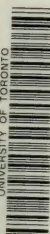
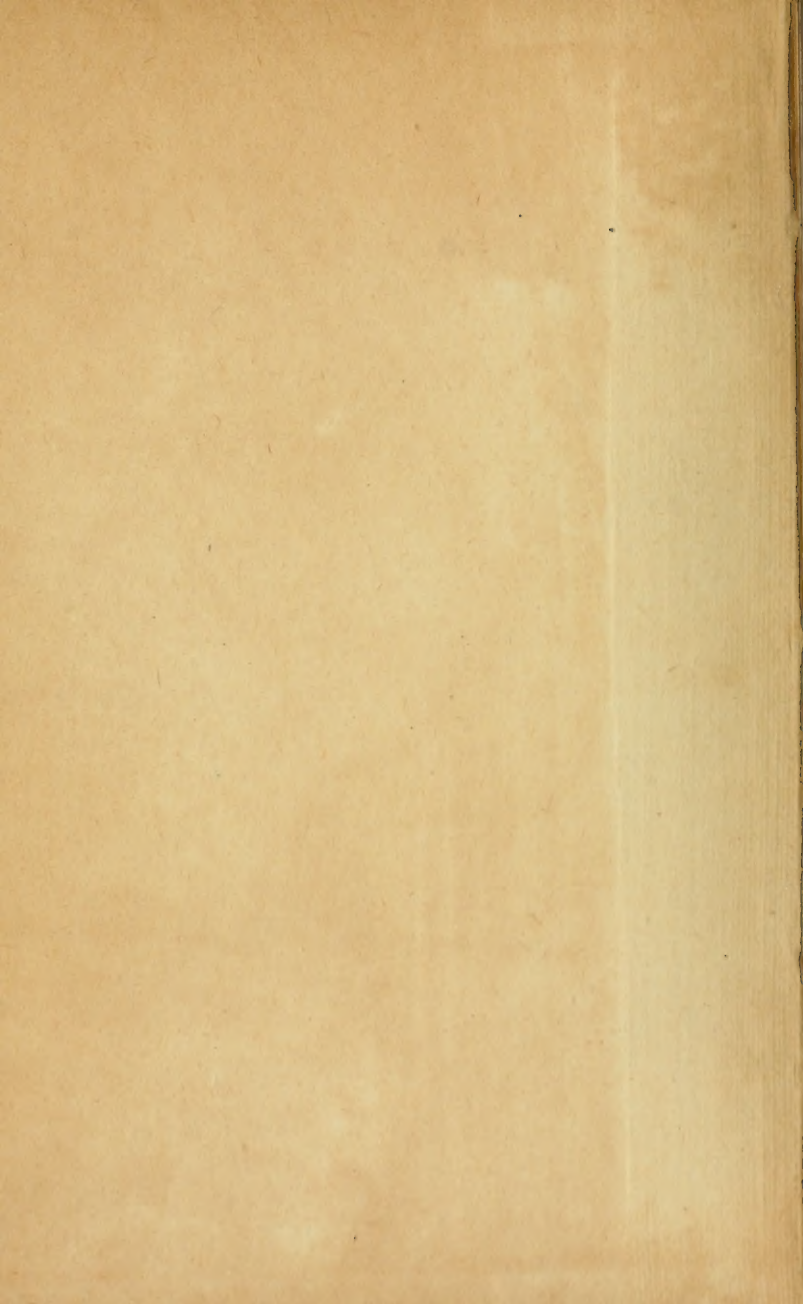


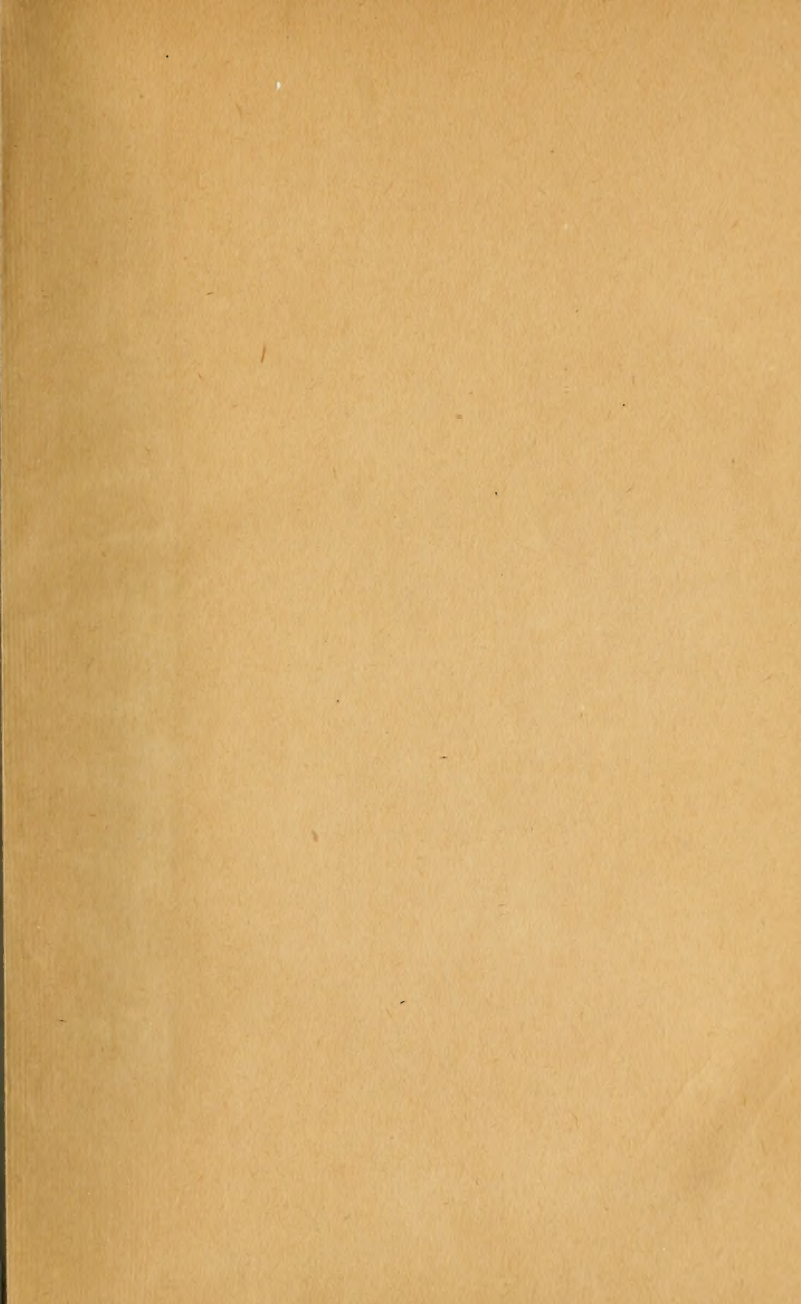
UNIVERSITY OF TORONTO

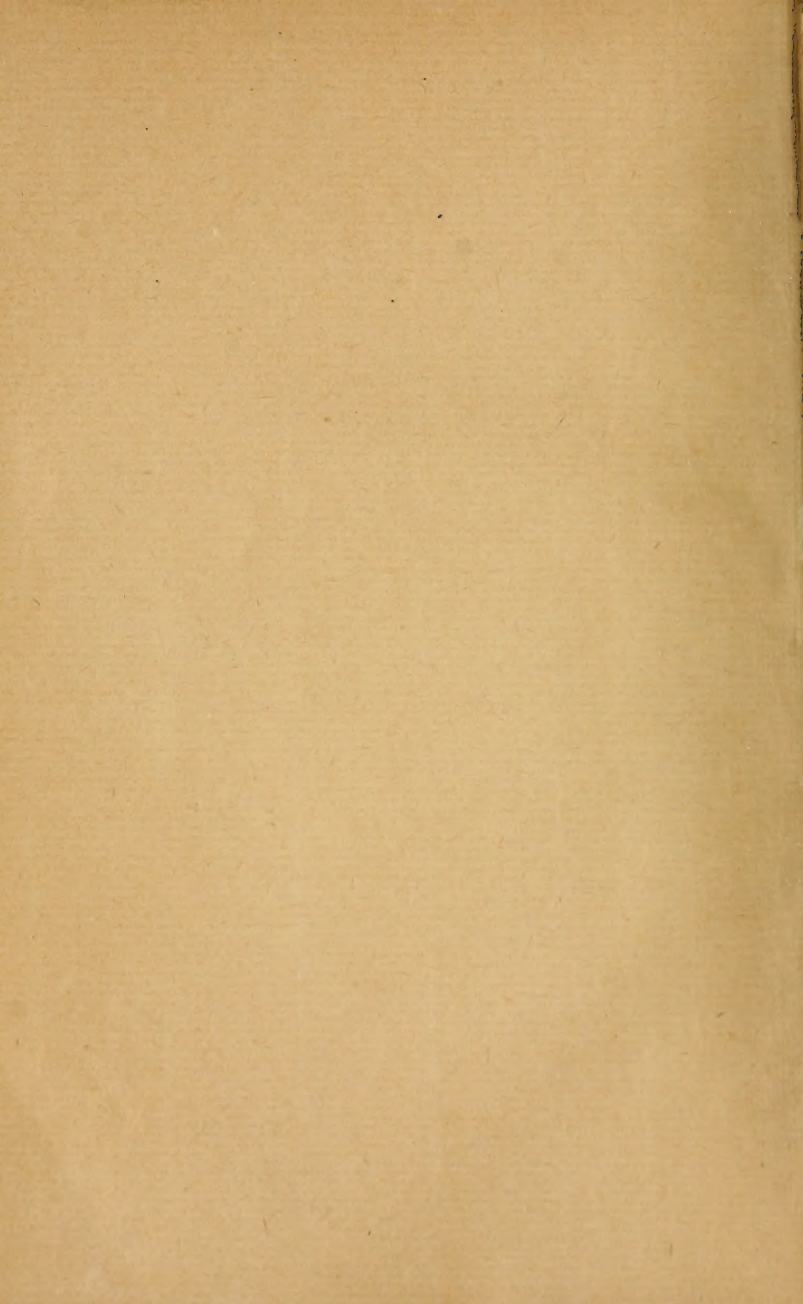


3 1761 01433935 2







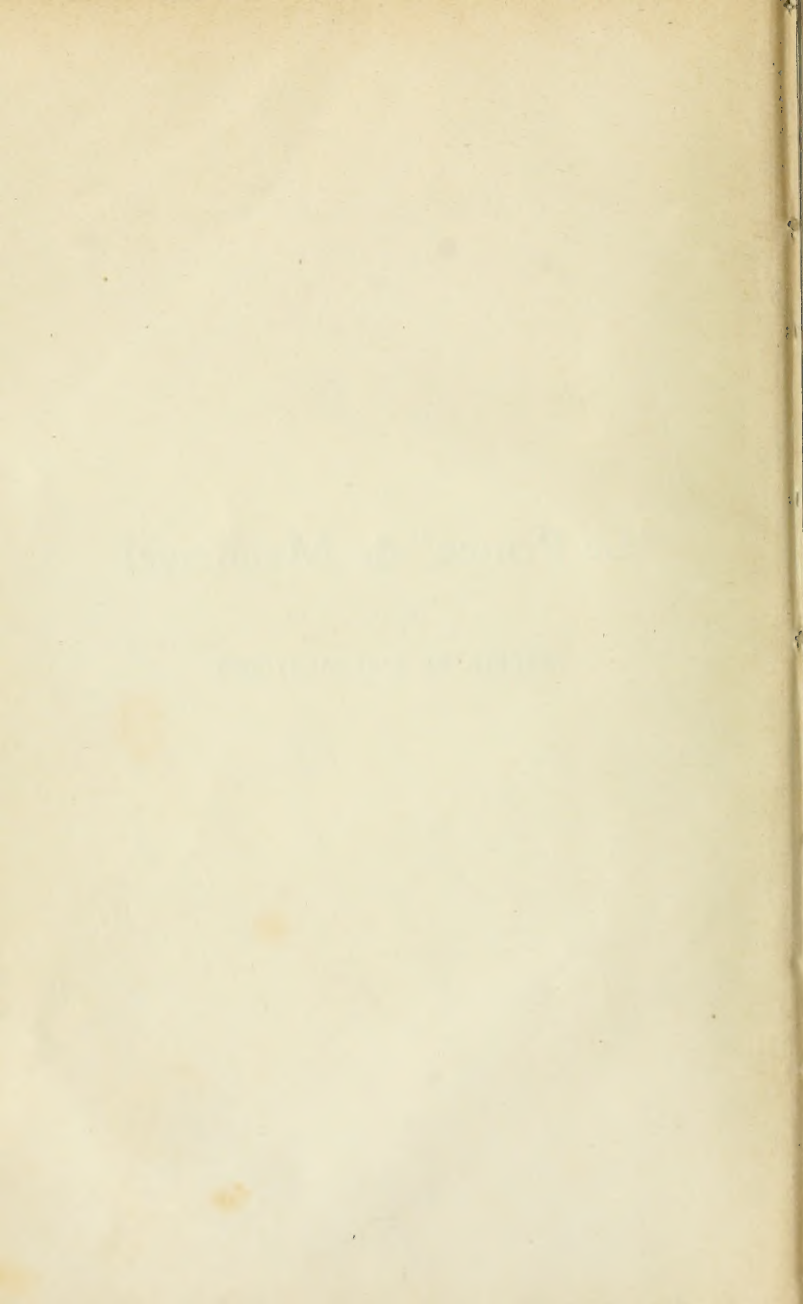


“Le Prince” de Machiavel

ET LA

THÉORIE DE L'ABSOLUTISME

1248
16.80
Desrosiers



pl. 361
M495 p
.ye

“Le Prince” de Machiavel

ET LA

THÉORIE DE L'ABSOLUTISME

PAR

L. COUZINET

DOCTEUR EN DROIT

PARIS

LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR

14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER, 13

—
1910

219309
27.12.27



de l'année 1855

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE



1855

Le Ministre de l'Instruction Publique
a l'honneur de vous adresser
ci-joint le rapport sur
l'exercice de l'année 1855

BIBLIOGRAPHIE (1)

Nous avons employé pour notre thèse :

Œuvres complètes de Machiavel. — Panthéon littéraire. Littérature italienne (avec notice de J. A. C. Buchon, 1837 ; et *Apologie pour Machiavelle en faveur des princes et ministres d'Etat*, anonyme).
« **Le Prince** » de Machiavel. — Trad. Giraudet, par L. Derôme. Paris, 1884.

Et accessoirement les :

Œuvres politiques de Machiavel. — Trad. Périés (avec une étude de Ch. Louandre). Paris, 1855.

Nous n'avons pas essayé d'entreprendre une énumération des diverses éditions ou des multiples traductions des œuvres de Machiavel, énumération qui nous a paru dépourvue d'intérêt et qui eût été forcément incomplète.

Sur ces éditions et traductions, on trouvera des indications nombreuses et détaillées dans les ouvrages suivants :

Brunet. — Manuel du libraire, vol. 3, mot *Machiavel*. — Paris, 1862.

Derôme (L.). — Introduction au *Prince*, trad. Giraudet.

Mohl (R. von). — Gesch. und Literatur der Staatswiss., t. III.

Fester (R.). — Machiavelli, *in fine* (nomenclature des trad. allemandes de l'œuvre de Machiavel).

I. — Ouvrages d'histoire : L'Italie et Machiavel.

Benoist (E.). — Guichardin, historien et homme d'Etat. — Marseille, 1862.

Botta (C.). — Storia d'Italia. — Paris, 1832.

Boullier (A.). — Histoire de la civilisation en Italie. — Paris, 1861.

Bourdellés (R. Le). — Etudes littéraires sur les grands classiques italiens : Dante... Machiavel. — Paris, 1899.

(1) Pour les ouvrages dont une partie seulement concerne notre étude, nous indiquerons par tome et page, le passage à consulter.

- Brockhaus.** — *Konversations Lexikon*, t. XI, Leipzig, Berlin, Vienne, 1894.
- Bruti (J. M.).** — *Historiae Florentinae*. — Lugduni, 1562.
- Cantu (César).** — *Histoire des Italiens*. Trad. Armand Lacombe, Paris, 1860.
- Daunou.** — *Journal des savants*, novembre 1834, p. 690 et s.
- Dohm.** — *Denkwürdigkeiten meiner Zeit*, p. 89 et suiv.
- Encyclopædia Britannica*, 9^e éd. Londres, 1881, vol. XIII, p. 481 et 509; vol. IV, p. 53.
- Etienne.** — *Histoire de la littérature italienne*, 2^e éd.
- Fehr.** — *Entwicklung und Einfluss der politischen Theorien*, p. 113, 144. Innsbruck, 1854.
- Fanfani et Passerini.** — *Istorie Fiorentine*.
- Gamburini.** — *Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane ed Umbre*, t. II, p. 519 et suiv. Firenz, 1668.
- Gaspary.** — *Die neuester Kritiker des Machiavelli*. — Leipzig, 1874.
- *Geschichte der italienischen Literatur*. — Berlin, 1885.
- Gebhart (E.).** — *Etudes méridionales*. — Paris, 1887.
- Græsse.** — *Lehrbuch der allgemeinen Literaturgeschichte*, III, 4, p. 1195. Leipzig und Dresden, 1837.
- Guérard.** — *France littéraire*, mot : *Machiavel*.
- Guicciardini.** — *Ricordi politici*. — Paris, 1576, Anvers, 1585.
- *Opere inediti*. — Firenz, 1858-1859.
- Lamansky.** — *L'assassinat politique à Venise du xv^e au xvii^e siècle*, *Revue historique*, 1882.
- Lavis et Rambaud.** — *Histoire générale*. Paris, 1894, t. III, p. 506 à 543; t. IV, p. 1 à 45 et 46 à 81.
- Leo (H.).** — *Geschichte der italienischen Staaten*. — Hamburg, 1829.
- Leti (G.).** — *Il nipotismo di Roma*. — Amstd, 1667.
- Meister (Ch.-F.-P.).** — *Bibliotheca juris naturalis et gentium*, III, p. 51 et suiv.
- Meyer (Ed.).** — *Machiavel and the Elisabethan drama*. — Weimar, 1897.
- Müller (Paludan).** — *Untersögelde von N. Machiavel*. — Odensee, 1839.
- Muratori.** — *Annali d'Italia*, t. IX. — Milan, 1744-1749.
- Napier (H.-E.).** — *Florentine history*. — Londres, 1847.
- Negri (G.).** — *Istoria degli scrittori Fiorentini*, p. 426 et suiv. Ferrare, 1732.
- Passerini et Milanese.** — *Opere di Niccolò Machiavelli*.
- Ranke.** — *Histoire des Papes*. — Trad. Haiber, Paris, 1838.

- Reinhard (J.-F.).** — *Theatrum prudentiae elegantioris*, IV, p. 37, et suiv. Witteborn, 1702.
- Sincerus.** — *Vitae et scripta magnorum jurisconsultorum*, III, p. 72 et suiv. Witteb., 1713.
- Sismondi (S. de).** — Histoire des Républiques italiennes du moyen-âge, 1840.
- Sugenheim.** — Histoire de l'origine et du développement des États de l'Église.
- Tiraboschi (G.).** — *Storia della letteratura italiana*, VII, p. 580 et suiv. Firenz, 1840.
- Treitschke.** — *Das politische Königtum des Anti-Machiavels.* — Berlin, 1887.
- Valeggia (Prof. G.).** — *Saggio di un commento alle istorie fiorentine di Niccolo Machiavelli. Libro I.* — Verona, 1894.
- Varchi (B.).** — *Storia fiorentina, 1527 à 1538*, Cologne, 1724. — Histoire des Révolutions de Florence, trad. Requier, Paris, 1764-1765.
- Villari (P.).** — Jérôme Savonarole et son temps, — Paris, 1874.
- *I primi due secoli della storia di Firenze*, — Florence, 1893.
- Yriarte (Ch.).** — Un condottière au xvi^e siècle. Etude sur les lettres et les arts à la cour de Malatesta. — Paris, 1882.
- Zeller (J.).** — *Italie et Renaissance.* — Paris, 1883.

II. — Critiques de Machiavel (1).

1^o Critiques favorables.

- Alfieri.** — *Del Principe e della lettere. Œuvres*, vol. XIX, p. 111 et suiv. — Kell, 1793, Piac. 1810,
- Amelot de la Houssaye.** — Trad. du *Prince*. — Amst. Wetstein, 1683.
- Artaud de Montor.** — Machiavel, son génie et ses erreurs. — Paris, 1833.
- Auvergne (Gaspard d').** — *Le Prince* de M. Trad. d'italien en françois. — Poitiers, 1553.
- Baldelli.** — *Elogio di N. M.* — Londres, 1796.
- Baudrillart.** — J. Bodin et son temps, p. 17 et suiv. Paris, 1853.
- Beltz (R.).** — Machiavelli. — Hambourg, 1899.
- Benoist (Ch.).** — *Le machiavélisme.* — Paris, 1907.
- M. et le machiavélisme avant M. *Berue des Deux-Mondes*, 1^{er} juin, 1906.

(1) Abrév. : M. ou N. M.

- Comment s'agrandit et se ruine le Prince. *Revue des Deux-Mondes*, 1^{er} juillet 1906.
- César Borgia. Préparation du chef-d'œuvre. *Revue des Deux-Mondes*, 1^{er} novembre 1906.
- Les risques du métier de prince. *Revue des Deux-Mondes*, 15 février 1907.
- L'Etat italien et la science politique avant M. *Revue des Deux-Mondes*, 1^{er} mai 1907.
- Bernhardt (Th.).** — M's Buch vom Fürsten und Frèderic's d. Gr. Anti-Machiavelli. — Braunschwig, 1864.
- Blackey (R.).** — History of political literature, II, p. 266 et suiv. Londres, 1855.
- Bluntschli** — Deutsches Staats-Wörterbuch. vol. 6, mot : *Machiavelli*. — Stuttgart, Leipzig, 1861.
- Geschichte des allgemeinen Staatsrechts, p. 6 et suiv. — Munich, 1864.
- Geschichte der neueren Staatswiss, ch. II, 3^e éd. — Munich, Leipzig, 1881.
- Boccalini (T.).** — Ragguagli di Parnasso. — Venise, 1624.
- Bollmann.** — Vertheidigung des Machiavellismus. — Quedlimbg., 1858.
- Brucker.** — Historia critica philosophiae, IV.
- Buchholz.** — Über N. M's Fürsten, dans les *Neuen Monatsschrift für Deutschland*, II, p. 302 et suiv. — Berlin, 1823.
- Buhle (J.-G.).** — Geschichte der Philosophie, II, p. 929 et suiv. Gotting, 1800.
- Burckhardt (J.).** — La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, — trad. Schmitt, Paris, 1885.
- Cappel (G.).** — Le Prince, de M. — Paris, 1553.
- Christian (P.).** — Œuvres politiques de M., précédées d'un essai sur l'esprit révolutionnaire. — Paris, 1842.
- Christius (J.-F.).** — De N. M., libri III. — Lips. et Halae, 1731.
- Conrad.** — Handwörterbuch von Staatswiss, vol. V.
- Conring (H.).** — N. M. Princeps cum animadversionibus politicis accedit Vita Castrucci et Dux Valentinus. Œuvres, II.
- Contini.** — M. e il suo centenario. — Florenz, 1868.
- Deltuf (P.).** — Essai sur M. — Paris, 1867.
- Dyer L.** — Machiavelli and the modern state. — Boston-Londres, 1904.
- Ebeling (Dr F.-W.).** — Niccolo di Bernardo dei Machiavelli's politisches System, zum erstenmal dargestellt. — Berlin, 1850.

- Ellinger.** — Die antiken Quellen der Staatslehre M's, dans les *Zeitschr. f. Staatswiss.*, vol. XLIV. — Tübingen, 1888.
- Encyclopædia Britannica.** — 9^e éd., vol. XV, p. 446 et s. — Londres, 1883.
- Etienne.** — Machiavel, *Revue des Deux-Mondes*. 1873.
- Fester (R.).** — Machiavelli. — Stuttgart. 1900.
- Geffroy.** — M., par Nourrisson, *Revue des Deux-Mondes*, 15 novembre 1874.
- Gentilis (Albericus).** — De legationibus, liv. III. — Hanovre, 1607.
- Gervinus G.** — Historische Schriften, 1^{re} partie, p. 83 à 218. — Frankfurt, 1833.
- Giambelli.** — Machiavel. — Turin, 1869.
- Gohory J.** — Vie de M. et *Le Prince*. — 1571.
- Guillon (Abbé).** — M. commenté par Napoléon Bonaparte. — Paris, 1816.
- Hallam.** — Literature of Europe, I, p. 346 et suiv.
- Hoffmann.** — Œuvres, V-VIII, p. 201-269. — Paris, 1821.
- Juste Lipse.** — Les Politiques, liv. VI, p. 37 et suiv. — 1594.
- Kellermann.** — Commentatio de N. M. Principe. — Lips. — 1831.
- Knies.** — N. M. als volkswirtschaftlicher Schriftsteller, dans *Zeitschr. f. Staatswiss.*, p. 251-296. — Tübingen, 1852.
- Leo (H.).** Die Briefe des florentinischen Kanzlers N. M. an seine Freunde. — Berlin, 1826.
- Lerminier.** — Philosophie du droit.
- Lilienthal.** — Machiavelismus literarius. *Introd.* — Lips, 1713.
- Lutoslawski.** — Grandeur et décadence des constitutions d'après Platon, Aristote et Machiavel. — 1887.
- Macaulay.** — Essais politiques et philosophiques, trad. Guizot 2^e éd. — Paris, 1872.
- Mancini.** — M. e la sua dottrina politica. — Turin. 1852.
— Diritto internazionale Relezioni con un saggio sul M. — Naples, 1873.
- Maltheus Toscanus.** — Peplus Italiae, p. 52 et suiv. Paris, 1578.
- Matter (M.-J.).** — Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles, I, p. 68 et suiv. Paris, Genève, 1836.
- Mohl R. von.** — Die Geschichte und Literatur der Staatswiss., t. III. — Erlangen, 1858 (1).
- Müller J. von).** — Œuvres, XVI, p. 190 et suiv. citée dans Artaud, t. II, p. 476).

(1) Nomenclature des lettres familières de M., dans R. von Mohl, t. III, p. 526 à 528.

- Mundt (Th.)**. — M. und der Gang der Europäischen Politik. — Leipzig, 1853.
- Nitti (Francesco)**. — M. nella vita e nelle dottrine. — Dotken, Rocholi, 1876.
- Plato (H.)**. — M.'s religiöse und politische Gesinnung durch ausführliche Citate aus den Discorsi dargestellt. — Francfort, Leipzig, 1833.
- Pollock (F.)**. — Introd. à l'étude de la science politique, p. 77 et suiv. — Paris, 1893.
- Quinet (Ed.)**. — Révolutions d'Italie. II, I, p. 94, et suiv. Paris, 1851.
- Radicati (A.)**. comte de Passerano. — Discours moraux, historiques et politiques. — Rotterd., 1736.
- Rayneval (G. de)**. — Institutions du droit de la nature et des gens, II, p. 175, 2^e éd. — Paris, 1833.
- Rehbert (A.-W.)**. — Das Buch vom Fürsten von N. M. übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen. — Hannover, 1810.
- Reimar**. — Dissertatione schediasmati de Machiavellismo ante Machiavellum praemissa. — Wittenburg, 1719.
- Ridolfi**. — Pensieri allo scopo di N. M. nello libro del Principe. — Milan, 1810.
- Robinet**. — Introd. au Dict. universel des sciences morales, économiques.
- Schlegel (Fr.)**. — Geschichte der alten und neuen Literatur, *Oeuvres*, 2^e éd., p. 48 et suiv.
- Schmidt (A.)**. — N. M. und die allgemeine Staatslehre der Gegenwart. — Karlsruhe, 1907.
- Sclopis (F.)**. — Montesquieu et Machiavel dans la *Revue historique du droit français*, publiée par Laboulaye, p. 45. — Paris, 1856.
- Sismondi**. — Littérature du Midi de l'Europe, II, p. 222 et suiv. Paris, 1813.
- Thudichum (F.)**. — Promachiavell. — Stuttg., 1897.
- Tommasini**. — La vita e gli scritti di N. M. — Turin, 1883.
- Triantafillis**. — Nuovi studi su N. M. — Venise, 1878.
- Twستن**. — Machiavelli. — Berlin, 1868.
- Villari (L.)**. — Niccolo Machiavelli and his times. — Londres, 1878, traduit de
- Villari (P.)**. — N. M. e i suoi tempi. — Florence, 1877 et 1882.
- Vorländer (F.)**. — Geschichte der philosophischen Moral, Rechts und Staatslehre der Engländer und Franzosen mit Einschluß, M's, p. 88 et suiv. — Marburg, 1855.
- Waille**. — Machiavel en France. — Paris, 1884.

- Weitzel (J.).** — Geschichte der Staatswiss., I, p. 133 et suiv. Stuttgart, Tübing., 1832.
- X...** — Elogi degli uomini illustri Toscani, III, p. 81-97. — Lucca, 1772.
- X...** — Notizie appartenenti alla vita e agli scritti di N.M. — Firenz, 1787.
- Zambelli A.** — Sul libro del Principe. — Firenz, 1837.
- Zirardini (S.).** — Italia litteraria ed artistica, p. 314 et suiv. Paris, 1850.

2° *Critiques défavorables.*

- Arnd (C.).** — Bibliotheca politico-heraldica, p. 38, et suiv. — Rostock, Lips., 1706.
- Bibliotheca juris imperantium quadripartita, IV, p. 169 et suiv. Norimb., 1727.
- Barlæus.** — Dissert. de bono principe adv. N. M. — Amstd, 1633.
- Barthélemy Saint-Hilaire.** — Politique d'Aristote traduite en français, *préface*, CXXIII et suiv. 2° éd. — Paris, 1849.
- Bayle.** — Dictionnaire, mot : *Machiavel*.
- Bouillé Marquis de).** — Commentaires politiques et historiques sur le traité du *Prince* de M. et sur l'*Anti-Machiavel* de Frédéric II. — Paris, 1827.
- Bozsius (Th.).** — De imperio virtutis, sive imperia pendere a veris virtutibus, non a simulatis lib. II, adv. M., — Colon, 1594.
- De robore bellico, diuturnis et amplis catholicorum regnis lib. I. adv. M. — Colon. 1594.
- De Italia statu antiquo et novo lib. IV, adv. M., — Colon, 1595.
- De ruinis gentium ac regnorum adversus impios politicos, lib. VIII. — Colon, 1598.
- Caraffa (Ch.-M.).** — Contro Machiavelli. — Mazzarin, 1692.
- Catarino Politi (A.).** — De libris a Christiano detestandis. — Rome, 1552.
- Cauer.** — Friedrichs des groszen Gedanken über die fürstliche Gewalt. — Berlin, 1863.
- Charron.** — De la sagesse. — Paris, 1601.
- Clemente.** — El Machiavelismo degollado por la Christiana sabiduria de Espanna y de Austria, — Alcalá, 1637.
- Duméril.** — Machiavel, *Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles lettres de Toulouse*, 1^{er} semestre, 1884.
- Examen du Prince de M.* — La Haye, 1743.
- Ferrari (G.).** — M. juge des Révolutions de notre temps. — Paris, 1849.

- Feustking.** — De Achatophelismo N. M. schediasma. — Witteb., 1692.
- Fitzherbert.** — The second part of a treatise concerning Policy and Religion. — Londres, 1663.
- Fleury (Abbé).** — Réflexions sur les œuvres de M., dans *Droit public de France* de J.-B. Daragon, p. 35 et suiv. — Paris, 1769.
- Frédérick II.** — Anti-Machiavel, publié par M. de Voltaire, avec préface de l'éditeur et la préface du *Prince*, par Amelot de la Housaye. — La Haye, 1740.
- Gentillet (Innocent).** — Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en paix un royaume ou autre principauté, contre N. M. florentin, — 1579.
- Ginguéné.** — Histoire littéraire d'Italie, t. VIII. Paris, 1819.
- Janet (Paul).** — Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, liv. III, ch. I.
- Joly.** — Dialogue de M. et de Montesquieu aux enfers. — Bruxelles, 1863.
- Jovius (Paulus).** — Elogia virorum literis illustrium. — Auvers, 1557.
- Kaltenborn.** — Die Vorläufer des Hugo Grotius, p. 112 et suiv. Lpz., 1848.
- Lucchesini.** — Saggio della sciocchezza di N. M. — Rome, 1697.
- Mazères.** — De M. et de l'influence de sa doctrine sur les opinions, les mœurs et la politique de la France pendant la Révolution. — Paris, 1816.
- Meyer.** — Poematum libri XII, p. 183 et suiv. — Bruxelles, 1727.
- Morellet.** — Mélanges de littérature, IV, p. 346. — Paris, 1818.
- Muti (J.-M.).** — Il trono di Salomone o sia politica di governo a tutte le nazioni del mondo dove s'impugna il M. — Firenz, 1872.
- Nourrisson.** — Machiavel. — Paris, 1875.
- Osorius (H.).** — De nobilitate christiana libri III. — Florence, 1552.
- Peller (Ch.).** — Politicus sceleratus impugnatus... — Norimb., 1698.
- Possevinus (A.).** — Judicium de nova J. Bodino, Ph. Mornaeo scripta et de N. M. — Rome, 1592.
- Princeps N. Machiavelli Florentini.** — Ed. latine, avec jugement de A. Possevinus sur M. et Bodin. — Lugduni, 1613.
- Polus Cardinal Reginald.** — Apologia ad Carolum V super libro de Unitate Ecclesie, IV, l. p. 152 et suiv. — Braxiae, 1745.
- Ranke (L.).** — Zur Kritik neuer Geschichtsschreiber, p. 182 et suiv. — Lpz., Berlin, 1824.
- Raumer.** — Über die geschichtliche Entwicklung der Begriffe, Recht, Staat und Politik, p. 27 et suiv. 2^e éd. — Lpz, 1832.
- Regnauld.** — De malis et bonis libris, p. 48 et suiv. — 1668.

- Ribadeneira (P.).** — De religione et virtutibus principis christiani adv. M. libri II. — Madrid, 1597, trad. en français par Balingham. — Douai, 1610.
- Star Numan** — Diatribe acad. in N.M. opusculum del Principe, — Utrecht, 1833. Karlsruhe, 1840.
- Venedey (J.).** — Machiavel, Montesquieu, Rousseau, p. 1 à 130. Berlin, 1850.
- Welcker.** — Staatslexikon, art. Moral, t. IX, p. 179-221, 2^e éd.
- Zedlers.** — Universal Lexikon, t. XVIII, mots : *Machiavellismus* et *Machiavellisten.* — Halle. Lpz., 1739.

V. indications bibliographiques dans R. von Mohl, dans Ebeling, *op. cit.*, Machiavelli's Tendenz, — dans Ginguéné, *op. cit.*, ch. xxxii, sect. III.

III. — Monarchie absolue.

- Albon (Cl. d').** — De la majesté royale. — Lyon, 1575.
- Aldobrandini.** — Del perfetto principe. — Pavie, 1600.
- Amelot de la Houssaye.** — Ecole des princes et des chevaliers. — Bologne, 1677.
- Aubertuis (H d').** — Des mœurs, de la puissance, du courage et des lois considérés relativement à l'éducation des princes. — Paris 1684.
- Avenel.** — Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du Cardinal de Richelieu. — Paris, 1856.
- Balasta (Th.).** — De fidelitate subditorum erga principes. — Venise, 1620.
- Balzac.** — Le Prince. — Rouen, 1664, Paris, 1634.
— Aristippe ou la Cour. — Paris, 1639.
- Balsat (R. de).** — La nef des princes et des batailles. — 1502.
- Baudrillart.** — J. Bodin et son temps. — Paris, 1853.
- Belleforest.** — Discours sur les rébellions. — Paris, 1572.
— Grandes Annales de France. — Paris, 1579.
- Belloy (de).** — De l'autorité du roi et crimes de lèse-majesté qui se commettent par ligue, désignations de successeur et libelles écrits contre la personne et dignité du prince. — 1587.
- Bielfeld.** — Institutions politiques de l'Europe. — La Haye, 1760.
- Bizaro.** — Opuscula de optimo principe, de bello et de pace. — Venise, 1563.
- Blanchot.** — Le diurnal des rois, — Lyon, 1635.
- Bluntschli.** — Deutsches Stadt Wörtb. — Stuttg. Lpz., 1857, vol. I, mot : *Absolute Gewalt.*

- Bodin (J.).** — Les six livres de la République, — Lyon, 1593.
- Boëtie (E. de la).** — Contr'un ou de la servitude volontaire, publié par Michel de Montaigne, à la suite des Essais, éd. Lefèvre, 1834 (1).
- Bossuet.** — La Politique, tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, t. 23-24 des *Œuvres*, éd. F. Lachat, — Paris, 1864-1863. — 5^e avertissement aux protestants, *Œuvres*, t. 45.
- Boursault.** — Véritable étude du souverain, — Paris, 1671.
- Bresche (J. de).** — Le manuel royal, — Tours, 1544.
- Bret (Le).** — De la Souveraineté du Roy, — Paris, 1632.
- Brutus (E. Junius).** — De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, — 1581.
- Budé.** — Enseignemens et enhortemens pour l'institution d'un prince, — Paris, 1547.
- Cabot (V.).** — Les politiques, par L. Campistron, — Toulouse, 1630.
- Callières.** — De la manière de négocier avec les souverains, — Bruxelles, 1716.
- Chanterlesne.** — Education du prince, — Paris, 1670 et 1676.
- Chansierges.** — L'idée d'un roi parfait, — Paris, 1723.
- Chastelet (P. H., Marquis de).** — Traité de la politique de France, — Cologne, 1669.
- Coquille (Guy).** — Institution du droit des François, — Du droit de Royauté, *Œuvres*, Bordeaux, 1703, t. II, p. 1 double.
- Coulomb.** — De l'autorité des rois, — Paris, 1631.
- Declareuil (J.).** — Les idées politiques de Guez de Balzac, *Revue du droit public*, 1907.
- De jure Magistratum, — 1608.
- Denys-le-Chartreux.** — Le Prince chrétien, — Paris, 1602.
- Diderot.** — Encyclopédie, Art. : *Hobbisme*.
- Dock (Dr Adolf).** — Der Souveränitätsbegriff im Bodin, — 1897.
- Domat.** — Droit public, t. III, liv. I des *Œuvres complètes*, par J. Rémy, Paris, 1829.
- Dubois.** — Origine et autorité des rois, — Paris, 1604.
- Duguet.** — Institution d'un Prince, — Londres, 1743.
- Encyclopadia Britannica*, Bodin, III, p. 847 : XXXII, p. 738. — *Hobbies*, XII, p. 31.

(1) D'après une récente étude de M. Joseph Barrère (*Estienne de la Boëtie contre Machiavel*, Bordeaux, Albert Mollat, 1908), le *Contr'un* serait contre *Machiavel*. A notre avis, il est de toute évidence qu'il faut entendre par *Contr'un* : contre le *gouvernement d'un seul*, et non contre *l'auteur*.

- Faret.** — L'honnête homme ou l'art de plaire à la Cour. — 1666.
Fénelon. — Examen de conscience sur les devoirs de la Royauté.
Œuvres. — Paris, 1830, t. XXII, p. 225.
 — Essai philosophique sur le gouvernement civil, p. 275.
Ferrier Augier. — Advertissemens à Bodin sur le 4^e livre de sa République. — Paris, 1580.
Foi et religion des politiques de ce temps. Paris, 1588.
Gasquet (A.). — Institutions politiques de l'ancienne France. — Paris, 1885.
Gramigna. — Del governo tirannico e regio. — Naples, 1615.
Gravelle. — Politiques royales. — Lyon, 1596.
Grégoire de Toulouse. — De Republica libri sex et viginti. — Lyon, 1609.
Haillan (du). — De l'état et succès des affaires de France. — Paris, 1570.
Hanotaux (G.). — Histoire du cardinal de Richelieu. — Paris, 1896.
Herpin. — Apologie pour la République de Bodin (à la suite des six livres de la République).
Hitier. — La monarchie absolue. Art. dans *Annales de Grenoble*, 1903, t. XV.
Hobbes (Th.). — Leviathan. — Londres, 1676.
 — De Cive. — Amsterdam, 1696.
Hommeau (P. de L'). — Maximes. — Paris, 1665.
Hotman. — Franco-Gallia. — Francfort, 1665.
Jacques (roi d'Angleterre). — Institutio Regis. — Hanovre, 1604.
Le Jay. — De la dignité des rois. — Tours, 1589.
Jurieu. — Soupirs de la France esclave. — Amst., 1691.
Joly (Cl.). — Recueil de maximes véritables et importantes pour l'institution du Roy... — Paris, 1663.
Lacour-Gayet. — Education politique de Louis XIV. — Paris, 1898.
Lancré. — Le livre des princes. — 1617.
Languet (Hubert (ou du Plessis-Mornay)). — Vindiciae contra tyrannos.
Lemaire (A.). — Les lois fondamentales de la monarchie française. — Thèse Paris, 1907.
Loysel (Ant.). — Institutes coutumières, éd. Dupin et Laboulaye. Paris, 1846.
 — Divers opuscules tirés des Mémoires d'Ant. Loysel, recueillis par Cl. Joly. — Paris, 1652.
Lossen. — Die Lehre vom Tyrannenmord. — 1894.
Louis XIV. — Mémoires, par Ch. Dreyss. — Paris, 1860.
De la Mare. — Discours de la Science Royale. — Paris, 1618.

- Marca (P. de).** — De concordia Sacerdotii et imperii. — Baluze, 1663.
- Mariana.** — De Rege. — 1603.
- Merlat (E.).** — Traité du pouvoir absolu des souverains... — Cologne, 1683.
- Michault (P.).** — Le doctrinal de cour. — Genève, 1522.
- Mugnier R.-P.-H.).** — La véritable politique du prince chrétien. — Paris, 1617.
- Naudé (G.).** — Coups d'Etat. — Paris, 1679.
- Science des princes ou considérations politiques sur les coups d'Etat, par G. Naudé, avecque les Réflexions historiques, morales chrétiennes et politiques de L. D. M. G. S. D. S. E. D. M. — 1673.
- Nourrisson.** — La politique de Bossuet. — Paris, 1867.
- Pasquier (Et.).** — Recherches de la France, dans *Œuvres*. — Amstd., 1723.
- Perrière (G. de la).** — Miroir politique. — Paris, 1567.
- Place (de la).** — Commentaires de l'état de la religion et République sous les rois Henri II, François II et Charles IX. — 1565.
- Pufendorf.** — Droit de la Nature et des Gens. Trad. Barbeyrac. — Lyon, 1771.
- Rambaud (A.).** — Histoire de la civilisation française. — Paris, 1887.
- Ramsay.** — Essai philosophique sur le gouvernement civil selon les principes de M. de Fénelon. — Londres, 1732.
- Réveille-matin des Français et de leurs voisins.* — Edimbourg, 1574.
- Richelieu (Cardinal de).** — Testament politique dans *Recueil des testaments du cardinal de Richelieu, du duc de Lorraine, de M. de Colbert et de M. de Louvois*, t. I et II. — Amstd, 1749.
- Maximes d'Etat et fragments politiques du Cardinal de Richelieu. — Mélanges historiques, t. III. Imprimerie nationale, 1880.
- Salisbury (J. de).** — Policraticus sive de nugis curialium. — Leyde, 1595.
- Senault (R. P.).** — Le Monarque ou les devoirs du Souverain. — Paris. 1661.
- Serre (de la).** — Remontrance au roi sur les pernicioeux discours contenus au livre de la République de Bodin. — Paris, 1579.
- Seyssel (Cl. de).** — La grand' monarchie de France. — Paris, 1557.
- Suarez.** — De legibus. Lugduni, 1619.
- Taine.** — Origines de la France contemporaine, l'ancien régime. — Paris, 1907.
- Saint-Thomas.** — De regimine principum. — 1265 ?
- Tillet dur.** — Mémoires et recherches. — Rouen, 1558

- *Toessin contre les massacreurs et auteurs des confusions de la France.* — Reims, 1577.
- Treitschke (R.).** — *Languet's Vindiciae contra Tyrannos.* — Leipzig, 1846.
- Vaure.** — *L'Etat chrétien, ou maximes politiques tirées de l'Ecriture contre les fausses raisons d'Etat, tirées des libertés politiques de ce siècle.* — 1626.
- Voltaire.** — *Le siècle de Louis XIV.*
- Vorländer.** — *Gesch. der philosophischen...* J. Bodinus, p. 142 à 167.
- *Frankreichs Politik und Moral im 16 Jahrhundert,* p. 136.
- *Die naturgesetzliche staatsrechtliche Theorie von Hobbes,* p. 332.
- Weill (G.).** — *Théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religion.* — Thèse Faculté des Lettres. Paris, 1891.

IV. — Raison d'Etat.

- Anguissola.** — *Della dissimulazione,manuscrit de la Bibliothèque de l'Université de Turin.*
- Balesdenus (J.).** — *Les fables d'Esope phrygien, accompagnées de maximes morales et politiques.* — Paris, 1645.
- Barbosa.** — *Discursos de la verdadera razon de estado.* — Coïmbre, 1629.
- Barklay.** — *De regno et regali potestate.* — Paris, 1600.
- Battaglia (C.).** — *Il concerto del buon governo.* — Milan, 1650.
- Beausobre.** — *Introd. générale à l'étude de la politique.* — 1765.
- Benedetti (Comte).** — *Le Comte de Cavour et le prince de Bismarck.* *Revue des Deux-Mondes*, 15 octobre-1^{er} novembre, 1896.
- Benoist (Ch.).** — *Le prince de Bismarck.* — Paris, 1900.
- Berg.** — *Introductio in doctrinam politicam.* — Londres, 1694.
- Bielfeld.** — *Institutions politiques de l'Europe.* — La Haye, 1760.
- Blandini.** — *Idea della politica.* — Naples, 1779.
- Blond (J. Le).** — *Les neuf livres de la police humaine.* — Paris, 1549 (1).
- Blondel (H.).** — *Le patriotisme et la morale.* — Paris, 1903.
- Bonaventura.** — *Della ragion di Stato e della Provvidenza.* — Urbin, 1623.
- Bravo.** — *De rege et regendi ratione,* 1616.
- Botero (G.).** — *Ragione di stato.* — Venise, 1601, 1606, 1659.
- *Trad. J. Chappuys,* — Paris, 1599.

(1) Traduit du *De inst. reipublicæ* de F. Patrizzi. — Paris, 1534.

- Trad. P. de Deymier, *Maximes d'Etat militaires et politiques*. Paris, 1606.
- Buccioli.** — Introduzione degli otto libri della Republica di Aristotile. — Venise, 1547.
- Cadana.** — Il principe regnante. — Turin, 1649.
- Calderini.** — Discorsi sopra la ragion di Stato di Giov. Botero. — Milan, 1609.
- Campanella.** — Il politico perfetto, *manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris*.
- Canoniero.** — Dell' introduzione alla politica, alla ragion di stato, e alla pratica del buon governo. — Anvers, 1610.
- Causin.** — Le politique malheureux. — Venise, 1634. Bologne, 1643. — Les hommes d'Etat. — Bologne, 1642.
- Chiaromonte.** — Della ragion di Stato. — Florence, 1615.
- Comani (F. E.).** — La Dottrine politiche di Paolo Paruta. I. *La Moralità*. — Bergame, 1894.
- Conring (H.).** — De ratione status. — Helmstadt, 1651. *Le conseiller d'Etat, ou recueil général de la politique moderne*. Paris, 1665.
- Crisolio.** — De principe. — Naples, 1783.
- Dody (J.).** — Le critérium sociologique de la Raison d'Etat. — Paris, 1903.
- Donato (N.).** — L'uomo di governo. — Vérone, 1753.
- Efferen (W.-F. von).** — Manuale Politicum de Ratione status. — Francfort, 1630.
- Etienne (J.).** — Demonstrationes politicæ. — Francfort, 1599.
- Ferrari (G.).** — Histoire de la Raison d'Etat. — Paris, 1860 (1).
- Fortin.** — Éléments de la politique, selon les principes de la nature. — Paris, 1643.
- Fra Paolo.** — Le Prince. Trad. Abbé de Marsy. — Berlin, 1751.
- Garve (C.).** — Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik. — Breslau, 1788.
- Grotius (H.).** — De jure belli ac pacis. — Lausanne, 1751-1752.
- Guicciardini (F.).** — Pii consigli ed avvertimenti in materia di re publica e di privata. — Paris, 1576.
- Hoff (Im.).** — Discursus politici. — Nuremberg, 1615.
- Holtzendorff.** — Principien der Politik, p. 359 et suiv., 2^e éd. Berlin, 1879.

(1) V. à la fin de cet ouvrage, *la Bibliographie politique*, donnée par Ferrari.

- Lalouette (Président de).** — Des affaires d'État. — Paris-Metz, 1597.
- Marnix (J.).** — Révolutions politiques et Maximes d'État. — Rouen, 1631, Bruxelles, 1642.
- Mercier.** — Notions claires sur le gouvernement. — Amstd., 1787.
- Mirandola (Ant.).** — Ragionamento di Stato. — Bologne, 1630.
- Morelli.** — Le Prince. — Amstd., 1751.
- Paciani (F.).** — Dell'arte di governare bene i popoli. — Sienne, 1607.
- Pallazo (J.-A.).** — Discorso del governo e della ragione vera di stato. — Venise, 1606.
- Paruta (Paolo).** — Della perfezione della vita civile, libri tre. — Venise, 1579.
- Discordi politici, libri due. — Venise, 1599.
- Pierre (E.).** — Politique et gouvernement. — Paris, 1896.
- Piètre.** — Considérations politiques, — Paris, 1566.
- Ramazzeni.** — La verita senza velo circa il buon governo dello stato. — Vérone, 1737.
- Roberty (E. de).** — Morale et politique, — Paris, 1899.
- Rudiger.** — Klugheit zu leben und zu herrschen.
- Scipioni (M.).** — Vera ragion di stato praticata. — Plaisance, 1650.
- Scioppius.** — Poedia politices. — publ. par Conring. *Œuvres*, t. III, Brunswick, 1730.
- Septalius (L.).** — 7 Bücher della Ration di Stato. — Trad. latine de Johannes Garmers.
- Settala (L.).** — Della ragion di stato. — Milan, 1627.
- Wicquefort (de).** — L'ambassadeur et ses fonctions. — La Haye, 1681.
- Zedlers.** — Universal Lexikon, mots : *Staatsklugheit*. *Staats-Raison*.
- Zinano (G.).** — Della ragione degli stati. — Venise, 1626.
- Zuccoli.** — Dissertatio de ratione status. — Venise, 1626.

N. B. — Pour les auteurs qui figurent dans notre bibliographie, avec un seul ouvrage, nous indiquerons leur nom, dans nos références, sans donner le titre du livre cité. Le lecteur retrouvera aisément ce titre, en se reportant au nom de l'auteur dans la bibliographie.



AVANT-PROPOS

En commençant cette étude, nous ne nous dissimulons pas la difficulté de la tâche entreprise, difficulté telle que l'on nous accusera peut-être de témérité. L'intérêt du sujet nous engage à ne pas reculer devant cette crainte ; mais nous ne saurions trop demander à nos lecteurs, à nos juges, de nous accorder le bénéfice de leur indulgence.

La lecture seule de notre titre suffit pour faire comprendre l'ampleur de la matière à traiter ; aussi n'est-ce pas dans les limites, forcément restreintes, d'une thèse que l'on doit s'attendre à la voir épuiser. Notre désir a été seulement d'amorcer l'examen d'une question, insuffisamment étudiée, à notre connaissance, jusqu'à ce jour, malgré son importance. Qu'est-ce que la doctrine de Machiavel ? Quel rapport a-t-elle avec les théories monarchistes ? Est-ce que Raison d'Etat est synonyme de tyrannie ? Pour donner à l'étude de ces questions sa véritable envergure, de gros volumes seraient nécessaires.

Nous nous contenterons ici de rapprocher le machiavélisme de la doctrine absolutiste. C'est déjà là un bien gros sujet, pour lequel il est indispensable de connaître, sur Machiavel d'abord, toute une littérature considérable ; car, dans tous les pays, les défenseurs et les détracteurs du secrétaire florentin ont engagé autour de son œuvre, un de ces interminables combats, dont l'ardeur se mesure à la quantité des écrits ; sur les théoriciens de la monarchie absolue, ensuite, un ensemble d'œuvres d'où ressortira la théorie de l'absolutisme.

La difficulté la plus sérieuse que nous allons affronter, n'est pas, d'ailleurs, autant dans l'étendue de l'étude que dans sa délicatesse. Mis à part le caractère épineux de la question déjà indiquée et que nous devrons au moins effleurer, nous sommes, en effet, convaincus que l'on ne peut comprendre une œuvre, une doctrine, une théorie de droit public, abstraction faite des événements, plus ou moins visibles, auxquels, forcément, elles se rattachent.

Nous ne croyons pas à des doctrines purement spéculatives, mais seulement à des doctrines assises sur des réalités, découlant de certains faits ou tendant à produire certains résultats, à modifier certaines situations du moment. Ces faits, ce but poursuivi, sont souvent très difficiles à déterminer. Ils ne sont pas apparents ; et la recherche de ces causes cachées, du *pourquoi?* des doctrines, est des plus délicates. Elle peut donner lieu à de graves erreurs. Dans certains cas pourtant, la relation entre la doctrine et les événements de l'époque est assez claire pour que l'erreur ne soit presque plus possible. Nous sommes persuadé qu'il en est ainsi pour la méthode machiavélique et pour la théorie monarchiste, que nous chercherons à mettre en lumière, dans la suite, grâce à un examen attentif des faits historiques qui les ont sûrement inspirées. Pour les juger ensuite sainement, nous devons nous pénétrer des mœurs des hommes que l'une et l'autre sont destinées à mouvoir, de leurs sentiments nationaux, de tout ce qui peut influer sur eux. A cette seule condition, nous pourrions comprendre des écrits qui sont la résultante de ces faits, de ces mœurs, de ces sentiments et de ces influences.

Nous indiquerons à grands traits, dans ces préliminaires, le sujet qui sera traité dans cette thèse. Nous n'avons voulu poursuivre, ni une attaque, ni une défense de l'œuvre

de Machiavel. Après les ouvrages de P. Villari, d'Artaud de Montor, de Macaulay, de toute l'Ecole allemande avec les Bluntschli, Vorländer, Gervinus, Fester, etc., on peut dire qu'une défense n'est plus à faire. Et une attaque n'aurait plus sa raison d'être, car Machiavel, après avoir été l'écrivain le plus calomnié, est assurément aujourd'hui le plus brillamment réhabilité. Nous aurons, du reste, à revenir sur ce point au cours de notre étude. Ce n'est pas non plus un examen approfondi de chaque théoricien de la monarchie absolue que le lecteur trouvera dans les pages qui vont suivre. Les plus marquants d'entr'eux, les seuls dont nous aurons à nous occuper, ont déjà été longuement et brillamment étudiés.

Nous nous proposons un rapprochement, une comparaison, entre la doctrine de Machiavel, telle qu'elle ressort du *Prince*, et la doctrine de l'absolutisme, que nous essayerons de dégager, non pas de tel ou tel des théoriciens qui en furent les champions ; mais de l'ensemble de ces théoriciens.

Cette comparaison n'a jamais été faite, croyons-nous. Elle présente cependant un caractère de curiosité tout à fait remarquable : on a voulu voir dans Machiavel un éducateur des princes, éducateur funeste ; les théoriciens de la monarchie, eux, sont les bons conseillers. N'est il pas intéressant de mettre en présence les bons maîtres et le mauvais ? Et constatons immédiatement un fait très frappant, qui doit rendre ce parallèle vraiment curieux : les disciples, c'est-à-dire les monarques, les monarques Français notamment, appliquent tous, de façon plus ou moins apparente, les conseils contenus dans le *Prince*, et cela, en négligeant souvent les passages les plus conformes à la saine morale (1), pour adopter les plus vilipendés. Cependant les

(1) Nous verrons qu'ils sont nombreux dans le *Prince*.

théoriciens, qui prétendent exposer en doctrine les agissements réels des rois et démontrer les bons effets de leur puissance illimitée, ne parlent de Machiavel qu'avec horreur. Son nom, sous leur plume, s'orne inévitablement des épithètes les plus malsonnantes, lorsqu'ils ne lui consacrent pas un plus long anathème. C'est ainsi que J. Bodin, un des théoriciens les plus autorisés de la monarchie, et conseiller des rois, fulmine (1) contre Machiavel, dans la Préface de ses *six livres de la République*. Henri III, entouré de ses « Mignons » et meurtrier du duc de Guise, semble éprouver une répugnance bien moins grande pour les conseils du politique florentin. Peut-on expliquer cette contradiction entre la conduite réelle du monarque et le modèle que ses publicistes lui ont tracé ? Comment les monarques semblent-ils être des disciples de ce Machiavel, que les théoriciens de la monarchie s'accordent à renier ? Ils ne

(1) J. Bodin est théoricien monarchiste ; mais nous faisons des réserves sur son absolutisme (V. *infra*, ch. II § 2). — Voici le passage qu'il consacre à Machiavel (Préface, p. 3). — « Machiavel, qui a eu la « vogue entre les courratiers des tyrans, et lequel Paul Jové ayant « mis au rang des hommes signalez, l'appelle néanmoins atheiste et « ignorant des bonnes lettres ; quant à l'atheisme, il en fait gloire « par ses escrits ; et quant au sçavoir, je croy que ceux qui ont « accoustumé de discourir doctement, peser sagement, et résoudre « subtilement les haults affaires d'Estat s'accorderont qu'il n'a jamais « sondé le gué de la science politique, qui ne gist pas en ruses tyranniques, qu'il a recherchées par tous les coings d'Italie, et comme « une douce poison coulée en son livre du *Prince*, où il rebausse jusqu'au ciel et met pour un parangon de tous les Roys, le plus des-loyal fils de prestre qui fut oncques : et lequel néanmoins, avec toutes ses finesses, fut honteusement précipité de la roche de tyrannie haute et glissante où il s'estoit niché, et enfin exposé comme un belistre à la mercy et risée de ses ennemis : comme il est advenu depuis aux autres princes qui ont suivy sa piste, et pratiqué les belles règles de Machiavel : lequel a mis pour deux fondemens des Républiques, l'impiété et l'injustice... »

sont peut-être pas ses disciples ; pas plus qu'il n'a voulu être leur maître. Loin d'aller à l'encontre des conseils de leurs guides, ils suivent peut-être une voie qui leur est ouverte par eux ; car les doctrines absolutistes, dans leur application, conduisent les princes aux mêmes résultats que les doctrines de Machiavel. Ces doctrines, malgré leur opposition apparente, se rejoignent en fait dans la réalité des choses ; mieux que cela, l'absolutisme va même plus loin que le véritable machiavélisme. C'est ce que nous essayerons de faire apparaître dans la suite de cette étude.

Qui dit comparaison, dit connaissance aussi parfaite que possible des termes à comparer : avant de mettre en cause la doctrine de Machiavel, nous devons la faire connaître ; et, pour cela, il nous paraît indispensable d'exposer, tout d'abord, les interprétations multiples et contradictoires dont elle a été l'objet.

Notre examen devra porter plus particulièrement sur le *Prince*, cet ouvrage contenant, en effet, l'essence de la politique machiavélique. Mais nous chercherons des éclaircissements indispensables dans l'œuvre entière du publiciste florentin. La partie est liée au tout ; et nous ne croyons pas que l'on puisse arbitrairement l'isoler, comme l'ont fait certains auteurs (1).

Notre tâche sera relativement aisée, lorsqu'il s'agira ensuite de porter un jugement sur Machiavel et sa doctrine : car, aujourd'hui, les controverses ont cessé ; on ne devrait plus pouvoir méconnaître la portée d'une œuvre, dont les causes originaires apparaissent clairement. Nous paraîtrons, peut-être, par la suite, avoir entrepris un plaidoyer en faveur du secrétaire, contrairement à ce que nous

(1) Ceux qui jugent le *Prince* en tenant compte des autres ouvrages de Machiavel sont même une infime minorité.

avons précédemment annoncé : en réalité, nous l'aurons simplement fait connaître sous le jour qui est définitivement le sien, depuis que des critiques impartiaux ont dissipé les erreurs et les calomnies, qui obscurcissent longtemps sa mémoire.

Pour l'examen du deuxième élément de notre comparaison, nous n'aurons pas à nous conduire dans un dédale semblable à celui où s'enchevêtrent les innombrables commentaires dont Machiavel fut l'objet au cours des siècles, depuis que son ouvrage du *Prince* est venu aux yeux du public, vraisemblablement d'ailleurs contre la volonté de l'auteur. Notre marche, dans l'étude de la doctrine absolutiste, pourra être bien plus assurée. Il n'y a pas d'hésitation à avoir sur l'inspiration, sur la portée réelle des théories qui la constituent. La théorie de l'absolutisme découle des ouvrages où elle est développée et elle ne peut donner lieu à aucune controverse. Elle s'efforce de légitimer, d'expliquer et de fortifier le pouvoir absolu du prince. C'est là son but, indiscutablement. Tout ce que l'on peut faire, c'est préciser certaines des conséquences qui découlent d'une semblable doctrine, et c'est à cela que nous nous emploierons.

Combien nous sommes loin du machiavélisme, dont la compréhension nécessite un travail de recherche minutieux : Qu'est-ce que le machiavélisme, tel qu'il découle du *Prince* ? A cette question, il est à peu près certain que l'on donnera une réponse complètement erronée et il ne faudra pas moins d'une longue et délicate démonstration pour prouver logiquement que le machiavélisme n'est pas ce que l'on pouvait croire ainsi au premier abord. Pour la théorie absolutiste, pas de doute possible. Nous trouverons des partisans et des défenseurs de cette doctrine, opposés à des adversaires acharnés ; mais les idées, autour

desquelles se déroule la lutte, ne peuvent donner matière à errer. Dès lors, nous n'aurons pas à examiner et à peser de nombreuses critiques, pour arriver à déterminer ce qu'est l'absolutisme en soi, comme il sera indispensable de le faire pour découvrir ce qu'est, en soi, le machiavélisme.

Nous serons cependant, dans cette partie de notre étude, en butte à un autre genre de difficulté, provenant de ce que nous ne nous trouverons plus en présence d'une doctrine une. La doctrine de Machiavel, si elle est énigmatique et difficile à démêler, est, d'autre part, *une* et nous apparaît comme telle. Il n'y a qu'un machiavélisme ; nous verrons pourquoi. d'ailleurs, il ne peut y en avoir qu'un ; il est dans Machiavel et beaucoup plus encore dans les réalités concrètes du gouvernement des Etats. Au contraire, la théorie du pouvoir absolu est l'œuvre de nombreux théoriciens, ayant vécu à diverses époques, à commencer par les philosophes grecs et les jurisconsultes romains.

Battue en brèche au moyen-âge, elle prend son essor définitif au xvi^e siècle, sous l'influence de faits que nous aurons à rappeler, pour arriver à son entier développement avec Louis XIV, le monarque absolu par excellence. C'est donc une théorie échelonnée dans le temps que nous aurons à étudier. Nous devons la suivre et en rechercher les éléments dans les divers systèmes qui, malgré leurs divergences, aboutissent à la même fin : la souveraineté absolue du monarque. Nous devons dégager en somme l'absolutisme des absolutistes, pour en faire la doctrine une que nous pourrions mettre en parallèle avec celle de Machiavel. Nous n'ignorons pas que, souvent, un semblable travail de fusion entre des théories peut engendrer l'erreur. Cependant, ici, si l'on se rappelle que nous devons rechercher, moins la théorie même de l'absolutisme, que son aboutissant dans

les faits, on nous accordera que, malgré les énormes différences existant entre la théorie de Hobbes, par exemple, et celle de Bossuet, il n'est pas impossible de les unir par certains côtés. Elles ont en tous cas un point par lequel elles entrent en contact, c'est la souveraineté du prince : or c'est précisément le point qui nous intéresse.

Quant à l'abîme qui sépare le contrat social de la théorie gallicane du droit divin, nous n'avons ni à essayer de le combler, ni même à en mesurer la profondeur. Nous pouvons faire abstraction des fondements divers, plus ou moins métaphysiques, sur lesquels on s'est efforcé d'asseoir l'absolutisme. Ils ont leur importance, en ce qui concerne l'apparence extérieure des doctrines et, à ce point de vue, nous aurons évidemment à nous en occuper, sans songer aucunement à concilier des théories absolument antinomiques. Mais quant au fond, et surtout quant au résultat, cette importance nous paraît bien réduite et insuffisante pour empêcher l'unification de doctrines qui, toutes, se confondent dans l'absence à peu près complète de limitation au pouvoir du roi.

Pour construire la théorie de l'absolutisme, nous n'avons pas la prétention de recourir à tous les publicistes qui ont écrit pour ou contre. Nous trouverons tous les éléments nécessaires chez les principaux représentants des diverses thèses (1) qui la constituent, autour desquels se groupent les auteurs. Nous nous occuperons surtout, pour nous limiter, de la monarchie française et, dès lors, des théoriciens de la monarchie en France, après Machiavel. Mais nous ne saurions laisser en dehors de notre étude le champion anglais d'une des thèses absolutistes, la thèse dite du con-

(1) V. *infra*, p. 40 et suiv.

trat social ; nous avons nommé Hobbes. Son influence sur nos doctrinaires français fut d'ailleurs trop grande, pour qu'il nous soit permis, en tout état de cause, de ne pas tenir compte, au premier plan, de sa théorie.

Ce sont les principes de ces maîtres que nous grouperons, pour élaborer, d'après eux, la théorie de l'absolutisme (1). Mais, aux idées des doctrinaires purs, Hobbes, Le Bret, Bodin, Bossuet, nous avons cherché à ajouter celles de théoriciens qui ont été, en même temps, metteurs en œuvre de leur théorie, qui nous expliqueront ainsi leurs pensées par leurs actes, nous montreront, à la lumière des faits, ce qu'est exactement cette doctrine, trop vague encore chez de purs théoriciens, et quels résultats nous devons en attendre. Chez eux nous trouverons l'expression définitive et véritable de l'absolutisme, mieux dégagé de considérations, qui sont autant de voiles jetés sur la réalité. Ces théoriciens pratiquants existent : Richelieu, le Grand-Roi lui-même, nous ont fait connaître, dans de longs écrits, ce qu'est la doctrine de la monarchie absolue. Quel théoricien pourrait nous en donner une idée plus exacte que le monarque absolu lui-même ? Avec l'aide de ces illustres auteurs, nous arriverons à connaître exactement l'absolutisme et à en dégager les principes, dont l'application nous montrera la portée.

Avant d'avoir acquis une connaissance suffisante des deux termes que nous nous proposons de comparer, d'une part le machiavélisme, d'autre part, la théorie de la monarchie absolue, il semble qu'une pareille entreprise n'a

(1) Ce groupement nous permettra de constater les analogies très grandes, existant en fait entre les diverses thèses absolutistes. Ceci viendra à l'appui de ce que nous soutenons au texte, à savoir qu'il existe une doctrine absolutiste.

pas de raison d'être : Au premier abord, en effet, la lecture successive du *Prince* et des principales œuvres des théoriciens absolutistes, nous révèle des différences et des antinomies telles qu'une comparaison semble impossible entre des œuvres aussi dissemblables. Elles ne paraissent susceptibles d'un rapprochement que sous forme d'opposition. Mais, ainsi que nous essaierons de le montrer, une étude plus approfondie fait surgir entre elles des analogies frappantes, qui étonnent même, à cause de l'idée de défaveur avec laquelle on aborde, inévitablement, l'ouvrage de Machiavel, défaveur dont les absolutistes n'ont pas souffert.

Nous nous trouvons alors en présence de différences et de ressemblances entre l'œuvre machiavélique et la doctrine monarchiste. Ce sont là les éléments nécessaires à asseoir toute comparaison.

Ordre adopté dans notre étude. — Nous verrons d'abord, dans notre *introduction*, d'un **coup d'œil d'ensemble**, jeté sur les ouvrages politiques de Machiavel et sur ceux des absolutistes, sous quel aspect ils se présentent à nous et quel genre d'idées en font l'objet. L'importance respective accordée, chez l'un et chez les autres, soit à la partie théorique et idéale, soit, au contraire, à la partie pratique et réelle de la Politique, nous permettra de déterminer la nature, spéculative ou non, des œuvres examinées.

Entrant alors au fond même de notre étude, nous commencerons par présenter Machiavel au lecteur, avant d'ouvrir son livre. En effet, si la connaissance de l'œuvre peut être très utile pour juger l'auteur, la connaissance de l'auteur est, à notre avis, indispensable pour pouvoir bien apprécier l'œuvre.

Que fut Machiavel ? — Nous dirons quelles réponses on a fait à cette question. Elles sont multiples et totalement

différentes les unes des autres. Nous dégagerons Machiavel des idées préconçues et des faux jugements qui entourent son nom. Beaucoup doivent leur inexactitude à la fausse méthode adoptée par ceux qui les ont portés, préjugant de Machiavel uniquement d'après son livre du *Prince*.

Quant à nous, nous n'aborderons l'étude de cet ouvrage qu'après avoir acquis une connaissance complète de l'auteur, de sa vie, et après l'avoir jugé attentivement, d'après des contingences extérieures à son œuvre. Nous entreprendrons alors l'examen de cette œuvre, pénétrés nous-mêmes de l'esprit qu'il apporte à la composer. Nous suivrons la même ligne dirigeante qui le conduisit, partageant ses desirs et ses enthousiasmes. C'est cette ligne dirigeante que nous chercherons dans notre *premier chapitre*, après avoir évité les fausses directions que des jugements erronés auraient pu nous inciter à suivre.

Nous sommes ainsi amené à déterminer dans quelles circonstances Machiavel écrivit ses œuvres. Dans un *deuxième chapitre*, nous constaterons l'analogie frappante existant entre ces circonstances et les événements qui présidèrent à la naissance des théories absolutistes.

Machiavélisme et absolutisme sont issus de situations historiques analogues. C'est là un premier point essentiel de notre parallèle.

Cette situation inspire à Machiavel l'idée de la **légitimité de tous les moyens destinés à atteindre un but d'intérêt public et à réaliser le salut de l'Etat**. Notre *chapitre III* sera consacré à l'examen de cette idée.

Lorsque nous aurons bien saisi la portée de ce principe, nous en suivrons le développement dans l'œuvre de Machiavel, où il occupe la première place. Ce sera l'objet d'un *quatrième chapitre*.

Au *chapitre I*, nous retrouverons ce même principe dans la doctrine absolutiste. Ce sera une deuxième partie de notre parallèle.

Enfin, nous examinerons comment, amenés à désirer un gouvernement monarchique, Machiavel conçoit ce gouvernement (*ch. VI*) et comment le conçoivent les absolutistes (*ch. VII*).

Ce rapprochement nous permettra de relever, entre les deux conceptions, des points communs et aussi des divergences, sur lesquels nous appuierons la *conclusion* de notre thèse.

INTRODUCTION

LA FORME ET LA MATIÈRE DES OUVRAGES A COMPARER.

Ampleur respective des ouvrages. — Le style. — La méthode. — Caractère spécial de chaque ouvrage, d'après l'intention particulière dans laquelle il fut écrit. — Les sujets traités. — Importance des développements attribués à chacun dans l'œuvre de Machiavel et dans les ouvrages absolutistes : L'homme, l'origine de la société, la famille. — Théorie de la souveraineté. — Origine et source du pouvoir (Droit divin. — Contrat social. — La prescription. — Origine du pouvoir dans l'œuvre de Machiavel). — Divers modes de gouvernement. — Apologie du régime monarchique. — Machiavel ne fait l'apologie d'aucun régime politique en particulier. — Exercice du pouvoir. — Conseils au Prince. — Machiavel praticien et non théoricien de la Politique.

Nous plaçant à un point de vue purement formel, nous remarquons tout d'abord une différence entre le *Prince* de Machiavel et la plupart des ouvrages des théoriciens monarchistes, différence qui tient à la longueur des traités. Le *Prince* est un simple opuscule dont les 26 chapitres réunissent un nombre de pages assez réduit ; il ne peut pas lutter d'ampleur avec les interminables livres de la *République* de J. Bodin, ni même avec le *Traité de la Souveraineté* de Le Bret, ou avec la *Politique* de Bossuet, d'autant que ce dernier ouvrage ne se suffit pas à lui-même ; il faut y rattacher forcément une partie du *Traité du Libre arbitre*, supposée connue par l'auteur, ainsi que certains des *Ecrits* *tissements aux protestants*. Ce complément est aussi nécessaire à la *Politique, tirée de l'Ecriture sainte*, que la réunion

du *Léviathan*, du *De cive* et du *De corpore politico* est indispensable pour constituer la *Politique* de Hobbes.

Mais l'opuscule du *Prince* revêt sa véritable physionomie, si nous le situons à sa place dans l'œuvre politique de Machiavel, où il nous apparaîtra alors comme un simple chapitre, étroitement relié aux *Discours sur Tite-Live* et à l'*Art de la guerre*. Ces trois parties étant réunies, Machiavel se présente en face des théoriciens de la monarchie, fût-ce Bodin ou V. Cabot, avec une arme de taille fort respectable.

Ce premier regard, tout à fait superficiel, jeté sur les ouvrages, objet de notre étude, pénétrons un peu plus avant. Le style de Machiavel nous frappe par sa netteté : sa phrase courte, fortement construite, conduit le lecteur sans effort à la compréhension de l'idée. On lira assurément avec moins de fatigue tout le *Prince* qu'une seule page de Bodin. M. R. von Mohl remarque avec raison que, si le style révèle l'homme, le style de Machiavel révèle l'esprit le plus précis et le plus clair qu'il soit possible.

Le plus simple aussi, car on ne saurait être moins emphatique et plus ennemi des tournures ampoulées (1). Sur ce point, Machiavel est supérieur à tous les écrivains monarchistes, même à Bossuet.

Il paraît leur être inférieur en ce qui touche à la disposition ordonnée des chapitres. Paragraphes et divisions du

(1) *Le Prince*, dédicace à Laurens de Médicis : « Vous ne trouverez dans cet opuscule, ni un style brillant et pompeux, ni aucun de ces vains ornements dont les auteurs cherchent à embellir leurs ouvrages. Si le mien a le bonheur de vous intéresser, ce sera uniquement par l'importance du sujet... »

Prince et surtout des *Discours sur Tile-Live*, affectent un aspect chaotique, qui ne peut passer inaperçu. Il suffit de lire les têtes de chapitre pour se rendre compte avec quelle facilité l'auteur passe d'une idée à une autre, complètement différente et sans lien avec la première. Certes nous sommes loin de l'enchaînement des six livres de la *République* et de l'ordre observé par Bossuet dans sa *Politique*, véritable géométrie, où chaque livre est partagé en plusieurs articles et chaque article en plusieurs propositions, qui se suivent toutes naturellement les unes les autres et ont ensemble une liaison essentielle (1).

Mais Hobbes est évidemment celui qui s'écarte le plus de Machiavel par le groupement logique très serré des idées.

Cette remarque extérieure nous fait faire un pas de plus ; la cause de cette différence de forme nous apparaît, en effet, dans une différence de méthode. Hobbes procède, dans tout son ouvrage, par raisonnement logique ; il part d'une hypothèse, et, de conséquences en conséquences, arrive mathématiquement au résultat poursuivi, sans s'appuyer sur aucun fait concret. Chaque partie de son ouvrage est liée dès lors aux autres par un rapport de cause à effet, ou d'effet à cause ; ce qui donne à l'ensemble un aspect d'ordre rigide. Si l'on admet le point de départ, il ne sera plus possible d'échapper à la puissance logique de ses déductions et l'on devra forcément admettre la vérité de sa conclusion.

Chez Bodin, Le Bret, Bossuet, chez la plupart des théoriciens de la monarchie, la relation existe aussi entre les chapitres ; mais la méthode de démonstration abstraite vient seulement compléter les preuves tirées des exemples

(1) Voir aussi Cabot, *Les Politiques* ; Senault, *Le Monarque* ; de Montausier, *Maximes chrétiennes et politiques*. — *Mémoires de Louis XIV*, etc.

de l'histoire et des faits concrets, en faveur de tel ou tel principe. Bodin nous fournit ainsi une énumération très touffue de faits pris dans le monde entier. Bossuet, dans sa *Politique tirée de l'Écriture sainte*, base ses raisonnements sur les actes des petits princes qui s'agitent dans la nation juive (1). Machiavel ne nous présente pas un raisonnement logique ; sa méthode, la méthode historique, dont on lui a souvent fait gloire d'être le créateur, consiste uniquement à tirer des conclusions de constatations de faits, d'autant plus intéressants que, souvent, il les a lui-même vécus (2). Son œuvre se compose d'une série d'exemples accompagnés de commentaires ; mais il n'y a pas une suite de raisonnement ; chaque chapitre est presque un petit ouvrage isolé, dans lequel Machiavel se montre fin observateur des temps et des penchants humains, ce qui a permis de le comparer à Montesquieu (3).

L'usage auquel un ouvrage est destiné influe inévitablement sur sa forme, sur son aspect général, en même temps que sur le fond. Nous n'avons à considérer encore que la forme. Cet examen suffira à nous révéler de nouvelles diffé-

(1) V. Waille, chap. XI, *Affinité de Machiavel et de Bossuet*.

(2) *Prince*, dédicace à Laurent : « Le désir que j'ai de me présenter à vous avec un gage de mon dévouement, ne m'a fait trouver parmi tout ce que je possède rien que j'estime davantage, ou qui soit plus précieux pour moi que la connaissance des actions des hommes célèbres ; connaissance acquise par une longue expérience des temps modernes et par la lecture assidue des anciens. » Fester (Machiavelli), considérant la méthode d'observation adoptée par Machiavel, l'appelle *Restaurator der Staatswissenschaften*. — V. *Revue du droit public*, 1907, t. 24, article Declareuil, p. 635.

(3) V. Sclopis, Macaulay, art. sur Machiavel dans *Edinburgh Review*, 1827.

rences entre le *Prince* et divers recueils de doctrines absolutistes.

Un grand nombre de ceux-ci furent écrits pour servir de manuel d'instruction à de jeunes princes, pour les préparer à porter dignement la couronne. Aussi offrent-ils le caractère du livre d'école, tant par leur titre que par leur préface et par les nombreux conseils accessoires, qu'ils se complaisent à développer à côté des questions les plus importantes et les plus troublantes. Ces manuels, très nombreux pendant la jeunesse de Louis XIV (1), ne le furent pas moins lorsqu'il s'agit d'instruire le fils du grand roi. Le Dauphin, Louis de France, eut une profusion d'ouvrages écrits à son intention (2). Mais, dans toute cette littérature, les mémoires de Louis XIV et la *Politique* de Bossuet attirent particulièrement l'attention.

Hobbes, lui aussi, voulut faire du *Léviathan* un livre d'éducation ; non plus d'un Prince, mais du peuple, qui apprendrait par lui, dans les Universités, à vivre en servitude (3).

A côté des pédagogues, d'autres monarchistes mirent, dans leur ouvrage, leur esprit de juristes, facilement reconnaissable dans les interminables développements sur le droit naturel, sur la souveraineté, sur les lois fondamentales. De ce nombre sont, par exemple, Bodin, Le Bret, Grotius, Pufendorf, etc...

(1) *Catéchisme royal* de P. Fortin, sieur de la Hoguette, Catéchisme à l'usage de Louis XIV; Vauquelin des Yveteaux: *Institution du prince*. — V. Lacour-Gayet, *Education politique de Louis XIV*.

(2) Ouvrages du P. Senault, P. Lemoyne, *Maximes politiques, mises en vers* par M. l'abbé Esprit, Paris, 1669, etc. — V. Nourrisson, *La Politique de Bossuet*, p. 283; *Mémoires de Louis XIV*, t. I, chap. VI.

(3) V. Höffding, *Hist. de la philos. moderne*, Paris, 1906, t. I, p. 271 et suiv.

Machiavel n'est pas juriste et il n'a jamais voulu être non plus précepteur. Il est historien et surtout politique. Il veut faire bénéficier un prince arrivant au pouvoir d'une longue expérience acquise et, à ce point de vue, la seule œuvre qui présente une certaine analogie avec son traité, est le *Testament politique* de Richelieu, recueil de conseils donnés à Louis XIII par son ministre pour lui permettre, lui mort, de continuer une politique nécessaire.

Si nous parcourons maintenant les tables de matières de l'œuvre de Machiavel et celles des principaux ouvrages monarchistes, nous constatons une très grande différence dans leur contenu.

Nous allons essayer d'esquisser à grands traits les sujets primordiaux traités par les publicistes de la monarchie que nous avons à examiner. Nous verrons si nous les retrouvons chez Machiavel et quelle importance il leur accorde, lorsqu'il s'en occupe.

Hobbes consacre tout le premier chapitre de son *Léviathan* à une longue dissertation philosophique sur l'homme et élabore certaines hypothèses d'où il tirera les plus graves conséquences. Très rapidement voici sa thèse : L'homme n'a qu'un seul moyen de percevoir les choses. Il perçoit par les sens. Toute impression peut se ramener à une sensation, qui n'est du reste que le résultat d'un certain mouvement dans les organes. La sensation se transmet des organes au cerveau, du cerveau au cœur ; et c'est là qu'elle produit des effets divers, qui peuvent se ramener à deux résultantes : plaisir ou douleur. Toute sensation produisant un plaisir fait naître chez l'homme le désir ou l'amour ; celle dont le résultat est une douleur, engendrera la haine.

L'homme n'est donc heureux que s'il désire constamment (1), et la raison le pousse à toujours éviter le mal. C'est aussi le propre de l'homme de se demander quelles sont les causes de ce qu'il voit et de ce qu'il sent ; d'où naît une certaine anxiété au sujet du futur qu'il ignore. Hobbes compare le cœur de l'homme au cœur de Prométhée ; il est rongé par une crainte perpétuelle. Il trouve dans cette crainte, cette *anxietas* de l'homme, l'origine de beaucoup de ses actions. Il y voit entr'autres l'origine de la création des dieux (2) ; car les hommes, ne sachant à quelle cause attribuer certains phénomènes et fort inquiets de cet inconnu, imaginèrent une puissance supérieure, à qui, à défaut de cause palpable, ils attribuèrent ces faits incompréhensibles.

Dans toute l'œuvre de Machiavel, nous ne trouvons pas l'ombre de semblables réflexions ; mais seulement quelques jugements disséminés sur la méchanceté et l'ambition de l'être humain.

Hobbes, et plus tard Bossuet, traitent longuement de l'origine de la société (3). Comment et pourquoi les hommes, vraisemblablement isolés d'abord, se sont-ils réunis ? Hobbes nous dépeint l'état de nature, où tous les hommes ont des droits égaux sur toutes choses (4) et sont égaux entre eux, puisqu'ils ont toujours la faculté de s'enlever la vie, par force ou par ruse (5). Une semblable égalité équivaut à

(1) *Lév.*, p. 50. « *Fœlicitas progressus perpetuus est ab una cupiditate ad alteram et adeptio priori capiti ad adeptionem posterioris via est.* »

(2) *Lév.*, p. 55. « *Deos primos a timore factos esse.* »

(3) Hobbes, *De cive*, chap. I ; Bossuet, *Polit.*, liv. I, art I et II.

(4) *De cive*, p. 11. *Natura dedit unicuique jus in omnia...*

(5) *De cive*, p. 8 : « *Aequales sunt qui aequalia contra se invicem*

la suppression de tout droit. Un individu ne peut, en effet, faire valoir le droit qui lui appartient sur un objet quelconque ; car un autre peut lui opposer sur ce même objet un droit égal qui le paralyse. La nature humaine ayant besoin, pour assurer sa conservation, de s'approprier certaines choses, les prétentions des hommes vont se heurter entr'elles et la guerre va en résulter.

L'état de nature est donc la guerre en permanence. « *Homo homini lupus* », déclare Hobbes (1). Mais cet état ne peut durer : L'homme est peureux par nature ; la lutte l'effraye, surtout s'il est isolé, sans auxiliaire. Aussi va-t-il s'efforcer de s'allier à des compagnons ; il aura plus de courage alors et plus de force pour lutter contre l'ennemi ; ce dernier reculera du reste devant le groupe ; la paix s'établit ; la société est née et l'homme devient un Dieu pour l'homme : « *Homo homini deus.* » Les hommes se réunissent donc, par peur de la guerre, pour se défendre.

Bossuet prend le contre pied de la thèse précédente, adoptant la doctrine d'Aristote, d'après laquelle l'homme est sociable par nature (2) et s'associe à ses semblables pour satisfaire à son besoin naturel de vivre en société. Les hommes n'ont qu'une fin : Dieu ; or l'amour de Dieu exige

possunt. Atqui maxima possunt, nimirum occidere, aequalia possunt... »

(1) Hobbes, *Epistola dedicatória*, précédant le *De cive*. Rousseau, dans son *Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes* (*Discours*, 1^{re} partie), développera thèse contraire : Pourquoi les hommes à l'état sauvage se disputeraient-ils, alors que, sans lutte, ils peuvent assurer leur existence. C'est à peine peut-être si, dans cette période, les hommes se rencontrent dans leurs forêts ; pourquoi se battraient-ils ?

(2) *ἄνθρωπος πολιτικόν*. — De même Johannes Althusius l'appelle *consociatio* le sentiment qui pousse les hommes à se grouper. V. Bluntschli, *Gesch. der Staatswiss.*, p. 76 88. — Hugo, von Groot (Grotius), Bluntschli, p. 88 à 109 : homme poussé par *appetitus societatis*.

l'amour du prochain. Les hommes sont frères par le père commun, l'ancêtre primitif : Adam. Cette fraternité est une loi divine, et c'est pour l'avoir méconnue que les hommes du déluge furent engloutis par les eaux. Si l'amour fraternel ne suffisait pas à faire naître la société humaine, l'intérêt la rendrait nécessaire : Chacun a besoin de son prochain au même titre que les membres ne peuvent se passer de l'estomac. « Malheur à celui qui est seul ; s'il tombe il n'a per-
« sonne pour le relever » (1).

Pour Bossuet, l'origine de la société serait donc dans un sentiment de sociabilité, stimulé par l'intérêt ; le lien qui unit étroitement ses membres se trouverait en Dieu.

Machiavel n'aborde nulle part des problèmes aussi ardues et aussi incertains. Dans le *Prince*, il n'est pas question de naissance de la société. Dans les *Discours sur Tite-Live* (2), on peut relever à ce sujet ce simple passage, preuve du faible intérêt que l'auteur ajoute à la question : « Les premiers habitants furent peu nombreux et vécurent, « pendant un temps, dispersés à la manière des bêtes. Le « genre humain venant à s'accroître, on sentit le besoin de « se réunir, de se défendre ; pour mieux parvenir à ce der-
« nier but, on choisit le plus fort, le plus courageux ; les au-
« tres le mirent à leur tête et promirent de lui obéir. A l'épo-
« que de leur réunion en société, on commença à connaître ce « qui est bon et honnête, et à le distinguer d'avec ce qui est
« vicieux et mauvais. »

Bodin ne considère pas l'homme isolé ; mais il voit dans le groupement familial la cellule qui engendrera le groupe

(1) *Polit.*, liv. I., art. I, prop. VI.

(2) Liv. I, chap. II.

social, la République (1). Dès lors il se livre à une étude approfondie de la famille (2), dissertant sur la puissance maritale, sur la puissance paternelle, sur l'esclavage (3).

Rien de semblable dans le *Prince* ni dans les *Discours*.

Il n'y est pas question non plus de définir la souveraineté ; ce à quoi Bodin, le premier, consacre de longs et solides développements (4). Il établit qu'il n'y a souveraineté que là où il y a puissance absolue et perpétuelle. Un prince n'est pas souverain qui doit rendre des comptes à quiconque, ou qui n'est institué qu'à temps, comme les anciens dictateurs romains. Le souverain ne doit avoir comme supérieur que Dieu. Cette idée, reprise par Le Bret (5), fut matière à dissertation pour tous les publicistes, par la suite.

Elle nous amène, tout naturellement, au sujet le plus important des théories de l'absolutisme : l'origine et la source du pouvoir. Cette question sert de fondement essentiel à toute justification théorique de la puissance absolue du prince (6). Nous la trouvons développée chez tous les auteurs qui font l'objet de cette étude, et que nous pouvons aisément répartir en trois groupes, d'après la solution que chacun donne à ce captivant problème.

1^{er} GROUPE. — D'après une première solution simpliste, la

(1) Liv. I, chap. I : « La République est un droit gouvernement de plusieurs menages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. »

(2) Liv. I, chap. II à VII.

(3) p. 49 et suiv.

(4) Liv. I, chap. VIII.

(5) Liv. I, chap. II.

(6) Prince pris au sens de gouvernement : monarque ou assemblée.

source du pouvoir est directement dans la divinité : la souveraineté serait confiée au prince par Dieu, sans passer par aucun intermédiaire. Cette explication, évidemment insuffisante, n'est soutenue par personne, si ce n'est pour les premiers rois d'Israël. L'Écriture nous montre le peuple de Dieu en rapport si étroit avec l'Être Suprême que l'on conçoit son intervention immédiate dans l'institution du monarque des Juifs ; mais en dehors de ce cas tout spécial, on voit assez mal la puissance souveraine venir de Dieu au roi, sans le secours d'actes de violence, ou de manifestation de volonté du peuple, sur lequel cette puissance s'exercera.

Le meilleur éclaircissement sur cette transmission est celui que nous fournit le chevalier Filmer (1), et nous le donnons pour ce qu'il vaut. D'après lui, le pouvoir aurait été donné par Dieu à Adam, le premier souverain, et se serait transmis ensuite par l'hérédité aux souverains successifs. Quoi qu'il en soit, la thèse n'a pas d'adeptes parmi les théoriciens (2).

C'est autour de la théorie dite *du droit divin*, que se forme vraiment le premier groupe d'auteurs. D'après celle-ci, comme d'après la précédente, le pouvoir découle bien toujours de Dieu ; mais c'est par un intermédiaire terrestre que le prince le reçoit.

Toute puissance vient de Dieu.

En effet, il faut à l'édifice social une clef de voûte, un chef qui en assurera la solidité par son autorité. Mais d'où

(1) V. Janet, t. II, p. 487.

(2) V. Pufendorf, liv. VII, chap. III, § 3. « Cette pensée a un air de dévotion qui éblouit bien des gens ; mais, pour peu qu'on l'examine, on trouvera qu'elle renverse toutes les conventions des souverains avec leurs sujets et toutes les lois fondamentales de l'Etat. » — Le principe du droit divin direct fut surtout invoqué, en pratique, par le roi de France, dans sa querelle contre la papauté (V. *infra*, chap. II, § 2).

viendra cette autorité ? De la force brutale ? On ne peut réellement pas donner un tel fondement à une société régulière. Du privilège de la naissance ou de la condition ? Ce privilège est contraire à l'égalité innée, qui existe entre les hommes (1). Du peuple, qui posséderait la souveraineté et pourrait, par un contrat, la transmettre au prince ? pas davantage. Si l'on considère, en effet, les hommes avant tout gouvernement établi, on ne trouve que l'anarchie, où ne règne aucun droit, si ce n'est celui du plus fort ; et, dans cet état, loin que le peuple soit souverain, il n'y a même pas de peuple. Quant au raisonnement qui consiste à dire : « le peuple donne la souveraineté, donc il la possède », il est absurde ; le seul raisonnement admissible consisterait à dire : « le peuple donne la souveraineté ; donc il ne l'a plus (2) ». D'ailleurs, en admettant que le peuple donne, par un contrat, le pouvoir à un homme, ce ne serait pas là créer l'autorité, mais seulement dire qui l'exercera.

La seule source du pouvoir est donc en Dieu ; comment le prince le recevra-t-il ? Sur ce point une scission se produit entre les publicistes.

De nombreux théologiens et le Pape soutiennent que les monarques acquièrent la souveraineté par l'intermédiaire de l'Eglise, dans le sacre.

La plupart des théoriciens (3) du groupe, que nous exa-

(1) Bossuet, *Politique*, liv. I, art. I, prop. III.

(2) Bossuet, 5^e avertissement, n° XLIX, p. 464 et s. : *Principes de la politique de M. Jurieu et leur absurdité* ; Fénelon, *Essai philosophique sur le gouvernement civil*, Œuvres, t. 22, p. 385.

(3) Fénelon, *Essai philosophique sur le gouvernement civil*, p. 304. « Il est vrai que le consentement libre ou forcé, expres ou tacite d'un peuple libre, à la domination d'un ou de plusieurs, peut bien être un canal par où découle l'autorité suprême ; mais il n'en est pas la source. Ce consentement n'est qu'une simple déclaration de la volonté de Dieu,

minons, estiment qu'il ne saurait y avoir entre Dieu et le prince d'autre intermédiaire que le peuple. Bossuet, le chef reconnu de l'école du *droit divin*, après avoir établi que Dieu institue les rois et leur confère le pouvoir, ne néglige pas l'intervention populaire (1). C'est par le peuple que l'homme, choisi par Dieu, pour être son lieutenant sur la terre, sera désigné. Cette désignation, d'ailleurs absolument libre, mais éclairée et inspirée par le ciel (2), emporte

qui manifeste par là à qui il veut que son autorité soit confiée. » Chanteresne, *Education d'un prince*. « Comme le choix de ceux qui élisent l'évêque n'est pas ce qui le fait évêque et qu'il faut que l'autorité pastorale de Jésus-Christ lui soit communiquée par son ordination ; ainsi ce n'est pas le seul consentement des peuples qui fait les rois ; c'est la communication que Dieu leur fait de sa royauté et de sa puissance qui les fait rois légitimes. » Domat, *Droit public*, liv. I, tit. II, p. 21.

(1) *Polit.*, liv. I, art. 3, prop. 3. « Voilà l'unité d'un peuple, lorsque chacun, renonçant à sa volonté, la transporte et la réunit à celle du prince et du magistrat », propos. 5. « Ainsi le magistrat souverain a en sa main toutes les forces de la nation, qui se soumet à lui obéir », etc... (V. Avertissement V, p. 473 et suiv.).

(2) Bossuet s'attache à démontrer le libre arbitre de l'homme. Comment concevoir la liberté de décision humaine dans le choix d'un roi, déjà choisi par Dieu ? La réponse de Bossuet à cette question ne résout nullement la difficulté. Les hommes, dit-il, sont libres ; mais il n'en est pas moins vrai que Dieu, ayant donné à l'homme la liberté, conserve le moyen de le diriger. Sans cela que devient la prescience divine ? Dieu doit diriger pour pouvoir connaître l'avenir. Mais que devient alors le libre arbitre ? Bossuet, fort gêné, affirme alors (*Libre arbitre*, chap. IV) que, en présence de deux vérités si évidentes : la liberté d'action de l'homme d'une part, la prescience divine d'autre part, si ces vérités apparaissent comme inconciliables, le mieux est de les admettre, sans chercher à réaliser l'accord entre elles. Lui-même essaie pourtant de les concilier et aboutit à cette conclusion : l'action de l'homme est libre parce que Dieu la fait ainsi. Dieu fait notre choix, et, dans ce choix, il fait la liberté. Dieu est cause de tout mouvement des choses, il est cause de notre action ; mais il nous fait agir comme nous nous faisons agir nous-mêmes.

transmission à l'élu de la puissance souveraine, dont l'intermédiaire ne doit naturellement pas conserver la moindre parcelle.

Ici est l'écueil de la théorie : l'intervention du peuple pour faire le roi amène à donner au premier la supériorité (1) et à faire dévier alors le *droit divin* vers une théorie toute différente, d'après laquelle la souveraineté est bien de création divine, mais serait donnée par Dieu à l'universalité des individus, aussitôt la société née. Le peuple, possesseur de la souveraineté, pourrait ensuite en disposer en faveur d'un prince, auquel il consentirait à la remettre sans réserve (2). C'est en somme la doctrine de saint Thomas : le principe d'autorité seul est de droit divin ; la forme politique est de droit humain. Sauf le point de départ, fort platonique, de l'intervention originaire de Dieu, les partisans de cette idée touchent de près aux théoriciens d'un deuxième groupe, auquel nous arrivons.

2^e GROUPE.— Pour ceux-ci la souveraineté ne peut trouver son origine que dans le peuple, de qui le prince la tiendra. C'est la doctrine du contrat social émise pour la première fois par J. Althusius, d'après Gierke, adoptée par l'école dite *du droit naturel* (3), et qui trouve son expression la plus logiquement complète dans le *Léviathan* (4).

(1) V. Brutus, p. 96 et suiv. Le roi tient le pouvoir du peuple, après Dieu, p. 105. « Or, puis que le peuple eslit et establit les Rois, il s'ensuit que le corps du peuple est par dessus le Roy. » Johannes Althusius. V. Bluntschli, *Gesch. der Staatswiss.*, p. 86. « Sie haben ihre Gewalt mittelbar von Gott und unmittelbar von dem Volke. » Le prince tient donc le pouvoir du peuple qui lui est supérieur.

(2) V. J. Sarras, *Tractatus de Legibus*, Lugduni, 1619. Pufendorf, p. 308. Contre l'aliénabilité de la souveraineté, V. J.-J. Rousseau, *Contrat social*, liv. II, chap. I.

(3) Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke, etc. Cette école admet l'état de nature primitif et le contrat social.

(4) Chap. XVII, *de Civitate*.

Pour que les hommes que nous avons vus se réunir ne se dévorent pas entre eux, nous dit Hobbes, il faut que leur groupement jouisse de l'unité, constitue une *civitas*, un Etat. Pour y parvenir, les membres, qui ne sont encore qu'une multitude, vont conclure un pacte, par lequel ils abdiquent réciproquement leur puissance, leur force personnelle, et la remettent aux mains d'un homme ou d'une assemblée. Par ce pacte entre les membres de la multitude, qui s'engagent à ne pas résister à tel individu, ou à tel conseil, l'Etat est créé et la sécurité régnera. Par le fait de ce contrat d'abdication, la souveraine puissance est dévolue au prince, monarque ou assemblée, qui, du reste, ne contracte en retour aucune obligation; car il n'intervient en rien dans le contrat, passé exclusivement entre les hommes du futur Etat, nous ne saurions trop le faire remarquer; il est un tiers, dont le rôle est purement passif (1).

3^e GROUPE. — Enfin, pour un troisième groupe de théoriciens que nous appellerons le groupe des juristes, le pouvoir

(1) *Léviathan*, p. 85: « Quo facto (par le pacte) multitudo illa una persona est et vocatur civitas et Respublica... Civitas persona una est cujus actionum homines magno numero, per pacta mutua uniuscujusque cum unoquoque, fecerunt se authores; eo fine ut potentia omnium arbitrio suo ad Pacem et communem defensionem uteretur. Is autem qui civitatis personam gerit summam habere dicitur Potestatem. Caeteri omnes subditi et cives appellantur. » — V. Hobbes (thèse Gadave, Toulouse, 1907). — Grotius, *De jure belli ac pacis*, liv. I, chap. III, § 8: « Il est permis à quelque homme que ce soit de se faire esclave de qui il veut et, cela étant, pourquoi ne serait-il pas permis à un peuple, qui est libre, de s'engager, de la même manière, à un ou à plusieurs, en leur transportant à pur et à plein, sans aucune réserve, le droit de le gouverner? » ; Spinoza, *Tractatus theologico-politicus*, chap. XVI. — V. Bodin, p. 127 et suiv. — V. *contrà* : Rousseau, *Contrat social*, liv. I, chap. V et suiv. ; liv. II, chap. I et II.

découlerait simplement d'une usurpation confirmée par le temps. Le prince aurait prescrit la propriété de la puissance souveraine (1).

Est-il possible de rattacher Machiavel à l'un des trois groupes? Nous ne le pensons pas, quoiqu'il ait écrit dans ses *Discours* (2) « que les sujets sachent vivre contents sous les maîtres *que le Ciel leur a donnés* ». Ce fragment de phrase, isolé dans l'œuvre entière, est évidemment sans importance. On ne peut découvrir soit dans les *Discours*, soit dans le *Prince*, aucun élément permettant de constituer une théorie quelconque sur l'origine du pouvoir.

Tout ce que Machiavel dit peut se ramener à ceci 3 : les hommes s'étant réunis pour se défendre, choisirent d'abord le plus fort, le plus courageux d'entre eux, le placèrent à leur tête et promirent de lui obéir. Plus tard, le sentiment de la justice étant né, ce ne fut plus le plus fort, mais le plus juste et le plus sage que l'on choisit pour chef. Dans le *Prince*, de simples constatations de fait sur la manière d'acquérir le pouvoir : les uns y parviennent par leur valeur ou leurs propres armes (4), d'autres par le secours d'autrui (5). D'autres enfin par des crimes (6). L'adhésion du peuple, s'ajoutant à l'usurpation, assure encore plus

1 V. Loyseau, *De officiis*, liv. II, chap. II, n° 23 et suiv. ; Guy Coquille, *Du droit de royauté*. — Contrà : Rousseau, *Contrat social*, liv. II, chap. II. — Constitution de 1791, tit. III, art. 4^{er}. « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation ».

(2) Liv. III, chap. VI.

(3) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. II.

(4) Chap. VI.

(5) Chap. VII.

(6) Chap. VIII.

solidement la possession de la souveraineté au prince (1). La faveur seule du peuple suffit à conférer le pouvoir à un monarque, à une assemblée ; mais le choix, que l'on fait d'eux, est basé sur leur valeur.

Machiavel en somme estime que la puissance souveraine a son origine dans la force, la valeur ou l'habileté de celui à qui elle est échue. C'est là un fait ; il le constate dans le *Prince* ; il le présume dans les *Discours*, lorsqu'il expose que les premiers hommes se soumirent, dans leur intérêt, soit au plus fort, soit au plus sage, sans qu'il soit question d'un contrat quelconque, tacite ou formel, entraînant aliénation de droits.

Cette solution du problème (2) est bien d'ailleurs celle qui nous semble la plus raisonnablement admissible. Le pouvoir ne vient pas de la divinité ou d'un contrat, il est le résultat d'une localisation des fonctions, d'après les aptitudes (3) de chacun. Une différenciation s'est produite entre les individus faibles et ceux plus forts à un titre quelconque. Ces derniers ont naturellement dirigé les autres, d'autant plus aisément que ceux-ci trouvaient leur intérêt à accepter la protection et les services, que ces êtres mieux doués pouvaient leur assurer. Les chefs, après s'être généralement imposés (4) plutôt qu'ils ne furent choisis, ont été par la suite acceptés par intérêt.

Nous nous rangeons entièrement sur cette question à l'opinion de M. Duguit (5), lorsqu'il déclare que : « Par-

(1) Voir Pufendorf, liv. VII, chap. VII.

(2) Elle n'est pas donnée expressément par Machiavel puisqu'il ne se pose même pas la question d'origine du pouvoir.

(3) Voir Durkheim, *Division du travail social*.

(4) Voir en ce sens : Bodin, p. 68.

(5) *L'Etat, le droit objectif et la loi positive*. Paris, 1901, p. 243.

« religieusement, économiquement, moralement, intellec-
 « tuellement ou numériquement, ont voulu imposer et ont
 « imposé, en fait, leur volonté aux autres. Les gouvernants
 « ont toujours été, sont et seront toujours les plus forts en
 « fait. Ils ont bien essayé, avec le concours de leurs fidèle-
 « les, de légitimer cette plus grande force. Mais ils n'ont pu
 « inventer que deux explications, aussi artificielles l'une
 « que l'autre et qui ne doivent tromper personne : souvent
 « les gouvernants se sont présentés comme les délégués sur
 « la terre d'une puissance divine : ils n'expriment pas leur
 « propre volonté, mais une volonté supérieure, dont ils ne
 « sont que les organes. L'idée théocratique a eu une grande
 « vogue, aux époques et dans les pays de foi profonde ; elle
 « a été un moyen commode pour justifier toutes les tyran-
 « nies. Mais aux époques de tiédeur religieuse, comme
 « la nôtre, elle devenait insuffisante. De plus, pour tout
 « esprit positif, elle n'était guère soutenable. On a imaginé
 « alors la fiction de la volonté sociale : le chef qui comman-
 « de, roi, empereur, protecteur, président, les chefs qui dé-
 « libèrent ou ordonnent, majorité d'un Parlement ou d'une
 « Assemblée du peuple, ne sont que les organes de la vo-
 « lonté collective de la société, à laquelle ils commandent.
 « On a fait de sanglantes révolutions, pour faire triompher
 « cette idée. Elle est aussi décevante que l'idée théocrati-
 « que. . Au reste, Rousseau a raison : une volonté ne peut
 « ni se déléguer, ni s'aliéner ; et, à tout prendre, le principe
 « de la représentation n'est qu'un subterfuge ingénieux in-
 « venté pour leurrer les gouvernés. »

Les théoriciens monarchistes se sont préoccupés d'énu-
 mérer, en les caractérisant, les divers genres possibles de
 gouvernement, rangés généralement sous trois rubriques :

État monarchique, État aristocratique, État populaire (1). Mis en parallèle, ces trois types d'État laissent apparaître l'immense supériorité de la monarchie. Celle-ci atteint son plus haut degré de perfection lorsque les monarques se transmettent par l'hérédité, d'ainé en aîné, et de mâle en mâle, un pouvoir absolu ; c'est là le régime idéal, dernière étape de tout progrès dans les systèmes de gouvernement. L'admiration qu'il provoque donne aux ouvrages des partisans de l'absolutisme un tel caractère d'apologie (2) qu'ils n'apparaissent plus comme des commentaires sérieux tendant à démontrer la supériorité de cet idéal (3), mais seulement comme des exposés d'exemples magnifiques de monarchie imaginaire.

Machiavel ne prône pas plus la monarchie que le gouvernement populaire (4), quoiqu'il ait certainement une

(1) Bodin, liv. II et liv. VI, ch. IV ; Hobbes, *Leviathan*, ch. XIX ; *de Cive*, ch. VII et X ; Bossuet, *Polit.*, liv. II, art. I, prop. VI et suiv.

(2) On pourrait appliquer à tous les théoriciens de la monarchie absolue la remarque suivante, faite par M. Nourrisson, *La politique de Bossuet*, p. 189 ; « *Le Prince*, tel serait effectivement le titre exact de l'ouvrage que Bossuet a intitulé *Politique*. A vrai dire, le grand évêque n'a pas de politique, ou du moins, sa politique tout entière repose sur des postulats. Partisan de la monarchie absolue, il en a rédigé l'apologie, non la critique. Il s'agit uniquement pour lui de savoir comment la Royauté, qui est, continuera d'être. Et, de la sorte, ce ne sont pas les conditions du gouvernement le meilleur qu'il discute, mais la parfaite image du roi absolu qu'il s'applique à retracer. »

(3) Il faut faire exception toutefois pour Bodin et Hobbes.

(4) On veut voir toujours dans les *Discours sur Tite-Live* un traité des républiques, par opposition au *Prince*, traité de la monarchie. Cette impression est très inexacte. Il est question des princes dans les *Discours*, autant que du peuple, et les seuls chapitres que l'on peut relever en faveur du régime républicain sont assez effacés. V. liv. I.

préférence pour ce dernier. Dans le cours de cette étude, nous aurons à voir quel genre de constitution plairait au secrétaire florentin ; mais nous ne trouverons pas trace dans son œuvre d'une expression enthousiaste pour un régime quelconque.

Il s'occupe à peine de distinguer les diverses sortes de gouvernement. Il le fait pourtant, comme l'ont fait tous ceux qui ont traité de la politique ; il le fait même d'une façon très originale et qui montre bien, par elle seule, le peu d'importance qu'il ajoute à la forme d'Etat, quelle qu'elle soit. La plupart de ceux qui ont écrit sur la politique, nous dit-il (1), distinguent trois sortes de gouvernement : monarchique, aristocratique, démocratique, entre lesquelles formes le législateur d'un peuple doit choisir. On indique encore trois formes, celles-ci très mauvaises. Mais on ne doit pas les distinguer des précédentes, dont elles ne sont que des altérations.

« Le hasard, dit Machiavel, a donné naissance à toutes les espèces de gouvernement parmi les hommes. Ceux-ci se choisirent un chef qui eut la souveraineté ; c'est le régime monarchique. Mais, « comme la souveraineté « devint héréditaire, et non élective, les enfants commencèrent à dégénérer de leurs pères », déclare notre auteur sans autre explication. On eut alors la tyrannie.

Les citoyens les plus marquants en force, richesse, courage. chap. XXIX : « Quel est le plus ingrat d'un peuple ou d'un prince » ; chap. LVIII : « Qu'un peuple est plus sage et plus constant qu'un prince » ; chap. LIX : « A qui d'un peuple ou d'un prince peut-on se fier davantage comme allié ». — *Encyclopédie Britannique*, vol. XV. Faux jugement sur la fin des œuvres politiques de Machiavel. « That end is the analysis of the conception of the state, studied under two main types, republican and monarchical... »

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. II.

rage, ourdissent des complots pour se libérer du joug. Le tyran renversé, la multitude se livre à ses libérateurs, qui, abhorrant jusqu'au nom de prince, forment le nouveau gouvernement, plein de respect pour le bien public. C'est l'aristocratie.

Mais les enfants des maîtres, qui n'ont pas éprouvé les revers, qui se considèrent comme bien supérieurs à la multitude des gouvernés, ne tardent pas à faire du gouvernement une tyrannie oligarchique. Bientôt un vengeur surgit du peuple pour les détruire. Cependant, le souvenir du prince est encore trop récent et trop défavorable pour que l'on songe à le rétablir. Cette fois, le gouvernement populaire l'emporte.

Pendant un certain temps, en général pendant toute la génération qui a établi la République, tout va bien. Bientôt après, on tombe dans l'anarchie. Mille injustices se commettent, tant contre le public que contre les particuliers, jusqu'au jour où, sur les conseils d'un homme de bien, le peuple croit échapper au désordre en revenant au gouvernement d'un seul ; et la monarchie reparaît.

Tel est le cercle que, d'après Machiavel, les Etats sont fatalement destinés à parcourir. Il n'indique aucun faible pour telle ou telle période de cette évolution ; on doit les franchir toutes et chacune à son bon et son mauvais côté.

Nous en arrivons ainsi à la pratique du gouvernement (1) et à l'exercice du pouvoir. Sur ce point, les tables des matières des œuvres des monarchistes et de Machiavel se rencontrent sur bien des sujets ; mais, pour ne pas rompre l'ordre de notre travail, nous n'entrerons pas à cette place

(1) Politique gouvernementale : Questions de finances, alliances, guerre, etc.

dans l'examen d'analogies et de différences qui doivent faire l'objet de chapitres spéciaux. Qu'il nous suffise de constater que, dans l'ouvrage de Machiavel, le sujet pratique n'offrira pas les lacunes aperçues jusqu'ici dans le développement des autres questions. Il sera même traité plus complètement que chez n'importe lequel des doctrinaires de l'absolutisme.

Cependant nous remarquons immédiatement certaines divergences. Quelques monarchistes étudient en détail ce que nous pouvons appeler les rouages secondaires du gouvernement, c'est à-dire les officiers, commissaires et magistrats, et aussi les corps et collèges dans le royaume, leur institution et leurs pouvoirs (1). Dans les *Discours sur Tite-Live*, ce sujet n'est abordé que très incidemment dans quelques chapitres ; et dans le *Prince* il est à peine effleuré (2).

Disons un mot de la nature des conseils donnés au roi dans les ouvrages examinés : toute une partie de ces conseils, développés chez les doctrinaires du monarque absolu (3), ne se retrouve pas chez Machiavel : ce sont les conseils spéculatifs de bonne conduite, de moralité, de religion que nous rencontrons dans tous les ouvrages d'éducation d'un roi, dont nous avons déjà parlé, notamment dans la *Politique* de Bossuet, à laquelle ils donnent l'allure d'une leçon s'inspirant d'un idéal sublime, mais utopique (4), de douceur, de

(1) V. Bodin, liv. III ; Le Bret, liv. II.

(2) V. *Prince*, chap. XXII, *Des ministres*.

(3) V. Bodin, liv. IV, chap. VI.

(4) Ce caractère trop idéal et spéculatif est peut-être la cause du dédain que les politiques éprouvent généralement pour la *Politique tirée de l'Ecriture Sainte*. Elle a provoqué le jugement suivant de Nourrisson (« La *Politique* de Bossuet », p. 255). « Quel scrupule inviolable, quelle application de tous les instants, quelle constance de dévouement à la chose publique, quelle élévation de vues, quelle générosité de sentiments, Bossuet n'exige-t-il pas de ceux qui sont appelés

bonté et d'amour. « La pluie, qui vient rafraîchir la terre « desséchée par l'ardeur ou du jour ou de l'été, n'est pas « plus agréable, dit Bossuet (1), qu'un prince qui tempère son « autorité par la douceur ; et son visage ravit tout le monde, « quand il est serein. » Les exhortations à la vertu se succèdent, tendant bien plutôt à édifier un jeune élève qu'à initier un monarque à l'art du gouvernement (2).

Le *Prince* contient de nombreux conseils conformes à la morale ; mais nous aurons l'occasion de voir que, même lorsque Machiavel se rencontre avec les théoriciens précédents pour soutenir des préceptes analogues, ceux-ci perdent chez lui leur allure spéculative (3).

Nous pouvons d'ores et déjà soutenir que Machiavel n'est pas un théoricien, quoi que l'on en ait dit (4), parce que

au gouvernement des États ! Le prince de Machiavel est une monstruosité si on le compare au prince de Bossuet, et le prince de Balzac un portrait sans ressemblance sorti de la plume d'un adulateur. Platon avait décrit en termes magnifiques l'âme et les pensées d'un roi. Pourtant c'était assez de Marc-Aurèle pour réaliser cet idéal, et le tableau de Platon, tout divin qu'il puisse être, reste bien loin de la peinture du prince chrétien que nous ont légué même Nicole ou le médiocre Duguet. Il semble que Bossuet, avec l'éloquence qui lui est propre, se soit chargé de raconter à la postérité l'âme de Saint Louis. »

(1) *Politique*, p. 556.

(2) V. *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 289 ; Pufendorf, liv. VII, chap. IX ; Robert de Balsat, *La nef des princes et des batailles*, 1502 ; Budé, *Institution du prince*, etc.

(3) V. *infra*, chap. VI.

(4) Machiavel souvent qualifié de théoricien de l'absolutisme. V. Venedey : *Machiavel, Montesquieu, Rousseau*, p. VII. « In Machiavel hat der offene und verkappte Absolutismus, in Montesquieu die constitutionnelle Monarchie, in Rousseau die demokratische Republik ihren Führer gefunden.... Jeder von ihnen ist der Crystallisations Punkt der verschiedenen staatswissenschaftlichen Schulen und der verschiedenen Regierungsweisen. »

jamais nous ne le voyons remonter aux causes générales, d'où il pourrait déduire des conséquences régulières, uniformes. Les théoriciens monarchistes traitent du pouvoir absolu du monarque, s'efforçant d'expliquer ce pouvoir, de le légitimer, d'en rechercher l'origine, les formes diverses, d'en établir théoriquement la supériorité. Ils prennent à tâche dans de profondes méditations de fixer les lois primordiales de la science du gouvernement.

Machiavel n'essaye nulle part de justifier la puissance de son *Prince*, ni de lui donner un fondement raisonné. Il constate qu'il est le maître, parce qu'il est le plus adroit et le plus fort. C'est tout. Aucune considération juridique établissant ses droits ou ses obligations ; pas davantage de considérations philosophiques ou d'élucubrations physiologiques (1), comme chez les théoriciens absolutistes, pour qui les conseils de morale tiennent trop lieu d'institutions politiques.

Machiavel est un politique pratique, il nous le déclare lui-même (2). Politique de fait, il est imbu uniquement de la réalité des choses du gouvernement, et ceci peut bien expliquer la défaveur qui pèse sur lui (3). Si le prince de

1 V. *supra* : système de la sensation de Hobbes.

(2) V. *Prince*, ch. II ; Vorländer, *Schluss Bemerkungen*, p. 165-166. « Mit einem Worte, Bodinus ist nicht practischer Stadtsmann, wie Machiavel. Er untersucht nicht mit scharfem Blick, durch Welche Mittel unter den gegebenen Umständen der wirklichen Welt, gewisse politische Zwecke erreicht werden können, sondern er beschäftigt sich vorzugsweise mit dem, was von seinem etischen und patriotischen Standpunkt aus sein soll. Er ist in demselben so befangen, dass er, die Lehre Machiavelli's die er mit Erbitterung anführt offenbar ganz miszverstehet. »

(3) Ceci explique aussi la plus grande simplicité de style, la réalité s'exprimant, en général, plus simplement que l'idéal : Le machiavélisme est du réalisme « un réalisme Florentin ». Ch. Benoist, *Le Machiavélisme*, t. I, p. 343.

Machiavel est une horreur à côté du monarque de Bossuet, c'est qu'il y a entre eux la différence du rêve, de l'idéal sublime, à la réalité matérielle des faits. Rien de céleste chez le politique italien ; mais la vérité, sans envolées vers de divines utopies.

Lorsque l'on parle de théorie ou même de système de Machiavel, ces mots sont mal choisis. Machiavel n'a pas formulé un système politique. Il a puisé simplement dans son expérience divers exemples et il les a indiqués comme pouvant être utiles et dès lors bons, dans des circonstances analogues et toujours dans un but semblable. *L'omo di pratica*, il a fait en somme un essai d'études historiques sur des hommes politiques, à l'usage d'un prince de son temps. Il lui fournit, peut-on dire, une série d'expédients (1) ; mais il en ressort malgré tout une méthode (2) que nous étudierons dans la suite.

En résumé, Machiavel traite de l'*art politique* et non de la *science politique*, dont tous les théoriciens absolutistes s'occupent plus particulièrement (3).

(1) V. Sclopis, *Machiavel et Montesquieu*.

(2) Bluntschli, *Deutsch. st. Wörtl.*, p. 515.

(3) Fr. Pollack, *Introduction à la science politique*, p. 73. « L'étude moderne de la politique ne commence toutefois qu'avec Machiavel. Ce n'est pas qu'il ait ajouté à la science politique un appoint défini, permanent, dont on puisse s'emparer comme d'un principe fertile en conséquences nouvelles. Ses œuvres sont consacrées bien plus au détail du gouvernement qu'à l'analyse même de l'Etat. Mais nous y découvrons, pour la première fois depuis Aristote, la simple et froide curiosité de l'homme de science... » Bacon, dans ses *Essais*, voit dans la politique, beaucoup plus un art qu'une science. Nous partageons son opinion.



CHAPITRE PREMIER

LES JUGEMENTS SUR MACHIAVEL ET SUR SON ŒUVRE POLITIQUE.

Opinion commune. — Ignorance de certains critiques. — L'Eglise et les Jésuites contre Machiavel. — « Anti-Machiavel » de Frédéric II. — Machiavel accusé d'ignorance. — Machiavel éducateur des tyrans. — Machiavel flatteur des Médicis. — La vie de Machiavel. — Machiavel misanthrope. — Machiavel élève des anciens Romains. — Machiavel républicain : « Le Prince » satire contre les despotes. — Machiavel décrit les princes italiens de son époque. — Machiavel patriote et champion de l'unité italienne.

De même que Néron, dans l'opinion publique, représente le type de la cruauté et de la folie méchante, que Messaline personifie la volupté avide et meurtrière, le nom de Machiavel entraîne dans les esprits l'idée de ruse mauvaise, de fourberie, d'adresse satanique. L'on impute à Néron d'avoir incendié Rome pour admirer un splendide brasier, où des milliers de corps humains furent la proie des flammes, d'avoir, certains soirs d'orgie, éclairé ses jardins à la lueur de torches humaines, son cœur monstrueux se réjouissant des plaintes échappées aux martyrs. Et Néron est justement considéré comme un bourreau.

Mais Machiavel ne se voit rien reprocher d'aussi précis dans l'opinion commune. Qui est-il ? Personne n'en sait rien. Pour beaucoup de personnes, il est un être surnaturel, un autre ange déchu, autre Satan qui inspire certaines de ses créatures. Machiavélique, diabolique, voilà deux termes

synonymes dans le langage courant et qui expriment l'adresse incroyable, l'audace et la ruse au suprême degré. Un projet machiavélique est un projet inconcevable de témérité et de fourberie. Et l'esprit incline volontiers à croire à sa réussite, précisément parce que le qualificatif de machiavélique fait intervenir l'idée du surnaturel, d'inspiration diabolique.

D'ailleurs le terme de machiavélique est employé dans ce sens, même par ceux qui savent qui est Machiavel. On ne songe plus à l'origine de ce mot ; on est loin de penser à Machiavel en le prononçant. Le machiavélisme est détaché de celui qui lui a donné son nom ; il est devenu, dans la pensée des hommes, un système indépendant et redoutable qui comporte de funestes agissements. Ce fait montre à quel point l'opinion publique a dû être pénétrée d'exécration pour le publiciste florentin.

Pour d'autres qui croient le connaître, Machiavel est un scélérat, qui a régné quelque part, en Italie, et qui s'est montré le tyran le plus perfide et le plus cruel de ses confrères en tyrannie. Il sert de type à l'espèce et son nom n'est prononcé qu'avec une secrète horreur. Machiavel est confondu avec l'un des personnages de son ouvrage du *Prince*, à peu près seul connu ; et les atrocités de César Borgia lui sont attribuées. Les partisans de cette opinion seraient bien surpris d'apprendre la véritable qualité de Machiavel, secrétaire du conseil des Dix, dans la République de Florence, diplomate et ensuite écrivain politique, qui n'a jamais exercé sur aucun peuple sa méthode de gouvernement.

L'aversion générale, inspirée par cet auteur inconnu quoique légendaire, a sa source dans les violentes invectives, très souvent injustifiées, dont l'accablèrent un nombre considérable d'auteurs.

Il faut remarquer que, de toute évidence, beaucoup de ces critiques n'ont pas même lu l'œuvre de Machiavel, mais qu'ils se sont déclarés ses ennemis sur la foi de quelque commentaire déjà paru et lui-même fort peu exact. C'est ainsi que l'*Anti-Machiavel* du président Gentillet a fait souche, servant de point de départ à une série d'ouvrages, dont la virulence croît en même temps qu'augmente l'ignorance de leur auteur. A. Possevinus (1) s'acharne contre les trois ouvrages écrits par Machiavel sur le sujet du *Prince* et condamne quantité d'idées que Machiavel n'a jamais émises (2). L'explication en est que Possevinus connut le *Prince* seulement par le livre de Gentillet, divisé en trois parties, d'où l'erreur. Gentillet traite, sans distinction, de sujets tirés du *Prince* ou d'une autre partie de l'œuvre de Machiavel. Possevinus considère le tout comme venant du premier ouvrage, le seul dont il connaisse l'existence.

Un autre détracteur, le P. Ribadeneira, paraît à son tour n'avoir jugé Machiavel qu'à travers Possevinus (3). On pourrait continuer les exemples et montrer la méconnaissance absolue de Machiavel et de son œuvre, caractéristique de ces réfutations. Quant à l'ouvrage de Gentillet, qui leur sert généralement de base, son auteur se fait lui-même un point d'honneur d'ignorer l'homme dont cependant il veut critiquer la pensée : « De sa vie et de sa mort, dit-il (4), je n'en puis rien dire et ne m'en suis enquis, n'y daigné enquérir, parce que sa mémoire mériterait mieux d'estre ensevelie en perpétuelle oubliance que rafraîchie entre les homes. »

(1) V. Bibliographie.

(2) Artaud, t. 2, p. 303 et suiv.

(3) V. R. von Mohl, *Gesch. und Litt. der Staatswiss.*, t. III, *Machiavelli Litteratur* : Les moines contre Machiavel.

(4) *Anti-Machiavel* (Préface).

Nous ne devons pas attendre des jugements sérieux de ces étranges commentateurs. Leurs ouvrages, à défaut d'arguments, sont riches en injures; et Machiavel y est qualifié couramment de bête, puant asthéiste, bête chaus-sée, *sceleratum Satanae organum* (1). Son œuvre n'est qu'une puante sentine (2).

Ces calomnies sans valeur ont pourtant contribué à dénaturer les écrits de Machiavel et à les faire mal comprendre (3).

La littérature à leur sujet nous donne, pendant toute une période, un exemple très peu flatteur des travers, du manque de jugement et de la légèreté qui furent longtemps l'apanage des recherches scientifiques et défigurèrent complètement certaines questions. Les jugements insensés portés sur le grand Florentin sont d'autant plus honteux pour la science et même pour la compréhension humaine en général, que les faits considérés apparaissent comme si clairs, si nets, que leur explication ne permet pas à un juge sensé d'hésiter un moment (4). Nous voyons ici comment trop souvent les études littéraires manquent non pas seulement de science et de perspicacité, mais même du plus vulgaire bon sens. Les traités sur Machiavel nous sont une preuve que l'on ne peut bien apprécier un événement ou les efforts d'un homme, à une époque trop rapprochée. L'éloignement, au contraire, des faits à juger élargit les vues; les connaissances s'étendent avec le temps et l'on

(1) Gentillet, p. 323, Maxime IX et troisième partie *in fine*. — Possevinus.

(2) Gentillet, *Epistre*, *in fine*.

(3) V. Macaulay, *Machiavel*, *in fine*.

(4) Von Mohl, p. 341, « Machiavelli hat gesündigt; aber noch mehr ist gegen ihn gesündigt worden. »

peut ainsi se prononcer plus sainement. Il est frappant de voir comment les jugements trop à la légère et, très souvent, visiblement erronés, sur les œuvres de Machiavel ont provoqué plus tard des études mieux approfondies de ses idées, de son époque, études qui nous ont fait connaître Machiavel sous un jour plus exact (1).

Nous essayerons de suivre l'évolution des jugements sur Machiavel, séparée assez nettement en deux périodes : l'une pendant laquelle l'œuvre machiavélique, et notamment le *Prince* (2), fut honnie ; l'autre pendant laquelle elle fut réhabilitée, défendue et même exaltée. Nous verrons se succéder les avis les plus divers et s'opposer les opinions les plus contradictoires sur le but, sur l'idée, sur la personne même de Machiavel, avant d'arriver à la solution moderne de cette véritable énigme.

Le *Prince* fut d'abord imprimé à Rome par Antoine de Blada avec privilège du pape, octroyé le 23 août 1531 par Clément VII, et publié en 1532 sans aucun incident. Ce n'est qu'en 1557 que le Saint-Siège se ravise et que Paul IV fait mettre l'ouvrage à l'index ; l'interdiction fut confirmée sous Pie IV en 1564 ; l'Inquisition s'en empara et, à l'instigation de Possevin (3), condamna solennellement Machiavel. Ce fut le signal d'un tolle général contre notre auteur, et tous les princes de l'Eglise (4), aidés de la Compagnie de

(1) R. von Mohl, p. 522.

(2) Bayle, *Dict.*, mot *Machiavel*. « Celui de ses livres contre lequel on s'est le plus soulevé est un ouvrage de politique qu'il intitula *Le Prince*. Plusieurs auteurs l'ont réfuté ... »

(3) Bayle, *op. cit.* « Possevin, qui ne l'avait point lu, fut néanmoins cause que l'Inquisition le condamna.... »

(4) Cardinal Polus, évêque Catarino Politi, évêque portugais Osorius, etc. V. bibliographie.

Jésus et suivis des moines, s'appliquèrent à flétrir sa mémoire. Les poursuites de la Cour de Rome, et les campagnes des Jésuites s'expliquent d'ailleurs aisément par la façon dont Machiavel traita l'Eglise catholique, les moines et particulièrement la papauté dans ses *Discours sur Tite-Live* et dans ses comédies (1).

Une première opinion s'accrédita, adoptée encore par quelques rares auteurs, d'après laquelle Machiavel est un être monstrueux, le génie du mal, contre lequel il n'est pas de trop de tous les exorcismes. Cruel et fourbe, il veut former des bourreaux et jouir des tortures qu'ils feront subir aux peuples, leurs victimes. Il a écrit la théorie du crime (2), et son œuvre est à jamais déshonorée (3). Ce fut là le jugement porté par tous les gens d'Eglise, pour qui le *Prince* révèle clairement le doigt du diable. Il fut repris et développé dans un ouvrage dû à Frédéric II (4), où l'auteur critique pied à pied et presque mot par mot, la politique machiavélique.

Son titre, l'*Anti-Machiavel*, dit assez d'ailleurs quel est

(1) V. *infra*, chap. V, 2^e partie.

(2) V. Mazères.

(3) Barthélemy Saint-Hilaire, Préface de la *Politique d'Aristote*.

(4) Frédéric II le Grand, roi de Prusse, 1740-1786. Elève de Voltaire, l'œuvre du royal auteur fut publiée par notre grand écrivain lui-même, qui la fit précéder d'une préface, diatribe acérée, où il indique combien il approuve le livre : « Le poison de Machiavel est trop public, écrit-il, il fallait que l'antidote le fût aussi. ... Je le (l'ouvrage de Frédéric) crois mieux fait et mieux écrit que celui de Machiavel, et c'est un bonheur pour le genre humain qu'enfin la vertu ait été mieux ornée que le vice. ... Un homme donne au monde des leçons d'assassinat et d'empoisonnement et son traducteur (Amelot de la Houssaye) ose parler de sa dévotion ! ... Il s'agit de souverains, à qui l'auteur veut enseigner l'art d'être méchants, qu'on ne savait que trop sans lui. » Préface de l'*Anti-Machiavel*. La Haye, 12 octobre 1740.

son but. Quelques passages nous permettront, mieux que tout commentaire, d'apprécier l'apreté de cet essai de critique : « J'ose prendre la défense de l'humanité, dit Frédéric (1) dans son avant-propos, contre ce monstre qui veut la détruire ; j'ose opposer la raison et la justice au sophisme et au crime et j'ai hasardé mes réflexions sur *Le Prince* de Machiavel, chapitre à chapitre, afin que l'antidote se trouve immédiatement auprès du poison (2). J'ai toujours regardé *Le Prince* de Machiavel comme un des ouvrages les plus dangereux qui se soient répandus dans le monde... Les inondations, qui ravagent des contrées, le feu du tonnerre, qui réduit des villes en cendres, le poison de la peste, qui désole des provinces, ne sont pas aussi funestes au monde que la dangereuse morale prêchée par Machiavel. »

« Abuser de la foi des hommes, user de ruses infâmes... voilà ce que le docteur de la scélératesse appelle prudence (3). »

« Peut-on lire de pareils préceptes sans frémir d'horreur ? c'est fouler aux pieds tout ce qu'il y a de plus sacré dans le monde ; c'est ouvrir à l'intérêt le chemin de tous les crimes (4). »

(1) Nous ne dissimulerons pas que le véritable auteur de l'*Anti-Machiavel* doit être Voltaire.

(2) Gentillet, *Déclaration de l'auteur des discours contre Machiavel pour satisfaire aux plaintes d'aucuns Italiens* : « Mon but est de réfuter la détestable doctrine de Machiavel qui est la plus impie et la plus meschante qui soit au monde, ne tendant à autre fin qu'à infecter et empoisonner les hommes (et spécialement les princes) des vices et corruptions les plus exécrables qui soient. » Ginguéné, p. 19 : « Le livre de Machiavel reste et, depuis trois siècles, il infecte de ses poisons la politique européenne, » etc., etc.

(3) Chap. VII, p. 56 ; De Bouillé, *Avant-propos*, p. 6 ; « Machiavel a voulu établir que la cruauté, la fourberie et la force réussissent toujours dans le monde. »

(4) Chap. III, p. 13.

« Machiavel périphrase les crimes, parce que son cœur, révolté contre son esprit, ne saurait digérer toute crue l'exécrable morale qu'il enseigne (1) . »

« Il se trouve des peintres singuliers, qui n'ont peint que des monstres et des diables. Machiavel est un peintre de ce genre. Il représente l'univers comme un enfer et tous les hommes comme des démons. On dirait que ce politique a voulu calomnier le genre humain, par haine pour l'espèce entière et qu'il ait pris à tâche d'anéantir la vertu, pour rendre tous les habitants de ce continent ses semblables (2). »

« Chez Machiavel la vie des hommes n'est comptée pour rien et l'intérêt, ce seul Dieu qu'il adore, est compté pour tout. Il préfère la cruauté à la clémence ; il conseille à ceux, qui sont nouvellement élevés à la souveraineté, de mépriser plus que les autres la réputation d'être cruels (3). »

« Machiavel a toute la méchanceté des monstres que terrassa Hercule ; mais il n'en a pas la force... (4). »

L'*Anti-Machiavel* est écrit tout entier sur ce ton, fort impropre à une réfutation scientifique. Sa grande publicité, les sentiments d'honneur, de justice et de modération contenus dans cette production royale, le plaisir de voir un monarque blâmer toute politique contraire à la plus scrupuleuse probité (5), les grands éloges qu'en a faits Voltaire ont rendu ce livre orthodoxe et classique. Et ceux qui l'ont lu ont souvent trouvé plus commode de condamner l'auteur italien, que de confronter son ouvrage avec celui de son adversaire.

(1) Chap. XII, p. 26, 27.

(2) Chap. XV.

(3) Chap. XVII.

(4) Chap. XIX.

(5) V. Bluntschli, *Deutsch. Staats. Wörth.*, p. 541.

Mais de nombreux critiques se sont avisés de se demander si Frédéric II, qui, aussitôt arrivé au pouvoir, s'efforça de retirer l'édition parue de l'*Anti-Machiavel*, qui prit une part si active au premier partage de la Pologne, en 1772, et excella dans la fourberie diplomatique (1), était bien désigné pour flétrir amèrement la politique dite Machiavélique. Beaucoup ont vu, dans son livre, un trait d'hypocrisie (2). Nous n'irons pas aussi loin. Nous pensons seulement que Frédéric, encore Kronprinz, a mal compris Machiavel (3). Plus tard, aux prises avec les réalités du pouvoir, il s'est rendu compte de son erreur.

Il a vu que le publiciste florentin était moins ignorant qu'il ne l'avait pensé lorsqu'il écrivait que « si la méchan-

(1) Venedey, p. 113. « Friedrich II war Meister in der Seblangenklügheit ; wer wird es leugnen ? Aber deswegen war er nicht weniger in Wort und in der That der offene Verächter der machiavelistischen Kunstgriffe. » V. Diderot, *Œuvres*, Paris, 1875, t. II, p. 459. « Doctrines de politique, écrites pour peindre la politique de Frédéric II. »

(2) De Bouillé, *Avant-propos*, p. IX. « Le plus grand hommage qu'un prince ait jamais rendu à la doctrine de Machiavel, c'est de l'avoir réfutée, afin de la suivre plus impunément. » Müller, *Œuvres*, t. XVI, p. 190. « Die klugen schreien über Machiavel, wie die Diebe über den Erfinder der Laternen, was denn auch erkläre warum der Anti-Machiavel geschrieben worden sei. » Comparer avec ce passage de l'apologie anonyme pour Machiavelle, rapportée en tête des *Œuvres complètes*, par J.-A. Buchon : « Quantité d'esprits bourrus et délicats de leur propre foiblesse, ne pouvant supporter la naisveté de notre auteur, fâchés de leur laideur et de leurs déffaults particuliers, prenans l'espouvante et s'allarmans d'eux-mêmes, se sont imaginés qu'ils cacheroient et couvriroient leur honte et leur difformité, en taschant de rompre et de casser le miroir et la glace qui les représentoient ; et pour ce faire ont employé tous leurs efforts, tous leurs soins et toutes leurs veilles pour condamner les escripts de ce grand homme, sans justice, sans raison et sans fondement quelconque. »

(3) V. Ebeling, p. 66 à 70.

« ceté de Machiavel fait horreur, son raisonnement fait pi-tié, et il aurait mieux fait d'apprendre à bien raisonner que d'enseigner sa politique monstrueuse » (1).

On se demande comment pareil reproche a pu être formulé. Cependant Paul Jove avait déjà, sous prétexte d'éloge, présenté Machiavel comme incapable d'avoir composé ses ouvrages, dont il attribuait les quelques qualités à la collaboration de son chef, Marcel di Virgilio (2).

Ferrari (3) semble aussi reprocher à Machiavel son ignorance. « Le secrétaire florentin, écrit-il, a vécu dans l'obscurité ; il n'a exercé aucune influence ; il n'a pas compris son époque : son immoralité était complète. » Voilà certes un jugement vite rendu ! Cependant « Machiavel est plus qu'un homme, c'est un phénomène ; il manque toujours le but qu'il se propose ; il atteint toujours un but infiniment plus élevé, auquel il ne songe pas... » Plus loin (4) : « Machiavel historien fausse l'histoire ; il est ignorant ; mais il atteint un but qu'il ne visait pas ; il donne les conditions historiques de la vraie renaissance italienne... » Plus loin (5) : « Machiavel est le plus grand historien de son temps ; personne ne le surpasse dans l'analyse des faits accomplis... » Nous n'essayerons pas de concilier ces contradictions et nous passons à des opinions sur Machiavel plus sérieuses que les précédentes et plus solidement assises.

(1) *Anti Machiavel*, chap. V, p. 39.

(2) Jove, *Elogia*, p. 192 ; Gentillet, 1^{re} partie, Préface : « N. Machiavel n'a rien entendu, ou peu, en ceste science Politique dont nous parlons... Il n'avait aussi point ou peu de sçavoir aux histoires... De jugement naturel ferme et solide, Machiavel aussi n'en avait point. »

(3) *Machiavel juge des Révol. de notre temps*, Avant propos, p. III.

(4) p. 48.

(5) p. 75.

Machiavel, a-t-on dit souvent, a écrit le manuel de la tyrannie (1), le code des parvenus du genre humain (2) ; il a posé les bases d'un pernicieux despotisme (3) et le titre de son livre devrait être *Le Tyran* et non *Le Prince* (4). Le titre du *Prince* a peut-être favorisé cette interprétation, et, à ce point de vue, il eût mieux valu que l'ouvrage conservât son intitulé véritable, à allure plus générale, qui était : *Opus-cule des Principautés* (5). Quoi qu'il en soit, cette opinion a eu de nombreux partisans. Nous n'avons pas à la discuter pour le moment (6).

Dans une autre version, le *Prince* serait une flatterie à l'égard du puissant Laurens de Médicis. Ce jugement présente un grand fond de vraisemblance. Pour le comprendre, il est indispensable de connaître sommairement la vie de Machiavel (7) et d'examiner dans quelles circonstances il

(1) Bayle, *Dict.*, mot *Machiavel*, note E.

(2) V. étude de Ch. Louandre dans *Œuvres politiques de Machiavel*, traduct. Périés.

(3) V. Brutus, *De la puissance légit. du prince*, préface et p. 8 ; De Bouillé, p. 208 ; Weill, *Théories sur le pouvoir royal en France*, p. 109.

(4) Ranke, *Zur Kritik.*, p. 196. « Machiavel verwischt den Gegensatz des Königthums und der Tyranney vielleicht um sich den Namen des Tyrannen für seinen Fürsten zu ersparen. » Ranke vise ici le passage (*Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. II) où Machiavel soutient que la tyrannie n'est pas un mode particulier de gouvernement, mais seulement une déformation de la monarchie.

(5) Dans les notices laissées par Julien de Ricci, petit-fils de Machiavel, le *Prince* est indiqué encore sous un autre titre : « Del modo che devono tenere li principi nuovi nello consolidarsi negli stati. » — V. Guinguéné, p. 123.

(6) V. *infra*, chap. VI.

(7) V biographies : Artaud de Montor. — Daunou, *Journal des savants*, novembre 1834, p. 690 et suiv. — Notice sur Machiavel de Buchon, en tête des *Œuvres* ; Fester, chap. VII : « Unter den Medici » ; Ebeling, liv. I. — Biographie de Périés. — Introduction du *Prince*, par L. Dérôme ; Waille, ch. I. — R. Beltz, etc. . .

écrivit. Les faits que nous allons retracer nous permettront en outre de replacer son œuvre dans le cadre où nous aurons ensuite à l'étudier.

Machiavel descend de deux familles très anciennes, qui ont toujours occupé les premières charges de la République florentine, les marquis de Toscane et les comtes de Borgo-Nuovo. Son père, continuant la tradition, est au service du gouvernement de Florence, mais dans une situation peu brillante : Simple commis d'une administration, il ne peut donner à son fils Nicolas qu'une éducation très incomplète, mais orientée toujours en vue des affaires publiques, dont l'étude passionne déjà le jeune Machiavel. Ses facultés naturelles vont pouvoir bientôt s'exercer ; car il entre de très bonne heure dans la carrière publique et, à 29 ans, il est secrétaire du gouvernement de la République, au conseil des Dix.

Il joue alors le rôle d'ambassadeur, mais, le plus souvent, en sous-ordre ; il y déploie une grande activité (1), quoique sa fonction lui paraisse indigne de lui et bien au dessous de sa capacité (2). Machiavel méprise alors la plume ; l'homme est fait pour agir et non pour écrire, dit-il, et il applique son principe. Dans ses missions auprès des diverses cours étrangères, il montre une grande sagacité. Son rôle est surtout de voir, de dire ce qu'il a vu et il ac-

1 V. Instructions à Raphael Girolami, ambassadeur du roi d'Espagne auprès de l'Empereur, *Œuvres*, p. 308 et suiv., frag. XV.

(2) Cette fonction ne constituait pas une situation très brillante. Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire la fin de presque toutes les lettres envoyées par Machiavel au gouvernement de Florence, au cours de ses légations. Presque toujours, on y trouve une supplique en vue de recevoir quelque argent. — L'ambassadeur florentin est misérable et sa bourse est très souvent vide. V. Légations à la Cour de France. Légations auprès du duc de Valentinois..., etc.

complit fort bien cet espionnage diplomatique (1), qui convient à sa nature rusée, à sa souplesse, grâce à laquelle il se glisse auprès des personnages et se mêle aux intrigues des cours auprès desquelles il est accrédité. Les lettres qu'il écrit, au cours de ses légations, aux *Magnifiques Seigneurs*, les gouvernants florentins, sont pleines de vie.

Au cours de sa carrière diplomatique, il pénètre deux fois jusqu'à César Borgia, un des héros du livre qu'il écrira quelques années plus tard. On est surpris de constater que ses relations avec ce prince sont exemptes de toute sympathie. S'il l'a exalté, cela tient à des causes que nous aurons à examiner, à des considérations où la personne de César n'entre absolument pour rien.

Pendant quatorze ans, Machiavel mène cette existence agitée. Puis, brusquement, les Médicis, les anciens maîtres de Florence, rentrent dans leur ville, à la suite des conquérants étrangers. Cette révolution enlève à Machiavel son emploi. Il avait activement pris part à la résistance populaire ; on lui savait du talent ; il était impossible, dans ces conditions, qu'on ne fit pas attention à lui. Impliqué dans une prétendue conspiration contre les Médicis, Machiavel est arrêté, soumis à la torture et jeté en prison, chargé de chaînes et de cordes ; ce dont il se plaint dans sa supplique à Julien de Médicis (2). Telle est la récompense de ce politique actif, qui employait tout son zèle à remédier aux maux de l'Italie. Il est rendu à la liberté ; mais pour être envoyé en exil (3).

(1) Artaud, t. I, chap. II et IV.

(2) V. Sonnet à Julien.

(3) Décrets des 8 et 10 novembre 1512. Le décret du 10 prononce un exil complet. Le 17 novembre un nouveau décret adoucit la peine, interdisant seulement à Machiavel l'accès au Palais de la Seigneurie.

Admis à se rapprocher de Florence, mais rayé du tableau des employés de l'Etat, il se retire à la campagne, à San-Casciano, et là, il continue à s'occuper de politique, ce qui lui rapporte beaucoup de haine et de souffrance. Son oisiveté lui est insupportable, alors qu'il voit son pays misérable, en butte aux fantaisies de l'étranger, alors qu'il sent en lui cette énergie, cette force vive qui manque à ses concitoyens, dont il a toujours déploré la lâcheté. Machiavel veut sortir de sa triste situation (1), qu'il dépeint avec aigreur dans sa lettre remarquable à Francesco Vettori (2).

Il y montre quelle est son existence sans intérêt, sa vie oisive et insipide. Il va à la chasse et prend des oiseaux au piège ; il surveille quelques coupes de bois sur sa propriété ; il cause avec les bûcherons et se querelle toujours

(1) Il est difficile de peindre l'état d'esprit de Machiavel, dans sa retraite, mieux que l'a fait Alfred de Musset dans ces quelques vers :

O ! Machiavel, tes pas retentissent encore
 Dans les sentiers déserts de San-Casciano.
 Là, sous des cieux ardents, dont l'air sèche et dévore,
 Tu cultivais en vain un sol maigre et sans eau.
 Ta main, lasse le soir d'avoir creusé la terre,
 Frappait ton pâle front dans le calme des nuits,
 Là, tu fus sans espoir, sans proches, sans amis.
 La vile oisiveté, fille de la misère,
 A ton ombre en tous lieux se trainait lentement
 Et buvait dans ton cœur les flots purs de ton sang.
 Qui suis-je ? écrivais-tu, qu'on me donne une pierre,
 Une roche à rouler ; c'est la paix des tombeaux
 Que je fuis et je tends les bras, las du repos.
 C'est ainsi Machiavel, qu'avec toi je m'écrie :
 O médiocrité ! Celui qui pour tout bien
 T'apporte à ce tripot dégoûtant de la vie
 Est bien poltron au jeu, s'il ne dit tout ou rien.

(2) 10 décembre 1513. Notice sur Machiavel de J. A. G. Buchon dans les *Œuvres complètes*, p. 14.

avec quelque voisin (1). Isolé dans la campagne, il lit Pétrarque, Dante ou Ovide. Le grand politique passe enfin la plus grande partie de son temps dans une hôtellerie, où il s'encauille avec l'aubergiste, un boucher, un menuisier et un chaufournier. Ils jouent à divers jeux ; ce qui ne va pas sans dispute. Avec quelle amertume Machiavel rapporte ce fait ! « Vautré dans cette vilenie, dit-il, j'empêche « mon cerveau de se moisir, je développe la malignité de « ma fortune, satisfait qu'elle me foule aux pieds de cette « manière pour voir si elle n'en aura pas de honte. » C'est après ces journées, si grossièrement employées, qu'entrant le soir dans son cabinet de travail, il dépouille son sale habit de paysan. « Je me revêts, écrit-il, d'habillements « propres et d'étiquette et, ainsi, décemment vêtu, j'entre « dans les anciennes cours des hommes antiques. » Machiavel travaille à un ouvrage sur les principautés, qu'il désirerait offrir au prince actuel Julien de Médicis, pour lui prouver que « des quinze années qu'il a passées à étudier « l'art du gouvernement, il n'en a rien perdu à dormir ni à « jouer ». C'est de là que sortira le *Prince*, produit de ses longues réflexions et sur lequel il compte pour ramener à lui l'attention des gouvernants ; il le déclare lui-même très ouvertement (2). Le *Prince* fut en effet dédié, non à Julien, qui mourut, mais à Laurens de Médicis ; et cette dédicace fit immédiatement considérer le livre comme une apostasie politique par ses contemporains (3). On ne vit là qu'une

(1) Quelques auteurs ont détruit tout le charme de cette lettre si naturelle en cherchant à y voir un langage à clef. — Les bois, par exemple, désigneraient Florence et les grives seraient des conspirateurs (Pignotti, *Histoire de Florence*). Nous n'insistons pas sur le ridicule de cette opinion. — V. Deltuf, p. 19.

(2) Lettre à F. Vettori.

(3) Il est curieux de voir, à ce propos, quel est le jugement de Ma-

pétition pour avoir un emploi et une flatterie indigne envers le prince régnant, flatterie aggravée par l'abandon de son ancien parti.

Le dévouement que Machiavel témoigne aux Médicis l'a-t-il enrichi ? On pourrait le croire, si l'on constate qu'il était presque miséreux et ne laissait à peu près rien à sa famille, dans son testament du 22 novembre 1511, qu'il avait fait entre deux légations, se sentant malade, alors que dans son testament postérieur du 27 novembre 1522, il est question de quelques immeubles, de villas et de certains autres biens. Mais nous devons constater que cette petite fortune a pu venir et est vraisemblablement venue d'une autre source que les libéralités des Médicis ; car les riches amis du publiciste florentin s'étaient efforcés de le tirer de la misère et lui avaient même procuré une large aisance.

Quoi qu'il en soit, Machiavel ne peut réussir à jouer un rôle important. Son *Traité des principautés* fut incompris ; les maximes des *Discours sur Tite-Live* ne furent goûtées que de quelques amis bienfaisants, mais sans influence, auxquels elles étaient dédiées. Machiavel reste ainsi longtemps dans l'oubli.

Après la mort de Laurens, il est appelé par le pape Léon X à donner son avis sur le régime à établir à Flo-

chiavel lui-même sur la coutume, répandue chez les écrivains, de dédier leurs œuvres aux puissants. Nous trouvons ce jugement dans la dédicace à Zanobi Buondelmonti et à Cosimo Ruccellai, des *Discours sur Tite-Live*, *Œuvres*, t. I, p. 425. « Je m'éloigne, dit Machiavel, de l'usage ordinaire aux écrivains, qui dédient toujours leurs livres à quelque prince, et qui, aveuglés par l'ambition et par l'avarice, exaltent en lui les vertus qu'il n'a pas, au lieu de le reprendre de ses vices réels. Pour éviter ce défaut, je ne m'adresse pas à ceux qui sont princes, mais à ceux qui, par leurs qualités, seraient dignes de l'être ; non à ceux qui pourraient me combler d'honneurs et de biens, mais plutôt à ceux qui le voudraient, sans le pouvoir. »

rence. Il lui faut toute sa souplesse pour conserver, en cette circonstance, la faveur du pape, qui veut une monarchie et auquel il propose d'établir la République. Son plan de gouvernement fut d'ailleurs peu clair : le chef en aurait été le cardinal Jules, frère de Léon X, et qui devint Clément VII. Ce dernier lui ayant demandé d'écrire l'histoire de Florence, Machiavel eut le mérite de dire aux Médicis des vérités gênantes et de ne pas ménager les papes, bien qu'ils fussent ses protecteurs. Il le fit, d'ailleurs, avec de grandes hésitations, craignant beaucoup de perdre sa situation (1).

Mais Machiavel ne peut se contenter du rôle d'historiographe ; il cherche à déployer son activité dans un rôle digne de lui. Il multiplie vainement ses démarches pour obtenir cette situation ; il croupit dans les emplois les plus modestes, effectue quelques missions de peu d'importance : diplomate des *consuls de l'art de la laine* ou détaché auprès des frères mineurs en chapitre à Carpi (2) ; il croit voir arriver enfin le jour où il pourra réellement être utile à sa patrie et déployer son zèle.

Charles-Quint inquiète l'Italie ; Clément VII craint pour

(1) Lettre à Guicciardini, 1524 : « Etant sur le point d'aborder certaines particularités, j'aurais besoin de savoir de vous si je ne cours aucun risque de déplaire, soit en rehaussant, soit en rabaisant les événements. Toutefois je tâche de me conseiller moi-même et de faire en sorte que, tout en disant la vérité, personne ne puisse se plaindre de moi. » Notice de J. A. C. Buchon, *Œuvres de Machiavel*, t. I, p. 17.

(2) Lettre de Guichardin à Machiavel, alors à Carpi. « Quand je lis vos titres d'orateur des Républiques et des Frères, et que je considère avec quels rois, quels ducs et quels princes vous avez autrefois négocié, je me souviens de Lysandre, à qui, après tant de victoires et de triomphes, fut confié le soin de distribuer la viande aux soldats, qu'il avait glorieusement commandés. »

Rome et pour Florence ; il songe alors à réédifier les murailles et il confie la direction des travaux de défense à Machiavel désigné pour ces fonctions, puisqu'il est l'auteur d'un long traité sur l'art de la guerre. Celui-ci, transporté d'enthousiasme patriotique, recouvre, à soixante ans, toute sa vigueur (1). Mais ses exhortations ne sont pas entendues. Rome est prise et la Révolution éclate de nouveau à Florence ; les Médicis sont chassés. Au moment de leur expulsion, Machiavel, leur protégé, est à l'armée des confédérés. Lorsqu'il rentre à Florence, on lui tient rigueur d'avoir été le protégé des bannis. Il est traité en renégat (2), et il meurt, empoisonné, croit-on, par un médicament (3).

Revenons à l'opinion, très soutenable, d'après laquelle Machiavel aurait, en écrivant le *Prince*, préparé sa rentrée en grâce. Cette opinion, admise par beaucoup de critiques (4), est généralement repoussée sous sa forme exclusive (5).

(1) V. Relation d'une visite faite par Machiavel aux remparts de Florence. *Œuvres*, t. I, p. 419. Lettre à Fr. Guicciardini, ambassadeur de Florence à Rome, relative aux fortifications à faire à Florence, p. 423.

(2) Ranke, *Zur Kritik*. ..; Schluss, p. 201. « Was vermögen Bücher ? Seine dringenden Ermahnungen verhallten ; die Begebenheit blieb in ihrem Lauf. Nur dies ist gewisz : ihn warfen seine Bücher und die Begebenheit zusammen ganz darnieder. »

(3) Quant à ce prétendu empoisonnement de Machiavel par des pilules, V. formule pharmaceutique de ces pilules et étude médicale à leur sujet, dans Artaud, t. II, p. 200, 201, 202. V. note.

(4) Notice de J. A. B. Buchon, *Biographie de Pétrès—Ebeling*, p. 103 ; Ranke, *Zur Kritik*, p. 199 ; Nourrisson, *Machiavel*, chap. X, etc.

(5) *Encyclopædia Britannica*, vol. XV, p. 119. « We must be careful, however, not to fall into the error of supposing that he wrote it (*Le Prince*) with the sole object of meeting an occasional emergency ». Ebeling, p. 103. Machiavel veut bien rentrer en grâce ; mais il peut dire à bon droit : « Io ho insegnato à principi esser tiranni, ma ho anche insegnato à popoli come spegnerli. »

avec beaucoup de raison d'ailleurs. Machiavel lui-même a dit son désir de voir sa voie facilitée par la dédicace de son ouvrage (1) ; et incontestablement il a voulu être agréable à Laurens de Médicis. Mais ce désir ne suffit pas pour expliquer le *Prince*.

La plupart des théoriciens de la monarchie absolue n'échappent pas au reproche de flatterie à l'égard du monarque ; quelquefois ce blâme n'a pas une plus grande valeur que celui adressé à Machiavel (2). C'est ainsi que Hobbes s'est vu reprocher, tour à tour, par les uns d'avoir voulu s'attirer la faveur des Stuarts, par les autres d'avoir voulu se rendre Cromwell favorable. Bodin caressait Henri III et Bossuet lui-même ne fut-il pas prosterné devant Louis XIV ? Plusieurs auteurs (3) le lui ont sévèrement reproché. « Bossuet avait une âme adulatrice », dit M. de Lamartine ; sa conduite était celle du courtisan. Et M. J. de Maistre constate que les souffrances du peuple, les erreurs du pouvoir, les dangers courus par l'Etat, la publicité des désordres, n'arrachèrent jamais à Bossuet un seul cri.

L'évêque, approuvant la révocation de l'Edit de Nantes, présidant à l'Assemblée générale du clergé de 1682, semble bien, en effet, être un simple instrument dans la main du maître. Malgré ce qu'il peut y avoir d'exact dans ces jugements, il est certain pourtant que Bossuet eut souvent à lutter contre le roi, au sujet de sa passion pour la guerre et pour les femmes. Et sa théorie de l'absolutisme répond à

(1) Cette dédicace, nous le verrons, s'explique aussi d'une tout autre façon. Voir *infra*, p. 55.

(2) Pour certains monarchistes, il est cependant évident que leur seul but est de louer le Roi, à qui leur œuvre est dédiée. V. comme exemple : *Epistre au Roi*, en tête du livre du R. P. Senault.

(3) V. Nourrisson, *La Politique de Bossuet*, p. 259, note 1 ; Wailly, p. 185.

ses véritables convictions en ce qui concerne le gouvernement.

Les malheurs de Machiavel ont donné naissance encore à une autre opinion, qui, comme la précédente, contient une part de vérité, mais, pas plus qu'elle, n'aboutit à faire ressortir le but véritable poursuivi par notre auteur dans son œuvre. Machiavel, dit-on, est plein de fiel et de haine contre l'humanité parce qu'il souffre (1). Les partisans de cette manière de voir séparent la vie de Machiavel en deux périodes : avant et après le retour des Médicis. Avant, il a un emploi, fort modeste, mais qui lui suffit. Il est heureux et ses écrits (2) respirent le contentement ; ils sont peu travaillés et ils constituent de petits chefs d'œuvre de naturel. Après, banni et malheureux, il déverse sa bile dans ses comédies (3) et ses ouvrages politiques (4).

Qu'une existence troublée, pleine d'ambitions déçues, ait aigri Machiavel, cela est hors de doute. Que sa sombre humeur ait imprégné ses œuvres de rire caustique ou de pessimisme, il suffit de les lire pour le constater. Mais on ne peut pas dire que ses idées politiques aient été provoquées par cette humeur et soient nées de son infortune. Le *Prince* a pu lui être utile pour sortir de San Casciano ;

(1) Sismondi, *Littérature du Midi de l'Europe*, p. 222-230. Star Numan.

(2) Lettres des légations et *Art de la guerre*.

(3) Prologue de la *Mandragore*. « Si ce sujet vous semblait trop frivole et peu digne d'un homme qui veut paraître sage et grave, excusez-le, dans la pensée qu'il s'étudie à rendre plus doux, par ces vaines imaginations, ses jours de douleur, car il ne sait plus où tourner son visage suppliant ; on lui interdit de montrer dans d'autres travaux un autre talent, et il n'est point de récompense pour ses peines perdues »

(4) Ranke, *Zur Kritik*, . . . , p. 182 à 184 ; Deltuf, chap. VIII, p. 137.

mais Machiavel visait bien plus haut, lorsqu'il écrivait ces pages vigoureuses. S'il n'en eût pas été ainsi, si son ouvrage n'eût été qu'un long cri de haine ou qu'une supplique déguisée au Médicis régnant, Florence conserverait-elle précieusement la maison de Nicolo Machiavelli ? Aurait-elle plusieurs statues de lui sur ses places publiques ? Est-ce seulement au merveilleux écrivain d'une œuvre abjecte que sa patrie rend hommage ? Assurément non ; on a dû voir Machiavel sous un jour autre que celui sous lequel il vient de nous être présenté.

Nous entrons maintenant dans ce que nous avons appelé la seconde période de l'évolution des jugements sur Machiavel.

L'auteur du *Prince* et des *Discours sur Tite-Live*, remarque-t-on, est imbu du passé de l'Italie ; « il a hérité de l'esprit de ces intrépides et hautains sénateurs qui oubliaient les liens les plus chers de la nature, pour ne songer qu'à leurs vertus publiques (1) » ; son plus cher désir est de réveiller chez ses compatriotes l'antique *Virtu*, cause de la grandeur romaine. Nous aurons à maintes reprises l'occasion de constater l'exactitude de ce jugement.

On a émis en faveur de Machiavel une explication du *Prince*, que nous indiquons sans y insister autrement, car

(1) Macaulay, *Essais polit. et philos.*, p. 34 ; Bluntsehli, *Gesch. der Neueren Staatswiss.*, p. 18 : « Man sieht, die antike, vorzüglich die römische Weltanschauung zieht ihn gewaltig an und lebt in ihm wieder auf. » V... Fester, p. 39 : « Durch das Studium der abgöttisch verehrten Alten und durch den berechtigten Stolz auf eine Kulturblüte ohnegleichen bildet sich in der Seele des Florentiners ein nationaler Enthiasmus. » Gervinus, p. 109 ; Fr. Schlegel ; R. Blackey, etc.

elle est contraire à toute vraisemblance : Machiavel est bon citoyen, bon républicain et chaud partisan de la liberté (1), ce qui est exact. Mais comment alors expliquer son *Prince*, où il donne des conseils au monarque pour affermir, dans certaines hypothèses, sa domination ? C'est ici qu'intervient l'explication dont nous nous occupons.

Le *Prince* serait le livre par excellence des républicains, car il donnerait de grandes leçons aux peuples, en feignant de conseiller les rois. Avec une amère ironie, il ferait la critique la plus sévère qui soit des despotes. « Il fait plus voir la tromperie des grands qu'il ne l'augmente et ne l'approuve, et, pour découvrir leurs fourbes, leurs injustices et leurs surprises, il ne le conseille pas pour cela ; mais donne les moyens de s'en garder et de s'en défendre aux occasions (2). » Certains auteurs, restreignant cette opinion, estiment que Machiavel a voulu écrire une satire en particulier contre les Médicis (3).

Ce sont là des appréciations tout à fait gratuites ; rien, dans le *Prince*, n'autorise à supposer que ce livre n'ait pas été écrit de bonne foi et sans ironie (4). Pour le

(1) V. Rousseau, *Contrat social*, note du chap. VI, liv. III ; Christius, Conclusion : « Machiavelli gehört weder zu der Secte der Monarchomachen, noch zu den unbedingten Anhängern des Fürstenthumes, sondern ist ein Republikaner im Sinne der Alten ... » etc.

(2) *Apologie en faveur des princes et ministres d'Etat*, Préface ; (*Œuvres complètes de Machiavel*, p. XXIII. — En ce sens V. Albericus Gentilis, ch. IX ; Descartes, *Lettre à Madame Elisabeth* ; (*Œuvres*, éd. Cousin, t. IX, p. 397 ; J.-J. Rousseau, *Contrat social*, liv. III, chap. VI ; Etude Ch. Louandre, *in fine*, p. XXXII ; Gohory, Brucker, Robinet, Lermnier, Allieri, Buhle, Weitzel. Voir les ouvrages de ces auteurs dans la bibliographie

(3) En ce sens, V. Malthus Toscanus, *Elogi degli uomoni illustri Toscani* ; Baldelli.

(4) Deltuf, chap. IX, p. 481 ; César Cantu, t. VII, p. 294 et suiv.

comprendre, il n'est pas utile de chercher à lire entre les lignes; il suffit d'examiner attentivement ce qu'elles contiennent.

C'est ce que font les commentateurs, à qui Machiavel apparaît uniquement comme le peintre des mœurs de son pays, à son époque (1). Il est pour eux un observateur profond et bien placé pour voir; il dit ce qui est, autour de lui, d'une pratique courante pour les tyranneaux italiens. Si bien que l'on ne s'étonna pas, parmi les contemporains, de la publication d'un autre ouvrage, décrivant aussi les agissements des maîtres de l'Italie, visibles pour tous. Le tableau que nous a laissé Machiavel lui appartient bien; mais son modèle n'est pas à lui en propre; d'autres peuvent le peindre. Et Niphus, qui a manifestement plagié le livre du *Prince*, a pu longtemps passer pour avoir fait œuvre originale (2).

Les malédictions contre l'historien, fidèle rapporteur de faits, qu'il n'a nullement imaginés, et d'une politique, qui est celle de son temps, n'ont alors aucune raison d'être. Les adeptes de cette interprétation soutiennent dès lors que, si l'on permet, si l'on recommande même la lecture de l'histoire, on a tort de condamner la lecture de Machiavel (3) et la théorie ne les arrête pas longtemps, d'après

« Supposer dans le *Prince* une intention contraire à l'intention apparente serait aussi raisonnable que de voir une ironie dans Aristote, quand il soutient le droit de l'esclavage. »

(1) Bayle, *Dictionnaire*, mot *Machiavel*, p. 99, note E; *Pensées de MM. Wicquefort et de Bacon*; T. Boccalini; A. Radicati; de Rayneval; Nourrisson, *Machiavel*, etc.

(2) V. Nourrisson, *Machiavel*, p. 19; Niphus, *De regnandi peritia*, Naples, 1523, dédié à Charles-Quint.

(3) Boccalin, *Rag. di Parnasso*, Centuria, I, cap. LXXXIX.

laquelle « on ne devrait conserver dans l'histoire que les
 « noms des bons princes et laisser mourir à jamais ceux
 « des autres avec leur indolence, leurs injustices et leurs
 « crimes. Les livres d'histoire diminueraient à la vérité de
 « beaucoup ; mais l'humanité y profiterait et l'honneur de
 « vivre dans l'histoire, de voir son nom passer des siècles
 « futurs jusqu'à l'éternité, ne serait que la récompense de
 « la vertu » (1). Une semblable doctrine est évidemment la
 négation même de l'histoire, et, si Machiavel a fait acte de
 franchise dans son œuvre, il serait injuste de lui en faire un
 grief. Il nous entretient d'actions et de personnages carac-
 téristiques de la période à laquelle il écrit : mais lorsqu'il
 cite des exemples fameux, il a en vue un autre but que
 celui de faire connaître l'Italie du xv^e et du xvi^e siècle.

Son but apparaît si nettement qu'il est extraordinaire de
 le voir découvrir seulement à une époque toute récente. De
 toute l'œuvre de Machiavel, comme de sa vie, comme de sa
 carrière, il ressort que notre auteur fut un grand patriote,
 qui consacra son zèle et son talent au service de sa petite
 patrie, Florence, et aussi à sa grande patrie, l'Italie (2). Pour
 elle il se serait sacrifié de grand cœur, il nous le déclare (3)
 et, ce qui est mieux, il le prouve :

A maintes reprises la République florentine eut à se louer
 de son dévouement. Ainsi, par exemple, au moment d'être
 envoyé en légation en France, auprès de Louis XII, il perd

1. Fréderick II, *Inte-Machiavel*, Avant-propos de l'auteur.

(2) Voir Ranke, p. 201, *Schluss*.

(3) Chaque fois que j'ai pu honorer la patrie, fût-ce à mes risques
 et périls, je l'ai fait volontiers ; car il n'y a pas dans la vie d'un
 homme de plus grande obligation qu'envers elle. D'abord on lui
 doit l'existence et ensuite tout ce que la fortune et la nature vous ont
 accordé... » *Dialogo sulla lingua*. Œuvres, t. II, p. 124.

son père, qui lui laisse une modique fortune et surtout des affaires fort embrouillées. Machiavel aurait eu grand besoin de rester à ce moment à Florence. Cependant, au premier ordre qui lui est donné, il abandonne, sans hésiter, ses propres affaires et part immédiatement. Plusieurs fois nous le verrons, au cours de ses légations, malade et surmené, continuer quand même un métier qui le passionne, à raison des services qu'il croit pouvoir rendre à son pays (1). Machiavel est tout : aujourd'hui secrétaire des Dix ; demain petit attaché d'ambassade ; un autre jour, envoyé commercial, chef de recrutement, ingénieur chargé d'aménager des fortifications, et même chef actif de troupes (2). Rien ne le rebute ; il est sur la scène italienne un de ces acteurs dévoués par qui l'on peut faire jouer tous les rôles avec la certitude de les voir toujours s'y consacrer corps et âme.

Son patriotisme, reconnu par ses amis, et aujourd'hui par tous ses concitoyens (3), déborde dans *l'art de la guerre*, dans ses lettres familières ; il donne aux *Discours sur Tite-Live* et au *Prince* leur principal caractère. Aussi Florence vénère-t-elle aujourd'hui, en leur auteur, le politique longtemps méconnu ; elle a compris enfin que l'amour de l'Italie avait inspiré son œuvre.

Au xvi^e siècle, la situation de ce malheureux pays, nous essayerons de le montrer dans un instant, ne pouvait que désoler un Italien de cœur. Machiavel en souffre profondément (4) et sent s'éveiller en lui des sentiments de révolte.

(1) Voir correspondance des légations.

2) Sous Pise.

(3) Voir Villari, Mancini, Sclopis, etc.

(4) V. R. Beltz : Bluntschli, *Deutsch. St. Worth.*, p. 517, l'énigme qu'est l'œuvre de Machiavel « wird nur erklärlich, wenn man sich erinnert welche leidenschaftliche Liebe zu der Freiheit Italiens das Herz des Mannes erfüllt.... »

« Qui veut savoir tout ce que les hommes peuvent souffrir ?
 « s'écrie-t-il (1), que celui-là nous regarde et qu'il dise si
 « jamais le soleil vit tant de cruauté ! Le père est mort, le
 « mari pleure et cet autre, chassé de son propre lit, traîne au
 « dehors sa nudité sous les coups. Oh ! combien de fois, tan-
 « dis que le père tenait son enfant dans ses bras, le même
 « poignard leur perça la poitrine à tous deux.... » Cet état
 lamentable ne peut durer et, dès lors, le but de tous les
 Italiens doit être de libérer leur patrie de l'étranger, qui
 la torture.

C'est là le désir ardent de l'auteur du *Prince*, la fin vers
 laquelle tend son œuvre de publiciste, aussi bien que sa
 carrière d'homme politique (2).

L'Etat italien, nous le verrons, court à sa ruine et meurt
 évidemment de sa division. Constitué par de riches et puis-
 sants organes, il périt misérablement, parce que ceux-ci
 refusent obstinément de s'accorder ; pour le sauver, il fau-
 drait une tête puissante par laquelle l'harmonie serait réta-
 blie. Cette tête, c'est le prince, le héros, le surhomme à l'es-
 prit souple et à la main de fer, qui doit réunir républiques
 et principautés italiennes pour rendre à la vie, dans un effort
 sublime, le grand Etat moribond. Machiavel est l'apôtre du
 salut de l'Italie ; c'est là sa religion, dont le Messie tant
 attendu viendra un jour sous la forme du prince (3).

(1) *Capitolo de l'ambition* (Œuvres, t. II, p. 113).

(2) V. Bluntschli, *Deutsch. St. Worth.* Art. Machiavel, *in fine*, Ger-
 vinus, p. 123-124. Vorländer, p. 132 à 136 ; Schmidt, p. 106 ; Waille, etc.
 — V. *Contrà* : Duméril, « Machiavel n'est pas le patriote dépeint par
 lord Macaulay. C'est le transfuge de tous les partis.... »

(3) En ce sens : Bollman exprime ainsi l'attente de Machiavel.
 « Wann, wirst du ers- heinen König der Zukunft ? » Gervinus, p. 129.
 « Was Italien im Allgemeinen angeht, so sieht er Machiavel dort
 den höchsten grad der Verdorbenheit, und soll das Land der Freun-
 denherrschaft noch einmal entgehen, so sieht er kein anderes Mittel

César Borgia ne fut pas ce Messie ; sera-ce un Médicis ? Qui sait ? Machiavel espère ; il ne croit assurément pas qu'il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'un Cavour vienne enfin réaliser son rêve. L'Italie est à l'apogée de ses misères, croit-il ; le sauveur va venir ; il ne saurait se faire attendre. Il écrit le *Prince* pour le diriger, pour l'amener dans la lice, serait-ce par un chemin raboteux et parsemé de cadavres. Qu'importe la nature de la route, si elle conduit à un noble but !

Cette solution de l'énigme machiavélique n'est pas une vaine supposition ; elle repose sur la connaissance que nous avons de Machiavel et sur le livre même du *Prince*, dont l'exhortation finale, justement appelée par Ed. Quinet *La Marseillaise du XVI^e siècle*, ne saurait laisser de doute (1). L'auteur s'y exprime ainsi (2).

« S'il a fallu que le peuple d'Israël fût esclave en Egypte
 « pour apprécier les rares talents de Moïse ; que les Perses
 « gémissent sous l'oppression des Mèdes pour connaître
 « toute la magnanimité et tout le courage de Cyrus ; enfin
 « si les Athéniens n'ont vivement senti la grandeur des

als die Vereinigung unter einem Fürsten. » *Encyclopædia Britannica*, vol. XV, p. 149. « The moment of its (du *Prince*) composition was indeed decisive. Machiavelli judged the case of Italy so desperate that salvation could only be expected from the intervention of a powerful despot. The unification of Italy in a state protected by a national army was the cherished dream of his life... » V. Von Mohl *Machiavelli Literatur*, p. 534 ; Deltuf, p. 7 ; Pollock, p. 77 et suiv. ; Waille, ch. IV, etc.

1 M. Janet, *Hist. de la politique dans ses rapports avec la morale*, liv. III, ch. I, reconnaît le patriotisme de Machiavel ; mais il nous semble injuste lorsqu'il dit « qu'il n'y a dans l'exhortation finale du *Prince* qu'une péroraison éloquente, qui ne change rien à l'esprit du livre ». Il nous semble qu'elle éclaire au contraire singulièrement toute la doctrine.

(2) *Prince*, ch. XXVI.

« bienfaits de Thésée, que parce qu'ils avaient éprouvé les
« maux attachés à la vie errante et vagabonde ; il a fallu
« aussi pour apprécier les talents et le mérite d'un libérateur
« de l'Italie, que notre malheureux pays ait été plus cruel-
« lement maltraité que la Perse ; que ses habitants aient
« été sans lois et sans chefs, pillés, déchirés et asservis
« par les étrangers ! Sans doute, il s'est élevé quelquefois
« des hommes d'un tel mérite, qu'on a pu les croire en-
« voyés de Dieu pour délivrer la terre ; mais la fortune
« jalouse semble avoir pris à tâche de les abandonner au
« milieu de leur course ; en sorte que notre infortunée pa-
« trie gémit encore et sèche, dans l'attente d'un libéra-
« teur, qui mette fin aux dévastations de la Lombardie, de
« la Toscane et du royaume de Naples. Elle demande au
« Ciel de susciter un prince, qui l'affranchisse du joug hu-
« miliant et odieux des étrangers, qui ferme les nombreuses
« plaies dont elle est depuis si longtemps affligée et sous
« l'étendard duquel elle puisse marcher contre ses cruels
« oppresseurs ! » Avec quel enthousiasme il sera accueilli !
« L'occasion qui se présente est trop belle, dit Machiavel
« aux Médicis (1), pour la laisser échapper et il est temps
« que l'Italie voie briser ses chaînes ; avec quelles démons-
« trations de joie et de reconnaissance ne recevraient-elles
« pas leur libérateur, ces malheureuses provinces qui gé-
« missent, depuis si longtemps, sous le joug d'une domi-
« nation odieuse ! Quelle ville lui fermerait ses portes, et
« quel peuple serait assez aveugle pour refuser de lui obéir ?
« Quels rivaux aurait-il à craindre ? Est-il un seul Italien qui
« ne s'empressât de lui rendre hommage ? Tous sont las de
« la domination de ces barbares (2). Que votre illustre mai-

(1) Prince, ch. XXVI, *in fine*.

(2) Au sens d'étrangers.

« son, forte de toutes les espérances que donne la justice
« de notre cause, daigne former une si noble entreprise, afin
« que, marchant sous vos étendards, notre nation reprenne
« son ancien éclat, et que, sous vos auspices, elle puisse
« chanter avec Pétrarque :

« Virtù contra furore

« Prendera l'arme, e fia' l combatter corto,

Che l'antico Valore,

« Negl'italici cuor non e ancor morto. » (1)

Cette harangue n'est pas dédiée au hasard, ou seulement dans un but intéressé à Lorenzo de Médicis. Machiavel s'adresse au prince le plus en vue en Italie, à ce moment. Belliqueux, et plus encore désireux de paraître guerrier. Laurens semblait désigné pour fonder un royaume italien. Dans le peuple, on disait ouvertement qu'il conquerrait tout le pays entre les mers Tyrrhénienne et Adriatique, pour fonder un grand Etat (2).

L'explication du *Prince*, que nous venons d'exposer, paraît évidente. C'est parce que l'on a tenu trop peu compte des circonstances dans lesquelles il fut composé, soit qu'on voulut les ignorer, soit qu'on les ait ignorées vraiment, que l'on a pu arriver à porter sur cet ouvrage des jugements souvent erronés et parfois absurdes (3).

(1) L'idée d'un prince unique hante les Italiens de l'époque. Ainsi J. A. Flaminus s'adresse aussi en ces termes à Jules II :

« Dux opus est acris populos qui cogat in unum ;

Qui male concordēs jungat ad arma manus... »

V. Roseoe, *Léon X*, Liverpool, 1805, p. 384 ; Varchi, *Storia Fiorentina*, p. 25.

(2) Jovius, *Vita Leonis*, liv. III, p. 95 ; Ranke, p. 199.

(3) V. Gervinus, p. 157 à 159 ; P. Christian, *Essai sur l'esprit révolutionnaire*, p. VI : « Pour juger Machiavel, remonter à son époque, aux circonstances, adopter les hypothèses dans lesquelles il a pu se placer lui-même, lorsqu'il écrivait... ». D'après Christian, on peut

D'après Ginguéné, la compréhension, que nous pouvons appeler moderne, de l'idée de Machiavel, daterait de Guiraudet : « Le dernier traducteur français des œuvres de « Machiavel Guiraudet, Paris, 1798, 9 vol. in-8^e), nous « dit-il (1), avance dans son discours préliminaire, une « opinion *toute nouvelle* sur les intentions de l'écrivain. Selon lui, Machiavel, qui aimait passionnément sa patrie, « frappé de l'État malheureux où elle languissait depuis « longtemps, en vit les deux principales causes dans la division de l'Italie en un grand nombre de petites principautés « et de républiques et dans la domination des étrangers... » Ginguéné n'adopte lui-même cette opinion (2) qu'avec « beaucoup de restrictions. « Cette idée de M. Guiraudet « paraît d'abord très plausible et la plus vraisemblable, « comme la plus naturelle de toutes celles qui ont été « avancées jusqu'à ce jour. Nous verrons bientôt jusqu'à « quel point on doit l'admettre ... »

Elle est aujourd'hui assez généralement recue (3). Quant à nous, nous l'admettons pleinement. Nous verrons dans la suite de cette étude, qu'elle s'impose après un examen approfondi du *Prince* et des *Discours sur Tite-Live*.

Elle a pourtant ses adversaires, dont M. Janet, qui émet sur l'œuvre de Machiavel un autre jugement (4), d'ail-

seulement faire grief à Machiavel de ce qu'il n'a pas indiqué clairement son but, dans son œuvre politique. Cette indication n'était d'ailleurs pas utile, dans l'esprit de Machiavel, puisqu'il n'a pas publié son *Prince*, qu'il ne destinait pas à la postérité.

(1) Ginguéné, p. 83.

(2) p. 85.

(3) V. Rehbert, Buchholz, Mundt, Plato, Zambelli, etc. Cf. Bluntschli, *Deutsche St. Worth.*, p. 342 ; Burckhardt, p. 407 ; R. Fester, p. 76 ; Baudrillart, p. 47.

(4) Janet, t. I, p. 491. « La doctrine de Machiavel est le premier effet du libre examen porté sur les matières politiques. La chute du

leurs nullement incompatible au fond avec le nôtre (1).

Pour nous résumer, le *Prince* nous paraît avoir été écrit pour amener Laurens de Médicis à accomplir la conquête de l'Italie et à lui rendre l'indépendance. Les conseils qu'il contient révèlent chez l'auteur un talent d'observation terriblement acéré. Accessoirement, Machiavel a espéré que son ouvrage, preuve chez lui d'une mûre expérience de la politique, serait bien vu du prince puissant à qui il est dédié, et pourrait le faire rentrer plus vite dans la vie active, d'où la fortune l'a exclu (2).

Mais, avant tout, la cause génératrice du *Prince*, c'est l'état de l'Italie à son époque. A ses efforts pour y remédier, à son patriotisme, en même temps qu'à son merveilleux talent, Machiavel doit de dormir aujourd'hui dans le Panthéon de Florence, à Santa-Croce, où il repose en face de Galilée dans un sarcophage où l'on peut lire, au-dessous de

« système qui asservissait la politique à la religion devait être le signal d'un système nouveau, qui l'affranchissait de toute religion et de toute morale. Cette relation n'a peut-être pas été assez remarquée et rend plus intelligible une doctrine qu'on a été cent fois tenté d'expliquer par des feintes, des subterfuges, des sous-entendus inadmissibles. Au moyen âge, la religion ne se séparait pas de la morale ; et c'était au nom de la morale que l'autorité religieuse réclamait la suprématie politique. Vaincue dans cette lutte, elle dut, dans le premier moment, entraîner la morale avec elle. La politique, restée seule, réduite à ses propres principes, ne fût plus que la science de vaincre et de dominer par la force ou par la ruse ; débarrassée d'un joug importun, elle se délivra de tout frein : telle fut la politique du xv^e siècle dont Machiavel nous a donné la théorie. »

(1) V. *infra*, chap. de la Raison d'Etat.

(2) Cette réunion de trois des nombreuses thèses auxquelles a donné lieu le livre de Machiavel est adoptée notamment par R. von Mohl, p. 330, et Gervinus, p. 115, 116.

son nom, cette épitaphe : *tanto nomini nullum par elogium* (1).

(1) V. pour les inscriptions commémoratives de Machiavel les plus célèbres : Ebeling, p. 11 et 12 ; Nourrisson, *Machiavel*, p. 237 ; *Eloge de Machiavel* dans Gervinus, p. 217-118. « Die Romanischen Nationen kennen nach ihm Keinen Gröszeren Mann... » peut-être exagéré.

L'ITALIE

au XVI^e siècle



CHAPITRE II

LE « PRINCE » ET LES THÉORIES ABSOLUTISTES PROCÈDENT, DANS
L'HISTOIRE, DE CAUSES INSPIRATRICES ANALOGUES.

§ 1. — Causes originaires du « Prince » dans l'histoire de l'Italie du moyen-âge au XVI^e siècle. — *Division de l'Italie en Etats indépendants. — L'Italie et l'Empereur. — L'Italie et le pape. — L'Italie et les Turcs. — Lutes entre les divers Etats italiens. L'anarchie. — Le danger couru par la nation italienne compris par Machiavel. — Les craintes de Machiavel se réalisent. — L'Italie incapable de résister à l'invasion. — Sa ruine définitive.*

§ 2. — Causes originaires des théories absolutistes en France, à la fin du XVI^e siècle et au commencement du XVII^e. — *L'agitation en France. — Dependance du Roi à l'égard du pape. — A l'égard de l'Empereur. — A l'égard du peuple. — Les monarchomiques. — Faiblesse du Roi. — Réaction monarchiste. — Le Roi affranchi de la tutelle du pape. — Indépendance du Roi de France à l'égard de l'Empereur. — Le Roi soustrait au contrôle du peuple. — Bons effets attendus de la monarchie absolue. — Les libéraux absolutistes par nécessité nationale : Bodin. — Le Cardinal de Richelieu artisan de la discipline nationale en France. — Situation extérieure de la France. — La Révolution d'Angleterre et la doctrine absolutiste de Hobbes.*

§ 1. — Causes originaires du « Prince » dans l'histoire de l'Italie, du moyen-âge au XVI^e siècle (1).

En 476, l'Empire d'Occident est désagrégé et l'Italie se

(1) Nous avons cru nécessaire de donner à ce paragraphe de notre chapitre II un développement plus considérable que le sujet de notre thèse ne paraît peut-être le comporter, parce que la connaissance des événements historiques, qui se déroulent en Italie, de la fin de l'Empire d'Occident à l'époque de Machiavel, est absolument essentielle

trouve sous la domination d'un roi (1) : les autres fragments de l'Empire étaient partagés entre les Francs, les Anglo-Saxons, les Visigoths et les Vandales. Un siècle plus tard, vers 568, l'Italie est conquise par les Lombards, conquête partielle, qui n'atteint ni Venise, ni Rome, ni l'exarchat de Ravenne ; et, dès ce moment, des principautés, des communautés indépendantes se forment. L'inimitié persistante des Lombards et des Romains provoque l'appel de Pépin et de Charlemagne en Italie. L'Empire germanique se crée ; l'Italie subit plusieurs invasions, notamment, en 900, l'invasion des Hongrois, ces barbares qui faisaient croire à la fin du monde et ne laissaient que cendres et tas d'ossements sur leur passage. L'Italie, mise en coupe réglée, appelle, en 951, Othon le Grand, Empereur d'Allemagne.

Dès ce moment, l'Italie devient province de l'Empire. La division extrême, qui lui sera plus tard funeste, s'établit alors définitivement. Sous Othon, les villes italiennes se donnent toutes un gouvernement municipal. L'Empereur est hors d'Italie : il n'y a pas de gouvernement général et la souveraineté revient aux diverses provinces. Les individus s'accoutument alors peu à peu à ne voir la patrie tout entière que dans leur ville natale, à cause de la division extrême de l'Etat. Les villes sont autorisées à se

pour comprendre Machiavel. Il est particulièrement difficile d'extraire des histoires détachées des divers petits États italiens, ou des histoires générales d'Italie, extrêmement volumineuses pour la plupart, les éléments d'ensemble nécessaires pour se rendre compte de la situation de l'Italie du *xvi^e* siècle, des maux dont elle souffre et des dangers qu'elle court. Nous avons voulu ici éviter au lecteur un travail long et pénible, en nous efforçant de retracer sous ses yeux, dans quelques pages, les lignes principales de l'histoire, si embrouillée, de l'Italie du moyen âge.

(1) Odoacre prend le titre de *Roi d'Italie*.

clore de murailles ; elles se divisent en quartiers, division autant militaire que civile ; elles soutiennent des guerres entre elles, pour régler des différends ; guerres de justice comparables aux duels judiciaires entre particuliers. Peu à peu, ces luttes changent de caractère et sont plutôt inspirées par la jalousie et l'ambition.

Si deux villes importantes en viennent aux mains, immédiatement les villes moins importantes prennent parti et constituent deux ligues, par lesquelles le conflit devient général. C'est ainsi qu'au début du ^{xu} siècle, la guerre entre Milan et Pavie soulève toute la Lombardie. D'ailleurs, dans ces guerres, tout est fini après la bataille, le but de chaque combattant étant d'humilier son adversaire, mais pas de l'écraser. Ainsi, en l'an 1108, les Milanais, ayant battu les Pavésans, leur firent un grand nombre de prisonniers qu'ils conduisirent sur la place publique. Là, ils leur lièrent les mains derrière le dos, et attachant au-dessous un flambeau allumé, ils leur ouvrirent les portes de la ville et leur permirent de retourner chez eux, les accompagnant de huées (1). Dans les sièges, l'assiégeant vient seulement proférer des insultes sous les murs et s'en retourne, si l'assiégé ne perd pas patience. Quelquefois pourtant, ces guerres causent la destruction de certaines villes.

L'Italie, ainsi divisée en une quantité de petites provinces, indépendantes et querelleuses, a pour chef nominatif l'Empereur, roi d'Italie, qui reçoit, à Milan, la couronne de fer des princes de Lombardie et à Rome, la couronne impériale. Les petits Etats en lutte recourent quelquefois à lui et implorent son intervention. En 1154, Frédéric Bar-

(1) Sismondi, *Histoire des Républiques Italiennes au moyen âge*, t. I, ch. VII, p. 296.

berousse entre en Italie, à la tête de tous ses vassaux et d'une armée importante ; il assemble les comices du royaume d'Italie, dans la plaine du Pô, pour recevoir les plaintes de chacun. Mais, le plus souvent, le royaume paie fort cher la visite de son souverain. Frédéric Barberousse s'avance vers Rome, s'appropriant tout et provoquant dès lors la résistance. Il entre à Milan, rase la ville, après l'avoir pillée et avoir dévasté toutes les riches campagnes du Milanais. Couronné roi à Pavie, il arrive à Rome, où il vient recevoir la couronne impériale. Mais, entré par force, il barricade les Romains hors de la cité Léonine, où il est couronné. Des Romains sont massacrés en grand nombre.

L'Empereur revient une deuxième, une troisième fois dans son royaume d'Italie, où il brûle les récoltes et sème la ruine partout.

Il reprend Milan pour la troisième fois, en fait sortir les habitants et emploie son armée à détruire la ville de fond en comble, le nom de Milanais devant être effacé de la liste des peuples. Tout fléchit, tout tremble dès lors et s'humilie, devant l'Empereur ; et les diverses cités italiennes envoient, en tremblant, leurs félicitations à leur roi (1).

Frédéric Barberousse traite l'Italie en pays conquis. Lorsqu'il revient en maître en 1163, les Milanais durement opprimés se présentent en foule sur son passage, prosternés dans la boue et sous la pluie, suppliant qu'on les traite avec plus de douceur. Frédéric renvoie leur demande à ses ministres, qui, au lieu d'en tenir compte, trouvent là un prétexte pour soumettre à de nouvelles exactions les malheureux qui ont osé se plaindre (2).

On peut croire à ce moment que l'Italie, désireuse de

(1) Cf. Caffari, *Annales Genuenses*.

(2) Sismondi, t. I, ch. X.

secouer le joug du despotisme, va se constituer en République fédérative ; mais le mouvement n'aboutit qu'à une coalition, ligue passagère, qui se dissout dès que, après le traité de Constance (25 juin 1183), l'Empereur quitte sa malheureuse province italienne. L'Italie considère toujours les empereurs comme ses souverains légitimes, et pourtant elle voit en eux des ennemis. Ils viennent dans une promenade remplir leur escarcelle, puis ils repassent les Alpes ; vrais marchands de privilèges, ils nomment en foule des cavalieri, des dottori, des conti, des notaires, attribuant à chacun des pouvoirs divers, dont l'importance détermine le prix du brevet concédé. Ces monarques sont très défavorables à l'Italie qu'ils enrichissent de titres, mais qu'ils écrasent de tributs. Lorsqu'en outre ils ne lui apportent pas la guerre, ils se désintéressent du moins complètement de l'anarchie qui règne dans cette belle partie de leur Empire. Le Dante en fait amèrement le reproche à l'Empereur Albert d'Autriche (1).

Un autre personnage attire l'attention en Italie, c'est le pape, adversaire perpétuel de l'Empereur.

C'est vers 730, avec Grégoire III, que le pape se dégage de l'Empereur d'Orient, qui jusque-là, donnait son consentement à l'élection du pontife. Rome devient alors un État indépendant, où, grâce au roi de France, le pape est premier citoyen et le plus puissant baron. Alors commence sa

(1) Dante, *Purgat.* Cant. VI, v. 97. « O Albert d'Allemagne ! tu abandonnes celle qui aujourd'hui se montre indomptable et sauvage, tandis qu'affermi sur ta selle, tu devrais la soumettre au frein. Qu'un juste jugement frappe du ciel sur ta race ! Qu'il soit inattendu et non méconnaissable pour que ton successeur en sente de l'effroi ; car toi et ton père, entraînés loin de nous par votre cupidité, vous avez permis la désolation du jardin de l'Empire ! »

lutte avec l'Empereur, lutte qui aboutit à des expulsions fréquentes du souverain pontife. L'Empereur chasse le pape et le remplace par un *anti-pape*, qu'il installe lui-même. Il n'est pas plutôt parti que les Romains renversent sa créature, rétablissent le vrai pape, qui se venge en lançant contre le monarque toutes les foudres de l'Eglise. Le monarque revient, remet en place son pape, qui se venge à son tour. Ce manège, commencé entre Jean XII, et Othon le Grand avec son *anti-pape* Léon VIII, se répète fréquemment par la suite ; et cette rivalité se répercute sur l'Italie tout entière, où les villes, ainsi que les particuliers prennent parti. Le parti de l'Empereur est désigné sous le nom de *Gibelins*, celui du souverain pontife, sous le nom de *Guelfes*.

Quelquefois le pape impose son autorité à l'Empereur : il en est ainsi pour Grégoire VII (1) ; mais généralement il doit s'enfuir et, ne trouvant pas en Italie d'appui assez puissant, il s'efforce de susciter à son ennemi un adversaire redoutable. Il s'adresse pour cela à la France. Dès qu'un pape a besoin d'assistance, il demande à un prince français de le secourir, lui offrant généralement, comme récompense, le royaume de Naples. C'est ainsi que Urbain IV appelle Charles d'Anjou qui, aussitôt arrivé dans ce royaume dont il expulse le possesseur, accable ses nouveaux sujets d'impôts et de vexations, livre sans raison des villes au pillage. Le pape lui donne le titre de vicaire impérial en Toscane, et il assiste aux désordres que son protégé cause dans toute l'Italie. Charles d'Anjou inflige une défaite à l'Empereur Conradin, venu contre lui ; mais Grégoire X, devenu pape, s'aperçoit vite des progrès inquiétants de ce prince et il veut le réduire. Charles, renouvelant les procédés impériaux,

(1) Moine Hildebrand, 1073.

fait élire un autre pape par la force, emprisonnant certains cardinaux du Conclave.

Plus tard, Boniface VIII appelle en Italie Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, et n'est guère plus heureux que ne l'avaient été ses prédécesseurs avec Charles d'Anjou.

La papauté, implorant ainsi des secours étrangers, s'expose à de graves dangers. Elle usa d'ailleurs de ses armes contre la France, aussi bien que contre l'Empire ; Boniface VIII excommunie le roi de France. Philippe le Bel, qui riposte en envoyant contre le pape Guillaume de Nogaret et 300 chevaliers, avec mission de l'amener prisonnier à Dijon. Le projet échoue ; mais le pape est obligé de constater son impuissance, aussi bien à l'égard de la France qu'à l'égard de l'Empire.

Aussi y a-t-il une grande imprudence de la part du souverain pontife à introduire en Italie ces dangereuses puissances, qui constituent un danger permanent pour l'indépendance de la nation. Le danger était très bien compris d'ailleurs : c'est ainsi que, vers 1440, Alphonse V d'Aragon, prétendant au trône de Naples, mais évincé et fait prisonnier par René d'Anjou, expose, pendant sa captivité chez Philippe Marie Visconti, duc de Milan, les risques entraînés par l'installation à Naples d'un prince français. « Comment
« ne pas prévoir, disait-il, que les Français, qui avaient de
« tout temps convoité l'Italie et qui en occuperaient les
« deux extrémités, l'asserviraient bientôt tout entière ? Les
« Français sont, de tous les voisins de l'Italie, les seuls dan-
« gereux pour son indépendance. Leurs armées peuvent en
« peu de jours pénétrer jusqu'au centre de la Lombardie ;
« leur rapidité et leur manière de faire la guerre, si diffé-
« rente de celle des Allemands et des Italiens, étonnent et
« épouvantent les peuples ; leur arrogance après la con-
« quête fait doublement sentir la perte de la liberté. Le

« souverain de la Lombardie doit se souvenir sans cesse
« que toute sa politique doit tendre à leur fermer le passage
« des montagnes. Il court à sa perte s'il leur soumet lui-
« même les provinces méridionales et s'il les oblige à établir
« une communication journalière entre leurs propres fron-
« tières et le royaume qu'il veut leur faire acquérir. L'Italie
« entière ne serait bientôt plus alors que le chemin de Na-
« ples. Sans cesse traversée par les armées françaises, elle
« serait tenue par elles dans le respect et la crainte » (1).

Malgré ce judicieux discours, quelque temps après, Philippe Visconti appelait Charles VII, roi de France, en Italie. Ce roi ne répondit pas d'ailleurs à son appel.

Un autre danger encore plus terrible menaçait l'Italie, de même d'ailleurs que les autres nations. Un grand événement faisait trembler l'Europe : le 29 mai 1453, Constantinople avait été prise par Mahomet II. Le dernier empereur Grec, Constantin Paléologue, avait été massacré avec 40.000 chrétiens. Un grand nombre de marchands italiens et surtout vénitiens, qui habitaient cette ancienne capitale de l'Orient, avaient perdu toutes leurs propriétés par le pillage et avaient été réduits en captivité. Les Turcs menaçaient de soumettre tout le reste de la chrétienté à l'Empire du Croissant.

L'Italie, devenue puissance limitrophe, en présence des Turcs, ressent de cruelles alarmes ; elle retentit de prédications pour la croisade (2) ; mais aucune mesure énergique n'est prise. Les îles et les colonies italiennes dans les mers de la Grèce sont conquises par les Osmanlis, de même que les côtes de la Dalmatie, de l'Épire et du Péloponèse.

(1) Sismondi, t. VI, chap. I, p. 16.

(2) V. Sismondi, t. VI, chap. XIII.

Ces régions, demeurées aux chrétiens, leur auraient assuré l'empire de l'Adriatique, tandis que, passées au pouvoir des Turcs, l'Italie se trouve exposée, dans toute sa longueur, aux déprédations et aux invasions d'un peuple qui menaçait sa religion, ses mœurs, la liberté et la vie de tous ses habitants. Vers 1464, on peut se demander, en effet, s'il y aura encore une Italie, alors qu'il n'y a plus de Grèce, de Macédoine, ni d'Illyrie : on peut craindre de voir les riches marchés italiens pillés, les villes brûlées, les hommes vendus comme esclaves, les enfants arrachés à leur mère pour recruter la milice des janissaires.

En présence de ce danger, alors que la puissance des Turcs va croissant, que leur invasion semble inévitable, l'Italie persiste à sommeiller. Pour sa défense, aucune ligue n'intervient entre les divers Etats : aucune armée n'est levée, aucun trésor n'est constitué pour subvenir aux frais d'une guerre probable. Les divers Etats persistent à lutter entre eux ; leur rivalité est une source permanente de guerres intestines, funestes parce qu'elles causent la désunion vis-à-vis de l'étranger, funestes aussi par leur caractère de guerres de dévastation.

A cette époque, en effet, on fait la guerre au peuple et non à l'armée ennemie, et toute la population lutte pour sa propre défense. Ces luttes, qui durèrent plusieurs siècles, n'avaient même pas l'avantage d'exercer l'Italie à la guerre et de lui former des armées. Les adversaires savent piller : mais ils ne veulent pas se battre. Les batailles rangées sont fréquentes où, après une demi-journée, aucune armée n'a gagné du terrain, et où l'on ne compte aucun tué ; à peine quelques prisonniers et quelques blessés (1). La guerre est

(1) Machiavel, *Histoire de Florence*, liv. VII, *Œuvres*, p. 176. —

en quelque sorte un passe-temps pour les citoyens, qui se battent pour soutenir leurs passions personnelles.

Les batailles sont si peu meurtrières que, malgré leur fréquence, les annales des villes révèlent leur obligation d'étendre l'enceinte des murs pour contenir la population croissante.

Dans chaque ville aussi, l'esprit de querelle règne. Ce sont de perpétuelles disputes intestines entre partis, entre nobles et bourgeois, ou même entre familles (1). A Florence, notamment, la *Martinella* (2) anima la querelle locale, bien plus souvent qu'elle ne lança la milice à l'ennemi.

Aux rivalités des villes et des partis s'ajoute une autre cause de désordre : Les incursions des Empereurs ou des princes français en Italie, laissaient dans le pays un grand nombre de soldats, qui ne s'en retournaient pas avec leur

Voir encore : *Hist. de Florence*, liv. V : « Les fréquentes attaques de ces diverses souverainetés entre elles ne pouvaient être regardées comme un état de paix. Mais pouvait-on appeler un état de guerre celui où l'on ne tuait point, où les villes n'étaient point saccagées, ni les empires détruits ? Toutes ces guerres se faisaient si mollement qu'on les commençait sans crainte, qu'on les continuait sans péril, qu'on les terminait enfin sans dommage. Cette valeur nationale, qui s'éteint ordinairement par l'effet d'une longue paix, se perdit en Italie par nos pitoyables guerres. »

(1) 1221: Les nobles sont chassés de Milan. Ils se réfugient dans leurs châteaux, qui sont bientôt pris et rasés par le peuple. A Plaisance, les nobles sont plus heureux. V. Machiavel, *Histoire de Florence* : A Florence, divisions des familles Buondelmonti, Donati, puis Uberti-Amidei. Querelles entre Guelfes et Gibelins. Guerre des Blancs et des Noirs, issue de la discorde dans la maison des Cancellieri, etc.

(2) Nom de la cloche que l'on sonnait à Florence lors des tumultes de la place publique, ou pour déclarer la guerre au voisinage. On la sonnait alors durant un mois. Cette cloche suivait d'ailleurs l'armée et servait, en guerre, à donner divers commandements.

chef et trouvaient bien plus agréable de continuer à vivre de rapines dans une contrée aussi riche. Ces soldats, Anglais, Allemands, Bretons, ne se battant plus, se groupaient sous un chef et constituaient ce que l'on appelait les *grandes compagnies*, hordes de soldatesque prêtes à tout. Ces bandes se louaient aux divers princes ou aux Républiques en guerre. Lorsqu'elles n'étaient pas ainsi employées, elles parcouraient l'Italie, répandant l'effroi un peu partout. Contre elles les petits Etats italiens ne pouvaient opposer qu'une faible résistance. Ils ne tenaient pas, en effet, de troupes sur pied, en temps de paix, et, si une *grande compagnie* s'attaquait à eux, ils n'avaient d'autre ressource que de lui opposer une autre bande, qu'ils prenaient à leur solde et qui, le plus souvent, était portée à se joindre aux agresseurs. Ce sont là de vraies troupes de brigands : « Une licence « effrénée régnait dans leurs camps, leurs chefs eux-mêmes « applaudissaient à leurs excès, afin de gagner l'affection « des soldats et d'attirer un grand nombre de recrues sous « leurs drapeaux. Ils ne rougissaient d'aucun crime ou d'aucune cruauté. L'un d'eux, le duc de Garnieri, joignait au titre de Seigneur de la Grande Compagnie, ceux d'ennemi « de Dieu, de la pitié et de la miséricorde. Il avait fait graver ces titres odieux sur une plaque d'argent dont il ornait sa poitrine (1). » Le seul moyen de faire abandonner un territoire à ces hordes, était de leur payer une forte rançon.

Il est impossible de s'imaginer un état d'anarchie plus avancé que celui dans lequel se débat l'Italie du XI^e à la fin du XV^e siècle, moment où Machiavel (2) pourra juger lui-même la situation de son malheureux pays (3). Au

(1) Sismondi, t. IV, chap. II, p. 42.

(2) Né, 1469.

(3) Sismondi, t. III, chap. XII, p. 417. « Ainsi les Etats de l'Italie,

Nord des villes-Etats, au centre une poussière d'Etats, au Sud la monarchie napolitaine. On comprendra que l'Italie ainsi divisée, sans bravoure, sans armée, court aux abîmes. Il n'y avait qu'un moyen d'éviter qu'elle devint la proie des monarques voisins, c'était de réaliser l'union des Etats sous un prince assez fort et assez habile pour imposer à tous sa domination.

La cessation de l'état d'anarchie, le rétablissement de l'ordre et l'unification de l'Italie par tous les moyens, pouvaient seuls sauver la nation. Aussi Machiavel suit-il avec un très vif intérêt les agissements de tout prince qui évolue dans ce sens. A la fin du xiv^e siècle, Jean Galeaz Visconti, duc de Milan, profitant de l'affaiblissement de tous les voisins (France, Autriche, Aragon) avait paru prêt à étendre sa domination sur l'Italie. Il fut arrêté par la résistance de la République florentine.

Au commencement du même siècle, une première tentative avait été faite par Castruccio Castracani, tyran de Lucques et de Pise. Celui-ci avait infligé de rudes défaites

monarchiques ou républicains, perdaient par des convulsions intérieures les avantages de l'ordre social : aucun repos ne consolait les sujets, sous le gouvernement des princes, de la perte de la liberté ; aucune stabilité dans les Républiques ne garantissait les citoyens contre les craintes de l'avenir. Chaque année, une révolution inattendue précipitait un prince italien de son trône, ou privait un parti, dans une ville libre, de l'autorité dont il jouissait. Des brigands enrégimentés faisaient la guerre aux souverains et les faisaient trembler pour leur existence : des aventuriers venus de France ou d'Allemagne, s'élevaient rapidement à une grandeur aussi rapidement détruite. Les Etats se formaient et disparaissaient, et nous sommes forcés de présenter à nos lecteurs une scène mouvante où de nouveaux personnages se pressent sans cesse les uns sur les autres et attirent à peine un instant les regards. » V. exemple d'élévation de François Sforza au duché de Milan. J. Zeller *Italie et Renaissance*, t. I, p. 133. *Situation générale des Etats italiens, 1453-1492*, J. Zeller, p. 178.

aux Florentins, très jaloux de leur indépendance, aux dépens même de leur grande patrie qu'ils oubliaient, pour ne songer qu'au territoire enclos par leurs murailles.

Le pape, à raison de son prestige, paraît désigné pour grouper autour de lui principicules et Républiques. Mais, dès Nicolas V (1447-1455), les Etats mêmes du pape ne sont sous sa dépendance que nominalement. En réalité, villes et châteaux appartiennent à divers barons, grands ou petits, qui se disent d'ailleurs vicaires du pape (1). La ville même de Rome se souvient que, pendant l'absence des papes, elle fut république (2). Le pape a donc assez à faire pour rester le maître chez lui. C'est dans ce but que Sixte IV (1472-1484) commence la politique séculière d'où naquit le népotisme, employant ses neveux contre les petits princes ou les condottieri, qui balançaient son pouvoir dans les Etats de l'Eglise. Le résultat de cette politique fut de mettre la guerre dans toute l'Italie.

César Borgia, fils du pontife Alexandre VI, soumettra complètement le domaine pontifical ; il ira même plus loin ; il s'efforcera de réduire tous les Etats italiens sous sa puissance. Mais tous se soulèvent pour défendre leur liberté. Cet antagonisme eut pour résultat de livrer l'Italie divisée à des puissances moins fortes et moins riches, comme l'Espagne et la France, qui se disputaient ses dépouilles.

Lorsque la nation italienne voudra plus tard conserver son existence, lorsque les diverses provinces reconnaîtront qu'une même langue (3) est le symbole auquel se recon-

1 Colonna, Orsini dans la campagne de Rome, Bentivogli à Bologne ; Baglione à Pérouse, etc.

(2) Tentative de restauration de la République par Stephano Porcario, 1453. V. Zeller, t. I, p. 23.

(3) Au xiii^e siècle, l'Italie n'a même pas une langue à elle. Les divi-

naissent les individus d'une même race, lorsque tous les citoyens voudront se grouper à ce signe de ralliement, il sera trop tard. C'est ce que Machiavel a parfaitement senti.

Il comprit la nécessité d'unir les forces et les richesses de Florence et de Milan, les flottes de Venise et de Gènes, pour constituer une union puissante de Républiques, ayant à sa tête un prince fort et bon politique. Mais le grand politique florentin assiste impuissant au dénouement de tout ce drame. Les conséquences de l'anarchie, telles qu'il les prévoyait, se déroulent sous ses yeux, et il voit l'Italie disparaître du nombre des nations (1).

Le 14 août 1480, les Turcs prennent Otrante ; et Sixte IV effrayé adresse des bulles à tous les princes italiens, leur ordonnant de s'unir contre l'envahisseur ; mais Mahomet II meurt ; aussitôt les pensées d'union s'évanouissent, et la guerre intestine reprend dans toute l'Italie. Dans toutes les villes règnent la corruption et la débauche (2).

sions territoriales entraînent la multiplicité des dialectes. A l'époque du Dante, les Italiens ne sont pas encore arrivés à s'exprimer d'une manière uniforme dans toute la péninsule, et des habitants d'Etats différents ne peuvent pas se comprendre. Longtemps, la seule base de rapprochement est dans le *curiale*, langue commune aux cours et aux poètes, et, plus tard, dans un latin plus ou moins pur, considéré comme langue officielle. — V. Dante, *De vulgari eloquio*, éd. Corbinelli, Paris, 1577 ; Burckhardt, t. II, chap. III, *La langue considérée comme base de la sociabilité*.

(1) L'Italie paraît si bien disparaître d'entre les nations, au xvr^e siècle, que l'historien peut se demander si l'on peut considérer réellement cet ensemble de petits Etats comme une nation et si l'on peut dès lors entreprendre une histoire générale de l'Italie. A. Boullier, *Hist. de la civilisation en Italie*, t. I, introd., p. 8 à 11.

(2) Machiavel, *Hist. de Florence*, liv III, *Œuvres*, t. I, p. 57, « plaintes adressées par quelques bons citoyens aux Magnifiques Seigneurs ». Encore : *Hist. de Florence*, liv. 7, *Œuvres*, p. 180.

A Florence, en particulier, la jeunesse gaspille son temps et sa fortune au jeu et dans le libertinage ; elle ne s'applique qu'à briller par le luxe des vêtements, la finesse du langage et les bons mots. C'est contre ces mœurs que s'élèvent les prédications de Jérôme-François Savonarole, prédications très goûtées, quoique le moine y prédise la ruine de l'Italie.

A cette époque, le duc de Milan, Louis Sforza-Le Maure, invite Charles VIII, roi de France, à s'emparer de la couronne de Naples, lui promettant, avec son alliance, de lui ouvrir la porte de l'Italie. Les Républiques de Venise, Florence, Sienne promettent aux ambassadeurs du roi de rester neutres, et Charles entreprend sa marche contre le roi de Naples Alphonse II. Celui-ci appelle à son aide Bajazeth II, empereur des Turcs. Heureusement pour l'Italie, ce monarque, moins ambitieux que Mahomet II, ne répondit pas à la demande de secours.

Le roi de France passe les Alpes en août 1494 « avec
« 3.600 hommes d'armes, 6.000 archers à pied bretons,
« 6.000 arbalétriers, 8.000 fantassins gascons armés d'ar-
« quebuses et d'épées à deux mains, 8.000 suisses ou alle-
« mands armés de piques et hallebardes. Un nombre con-
« sidérable de valets suivait l'armée, qui fut encore grossie
« par le contingent de Louis le Maure. Lorsqu'elle traversa
« la Toscane on y compta 60.000 hommes (1). »

On n'a encore jamais vu d'armée aussi considérable, et la frayeur est intense ; mais elle n'est pas exempte d'une certaine curiosité, presque de contentement. L'envahisseur approche : ce sera peut-être la ruine ; mais aussi, quel beau spectacle ! L'italien raffiné, en quête de plaisirs, a soif de

(1) Sismondi, t. VII, chap. XII, p. 384.

nouvelletés, comme s'exprime Commines (1) ; malgré ses craintes, il est bien aise de la visite du monarque français ; il veut voir dans sa venue moins une invasion, qu'une superbe cavalcade. Pierre de Médicis, prince de Florence, envoyé en ambassade à l'envahisseur, lui concède tout ce qu'il veut. Florence crie à la trahison, chasse alors les Médicis, mais confirme les concessions faites. Charles VIII entre dans la ville la lance au poing, tandis que la jeunesse florentine l'accueille en sauveur, le couvrant d'un baldaquin doré, le clergé chantant des hymnes. Le roi exige un fort subside, qui lui est payé, et continue sa marche. Il entre à Sienne, à Rome, où le pape s'incline devant ses volontés. Naples, où Alphonse II est très impopulaire, se rend à Charles VIII, qui a ainsi conquis l'Italie, dans une promenade.

La nation se réveille et une ligue italienne se crée, où Florence est à peu près seule à refuser d'entrer ; mais où nous trouvons les rois des Romains et de Castille.

L'Italie veut chasser un prince étranger et elle appelle immédiatement à son aide deux autres princes, qui ont aussi des prétentions en Italie.

Rien ne saurait mieux peindre la tournure d'esprit italienne à cette époque : « Chercher toujours à avoir au moins deux maîtres pour n'obéir à aucun » (2). Entourés au début du xvi^e siècle de voisins forts et dangereux, les dirigeants italiens, sans armée sérieuse leur permettant de

(1) Artaud de Montor, p. 14 à 29. Voir *Histoire d'Italie* à cette époque et *Citations de Commines*, touchant l'incursion des Français, qui se conduisirent en pillards « dont j'ai eu grand deuil pour l'honneur et bonne renommée que pouvoit acquérir en ce voyage la nation françoise », dit le publiciste.

(2) Boullier, Introd.

se défendre, sont cependant persuadés qu'ils peuvent s'élever en prenant leurs adversaires mêmes pour marchepied. La seule arme qu'ils possèdent, à leur sens la meilleure, c'est la ruse.

Ils croient, grâce à la politique, duper leurs adversaires, les employant au moment opportun les uns contre les autres, esquivant eux-mêmes les coups par une diplomatie tortueuse. L'Italie est riche : ceux qu'elle n'aura pu tromper, elle les achètera et en fera ses mercenaires. Ses puissants voisins sont, à ses yeux, autant de condottières, dont elle croit pouvoir disposer impunément.

S'il y a du danger, ne sera-t-il pas toujours temps d'aviser ? Avec de l'adresse et de la dissimulation on se tire des plus mauvais pas. Cette confiance illimitée dans son intelligence supérieure et dans sa finesse, contribuera très activement à la perte de l'Italie (1).

Pour cette fois, le roi de France, menacé d'être enfermé dans la Péninsule, repasse les Alpes, après quelques combats où il a l'avantage.

Louis XII, succédant à Charles VIII, veut faire valoir ses prétentions au duché de Milan, en sa qualité de petit-fils de Valentine Visconti. Il prend le titre de roi de France, duc de Milan, roi des deux Siciles et de Jérusalem. Le pape Alexandre VI lui fait des avances et Florence confirme son alliance avec la France. Venise reconnaît les droits de Louis XII sur le duché de Milan et s'engage à l'aider à en prendre possession.

En 1499, le roi de France entre en Italie, où il fournit son aide au fils du pape, César Borgia, devenu duc de Romagne : celui-ci étendra très vite sa domination, si bien que son pro-

1 V. un traité anonyme. *De la grande prudence et subtilité des Italiens*, 1590.

tecteur en concevra de l'inquiétude et l'arrêtera. Milan est prise, et Louis XII s'attaque à Naples, de concert avec le roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique.

Voilà donc deux puissances étrangères introduites en Italie, qui, d'alliées, deviennent très vite ennemies et prennent finalement chacune leur part, le duché de Milan restant à la France, Naples aux Espagnols.

Le Saint-Siège est occupé par le pape Jules II, très énergique et plein de haine pour tous les ultramontains, qu'il qualifie de barbares (1), et que toute sa politique hypocrite vise à chasser d'Italie (2). Il pratique habilement l'art de négocier sans cesse, pour toujours tromper, s'adressant à Louis XII, à Ferdinand le Catholique, à Maximilien, leur demandant des secours, leur prodiguant les promesses. Pérouse, Bologne, vassales de Rome, qui s'étaient depuis longtemps soustraites à l'autorité pontificale, sont reconquises par le pape ; Parme, Piacenza, Modène, Reggio sont annexées aux Etats de l'Eglise.

Tout le monde en Italie, Machiavel lui-même, qui l'approcha à deux reprises (1503-1506), et assista aux expéditions de Pérouse et Bologne (3), voit alors dans Jules II le libérateur possible (4).

Mais le pontife ne sut pas se dégager des jalousies qui avaient animé ses prédécesseurs. La République de Venise, riche et puissante, lui inspire ombrage et, pour la rabaisser, il introduirait en Italie tous les princes d'Europe. A son instigation, l'empereur Maximilien et le roi de France s'allient contre les Vénitiens par la Ligue de Cambrai (1508),

(1) Au sens ancien du mot.

(2) V. Zeller, *Politique de Jules II*, t. II, p. 48.

(3) V. Artaud, p. 452 et suiv.

(4) V. Zeller, *Ambition du pape*, t. II, p. 121.

et une campagne s'ouvre, qui se termine pour Venise par un désastre. Jules II se retourne alors, et se reconcilie avec Venise, pour chercher querelle au duc de Ferrare, allié du roi de France, qu'il provoque ainsi ouvertement. Les Français étaient ses alliés ; il se dispose maintenant à les combattre au moyen d'autres alliés et commet ainsi une grande maladresse, en ne profitant pas de l'état d'esprit de Louis XII, honteux de lutter contre le pape et qui aurait accepté de traiter dans des conditions très défavorables pour lui. Jules II émit des exigences inacceptables, sans se rendre compte que les remords du roi de France arrêtaient seuls, à ce moment, la conquête totale de l'Italie. où Venise, les Etats de l'Eglise, la République de Toscane, Florence, Sienne et Lucques restent seuls indépendants et se trouvent complètement épuisés.

La guerre se continue où s'illustrent Gaston de Foix, duc de Nemours et le chevalier Bayard. L'Italie est alors le champ de bataille des armées françaises et espagnoles et doit supporter le mépris insultant que témoignent à son égard les ultramontains. Elle souffre de leurs pillages et sa haine apparaît clairement dans les mauvais traitements infligés par les habitants aux Français, lorsque, vainqueurs à Ravenne, mais très affaiblis, ils doivent, en 1512, céder la place aux Espagnols. Ceux-ci règnent alors en maîtres et font peser lourdement leur domination sur le pays. C'est une armée espagnole qui contraint Florence à réintégrer les Médicis (1). Ceux-ci ne tardent pas à se venger : une de leurs victimes est Nicolas Machiavel. Impuissant, disgracié, il assiste dans son exil au retour des Français en Italie.

(1) Voir, sur la prise de Florence par l'armée de la ligue, la lettre, présumée de septembre 1512, écrite par Machiavel à Madonna Alphonsina, rapportée dans Artaud, t. I, p. 215.

Le sol italien était tellement dévasté, qu'on pouvait à peine y trouver des vivres pour les armées, et il était plus difficile encore de forcer les villes à payer de grosses contributions. Le peuple était si opprimé, il avait été traité avec tant de barbarie, qu'il était prêt à toute heure à se révolter. Et cependant l'Italie ne se soulève pas !

Dans l'Empire ottoman, Sélim a détrôné son père Bajazeth II, le 11 avril 1512. On savait que le nouveau Sultan n'était pas moins habile que cruel, qu'il était cher aux soldats, qu'il désirait la guerre et qu'il tournait ses regards vers la conquête de l'Italie, où les chrétiens, par leurs inimitiés, s'étaient mis hors d'état de lui opposer de la résistance. A ce moment, sans les provocations d'Ismaël Sophi, qui détournèrent l'orage, l'Italie serait tombée aux mains des Turcs. Et malgré toutes ces terribles menaces, elle persistait dans ses divisions,

Quand, en 1515, le roi de France, François I^{er}, prend le titre de duc de Milan et passe les Alpes avec une grosse armée, au lieu de provoquer un soulèvement national, le pape Léon X s'allie secrètement à Ferdinand, roi d'Espagne, à l'Empereur Maximilien et aux Suisses. Le 28 juin 1519, la couronne impériale et la couronne d'Espagne sont réunies sur la tête de Charles-Quint, et dès lors le sort de l'Italie va se décider entre les puissances ultramontaines qui entrent en lice ; mais ses divers Etats, affaiblis et misérables, ne peuvent rien. La plus opulente contrée de l'Europe est devenue la plus pauvre.

Les Français sont battus par les Impériaux ; le roi François I^{er} est fait prisonnier devant Pavie le 25 février 1525 ; mais les fruits de la victoire de la ligue groupant les Etats italiens et l'Empereur, sont presque aussi amers que ceux de la guerre. Le pape implore déjà les bons offices du roi

d'Angleterre Henri VIII pour mettre un terme à l'arrogance et aux vexations exercées par les ministres de l'Empereur contre l'Italie, qui se demande si elle a combattu pour secouer un joug étranger, ou seulement pour changer de maître. Elle comptait que les deux rivaux, François I^{er} et Charles-Quint, se détruiraient mutuellement, et elle se voit au contraire à la merci du vainqueur et de son armée affamée, habituée à traiter avec aussi peu de ménagement amis ou ennemis.

L'Italie entière comprenant alors, pour la première fois, qu'elle a un même intérêt, paraît disposée à faire un suprême effort pour son indépendance. Répugnant toujours à la lutte ouverte, elle se jette à corps perdu dans une intrigue politique, imaginée par le chancelier du duc de Milan, Jérôme Morone, fort habile dans les voies détournées et ténébreuses. D'accord avec le pape Clément VII, comptant sur la bienveillance, en effet à peu près assurée, de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas, Morone ne sut pas se contenter de réunir simplement les redoutables éléments qu'il pouvait mettre en œuvre contre Charles-Quint.

Il crut devoir y ajouter une savante machination : il s'agissait d'acheter la trahison du marquis de Pescara, commandant des troupes impériales en Italie, que l'on croyait mécontent de la conduite de son maître à son égard. L'Italie, fidèle à sa tactique, veut vaincre en conspirant. Le complot fut découvert par celui-là même qui devait trahir et qui révéla tout à l'Empereur.

Une fois encore la ruse n'avait pas réussi : on ne pouvait pas en rester là.

L'expulsion des barbares était le vœu de tous les États, de toutes les provinces ; et ce nom de barbares n'avait jamais été mieux mérité qu'il ne le fut par tous les peuples

qui ravagèrent la belle Italie, pendant les trente années qui précédèrent cette époque. Dans cet état de souffrance, dont rien ne faisait prévoir la fin, les Italiens, à défaut de paix, appelaient du moins une guerre nationale, une guerre dans laquelle ils combattraient, ils souffriraient pour leur liberté, pour un gouvernement de leur choix, et non pour passer des mains d'un maître qu'ils détestaient à celles d'un autre qu'ils détestaient également (1).

En 1526 (22 mai), est conclue, à Cognac, la Sainte Ligue entre : roi de France, pape, République de Venise, duc de Milan, sous la protection d'Henri VIII. Des troupes nombreuses sont rassemblées. Machiavel, vieilli, voit avec transport cet élan national ; il coopère à l'organisation de l'armée italienne confédérée. Malheureusement il est trop tard : le peuple italien n'a ni chefs, ni habitudes militaires ; la seule milice organisée, la milice florentine, est réputée pour sa lâcheté. L'armée des confédérés fuit devant l'armée de Charles-Quint, qui met Milan au pillage. En Toscane, l'armée florentine est mise en déroute par une poignée de soldats ; prise d'une terreur panique, s'encombrant dans les ballots des vivandiers trop nombreux qui la suivent, elle fuit encore lorsque depuis longtemps personne ne la poursuit plus (2). François-Marie, duc d'Urbin, tacticien de cabinet, mis à la tête de la défense, ne sait jamais se décider à engager la lutte, perd tout son temps en marches et contre-marches. Les autres commandants, en sous-ordre,

(1) Sismondi, t. IX, chap. XI, p. 416.

(2) Sismondi, t. IX, chap. XI, p. 435 : 8.000 hommes s'enfuient ainsi devant 400 soldats ennemis, laissant armes et bagages. Machiavel n'a aucune confiance dans le courage de ses concitoyens : *Histoire de Florence*, liv. VIII, p. 198. « Les exemples d'une pareille lâcheté étaient alors très fréquents. Un cheval qui tournait la tête ou la croupe, suffisait pour faire gagner ou perdre une bataille. »

n'ont aucune confiance, s'accusent réciproquement d'impéritie. Il manque à tout le mouvement ce chef unique et fort dont Machiavel rêvait, et cette armée qu'il s'était attaché à instituer (1).

La ligue se dissout et, avec l'année 1527, le désarroi de l'Italie va être à son comble : peste, guerre, famine, tout l'accable. Le pape Clément VII ne peut lutter contre l'armée impériale commandée par le connétable de Bourbon. Rome est prise et saccagée (2) après une défense mal conduite.

Charles-Quint connaissait ses hordes. Il savait que les bandes allemandes de Frondsberg, que les Espagnols de Bourbon marchaient sans solde, ou à peu près, depuis le début de la campagne. Il savait que leurs chefs n'avaient sur leurs hommes aucune influence et qu'ils étaient beaucoup plus conduits qu'ils ne conduisaient. Bourbon lui-même, malgré sa grande autorité, devait céder à des soldats toujours prêts à la révolte et poussés seulement par l'espoir du pillage, fructueux dans la riche péninsule. Avoir osé, dans ces conditions, lancer ces demi-sauvages contre l'antique capitale de l'Empire, pleine d'inestimables richesses et florissante d'art, est un acte qui pèse comme une flétrissure éternelle sur la mémoire du grand Empereur. Le pape est fait prisonnier le 6 juin.

Florence veut éviter d'être prise dans ce désastre ; elle se soulève dans une révolution suprême et chasse ses maîtres, les Médicis, pour reconstituer la République. Nicolas Machiavel, retournant de l'armée des confédérés, plein de dévouement pour sa patrie, est flétri par le nouveau gouvernement. On ne voit pas en lui le grand politique, qui,

(1) Cf. Machiavel, *L'art de la guerre*.

(2) V. Zeller, *Le sac de Rome*, t. II, p. 402.

dès longtemps, présentait le sort de son pays et indiquait les moyens d'y échapper. Il meurt méprisé le 22 juin, 14 jours après le pillage de Rome.

S'il avait vécu quelques années encore, il aurait pu voir la fin navrante de ce drame de quatre siècles, fin prévue par tous les esprits éclairés (1).

Florence espère encore dans le roi de France, dont elle a été l'alliée fidèle. Mais, par le traité de Cambrai, François I^{er} sacrifie ses alliés et les livre sans condition à Charles-Quint. Celui-ci reçoit la couronne impériale à Bologne (fév. 1530) et traite avec les Etats italiens. Florence seule reste en dehors de la pacification. La courageuse cité veut périr alors noblement. Elle organise sa milice, répare ses fortifications, fait raser, à un mille de distance des murs, toute la campagne environnante, la partie la plus richement cultivée de l'Italie, couverte de bâtiments et de vergers délicieux. Elle supporte le siège de l'armée impériale avec une fermeté remarquable et ne succombe que par la trahison de son général : Modatesta Baglioni.

Dès ce moment l'Italie, qui avait rempli l'histoire de ses hauts faits, de ses vertus et de ses talents, cesse d'exister comme nation. « Elle n'a plus été dès lors qu'un vaste musée, où les monuments de la mort sont déposés sous les yeux des curieux. On n'a plus eu l'occasion de se demander une seule fois à Vienne, à Madrid, à Paris, à Londres, ce que voudraient, ce que feraient les princes et les peuples d'Italie. Les peuples avaient cessé d'avoir ou d'exprimer une volonté ; et les princes, en anéantissant l'esprit vital de leurs sujets, s'étaient anéantis eux-mêmes. L'Italie éner-

(1) Cf. *Œuvres de Machiavel. Lettres familières. Lettre XXII*, p. 627. Lettre à Machiavel de Francesco Vettori, ambassadeur à Rome, 5 août 1513.

« vée ne parlait plus qu'au souvenir et l'on allait l'interroger
« sur ce qu'elle avait fait jadis, avec la certitude qu'elle ne
« pourrait plus le faire (1). »

Machiavel aurait voulu éviter cette fin lamentable et prévue par lui. C'est de ce désir que naît la physionomie du *Prince*, simple moyen destiné à sauver l'Italie d'une crise terrible.

Une inspiration analogue se retrouve à l'origine de la doctrine favorable au monarque absolu.

§ 2. — Causes originaires des théories absolutistes en France
à la fin du XVI^e siècle et au commencement du XVII^e.

En France, l'absolutisme est né, tant en doctrine qu'en fait, de la nécessité nationale.

Du règne de Charles IX jusqu'au ministère du cardinal de Richelieu, notre pays traverse une période fort troublée, où le pouvoir royal est très ébranlé, tandis que de puissants voisins attendent aux frontières le moment d'agir. Les protestants, inquiétés dans l'exercice de leur culte, cherchent à constituer un groupement puissant, pouvant lutter à armes égales, contre le parti catholique. Ils y parviennent très rapidement : sous le règne de Henri II la religion réformée ne comprenait que de petites gens (2) ; mais, dès l'année 1539, l'élément aristocratique apparaît et devient la force principale du parti. De ce moment, la lutte religieuse se double d'une lutte politique, et les protestants deviennent redou-

(1) Sismondi, t. X, chap. IV, p. 140.

(2) V. Registres de la *Chambre ardente*, qui ne contiennent à ce moment que des noms du peuple. — Weiss, *La Chambre ardente*, Paris, 1889.

tables. Charles IX entreprend de les réduire et, inspiré par sa mère, il croit faire un coup de maître en consentant au massacre du 24 août 1572.

Après l'avènement de Henri III, Catherine de Médicis, par la Paix de Monsieur, fait aux réformés de nombreuses et importantes concessions, et le parti catholique de crier aussitôt à la trahison, et de s'unir pour sauver la foi. La Ligue était constituée, avec pour devise : « Une seule loi, et une seule foi. » Entre les deux adversaires, les protestants et les catholiques, se crée un groupe intermédiaire, le groupe des *politiques*, formé de catholiques mécontents, désireux de voir l'ordre rétabli sur la base de larges concessions à la religion réformée (1).

C'est donc en France une mêlée ardente de partis, ayant chacun leur chef, beaucoup plus puissant que le roi. Tous les partis protestent d'ailleurs de leur dévouement au trône. Les conjurés d'Amboise ne sont pas des rebelles, mais des défenseurs de l'Etat, désireux de protéger le roi contre les mauvais conseils des Guises. La Ligue et le parti huguenot s'accusent réciproquement d'agir contre le roi, de causer la confusion dans l'Etat et d'opprimer le pauvre peuple. On dirait que jamais le souverain n'a été aussi vénéré. Le prince de Condé, toujours rebelle, ne s'intitulera pourtant que « protecteur et défenseur de la couronne de France » (2).

En réalité, la monarchie française est dans une situation fort précaire. Henri III l'aggrave encore par le désordre de ses finances. Obligé de convoquer les Etats-Généraux, une première fois à Blois, pour obtenir de l'argent, il se voit

(1) Michel de l'Hôpital est le précurseur de ce parti. On peut y comprendre Bodin, de la Noue, Pithou, Etienne Pasquier, les auteurs de la *Satire Menippée*, etc. — V. Weill, p. 133.

(2) V. Weill, p. 71-72.

refuser les taxes proposées, les projets d'aliénation du domaine ; mais il reçoit, par contre, de véhémentes remontrances (1). Son autorité est nulle ; ses ordres sont sans effet. Sa capitale est beaucoup moins à lui qu'à Henri de Guise et, à la Journée des barricades, il se voit contraint de fuir Paris.

Les Etats, convoqués une deuxième fois, on peut voir clairement combien ils sont hostiles au roi et dévoués aux Guises.

Henri III, prince faible, ne trouve d'autre moyen pour sortir de son embarras que de passer de la douceur à l'extrême violence. Les Guises sont assassinés et aussitôt les Etats se dissolvent, les députés allant dans leurs provinces respectives y provoquer la révolte. Le roi a alors pour ennemis les protestants et les catholiques.

Henri IV parvient au trône après une période des plus agitées. Un moment même l'unité du royaume est rompue, la France ayant deux rois : Henri IV proclamé à Saint-Cloud et le cardinal de Bourbon, couronné à Paris, sous le nom de Charles X, par les chefs de la Ligue. Henri devenu catholique, la Ligue n'a plus de raison d'être. Le parti protestant est, d'autre part, traité avec beaucoup de douceur par son ancien chef, et les querelles s'apaisent.

Mais le désordre reprend de plus belle sous la régence de Marie de Médicis et pendant toute la première partie du règne de Louis XIII. Le roi a à compter avec les protestants, plus remuants que jamais, et avec la haute noblesse de France, unie en une sorte de nouvelle Ligue. Les princes de France, insatiables, ne songent qu'à s'enrichir, et c'est là prétexte à menaces, à révoltes. La guerre désole le royaume

(1) V. Weill, chap. VII.

et ruine les finances et l'autorité du roi. Tout le monde veut exercer le pouvoir ; et, comme personne n'en est digne, ce n'est que turbulence, indiscipline, agitation stérile et néfaste. Le chef des rebelles, le prince de Condé, pousse le Parlement de Paris à faire échec au roi ; mais, de ce côté, les tentatives d'intervention dans le gouvernement échouent, et le Parlement, à chaque remontrance, se voit vertement rabroué ; ce qui ne va pas du reste sans troubles dans le peuple de Paris, où l'on parle à chaque fois de recourir aux barricades. Marie de Médicis est obligée de négocier avec le parti des grands. Ceux-ci (1), sous prétexte de régler des questions d'Etat, ne cherchent que leur intérêt personnel. Ils veulent des gouvernements, des commandements et de l'argent. De leur côté, les Huguenots demandent de nouvelles places de sûreté.

À la cour, le parti de la paix est d'avis de leur accorder tout ce qu'ils veulent, plutôt que de replonger dans les luttes intestines le royaume, déjà si accablé, alors que le roi est encore si jeune. En effet, on laisse toute liberté aux révoltés pour se fortifier, tant et si bien que, après la paix de Loudun (2), le prince de Condé devient le maître en fait. Il ne reste plus à la régente et au roi qu'à abdiquer ou à agir enfin avec vigueur. Condé continue à tenir à Paris une cour véritable, laissant entendre qu'il va entreprendre la réforme du gouvernement du royaume, puisque Louis XIII reste en minorité, sous la tutelle de la reine-mère. Ce ne sont que réunions nocturnes, complots contre Concini, le

(1) Condé, duc du Maine, duc de Bouillon, duc de Vendôme, Comte de Soissons, etc.

(2) 3 et 6 mai 1616, V. Bouchitté, *Négociations, lettres et papiers relatifs à la conférence de Loudun*, V. B. Zeller, *Louis XIII. Marie de Médicis chef du Conseil*, Paris, Hachette, 1898, t. I, p. 231.

favori de la reine, contre la reine-mère que l'on voudrait enfermer dans un monastère : contre le roi lui-même (1). Après l'arrestation de Condé, les guerres intestines continuent : les Huguenots s'emparent de Rochefort ; Epernon en revanche prend Surgères, place importante très rapprochée de la Rochelle, d'où il harcèle le parti protestant. Les princes persistent à fomentier des troubles, dans le dessein bien évident d'annihiler le pouvoir royal au profit d'une aristocratie.

Tel est, rappelé en quelques mots, l'état de la France à cette époque, où la théorie du pouvoir absolu du monarque s'élabore, sous l'influence des faits. De même qu'en Italie le meilleur remède à l'anarchie serait un prince puissant, en France, un roi fort pourrait seul s'élever au-dessus des partis, faire rentrer chacun dans l'ordre et dans le devoir, et rendre au pays le calme, la prospérité, la sécurité vis-à-vis de l'étranger.

Pourtant le début de la période dont nous nous occupons est marqué par un mouvement d'idées contre la puissance royale absolue ; de divers côtés, on veut lui assigner des limites et des juges.

Le pape d'abord, en sa qualité de chef de l'Eglise Catholique, prétend à un droit de contrôle sur le royaume de France et sur son roi, de même que sur toute puissance séculière. La toute puissance vient de Dieu et elle est dévolue aux princes par l'Eglise, chargée dès lors de surveiller l'usage qu'ils en feront. L'Eglise peut ainsi s'interposer entre les princes et leurs sujets, et décider du gouvernement temporel. Supérieure à l'Etat, elle se considère naturelle-

(1) V. B. Zeller, *op. cit.*, t. I, chap. II, p. 304 ; t. II, p. 24.

ment comme indépendante de lui, elle ne reconnaît que le pape pour chef spirituel ou temporel. Le principe de cette doctrine fut posé par Grégoire VII, qui l'invoqua contre l'Empereur, couronné directement par le pontife (1). Il trouve un appui dans les Fausses Décrétales (2), qui rapportent des textes en faveur de la suprématie séculière de l'Eglise (3). Elle installe les rois sur le trône ; elle doit donc être leur juge naturel ; elle peut, déliant les peuples de leur serment de fidélité, leur enlever le pouvoir.

Boniface VIII fit valoir cette prétention contre Philippe le Bel ; elle est violemment reprise par le parti des ultramontains, contre Henri III, contre Henri IV, et elle se traduit par des déclamations révolutionnaires dans toute la France (4). Les prédicateurs qui, à cette époque, jouissent d'une influence analogue à celle de la presse moderne, critiquent violemment la tolérance du gouvernement, trop grande à leur avis, à l'égard des huguenots. Après le meurtre des Guises, ils tonnent contre Henri de Valois. Boucher (5), curé de Saint-Benoit, docteur en Sorbonne, est un des plus violents ; il n'hésite pas à prêcher le meurtre du roi, après

(1) Carl Mirbt, *Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII*, Lpz, 1894.

(2) *Faussees décrétales* ou *Pseudo Isidorus*. Geneve, 1628.

(3) *Pseudo-Isidorus*, p. 21. Lettre de saint Clément indiquant la thèse même de saint Pierre. « Il ordonnait à tous les princes de la terre et à tous les hommes d'obéir et de courber la tête devant les prêtres, et il déclarait tous ceux qui refuseraient condamnés et infâmes jusqu'à satisfaction et, s'ils ne se convertissaient, il ordonnait de les chasser de l'Eglise... » V. surtout les premières lettres de Clément I^{er}, touchant la supériorité du spirituel sur le temporel.

(4) V. Ch. Labitte, *De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue*, Paris, 1844.

(5) Boucher, *De justa abdicatione Henrici III*. Lugduni, 1591. Sur Boucher, V. Baudrillart, p. 97 et suiv.

que la Faculté de théologie l'eût solennellement condamné et eût délié le peuple du serment de fidélité.

Après le pape, le roi de France dépendrait encore de l'Empereur, dont il serait le vassal, au dire de certains auteurs (1).

Enfin les idées démocratiques prennent un grand essor, surtout après le massacre de la Saint-Barthélemy (2) et constituent un corps de doctrine opposé au pouvoir absolu du monarque, vivement attaqué tant en théorie qu'en fait. Les *monarchomaques* (3) nous donnent l'expression des tendances libérales (4) qui caractérisent le xvi^e siècle, mouvement de réaction peut être contre le lourd despotisme de Louis XI, contre la taille perpétuelle, toute récente encore, et dont le poids s'accroît sans cesse. Peut-être aussi la nation a-t-elle le souvenir des époques où elle était consultée et il lui paraît que le roi néglige trop de prendre son avis.

D'ailleurs, si le spectacle de la monarchie en France nous fait perdre de vue la condition des princes dans les pays voisins, il n'en est pas moins vrai que l'esprit public, vers cette époque, dans la plus grande partie de l'Europe, aspire à la modération du pouvoir et à la liberté. L'essor colos-

(1) Bartole, Alciat. V. Le Bret, liv. I, chap. III.

(2) De nombreux pamphlets de la plus grande violence parurent contre les auteurs du massacre. V. par exemple : *Réveille-matin des Français et de leurs voisins*, par Eusèbe Philadelphie, Edimbourg, 1574 ; *Discours merveillex de la vie, actions et déportements de Catherine de Médicis, reine-mère*, 1574 ; *Toesin contre les massacreurs et auteurs des confusions de la France*, Reims, 1577, etc.

(3) Brutus (Hubert Languet ou du Plessis-Mornay), Hotman, Boucher, *op. cit.*

(4) Cf. La Boétie, *Servitude voluntaire*, écrit en 1548, sous Henri II, publié seulement en 1578.

sal et très rapide du protestantisme en fut, nous semble-t-il, une des principales causes.

Les *Vindiciæ contra tyrannos* ou la *Franco-Gallia* prétendent que le monarque, simple candidat à la couronne jusqu'au sacre, acquiert son pouvoir par délégation du peuple lors de la cérémonie du couronnement. Dès lors le peuple est supérieur au roi (1) et peut le déposer, s'il agit en dehors de la loi « laquelle ils doivent reconnoître pour leur « dame et maistresse » (2).

Ces deux ouvrages principaux des monarchomaques, et surtout la *Franco-Gallia*, s'efforcent de démontrer juridiquement, et par des précédents historiques, que le régime régulier de gouvernement est une monarchie élective très modérée, où le peuple contrôle son roi, où les Etats peuvent le déclarer déchu (3). La déchéance prononcée, le peuple est délié de ses engagements ; le roi n'est plus qu'un tyran, bête féroce nuisible à sa patrie, et on doit le faire disparaître.

Telle est la conclusion des doctrines précédentes, dont le principal caractère est en somme de donner au roi des juges de sa conduite, soit l'Eglise, soit le peuple (4). Le souverain

(1) *Brutus*, p. 102. « Nul ne peut estre Roy de par soy ni régner sans peuple ; au contraire le peuple peut estre peuple sans Roy et a été longtemps avant qu'avoir des Rois ; c'est donc chose très assurée que tous Rois ont esté premièrement établis par le peuple. » V. sur le sacre, p. 103.

(2) p. 136-148.

(3) *Brutus* déclare que primitivement les trois Etats avaient le droit de déposition, p. 119. « Ceux que le consentement des Etats avoit eslevez estoient abatus par le dissentiment d'iceluy. » Tous les mécontents attribuent ainsi aux Etats Généraux un caractère exceptionnel. Ils en font, en temps de crise, beaucoup plus un organe révolutionnaire qu'un rouage régulier de gouvernement, ce qui pourrait expliquer en partie la défaveur avec laquelle ils sont vus des princes.

(4) Soit encore les hommes sages du royaume, à défaut de l'opinion publique. Cf. Mariana, *De Rege*.

est intangible, s'il accomplit sa mission : mais s'il dévie, il aura à rendre des comptes à ses auteurs. Son inviolabilité pourra cesser alors et il sera non seulement permis, mais juste et noble de le tuer.

Les monarchomaques arrivent donc à admettre le tyrannicide, auquel aboutit aussi, chez les prédicateurs de la Ligue, la théorie de la prédominance temporelle de l'Eglise sur les trônes. Henri III, jugé en Sorbonne, fut exécuté par Jacques Clément. Après ce meurtre, les Cours de justice s'emparèrent de la question du tyrannicide. Les parlements de la Ligue (1) approuvèrent l'assassinat du roi, que réprouvèrent les parlements royalistes (2). Quelques années plus tard, Henri IV mourait de la main d'un autre fanatique : « Ravallac. »

Les aspirations libérales, et les théories tendant à diminuer la puissance royale, ou tout au moins à lui assigner des bornes, n'allaient pas sans de nombreux pamphlets ou libelles injurieux (3), auxquels on peut attribuer, pour une large part, le peu de respect manifesté à l'égard du roi, même par ses capitaines. Certains d'entre eux ne craignent pas de l'outrager ouvertement (4). Louis XIII est ainsi obligé de subir les attitudes dédaigneuses du favori de la reine mère, le maréchal d'Ancre, ou des désobéissances pa-

(1) Notamment le parlement de Toulouse.

(2) On trouve l'origine de la doctrine du tyrannicide dans le livre de Jean de Salisbury, évêque de Chartres, 1159. — V. ouvrages de Mariana, de Lossen, etc. — Cf. Lacour-Gayet, *Education politique de Louis XIV*, p. 344 et suiv.

(3) Pour les libelles contre Henri III, meurtrier des Guises, après l'assassinat de Blois. V. Weill, appendice.

(4) V. Lenz, *La réforme et les guerres de religion en Dauphiné*, Paris, 1856, p. 120.

reilles à celles de ce Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, qui, au mépris des ordres formels de la cour, lève des troupes et passe les Alpes pour aller aider le duc de Savoie à combattre les propres alliés de la couronne (1).

Les Français, amis de l'ordre et soucieux de la grandeur de leur patrie, devaient souhaiter la cessation de cet état de choses néfaste à tous égards. Les deux régicides récents, le dernier surtout, qui avait enlevé au pays un prince très populaire, avaient causé une grande horreur, d'où devait naître une réaction contre les doctrines anti-monarchistes. On devait infailliblement chercher une relation entre d'une part, l'insuffisance de l'autorité royale, et, d'autre part, la situation déplorable de la France, en butte aux dépredations de bandes armées de tous les partis, en proie à la guerre civile depuis trop longtemps, exposée toujours à un danger plus grand vis-à-vis de l'Espagne. De ce moment les publicistes, les hommes d'Etat vont s'efforcer de faire disparaître toutes les barrières dressées jusque-là contre le pouvoir royal (2). Pour avoir un maître fort, la condition première est de lui laisser le champ libre et de lui faire confiance. La France le comprit, et voilà comment s'explique la transformation presque soudaine d'une France libérale au xvi^e siècle, en une France absolutiste et amoureuse du despotisme au xvii^e. Il lui fallait une cravache, qu'elle fut bien aise de trouver aux mains de Richelieu.

(1) L'Espagne, alliée de la France par les mariages espagnols.

(2) Declareuil, § 2, p. 638. « La doctrine même, grâce à laquelle on l'exaltait (le roi), on le soustrayait à ces forces concurrentes, quelque rigide qu'elle semblât, était plutôt un moyen qu'un but. Ses auteurs avaient voulu, par elle, défendre et affranchir cette royauté, dans l'intérêt du bien public, et non l'établir en puissance despotique et libérée de toute règle... »

Tout d'abord, on voulut libérer définitivement le roi de la tutelle sacerdotale, supportée toujours avec une grande impatience par les Français (1). Déjà la pragmatique sanction de 1268, attribuée à Saint Louis, affirme l'indépendance du royaume de France et de son Eglise à l'égard de Rome. En 1302, lorsque Boniface VIII prétendit interdire aux sujets de Philippe le Bel de payer tribut à ce dernier ou de lui fournir secours quelconque, déclarant qu'il était excommunié et mis à bas du trône pour avoir voulu diriger à son gré l'Eglise de France, l'opinion publique se souleva contre la prétention du Saint-Siège (2), et le roi, dans une lettre fortement motivée (3), exposa au pape sa volonté de rester maître souverain dans son royaume, du moins au point de vue séculier; car si l'excommunication, acte religieux et spirituel, est de la compétence du pape, l'acte de déposition d'un prince, essentiellement politique et temporel, paraît être complètement en dehors de son pouvoir.

La pragmatique de Bourges (1338) et le Concordat de Bologne (1516) entre Léon X et François I^{er}, règlent aussi la condition de l'Eglise nationale, avec la préoccupation bien nette de soustraire le roi au joug de la cour de Rome. Mais c'est surtout dans la seconde moitié du xvr^e siècle et au commencement du xviii^e que les libertés, droits et franchises de l'Eglise gallicane trouvèrent d'ardents défen-

(1) La bourgeoisie française n'aimait pas le pape, et cela probablement à cause d'une vieille hostilité entre les hommes de robe de France et la cour de Rome, hostilité née de la concurrence aiguë entre les justices d'Eglise et les justices séculières.

(2) Boutaric, *La France sous Philippe le Bel*, p. 24; — *Songe du Verger*, V. Brissaud, *Hist. du droit*, Paris, 1908, p. 322. — Contre la puissance temporelle du pape : Dante, *De Monarchia*, 3^e partie, *Œuvre de Guill. Ockam*.

(3) Rapportée dans Janet, t. I, p. 424.

seurs (1). C'est à leur doctrine d'indépendance, adoptée par le haut clergé français (2), que vraisemblablement notre pays a dû de persister dans le catholicisme, au lieu de suivre les grandes nations Nord-européennes dans la voie de la religion réformée.

A partir de cette époque, la séparation, en France, entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle sera considérée comme un véritable acte de foi patriotique. La question se pose, en effet, de savoir si le pape, ami déclaré de l'Espagnol, l'ennemi héréditaire, pourrait, en excommuniant un roi de France, lui enlever ses qualités et le livrer à la main du premier fanatique? Le peuple de France répondit « non » d'une seule voix, dans l'article I du cahier du tiers, aux Etats de 1614 (3), ainsi conçu :

(1) Jean du Tillet, *Mémoires sur les libertés de l'Eglise gallicane*, Rouen, 1578 ; Guy-Coquille, J. Bodin, liv. I, chap. IX ; Pierre Pithou, *Les libertés de l'Eglise gallicane*, Paris, 1594 ; P. Dupuy, *Preuves des libertés de l'Eglise gallicane*, 1639 ; « Illustrissimi viri Petri de Marca archiepiscopi Parisiensis dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiæ gallicanæ, Libri-Octo », Baluze, 1663-1669. — V. *Quatre-vingt trois articles des libertés de l'Eglise gallicane*, par Pierre Pithou, dans le tome II des *Institutes coutumières*, de Loysel. — Art. IV : Le pape ne peut rien commander, en ce qui touche le temporel « es pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roi très chrestien ».

(2) Les ultramontains, ou partisans du Saint-Siège, se recrutaient surtout parmi les moines. Le Gallicanisme était soutenu surtout par les évêques.

(3) Cet article ne fut jamais inscrit au cahier, qui commence par l'article 2. Etant donné son importance, il fut présenté seul et par anticipation à Sa Majesté ; mais repoussé par le clergé et aussi par la Chambre de la noblesse, après un discours du cardinal Duperron, exposant que la proposition du tiers conduisait au schisme, il ne reçut jamais de consécration officielle. Malgré cela, il produisit une profonde impression sur l'opinion et devint la règle fondamentale de l'esprit public en France. Deux ans plus tard, au traité de Loudun,

ART. 1^{er}. — « Pour arrêter le cours de la pernicieuse
 « doctrine qui s'introduit depuis plusieurs années contre les
 « rois et puissances souveraines établies de Dieu, par des
 « esprits séditieux, qui ne tendent qu'à les troubler et subver-
 « tir, le roi sera supplié de faire arrêter en l'assemblée de
 « ses états, pour loi fondamentale du royaume, qui soit in-
 « violable et notoire à tous, que, comme il est reconnu sou-
 « verain en son Etat, ne tenant sa couronne que de Dieu seul,
 « il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle
 « ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour
 « en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser
 « ou absoudre leurs sujets de la fidélité ou obéissance qu'ils
 « lui doivent, pour quelque cause et prétexte que ce soit.
 « Que tous les sujets de quelque qualité et condition qu'ils
 « soient, tiendront cette loi pour sainte et véritable, comme
 « conforme à la parole de Dieu, sans distinction, équivoque
 « ou limitation quelconque ; laquelle sera jurée et signée
 « par tous les députés des Etats et dorénavant par tous les
 « officiers et bénéficiers du royaume, avant que d'entrer en
 « possession de leurs bénéfices et d'être reçus en leurs offi-
 « ces ; tous précepteurs, régents, docteurs et prédicateurs
 « tenus de l'enseigner et publier ; que l'opinion contraire,
 « même qu'il soit loisible de tuer ou déposer nos rois, s'éle-

on pouvait relever parmi les demandes des princes, les articles 1 et 2, tendant à ce « qu'il fût fait une recherche exacte de tous ceux qui avaient participé au détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri le Grand, et que Sa Majesté enjoignit à tous les évêques de son royaume de faire publier le décret du Concile de Constance contre ceux qui osent attenter à la personne sacrée des rois et celui de la Sorbonne, donné pour le renouvellement du dit décret. Qu'il plût à Sa Majesté de faire expédier présentement une commission adressée au Parlement de Paris, pour la recherche dudit parricide. » V. B. Zetler, p. 230.

« ver et rebeller contre eux, secouer le joug de leur obéissance, pour quelque occasion que ce soit, est impie, détestable, contre vérité et contre l'établissement de l'Etat de la France, qui ne dépend de Dieu (1). »

Cette conception de la puissance royale, intangible par quiconque, fut naturellement celle de tous les absolutistes (2). Soutenue par Richelieu (3), elle fut adoptée par l'assemblée du clergé du 13 décembre 1625 (4), et enfin Bossuet ne craignit pas de prendre la responsabilité de la *déclaration des quatre articles de l'assemblée du clergé de 1682*, disant, article 1^{er} : « Que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés directement, ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise (5). » Louis XIV fit sienne cette déclaration (6), et régla d'après elle sa conduite à l'égard du Saint-Siège.

La politique gallicane répond, nous venons de le voir, à

(1) B. Zeller, *op. cit.*, t. I, p. 72-73.

(2) V. Bodin, liv. I, chap. IX, p. 190 ; Le Bret, liv. I, chap. II, p. 12. — Cf. Bielfeld, t. II, p. 335.

(3) *Testament*, p. 145. « L'ordre que Dieu veut être observé en toutes choses, me donne lieu de représenter ici à Votre Majesté, qu'ainsi que les princes sont obligés à reconnaître l'autorité de l'Eglise, à se soumettre à ses saints décrets, et y rendre une entière obéissance, en ce qui concerne la puissance spirituelle que Dieu lui a mise en main, pour le salut des hommes, et qu'ainsi il est de leur devoir de maintenir l'honneur des Papes, comme successeurs de saint Pierre et vicaires de Jésus-Christ ; aussi ne doivent-ils pas céder à leurs entreprises, s'ils viennent à étendre leur puissance au delà de ses limites. Si les Rois sont obligés de respecter la tiare des souverains Pontifes ; ils le sont aussi de conserver la puissance de leur couronne. »

(4) *Mercurie François*, t. XI, année 1625, p. 1072.

(5) V. Isambert, *Anc. Lois*, XIX, 374 et 379.

(6) *Mémoires*, t. II, p. 80.

un véritable besoin national. Elle s'appuie sur le principe du droit divin direct : l'Eglise prétendait être l'intermédiaire obligatoire pour faire passer le pouvoir de Dieu au roi. Philippe le Bel, aux Etats du 10 avril 1302, affirma qu'il tenait sa qualité directement de Dieu, au même titre que le pape lui-même et qu'il ne dépendait dès lors que de Dieu seul. Cette affirmation, presque une hérésie au moyen âge (1), est adoptée par tous au début du xvn^e siècle, pour éviter la soumission au pape.

La nation l'accueillit avec transport, dans un esprit d'autonomie ombrageuse et d'indépendance à l'égard de toute influence extérieure. C'est là l'origine de la théorie du droit divin (2) qui devait permettre au roi, délivré de toute entrave, de prétendre à un pouvoir illimité.

Elle ruinait les prétentions impériales à la suzeraineté sur le royaume de France (3).

(1) Le principe du droit divin n'est certes pas nouveau, et les rois des poèmes homériques sont considérés déjà comme fils de Zeus, nourris par lui (διογενής-διοτρεφής). Charlemagne commence à s'intituler roi « *Par la grâce de Dieu* ». Mais, à ce moment, ce titre ne comporte aucune arrière-pensée politique et on ne doit y voir qu'une simple formule pieuse. Peu après, la thèse du pouvoir de droit divin fut soutenue ; mais par une minorité seulement, jusqu'à la période étudiée au texte. — V. Viollet, *Histoire des institutions politiques de la France*, Paris, 1890, t. I, p. 271 et s.

(2) V. introduction. Remarquons que la théorie du droit divin telle qu'elle est généralement admise, c'est-à-dire avec intermédiaire du peuple entre Dieu et le roi, rend aussi ce dernier absolument indépendant, vis-à-vis de l'Eglise.

(3) V. Loyseau, *Des seigneuries*, chap. II, n^{os} 68 et suiv. ; Le Bret, liv. I, chap. III, *De l'erreur de ceux qui disent que la France doit dépendre de l'Empire* ; Senault, p. 64, *Que le royaume de France est le plus ancien qui soit au monde*.

Pour donner au roi la toute puissance, il restait encore à le libérer des prétentions possibles de son peuple.

Ces prétentions ne peuvent exister pour le monarque absolu, si l'on admet le droit divin direct. Le sacre est alors une simple formalité (1) où le peuple n'a rien à dire et doit, au lieu d'acclamer son roi, en signe d'approbation, garder un respectueux silence (2). Mais, avant d'en arriver là, les théoriciens de la monarchie eurent à discuter.

En théorie, en effet, nous l'avons vu, le droit divin direct fut vite abandonné et remplacé par la doctrine du droit divin par l'intermédiaire du peuple : *omnis potestas a Deo per populum*. Le droit divin, ainsi compris, ne répondait qu'insuffisamment aux monarchomaques, pour qui le peuple est le vrai souverain. Contre ceux-ci, les défenseurs de la monarchie élaborèrent la fameuse théorie de l'abdication (3) du pouvoir par le peuple. Il n'y a pas une délégation de puissance entre le peuple et son roi, mais une abdication totale de la part du peuple aux mains du roi, qui, dès lors, est le seul maître, ne reconnaît à personne un droit de contrôle sur ses actes, et ne peut être déposé, quoi qu'il fasse.

C'est en ce sens que Bodin écrit sa définition de la souveraineté : il n'y a pas de demi-souveraineté. Un prince est souverain, ou il ne l'est pas. Il ne l'est que si sa puissance est sans limite, absolue et perpétuelle, dit Bodin (4). Personne n'oserait prétendre que le Roy de France n'est pas souverain ; c'est donc que son pouvoir ne connaît pas de borne et que la nation le lui a confié sans réserve.

(1) Le Bret, liv. I, chap. II, p. 11.

(2) V. *Sacre de Louis XIV*, Brissaut, *Hist. du droit*, p. 785 et les notes.

(3) Qui sera, avec quelques variantes, toute la doctrine de Hobbes et que Bossuet adoptera à son tour.

(4) p. 122.

Un grand nombre d'auteurs s'ingénient alors à réfuter les arguments d'histoire invoqués par Hotman ou par Brutus, et à démontrer que, de tout temps, la monarchie française fut absolue, qu'elle ne fut jamais élective, mais toujours héréditaire; que les Etats n'eurent jamais droit de contrôle sur elle, mais furent seulement des assemblées consultatives dans des cas exceptionnels; que la loi salique règle bien la succession de la couronne et ne vise pas uniquement la dévolution des *alleus* entre particuliers (1).

Les légistes viennent à l'aide des historiens pour donner au roi de France la souveraineté absolue, en le reliant directement à l'*autocrator de Byzance* (2).

Le principe du pouvoir absolu posé, la suppression de toutes les institutions, susceptibles de modérer ce pouvoir, en découle naturellement (3). De ce moment, l'absolutisme était créé et allait prendre très vite l'allure d'un véritable dogme (4).

Les doctrines absolutistes, à l'origine, répondent donc, comme le *Prince* de Machiavel, à un besoin d'ordre, d'unité, après un grand désarroi, bien que la crise traversée fût

(1) On soutenait en effet, avec grande apparence de raison, que la loi salique n'avait en vue que des relations de particuliers entre eux, et qu'elle ne fut invoquée, dans les démêlés de Philippe de Valois et d'Edouard III que pour les besoins de la cause.

(2) V. Esmein, *Hist. du droit*, 8^e éd., 3^e partie, tit. I, chap. II.

(3) Suppression en tant qu'élément de résistance; car les Etats provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des Parlements, etc., continuent à fonctionner. Mais, sauf les Parlements, pendant quelque temps, les divers corps n'agissent plus que conformément au désir du roi.

(4) V. De Belloy, *De l'autorité du roi et crimes de lèse-majesté qui se commettent par ligue, désignations de successeur et libelles écrits contre la personne et dignité du Prince*, 1587.

moins aiguë en France au début du xvii^e siècle, que celle subie par l'Italie dans la première moitié du xvi^e. Un pouvoir unique et tout puissant était considéré comme le seul remède contre l'anarchie (1), et comme devant donner au pays le bonheur et la prospérité.

Dès que Richelieu eut donné à Louis XIII l'autorité, dont il n'avait jamais joui, on crut, en effet, voir commencer une ère nouvelle : « Il n'y a rien de si fort naturellement, « n'y de si achevé par l'artifice des hommes qui puisse « résister à la présence du roy », dit Balzac, après la prise de la Rochelle sur les protestants (2) : « Il n'y a point de « grandeur qui ne s'humilie devant la sienne. Il n'y a point « de finesse qui ne soit foible contre sa prudence. Les pla- « ces qui eussent attendu le canon, il y a dix ans, se ren- « dront à la venue de sa livrée. Deux lignes signées de sa « main et portées par un valet de pied feront obéir ceux « qui eussent voulu l'autre jour des traitez de paix et des « conférences réglées pour rentrer avec cérémonie dans « leur devoir. Qu'il commande à qui que ce soit de luy « venir rendre conte de ses actions ; il ne délibérera point « s'il doit partir, quoy qu'il doive craindre le succez de son « voyage ; il apportera sa teste et n'envoyera point de mani- « feste. Qu'il délivre quand il luy plaira les prisonniers ; « pour estre en liberté, ils ne seront pas moins en sa puis-

(1) Ce fut là d'ailleurs une idée généralement adoptée au xvii^e siècle.

« Lorsque le peuple est maitre, on n'agit qu'en tumulte,

« La voix de la Raison jamais ne se consulte. »

Corneille, *Cinna*, acte II, sc. II. Déjà, bien avant, on avait invoqué le *Commun profit du Royaume* Beaumanoir, en faveur du souverain, représentant et gardien de la paix publique. V. Esmein, *Hist. du droit*, p. 341.

(2) *Le Prince*, p. 31.

« sance. Il ne se dessaisira point de leur personne. il élar-
« gira seulement le circuit de leur prison. Il les tiendra par
« des chaînes plus longues que les premières, et, les lais-
« sant vivre avec le reste de ses sujets, il ne fera qu'aug-
« menter le nombre des gardes qu'il leur donnoit. De sorte
« que bientôt, les peines et les supplices ne seront plus
« nécessaires en son royaume. On ne se servira plus de ces
« remèdes fâcheux que la foiblesse et l'impuissance des
« hommes ont mis en usage et qui ne peuvent conserver le
« tout sans la perte de quelque partie. L'Etat se maintien-
« dra par la réputation du Prince et le Prince sera redou-
« table par sa seule autorité. »

Pour arriver à ce résultat, bien digne d'envie sous Henri III, tous les bons Français s'empressèrent de reconnaître la supériorité de la monarchie toute puissante, sur tous les autres modes de gouvernement. Ceci nous explique comment nous pouvons trouver parmi les théoriciens qui posèrent les fondements de l'absolutisme, des libéraux convaincus, dont la vie politique ne peut laisser aucun doute à cet égard. Leur désir de voir régner le calme et leur patriotisme les décidèrent à faire abandon au prince des garanties qui pouvaient encore, dans une certaine mesure, sauvegarder la liberté.

J. Bodin nous est un exemple de ces libéraux, partisans d'une monarchie très modérée, et absolutistes par nécessité nationale. Bodin, homme public, se montre nettement opposé à tout empiétement du pouvoir royal; son esprit d'indépendance lui fit perdre la faveur de Henri III, dont il jouissait pleinement d'abord, lorsque, chef du tiers, aux états de Blois, il repoussa les demandes financières du roi et se refusa notamment à permettre la moindre aliénation

du domaine (1). Tombé en disgrâce, il se montra plus faible (2), passa à la Ligue, chercha à louvoyer entre les partis et réussit seulement à déplaire à tous, avant de retourner au roi (3), à la fin de 1598.

Bodin, protestant peut être dans sa jeunesse, certains l'ont dit, admet, comme L'Hôpital, la liberté de conscience des réformés et cherche à faire du monarque le protecteur des cultes et non un chef de secte. Il a dû à sa tolérance, inspiratrice de son *Heptaploèmes* (4), d'encourir le reproche d'être athéiste (5), ou encore d'avoir une religion amphibie.

Mais, choqué par les rébellions continuelles, menaçant chaque jour de devenir plus graves, nous voyons ce libéral, dans son livre de la *République*, publié en 1577, se rallier entièrement au trône, le seul élément d'ordre possible (6), pour coopérer de tout son pouvoir au sauvetage du vaisseau de l'Etat, alors si cruellement malmené, comme il le dit lui-même dans la préface de ses six livres : « Puisque la conservation des royaumes et empires et de tous les peuples « dépend, après Dieu, des bons princes et sages gouver-

(1) Baudrillart, p. 125.

(2) Il est rare que l'homme le plus intègre ne donne pas prise parfois à la critique. V. *suprà*, p. 43.

(3) Henri IV.

(4) Dialogue où sont discutés les dogmes des religions, dont la conclusion est nettement en faveur de la liberté de conscience. V. Baudrillart, ch. V, p. 190. V. notamment, p. 207.

(5) A. Possevinus, *N. Machiavelli Princeps*, p. 191. « Hoc etiam in libris Bodini de Republ. observatum est, eum de sanctissima Trinitate nunquam, parcissime autem de Christo Domino, idque potius ex aliorum relatu mentionem facere. »

(6) Bluntschli, *Gesch. der Neueren Staatswiss.*, chap. II, p. 26, « Bodin war durch die religiösen und politischen Parteikämpfe seines Vaterlandes in der Tiefe seiner Seele aufgeregt, über den Staat zu denken, und sein berühmtes Werk, *de la République*, verband mit der wissenschaftlichen Bedeutung die praktische Tendenz. »

« neurs, c'est bien raison. Monseigneur I). que chacun leur
« assiste, soit à maintenir leur puissance, soit à exécuter
« leurs saintes loix, soit à ployer leurs subiects par dits et
« escrits, qui puissent réussir au bien commun de tous en
« général et de chacun en particulier. Et si cela est tousiours
« honneste et beau à toute personne, maintenant il nous est
« nécessaire plus que iamais. Car, pendant que le navire de
« notre République avait en poupe le vent agréable, on ne
« pensait qu'à iouir d'un repos ferme et asseuré, avec toutes
« les farces, mommeries, mascarades que peuvent imaginer
« les hommes fondus en toutes sortes de plaisirs. Mais de-
« puis que l'orage impétueux a tourmenté le vaisseau de
« notre République avec telle violence, que le patron mes-
« me et les pilotes sont comme las et recreus d'un travail
« continuel, il faut bien que les passagers y prestent la
« main, qui aux voiles, qui aux cordages, qui à l'ancre, et
« ceux à qui la force manquera, qu'ils donnent quelque bon
« avertissement, ou qu'ils présentent leurs vœuz et prières
« à celui qui peut commander aux vents et appaiser les
« tempestes, puisque tous ensemble courent un mesme dan-
« ger : ce qu'il ne faut pas entendre des ennemis qui sont
« en terre ferme, prenans un singulier plaisir au naufrage
« de notre République pour courir au bris, et qui ja pieça
« sont enrichis au iect des choses les plus précieuses, qu'on
« fait incessamment pour sauver ce royaume, lequel autre-
« fois a eu tout l'empire d'Allemagne, les royaumes de Hon-
« grie, d'Espagne et d'Italie et tout le pourpris des Gaules
« jusqu'au Rhin, sous l'obeissance de ses loix : et oresqu'il
« est réduit au petit pied, ce peu qui reste est exposé en
« proye par les siens mesme et au danger d'estre froissé et

(1) Monseigneur Du Faur, Seigneur de Pibrac, conseiller du Roy.

« brisé entre les roches périlleuses, si on ne met peine de
 « jeter les ancres sacrées, afin d'aborder, après l'orage au
 « port de salut, qui nous est montré du ciel, avec bonne
 « espérance d'y parvenir, si on veut y aspirer... »

Ce passage révèle le patriote et la lecture de l'ouvrage laisse bien voir que le patriotisme a seul pu pousser Bodin à faire à la royauté des concessions telles que son prince ne connaît pas de frein et qu'il n'oppose rien à son despotisme. Ces concessions, en effet, ne sont faites qu'à regret, avec des hésitations, d'où naît, d'un bout à l'autre du livre, une longue série de contradictions.

Ainsi, dans le chapitre de la *Souveraineté* (1), il est dit formellement que le pouvoir du roi ne connaît pas de limite, et qu'il lui appartient sans condition aucune, il pourra
 « disposer des biens des personnes et de tout l'État à son
 « plaisir, et puis le laisser à qui il voudra, et tout ainsi que
 « le propriétaire peut donner son bien purement et simple-
 « ment » (2). Il n'est et ne peut être soumis aux lois humaines ; ni à celles de ses prédécesseurs, ni aux siennes propres, édictées sans le consentement de personne (3).
 « Tout ainsi que le Pape ne se lie jamais les mains, comme
 « disent les canonistes, aussi le prince souverain ne se peut
 « lier les mains, quand ores il voudroit. Aussi voyons-nous
 « à la fin des édicts et ordonnances ces mots : Car tel est
 « nostre plaisir, pour faire entendre que les loix du prince
 « souverain, ores qu'elles fussent fondées en bonnes et vives
 « raisons, néantmoins qu'elles ne dépendent que de sa pure
 « et franche volonté (4). »

(1) Livr. I, chap. VIII.

(2) p. 128.

(3) p. 221.

(4) p. 132, 133.

Cependant le Prince va trouver des limites : ce seront les lois de Dieu ou de nature, la parole donnée, le contrat passé, pour violation duquel le monarque pourra être traduit en justice (1). Ce sera la propriété individuelle, contre laquelle aucune atteinte ne sera possible, sous peine de tomber dans la tyrannie et d'encourir les pires châtimens (2). Ce sera enfin l'honnêteté, qui réglera nécessairement la conduite du prince « veu que son pouvoir doit tousiours estre mesuré » au pied de justice ». Bodin répudie la thèse d'après laquelle le souverain peut tout, et il la combat chez ceux qui la soutiennent, disant qu'en émettant une telle opinion, ils mettent griffes au lion et dépravent le mauvais prince de pernicieuses opinions (3). Mais finalement, aucune sanction n'est indiquée garantissant le respect de ces restrictions au pouvoir.

Le roi devra convoquer souvent les Etats-Généraux, qui n'auront du reste sur lui aucune action (4). « Et en cela se
« congnoist la grandeur et maiesté d'un vray prince souve-
« rain, quand les estats de tout le peuple sont assemblés,
« présentans requeste et supplications à leur prince en toute
« humilité, sans avoir aucune puissance de rien commander
« ny decerner, ny voix délibérative : ainsi ce qui plaist au
« Roy consentir ou dissenter, commander ou défendre, est
« tenu pour loy, pour edict, pour ordonnance. En quoy ceux
« qui ont escrit du devoir des magistrats et autres livres
« semblables se sont abusés de soustenir que les estats du
« peuple sont plus grands que le prince : chose qui fait ré-
« volter les vrais subiects de l'obéyssance qu'ils doyvent à

(1) p. 158.

(2) p. 278.

(3) p. 156.

(4) p. 137.

« leur prince souverain ; et il n'y a raison ni fondement quel-
 « conque en ceste opinion là, si le Roy n'est captif ou fu-
 « rieux, ou en enfance : car si le prince souverain est su-
 « biect aux estats, il n'est ny Prince, ny souverain... »
 Quelques pages plus loin, Bodin reconnaît aux Etats le pou-
 voir le plus important qui soit, puisqu'il leur remet le vote
 de l'impôt et admet même le refus des subsides (1) « parce-
 « qu'il n'est en la puissance de Prince du monde, de lever
 « impost à son plaisir sur le peuple, non plus que prendre
 « le bien d'autrui : comme Philippe de Commines remons-
 « tra sagement aux estats tenus à Tours (2) ».

Au chapitre concernant l'obéissance que doit le magistrat
 aux lois et au prince souverain (3), le principe de la soumis-
 sion la plus absolue est posé, suivi immédiatement de dé-
 rogations. Le magistrat obéira aux lettres de justice, si
 elles sont conformes à l'équité ; quant aux lettres de com-
 mandement, il n'a pas à apprécier leur valeur. Pourtant, il
 ne les mettra pas à exécution, si elles contiennent un ordre
 notoirement inique, contraire à la loi de nature. Si l'ordre
 enfreint seulement les lois humaines, le magistrat doit agir ;
 mais auparavant il aura le droit de faire au prince des
 remontrances (4). Le Prince affirmant des faits, sur l'exac-
 titude desquels il défend de s'enquérir, le magistrat peut
 lui faire des remontrances, s'il sait pertinemment que les
 faits avancés sont faux (5).

Bodin admet le tyrannicide et blâme le régicide (6). Ce-

(1) Il avait usé lui-même en fait de ce droit, aux Etats de Blois.

(2) p. 140.

(3) Livr. III, ch. IV.

(4) V. p. 412 et s.

(5) p. 426.

(6) Liv. II, ch. V.

pendant il voit le danger de cette concession faite aux monarchomaques. Comment distinguer en effet entre les deux actes ? Pour l'assassin, le prince qu'il frappe, est toujours un tyran. Aussi Bodin s'efforce-t-il de caractériser la tyrannie (1). Il refuse d'ailleurs aux sujets le droit de s'instituer juges de leur souverain, quelque injustice qu'il ait commise. Quant au tyran qui s'attache aux grands, et épargne le sang du pauvre peuple, il n'y en a pas de moins détestable. Finalement, l'attentat contre le mauvais roi n'est plus permis qu'à un prince voisin, vengeur du peuple opprimé (2).

Quant au mode de gouvernement, il ne saurait être mixte ; et le livre second de la *République* débute par une longue réfutation des auteurs qui ont cru à la possibilité d'un Etat, où se trouveraient réunies une monarchie, une aristocratie et une démocratie (3). Mais, si l'on ne peut pas mélanger les types mêmes de gouvernement, Bodin conseille de réunir les principes caractéristiques de chacun, pour tempérer les uns par les autres. Ainsi la monarchie est tout à fait incompatible avec l'état populaire ; cependant le monarque pourra, devra même, gouverner populairement (4), « il n'y aura pas confusion de l'estat populaire « avec la monarchie ; mais bien de la monarchie avec le « gouvernement populaire, qui est la plus assurée monarchie qui soit.... » Le roi, par exemple, ouvrira au peuple la voie des fonctions et des honneurs ; de cette façon, l'égalité démocratique existera, en même temps que l'unité de souveraineté monarchique.

Bodin veut bien mettre la royauté au dessus des contro

1) V. ch. IV. Cf. Baudrillart, p. 293

(2) p. 302.

(3) V. p. 266.

(4) V. p. 339.

verses, en lui donnant tout pouvoir; mais les droits des citoyens, les vieilles libertés, lui sont chers aussi, et il essaie de les concilier avec l'absolutisme (1). Un tel alliage devait fatalement manquer d'homogénéité; et l'on a pu interpréter l'œuvre dans des sens très différents.

Pour ses contemporains royalistes, la théorie monarchiste, qu'elle développe, est trop tiède et fait trop de concessions au libéralisme expirant du xvi^e siècle. Plusieurs auteurs, dont Ferrier Augier et de la Serre (2), accusèrent catégoriquement Bodin d'être un adversaire du pouvoir royal. A notre époque, certains commentateurs estiment aussi fort importantes les réserves apportées par lui à l'absolutisme (3); mais ces réserves sont faites avec tant de restrictions, que nous demeurons très sceptiques sur leur effet. Aussi considérons-nous Bodin comme nettement absolutiste, malgré ses hésitations (4).

Nous avons insisté sur l'auteur de la *République*; mais il est loin d'être le seul écrivain du xvi^e siècle, chez qui se retrouvent ainsi mêlées, à des degrés différents, les tendances absolutistes et libérales. Ils sont au contraire légion. Nous citerons Guy Coquille (5), Seyssel, Grégoire de Toulouse, du Haillan, La Noue, Belleforest (6), etc.

(1) V. Weill, chap. VIII.

(2) V. Bibliographie.

(3) Vorländer, *J. Bodinus*, p. 142 à 167. « Auch ist bei allen Schenkungen, Privilegien, Handlungen der Fürsten die Clausel « sauf le droit d'autrui » mitverstanden, wenn sie auch nicht ausgesprochen ist. »

(4) Bluntschli, *Gesch. der Neueren Staatswiss.*, p. 56. « Bodin führt nochmals sein Ideal der absoluten Rechtsmonarchie aus, dessen Verwirklichung später Ludwig XIV versucht hat, dessen Hauptfehler aber eben in dem Absolutismus der höchsten Gewalt liegt, welchen Bodin zum Grundbegriffe seiner staatslehre gemacht hat. »

(5) Partisan d'une obligation mutuelle entre le peuple et le roi, il serait modéré; mais il n'ose pas imposer de limites à la royauté.

(6) V. notamment *Grandes Annales*, fol. 85 et 202, opposés à fol. 113.

Nous venons de voir comment la doctrine du pouvoir royal absolu est née en France des besoins mêmes du pays. Il nous paraît intéressant de jeter un rapide coup d'œil sur le rôle et le but du metteur en œuvre de la théorie. Nous pourrions même constater, d'après Richelieu lui-même, le « *grand artisan de la discipline nationale en France* », comme l'appelle M. Hanotaux (1), qu'il était indispensable de faire cesser le désordre, et ce faisant de consolider le trône. Les théoriciens l'avaient dit ; le cardinal l'a fait.

Avant de parvenir au ministère définitivement, Richelieu avait pu étudier à loisir la situation politique de son pays (2), tant pendant son premier passage aux affaires étrangères, en 1616, que pendant les sept années où il fut banni de la cour. Pendant cette période, sa future politique européenne est en gestation ; lorsqu'il paraît sur la scène, il sait ce qu'il doit faire et où il faut frapper. Ce qu'il a vu pendant ces années d'étude et de réflexion, il nous le rapporte dans ses écrits.

Dans ses « *Principaux points de la foi de l'Eglise catholique deffendus contre l'escrit adressé au Roy par les quatre ministres de Charenton* » (3), Richelieu dresse le bilan des actes des protestants contre les gouvernements : « Quicon-
« que lira les historiens, leur dit-il, qui vérifieront ce que je
« dis, verra qu'après un siècle, vous avez troublé deux em-
«pires, dépouillé actuellement un Roi, exclu un autre de

(1) T. II, p. 245.

2 Richelieu eut personnellement à souffrir des désordres du royaume et de la soldatesque, qui le mettait en coupe réglée. — V. Hanotaux, p. 96, 97.

(3) Paris, 1629. Ecrit pendant la disgrâce, en réponse à la *Défense de la confession des Eglises réformées en France, contre les accusations du sieur Arnould, jésuite, par les ministres Montguy, Durand, du Moulin, Mestrezat.*

« son royaume, déposé une reine, fait la guerre à une autre
 « pour la priver de sa couronne, pris les armes contre quatre
 « rois, déposé d'autres princes temporels, fait mourir un
 « Roi, rendu captive une Reine vertueuse et sage, laquelle,
 « en violant les lois divines et humaines, vous avez fait
 « mourir par un genre de mort du tout inhumain et digne
 « de pitié... »

En France, en particulier, les réformés compromettent l'unité nationale et la sécurité extérieure du pays. En rapports constants avec le roi Jacques d'Angleterre, ils placent la religion au-dessus de la patrie, constituant une sorte d'internationale religieuse. A l'intérieur du royaume, ils complotent sans cesse en grand secret sur leurs affaires communes, cherchant à s'allier les mécontents, possesseurs de places fortes, de façon à en faire des centres de résistance. Richelieu songe à eux, lorsqu'il donne sur le caractère français le jugement suivant (1) : « ... Enfin, ils sont
 « sujets à tant de défauts, que ce n'est pas sans raison que
 « quelques esprits judicieux s'étonnent comment cette monarchie a pu se conserver depuis le tems de sa naissance.
 « vu que, si elle a toujours trouvé des enfans fidèles à sa
 « défense, elle n'a jamais été attaquée, que ses ennemis
 « n'ayent rencontré dans son sein des sectateurs, qui,
 « comme vipères, n'ont rien oublié de ce qu'ils ont pu
 « pour ronger les entrailles de leur mère... »

Ce reproche vise aussi les princes rebelles, qui cherchaient à s'allier tour à tour, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, les princes protestants d'Allemagne, le duc de Savoie, pour les introduire en France. L'évêque de Luçon juge sévèrement cette noblesse infidèle (2) : « Comme les gentilshommes

(1) *Testament*, p. 16 et suiv.

(2) *Testament*, p. 167.

« méritent d'être bien traités, lorsqu'ils font le bien, il faut
 « leur être sévère, s'ils manquent à ce à quoi leur
 « naissance les oblige : et je ne fais aucune difficulté de dire
 « que ceux qui dégénèrent de la vertu de leurs ayeuls,
 « manquent de servir la couronne de leurs épées et de leurs
 « vies, avec la constance et la fermeté que les lois de l'Etat
 « requièrent, mériteront d'être privés des avantages de leur
 « naissance et réduits à porter une partie du faix du peu-
 « ple..... ôter la vie à des personnes qui l'exposent tous
 « les jours pour une pure imagination d'honneur, est beau-
 « coup moins que leur ôter l'honneur et leur laisser la vie,
 « qui leur est, en cet état, un supplice perpétuel.... (1) »

D'une façon générale, Richelieu voit quels sont les éléments de résistance contre le roi, et il n'en admet aucun (2).

Il a aussi mûrement réfléchi à la position de la France à l'égard des puissances étrangères, presque environnée, déjà, lors de la mort d'Henri IV, par l'Espagne, maîtresse en Belgique, en Franche-Comté, en Italie, sauf à Venise et en Savoie. Les mariages espagnols, conclus par Marie de Médicis, écartent momentanément le danger de ce côté ; mais les Etats de Hollande se montrent alors hostiles. Dans les rapports avec la maison d'Autriche, le futur ministre assiste aux maladresses de Luynes, favori du roi.

(1) V. Hanotaux, *Polémique contre les princes*, p. 163.

(2) Contre prétention des Parlements ; V. Richelieu, p. 91. « Je passerois volontiers sous silence la prétention qu'ont encore les Parlements de rendre abusif tout ce qui se juge contre leurs arrêts, auxquels par ce moyen, ils veulent donner la même force qu'aux ordonnances, si je n'étois obligé de faire voir que cet abus est d'autant moins supportable que, par une telle entreprise, ils veulent égaler leur autorité à celle de leur maître et de leur Roi... »

Lorsqu'en 1617, la question se pose de savoir si l'Allemagne protestante du Nord l'emportera sur l'Allemagne catholique du Sud, la France peut ruiner l'Autriche en accordant son appui à Frédéric V, prince palatin, chef des Allemands réformés, contre Ferdinand de Styrie, champion de la maison d'Autriche. Frédéric demande du secours à Louis XIII par l'intermédiaire du duc de Bouillon. Ferdinand envoie auprès du roi de France le comte Wratislas de Furstemberg, reçu le 3 décembre 1619 en audience solennelle (1). L'opinion publique elle-même est saisie. Luynes, sous l'influence d'Anne d'Autriche et de Bentivoglio, nonce du pape, incline vers le parti catholique, autrichien et espagnol. Le roi obéit au jésuite Arnoux. Finalement, le fils de Henri IV sauve la cause catholique et impériale ! En 1620, l'Espagne s'adjoint la Valteline, qui resserre le cercle de ses possessions sur nos frontières.

A ce moment, où la France aurait pu être l'arbitre de l'Europe, Luynes ne trouve rien de mieux que de recommencer les guerres de religion et d'entraîner le roi à un échec sous les murs de Montauban. Richelieu, déjà rentré à la cour, indique quelle politique on devrait suivre, orientée vers l'extérieur ; il montre les mauvais effets des agissements de Luynes. Il devient le centre d'un mouvement d'opinion ; de nombreux libelles circulent contre le favori et contre sa politique. Luynes meurt, au moment où tombait sa faveur ; mais, avant que Richelieu n'intervienne, la France permet encore à l'Autriche de s'établir chez les Grisons. De ce moment, la communication existe entre les Etats espagnols d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas ; et la France, affaiblie à l'in-

(1) V. *Mercurie François*, t. VI.

térieur, avec un roi léger (1), impuissant à maîtriser les partis, est à la merci d'une invasion.

C'est à ce moment que Richelieu, nouvellement promu cardinal, entre au conseil du Roi. « Les Huguenots, dit-il (2), partagent l'Etat avec le roi, les grands se conduisent comme s'ils n'étaient pas ses sujets, et les plus puissants gouverneurs des provinces agissent comme s'ils étaient souverains en leurs charges. Dérèglement général ; les plus entreprenants sont considérés comme les plus sages et sont les plus heureux. A l'égard de la politique étrangère, on suit une ligne de conduite incroyable. »

Il est certain que les écueils abondent, et l'on prédit presque unanimement à l'audacieux pilote, qui vient de prendre la barre, que son naufrage ne peut tarder à s'accomplir. Richelieu nous expose ses projets, où rien n'est oublié de ce qui fait la désunion de la France. Il veut (3) « ruiner le parti protestant, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous les sujets en leur devoir et relever le nom du Roy dans les nations étrangères, au point où il devoit être (4) ». Le règne de Louis XIV fut la résultante de ces efforts.

Dans notre examen des analogies de circonstances historiques qui ont provoqué, d'une part, l'œuvre politique de

(1) Le roi chasse sans cesse et les ambassadeurs étrangers n'informent leurs gouvernements que de nouvelles de ce genre : « Le Roy a substitué à la chasse avec les oiseaux, la poursuite avec de petits chiens pour le renard. »

(2) *Testament*, première partie, ch. I, p. 6.

(3) V. *Testament*, p. 9.

(4) V. *Testament*, t. II, ch. I, p. 1. « La puissance étant une des choses les plus nécessaires à la grandeur des Rois, et au bonheur de leur gouvernement, ceux qui ont la principale conduite d'un Etat sont particulièrement obligés de ne rien omettre qui puisse contribuer à rendre leur maître si autorisé, qu'il soit, par ce moyen, considéré de tout le monde. »

Machiavel, d'autre part, les théories absolutistes, nous ne saurions passer sous silence les événements considérables sous l'influence desquels Hobbes élabora sa doctrine de gouvernement.

Dans la première moitié du ^{xvii}^e siècle, l'Angleterre, imbue d'idées libérales de longue date (1), possédant elle aussi ses monarchomaques (2), est lasse de la longue lignée de despotes qu'elle vient de subir, depuis les Tudor jusqu'à Charles I^{er} Stuart. Déjà à plusieurs reprises, elle a fait sentir son mécontentement (3) à son maître.

En 1642, lorsque Hobbes écrit son *De Cive*, le Parlement, représentant de la nation, a levé une armée contre le roi ; celui-ci, chassé de Londres, soutient la guerre avec ses « cavaliers ». En 1651, Hobbes écrit son *Leviathan*. Charles I^{er} vient d'être décapité (30 janvier 1649) et l'Angleterre est une République dirigée par le Long Parlement, en attendant le protectorat de Cromwell (1653).

Ces dates suffisent à expliquer l'œuvre de ce *frère jumeau de la peur* (4), réfugié à Paris, loin des troubles de son pays, désireux de les voir finir et de voir enfin régner la paix, vers laquelle les sociétés tendent par essence. « Hobbes voyait le trône ébranlé, ses concitoyens armés les uns

(1) Grande Charte de 1215. Théories de monarchie très modérées de Bracton au ^{xiii}^e siècle, Fortescue, au ^{xv}^e siècle.

(2) V. F. Pollock, p. 264, 266, note 1 ; Dunning, *the Monarchomachs* ; Pol Sc. Quarterly, 1904.

(3) Conspiration des poudres, 1605. Récriminations des Communes contre Jacques I^{er}, 1610 ; contre Charles I^{er}, 29 mars 1628, V. F. Pollock, p. 242 et suiv., 249. *Pétitions des droits*, sortes de récapitulations des violations commises contre les droits et libertés découlant des statuts du Royaume.

(4) Höffding, t. I, p. 270.

« contre les autres et sa patrie inondée de sang par les « fureurs du fanatisme presbytérien : il avait pris en aversion le Dieu, les ministres et les autels (1). »

Témoin des troubles récents de la France et de leur heureuse solution grâce à Richelieu, il voyait le rétablissement définitif de l'ordre en Angleterre dans le respect de la monarchie 2). Aussi devait-il entreprendre de démontrer, contre Milton, le droit absolu du roi à lever des impôts sans le consentement des communes, à emprisonner arbitrairement les sujets suivant son bon plaisir, à créer à son gré une législation nouvelle, à superposer aux droits, à lui reconnus par la loi, un pouvoir souverain, tous points dont la discussion avait provoqué la terrible révolution, où le roi Charles venait de laisser la tête.

Il réfuta aussi la doctrine du contrat, invoqué par les monarchomaques comme source d'obligation du roi envers son peuple 3), et cela d'une façon magistrale, par sa thèse du *contrat social*, livrant les sujets au roi sans aucune condition 4).

En s'attachant à défendre la cause monarchique, Hobbes favorisait du reste le désir de la nation anglaise. Elle avait jugé très défavorablement l'exécution de Charles I^{er} ; le protecteur Cromwell l'avait soumise à un joug militaire

1) Diderot, *Encyclopédie*. Art. *Hobbisme*.

2) Hobbes fut toujours lié à la grande famille de Cavendish. Avant d'écrire son *Léviathan* il avait été, pendant quelque temps, professeur de mathématiques du jeune prince de Galles, le futur Charles II, qui, lorsqu'il fut roi, n'oublia pas son maître et le protégea. Ces constatations nous paraissent suffisantes pour écarter l'opinion d'après laquelle Hobbes, dans son œuvre, aurait voulu flatter Cromwell, opinion basée surtout sur ce passage du *Léviathan*, où l'auteur soutient que les sujets ne sont plus liés à l'égard d'un prince, qui ne peut plus les protéger. — Cf. *Léviathan*, ch. XXI, p. 110, ch. XXIX, *in fine*.

(3) V. Pufendorf, liv. VII, ch. II, t. II, p. 289.

(4) V. *supra*, Introduction.

plus dur que le despotisme royal, et elle aspirait à la fin de la crise par le rappel au trône de son roi Charles II.

Celui-ci rétabli (1660), le pays renaît momentanément au calme et semble reconnaître le bien fondé de la théorie absolutiste, lorsque les deux Chambres du Parlement, dans une supplique au roi (1), déclarent « que par les lois indubitables et fondamentales d'Angleterre, ni les pairs du royaume, ni les Communes assemblées en Parlement ou hors du Parlement, ni le peuple collectivement ni représentativement, ni quelqu'autre personne que ce puisse être, n'a jamais eu, ni dû avoir aucune autorité coercitive sur les personnes des rois de ce royaume ; que la dernière guerre civile contre le roi Charles procédait d'une erreur volontaire touchant l'autorité suprême ; que pour obvier à l'avenir et empêcher que personne puisse être séduit et entraîné dans aucune sédition, il est arrêté que quiconque affirmera que les deux Chambres, ensemble ou séparément, ont pouvoir législatif sans le roi, sera privé de tous ses biens et effets. Il est de plus déclaré que le seul et suprême gouvernement des forces militaires et de tout ce qui leur appartient, est et a toujours été selon les lois d'Angleterre, le droit indubitable du roi et de ses prédécesseurs, rois et reines d'Angleterre, et que les deux Chambres du Parlement, ensemble ou séparément, ne peuvent ni ne doivent y prétendre, beaucoup moins se soulever pour faire une guerre offensive ou défensive contre le roi, ses héritiers ou légitimes successeurs (2). »

Cette protestation de dévouement au roi ne devait pas empêcher l'Angleterre, quelques années plus tard (1688), de chasser Jacques II.

(1) Comparer les termes de cette supplique avec les termes de l'art. I du cahier du tiers aux Etats de 1614 (V. *suprà*, p. 95).

(2) Déclaration du Parlement anglais au roi Charles II, rapportée dans Fénelon, *Essai sur le gouv. civ.*, *Œuvres*, t. XXII, p. 359.

CHAPITRE III

LA RAISON D'ÉTAT. — DANS QUELLE MESURE LA POLITIQUE EST ELLE ASSUJETTIE AUX RÈGLES DE LA MORALE ?

Diverses acceptions du terme raison d'Etat. — Sens trop extensif donné au terme par l'école italienne. — La raison d'Etat prétexte aux pires fantaisies des gouvernants. — Signification exacte du terme raison d'Etat. — La politique est étroitement subordonnée à la morale. — Le Platonisme. — La politique absolument indépendante de la morale. — Aristote. — Quel rapport doit exister entre la politique et la morale.

Avant d'entrer directement dans l'analyse du *Prince*, nous devons examiner une des lois essentielles qui président aux destinées des Etats et que l'on est convenu d'appeler, assez improprement du reste, *la raison d'Etat*. Machiavel a dégagé cette loi ; c'est d'elle que toute politique s'inspire ; aussi s'est-elle déjà maintes fois présentée à notre esprit, comme explication fondamentale du véritable machiavélisme.

Le machiavélisme est dicté par une raison d'Etat italienne au xvi^e siècle. Machiavel voit dans *Tite-Live* la raison d'Etat, mise en œuvre par ses ancêtres romains, et il approuve. Sa raison d'Etat se résume dans le salut de l'Italie et dans l'expulsion des étrangers. Tout ce que cette raison d'Etat rendra nécessaire, il admet qu'on le fasse (1).

(1) César Cantù, *Hist. des Italiens*, t. VII, p. 294. — Machiavel cher-

Il regarde tristement l'Italie ; seul un prince habile et sans scrupule peut la refaire ; il faut à la raison d'Etat un instrument tel que César Borgia : Machiavel l'adopte pour modèle. Dès que la raison d'Etat est en jeu, il ne tient plus compte des existences humaines ou de la foi jurée. Il les sacrifie ou plutôt il les ignore.

Au cours de nos développements, nous n'avons pourtant jamais prononcé encore le terme de raison d'Etat, et cela parce que nous ne devions pas le faire avant d'avoir bien nettement déterminé ce qu'il signifie, ou du moins quel sens nous lui attribuons. Nous ne pouvions pousser plus loin notre étude sans élucider cette question, sans poser le principe de la raison d'Etat, dont les conséquences, qui résument toute l'œuvre de Machiavel, sont loin d'être étrangères aux théories de la monarchie absolue.

Nous abordons là un sujet d'une extrême délicatesse, que personne n'a traité complètement à notre connaissance, quoiqu'un nombre considérable de livres se pare de ce titre attirant par son mystère : *La raison d'Etat* (1). Nous avons

che des espérances au milieu d'un état de choses désespéré ; voyant périr les anciennes gloires de l'Italie, il veut tuer le droit même et la justice, faire sortir la force de la faiblesse, arriver à un but élevé par des moyens bas. . . »

(1) V. Ferrari, *Histoire de la Raison d'Etat*. Préface, p. 2 : « Les déceptions qui se multipliaient (en Italie) firent désespérer de la morale et on chercha un principe supérieur à tous les principes, une raison supérieure à la raison elle-même, pour s'élever au-dessus de tous les gouvernements. . . Bientôt 424 écrivains enseignèrent hardiment l'art de mener les rois. . . On exhuma de l'antiquité cette doctrine mystérieuse qui avait sacrifié tant de victimes humaines à l'aveugle divinité du Salut Public. . . En vain, un prélat de la cour de Rome, Monseigneur de la Casa, s'efforça d'arrêter cette nouvelle insurrection. Quand il la dénonça à Charles-Quint, sous le nom, jusqu'alors inconnu, de *raison d'Etat*, cette parole, plus puissante que sa pensée, se retourna contre lui et retentit chez toutes les nations, où

pu constater que cet en-tête à effet n'est le plus souvent qu'un trompe-l'œil décorant un ouvrage, dont la matière ne répond en rien à l'attente du lecteur. Mais s'il n'y a pas sur cette question un ouvrage d'ensemble, on trouve en revanche, chez presque tous les auteurs politiques, des allusions isolées, plus ou moins directes, à cette raison d'Etat, inconnue, indéterminée, à l'égard de laquelle chacun fait généralement montre d'une grande défiance.

Cependant le terme *raison d'Etat* a des acceptions diverses ; nous verrons que toutes ne sont pas défavorables.

Dans un sens très général, il peut englober toute la science politique, et c'est ainsi que l'a entendu la majorité des auteurs italiens dans leurs ouvrages *della ragion di Stato*, véritables traités de droit public, où sont étudiés les droits des princes, les devoirs des sujets, les modes de gouvernement et la conduite à suivre par un bon monarque. En effet, tous les actes des gouvernants, quelle que soit leur nature, se rapportent à l'Etat, à raison de qui ils sont accomplis. Par raison d'Etat, le prince lève des troupes, perçoit les impôts, rend bonne et saine justice à son peuple, fait face aux nécessités de l'administration ; par raison d'Etat il est humain ou cruel. Dans cette acception, la raison d'Etat n'est pas autre chose que l'ensemble des considérations dont s'inspirent toutes déterminations prises dans l'intérêt de l'Etat ; ce doit être là la raison du bon prince. Elle lui indiquera ce qu'il doit faire pour bien gouverner (1).

470 écrivains nouveaux répondirent à ceux d'Italie, pour chercher la raison des Etats, au sein des nouvelles révolutions de Luther, de Richelieu et de la Fronde... »

1) V. Botéro, *Raison d'Etat*, trad. Chappuys, p. 4 ; Zedler, *Universal Lexikon*, t. XXXIX, mot *Staats-Raison* - *Ratio Status*.

De cette première signification, la seule grammaticale-ment exacte de la locution *raison d'Etat*, on est passé, par déformation, à une toute différente : La raison d'Etat étant à la disposition des gouvernants pour motiver leurs actes, ceux-ci l'ont considérée comme une légitimation suffisante de tous leurs agissements, et plus particulièrement de ceux qui auraient été les plus difficiles à légitimer. La raison d'Etat est devenue cette raison irréfutable, et peu satisfaisante, le *parce que* des gens à bout d'arguments. Dès lors que cette explication commode fut admise, on l'employa naturellement dans les cas où on n'en pouvait trouver d'autre, pour des actes blâmables du pouvoir, ne répondant à aucun besoin réel de l'Etat. Pour ceux-ci on ne dira pas les avoir accomplis à raison de telle nécessité d'Etat ; mais tout simplement *par raison d'Etat*. De là le sens défavorable donné à cette expression, synonyme de voile emprunté par les souverains pour dissimuler leurs abus d'autorité, leurs exactions, leurs crimes sous une apparence d'intérêt public (1). En fait elle a été maintes fois utilisée dans ce sens ; G. Naudé, dans son livre sur les *coups d'Etat*, nous en donne de nombreux exemples (2), et il aurait pu, dit-il, rapporter encore cent « autres histoires, qui montrent clairement l'injustice de cette raison peu raisonnable » (3).

(1) V. Zedler, *op. cit.*

(2) *Science des Princes ou considérations politiques sur les Coups d'Etat*, par L. D. M. C. S. D. S. E. D. M., p. 177, 178.

(3) V. Bielfeld, t. II, p. 99. « L'utilité est donc la baze de toutes les liaisons d'amitié que les souverains contractent entre eux ; et ce motif est également juste et raisonnable, lorsqu'il ne passe pas de certaines bornes que nous allons déterminer bientôt. Les politiques, soit que ce principe leur paroissoit trop intéressé et trop ignoble, soit qu'en le poussant au-delà de l'honnête, ils étoient obligés de fasciner les yeux du public par un beau nom, ont inventé celui de raison

La raison d'Etat, mobile d'action caché et inaccessible au vulgaire, est alors proclamée sagesse politique d'ordre supérieur, par ceux qui l'invoquent ; elle est déclarée manœuvre inavouable et criminelle par leurs adversaires. En réalité, elle n'est autre chose qu'un prétexte ajouté à la raison du plus fort, qui, par elle-même, n'en est pas une. Les puissants agiront d'abord à leur guise ; ils trouveront ensuite telles raisons qu'ils voudront pour se justifier ; toutes seront bonnes ; et parmi elles, la meilleure sera la raison d'Etat. « Je crois, dit Descartes (1), que presque tous « les moyens sont justes, lorsque les princes, qui les pratiquent, les estiment tels ; car la justice entre les souverains a d'autres limites qu'entre les particuliers, et il « semble qu'en ces rencontres, Dieu donne le droit à ceux « auxquels il donne la force. »

Le plus souvent, les auteurs prêtent ainsi à la raison d'Etat le sens de fausse raison d'utilité publique. Mais, ce n'est là précisément qu'une fausse raison d'Etat. Ce n'est pas celle dont nous nous occuperons ici. Nous n'adoptons pas non plus l'interprétation trop vaste de la raison d'Etat, cause efficiente de toute activité gouvernementale et politique dans un pays. Il nous paraît que l'on ne doit baser sur la raison d'Etat qu'une partie seulement de cette acti-

d'Etat, en latin, *Ratio Status*, en italien *Ragione di Stato*, etc... expression ambiguë qui n'a que trop souvent servi de manteau à couvrir les démarches les plus odieuses. Il n'y a guère de mot plus fameux dans la politique que celui-ci. Les ministres l'ont mis au rang des secrets de l'Etat et l'ont soigneusement renfermé dans les cabinets, tandis que les professeurs et les gens de lettres se sont donné la torture de le définir et de l'expliquer... »

1 Lettre à Mme Elisabeth, *Œuvres*, éd. Victor Cousin, t. IX, p. 387.

tivité, la partie dérogatoire au droit commun ou même au droit naturel. L'activité ordinaire de l'Etat peut être ramenée à des raisons d'humanité, d'équité, de droit, etc... ; il existe une activité de l'Etat qui se fonde uniquement sur une raison d'Etat. C'est la raison spéciale de ce genre spécial d'activité d'Etat qui est, à proprement parler, la raison d'Etat.

C'est ce que dit fort bien Botéro, au début de son ouvrage (1) qui ne traite d'ailleurs vraiment de la raison d'Etat qu'en son début, pour discourir ensuite de la science générale du gouvernement. « Etat, dit-il, est une ferme domination sur les peuples, et la raison d'Etat est la cognoissance des moyens propres à fonder, conserver, et agrandir une telle domination et seigneurie. Il est bien vray, pour parler absolument, qu'encore qu'elle s'estende aux trois susdites parties (2), il semble ce néantmoins qu'elle embrasse plus estroitement la conservation que les autres : et des autres l'estendue plus que la fondation : car la raison d'Etat suppose le prince et l'Etat : le premier comme ouvrier, le second comme matière qui ne suppose ains précède du tout la fondation et l'amplification en partie. Mais le moyen de fonder et d'agrandir est tout un et une mesme chose : car les commencemens et les milieux sont de mesme nature. Et, bien que tout ce qui se faict par les susdites causes soit dict se faire par la raison d'Etat, cela néantmoins se dit plus des choses qui ne se peuvent réduire à l'ordinaire et commune raison. »

(1) Botéro, *op. cit.*, p. 4.

(2) C'est bien là la façon de voir de l'école italienne, de la raison d'Etat englobant toute la vie de l'Etat, comme nous l'avons dit précédemment au texte.

Il est des cas où l'Etat, par cela même qu'il est Etat (1), qu'il assume des charges et une lourde responsabilité dans sa mission d'assurer la prospérité et la sécurité nationales, doit pouvoir déroger au droit commun, déroger même au droit dont il suit normalement les règles. La raison d'Etat nous paraît être tout motif permettant le jeu de cette loi politique, d'après laquelle l'Etat peut, dans l'intérêt général, faire face à des circonstances extraordinaires par des mesures extraordinaires (2).

La question d'existence, de salut public, entre alors au premier chef dans notre définition. Il est certain que, avant tout, un Etat doit vivre; c'est là une nécessité primordiale tant pour les corps sociaux, que pour les individus; et en cette matière les gouvernants, organes de l'Etat, auront à parer à des situations ardues et anormales, pour lesquelles ils devront faire preuve de cette prudence particulière, délicate et fort difficile à mettre en œuvre, dont parle Juste Lipse dans ses *Politiques* (3). Ils doivent assurer la con-

(1) V. J. Dody, *Critérium de la raison d'Etat*.

(2) Certains actes diplomatiques nécessitant un secret absolu, dans l'intérêt de l'Etat, cette raison d'Etat motive le pouvoir discrétionnaire accordé en la matière, au Président de la République (loi 16 juillet 1875, art. 8). « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent... » Un traité peut donc n'être pas communiqué aux Chambres, tant que la raison d'Etat l'exige. Le Président peut ratifier, sans autorisation des Chambres, un traité négocié par lui (traité d'alliance) à l'exception des traités prévus à l'article 8. Le chef de l'Etat peut aussi faire des actes de guerre, de lui-même, quoiqu'il n'ait pas le droit de déclarer la guerre, sans l'assentiment préalable des deux Chambres (art. 9); Esmein, *Droit constitutionnel*, 2^e partie, ch. III, § 4.

(3) V. Naudé, *op. cit.*, p. 56 et suiv. Pour Juste Lipse il existe une « prudence meslée, particulière aux gouvernants. Ce n'est pas la sagesse ordinaire, mais une sagesse spéciale, qui peut s'écarter des lois

servation du corps de l'Etat pour éviter un dommage général, par les moyens les plus convenables, même s'ils sont en apparence insensés ou inadmissibles : insensés parce qu'ils entraînent un dommage immédiat palpable, alors que l'avantage poursuivi est dans l'avenir et encore intangible ; inadmissibles parce que, examinés en eux-mêmes, ces moyens sont en désaccord avec la droite raison ou avec l'équité. De tels moyens sont parfois nécessaires en politique au même titre que les intempéries sont indispensables dans l'atmosphère. La foudre, les trombes, qui bouleversent l'air et ravagent parfois la terre, ont leur utilité naturelle et leurs causes. Il est, dans le gouvernement, des moments de tension extrême où la raison d'Etat provoque l'éclair.

Salus populi suprema lex, telle est la formule à laquelle on peut ramener, dans notre interprétation, la loi d'art gouvernemental énoncée précédemment. Son principal effet est de faire examiner certains actes du seul point de vue de leur utilité pour l'intérêt général, pour le salut de l'unité politique du pays : « S'il s'agit de délibérer sur le salut de la « patrie, disait Machiavel (1), le citoyen ne doit être arrêté « par aucune considération de justice ou d'injustice, d'hu- « manité ou de cruauté, de honte ou de gloire. Le point es- « sentiel qui doit l'emporter sur tous les autres, c'est d'as-

et de la vertu pour le bien du Roy et du Royaume. *Argutum consilium a virtute, aut legibus devium, Regni regisque bono.* Cette prudence tendra à rechercher les moyens les meilleurs et les plus sûrs pour faire réussir les affaires de l'Etat. Or ces affaires seront simples et faciles, ou ardues et extraordinaires. A chacune de ces catégories correspond un genre particulier de prudence : la prudence ordinaire, n'excédant pas les lois ou les coutumes du pays, pour les affaires ordinaires ; la prudence extraordinaire, pour les affaires difficiles. — La réunion de ces deux sortes de prudence est la *prudence mêlée*.

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. XLI.

« surer son salut et sa liberté.... » Il exprimait ainsi très clairement l'influence de la raison d'Etat sur la façon d'agir du prince : il fait toujours son devoir en pourvoyant au bien public, même par des moyens réprouvés de la morale, s'il n'y en a pas d'autres pour parvenir au but, et si, en ne les employant pas, il s'en suivrait un dommage bien plus considérable que celui résultant parfois de leur mise en pratique : *Expediit ut unus homo moriatur pro populo, ne tota gens pereat.*

L'action violente ou cruelle, accomplie en vue de l'établissement, ou du rétablissement d'un meilleur état de choses dans une nation (1), trouve, dans le mobile qui l'a inspirée, une circonstance atténuante ; car l'auteur a agi sous l'empire d'une impulsion toute particulière et respectable. Le fait d'atteindre un résultat utile à la société, ou à cette petite société qu'est l'Etat, permettra de passer sur la nature des voies suivies pour y parvenir (2) ; et ceci explique la gloire

(1) De même dans la famille. V. Coups d'Etat familiaux. Naudé, *op. cit.*, p. 87 et suiv. — La conservation de l'unité familiale a pu amener, dans certains pays, à admettre des coutumes vraiment barbares : Ainsi, les femmes Caribes avaient, paraît-il, coutume d'empoisonner leurs maris, dès que ceux-ci commençaient à leur déplaire. Ces mœurs déplorables cessèrent aussitôt qu'il fut décidé que toute femme devrait suivre son mari dans la tombe.

(2) Montaigne, *Essais*, éd. Lefèvre, 1834, liv. II, ch. XXIII, p. 397. « Toutesfois, la foiblesse de nostre condition nous poulse souvent à cette nécessité de nous servir de mauvais moyens pour une bonne fin : Lyeurgus, le plus vertueux et parfait législateur qui feust oncques, inventa cette tresinjuste façon, pour instruire son peuple à la tempérance, de faire enyvrer par force les Elotes, qui estoient leurs serfs, à fin qu'en les voyant ainsi perdus et ensevelis dans le vin, les Spartiates prissent en horreur le desbordement de ce vice. Ceulx-là avoient encores plus de tort, qui permettoient anciennement que les criminels, à quelque sorte de mort qu'ils feussent condamnez, feussent deschirez tous vifs par les médecins pour y veoir au naturel nos

que l'événement ou la suite des temps a attachée à maints crimes politiques. D'ailleurs, si certains moyens sont désapprouvés et considérés comme coupables, ils peuvent être indispensables et dès lors employés, par raison d'Etat, quoique l'on n'admette pas le caractère de nécessité suffisant à les légitimer.

En somme, il est des actes normalement répréhensibles qui sont permis à un homme d'Etat, agissant en vue du bien public ou de l'intérêt national. Nous pouvons nous demander alors, pourquoi, en politique, on juge ainsi les faits du point de vue de la raison d'Etat, sans tenir compte de l'équité ou de la morale, et ceci nous amène à étudier la question qui fait l'objet principal de ce chapitre : dans quelle mesure la politique est-elle assujettie aux règles de la morale (1) ?

Dans une première solution, inspirée des désirs intimes de notre conscience, nous dirons avec M. Janet, avec nombre de philosophes, qu'il est inadmissible de séparer la politique de la morale, de reconnaître à l'homme d'Etat, pour quelque motif que ce soit, le pouvoir de se conduire suivant des règles amORAles, avec la seule préoccupation du succès. Le principe d'après lequel la fin justifie les moyens, conduit à de telles énormités, que notre esprit répugne à en reconnaître l'exactitude, même si la fin poursuivie est le salut de toute une nation.

parties intérieures et en établir plus de certitude en leur art : car s'il se fault desbaucher, on est plus excusable en le faisant pour la santé de l'âme, que pour celle du corps... »

(1) V. les deux introductions de M. Janet dans son édition de 1887 : *Rapports du Droit et de la Politique et Rapports de la Morale et de la Politique*, qui effectuent un rapprochement fort intéressant entre la science politique et les deux branches de la science éthique.

La politique, dégagée de l'éthique, serait alors assimilable à un code du crime ou de l'infamie, bon pour quelque société de bandits ; car sa seule règle serait alors, dans tous les cas, la réussite, ce pour quoi il n'est besoin que de valeur et d'adresse, qualités qui se retrouvent également chez les voleurs de grand chemin. Quelle différence faire entre ceux-ci et le politique libéré du frein de sa conscience ? La seule apparente, constatée par Frédéric II (1), c'est que le politique est un voleur illustre et que les autres sont obscurs ; que l'un recevra des lauriers et de l'encens pour prix de ses violences et de ses exactions, et que les autres recevront la corde (2).

On ne peut soumettre à deux mesures différentes les actes des gouvernants et ceux des simples particuliers. Des principes comme la loi du respect de l'honneur, de la vie et de la liberté des hommes, de la franchise et de la fidélité aux promesses faites, ont une même valeur pour tout le monde : particuliers, roi, ministres d'une République ou d'un Etat quelconque, chacun doit les respecter, parce qu'ils portent en eux-mêmes leur autorité, indépendante de la qualité de celui qu'ils soumettent à leur obligation.

Un acte perfide ou criminel ne changera pas de caractère pour être accompli en politique.

Il y a bien cependant une règle de morale, d'après laquelle on ne doit pas juger les faits en eux-mêmes, mais d'après l'intention de l'auteur.

(1) *Anti-Machiavel*, p. 47.

(2) V. Bluntschli, *Deutsch. Staatswbt.*, p. 344. « Wie die gesunde Politik von sittlichen Kräften bewegt wird, so verfolgt sie auch sittliche Ziele... Eine sittlich-indifferente Klugheitslehre verdient nicht mehr den Namen der Politik da sie eher noch für eine Räuberbande oder Diebsgenossenschaft als für den Staat passt... »

Une action coupable, que l'on croit bonne et que l'on accomplit dès lors pour bien faire, devient effectivement bonne par le seul fait de la certitude où l'on est de sa légitimité. Saint Thomas dit lui-même qu'il y a péché à ne pas faire le mal, lorsque l'on croit fermement que le mal est le bien. Mais cela n'équivaut pas du tout à dire qu'un acte, que l'on croit, que l'on sait être mauvais, deviendra bon parce qu'en l'accomplissant on poursuit un bon résultat. L'ignorance du caractère blâmable est seule susceptible d'excuse.

D'ailleurs, nous plaçant même à un point de vue purement pratique, nous pouvons dire que les qualités morales sont la plus sûre garantie pour un gouvernement de l'attachement et du dévouement des gouvernés ; l'honnêteté est la meilleure ligne de conduite à suivre par les Etats entre eux, et la plus sûre aussi. On ne viole pas impunément les préceptes d'humanité, de sincérité, de fidélité aux engagements. L'on peut être cruel ou perfide aujourd'hui avec intérêt ; demain ce seront les représailles, ou bien l'on sera trompé à son tour ; et un système de relations, basé ainsi sur la violence et sur la méfiance perpétuelles, ne peut offrir aucun élément de stabilité. De toute nécessité, l'art de gouverner un Etat et de diriger les affaires publiques doit donc être subordonné aux règles ordinaires de la saine morale, qui lui sont supérieures.

Ce fut l'opinion dominante des philosophes de l'antiquité, parmi lesquels il est rare de trouver un publiciste, qui ne soit en même temps moraliste, et qui ne fasse pas rentrer la politique dans le cadre de la morale. Elle fut soutenue par Socrate, par Platon, dont l'école exagéra même l'union de l'éthique et de la science du gouvernement, au point de faire absorber complètement l'une par l'autre.

Le *platonisme*, en effet, voit dans la vertu la seule fin de

l'Etat, comme elle doit être la fin de l'individu. Non seulement la conduite des peuples et leurs rapports doivent s'inspirer de la plus stricte morale, mais toute la politique doit tendre, en outre, à imposer aux hommes des mœurs irréprochables.

C'est d'ailleurs là une conséquence logique du principe de l'Etat vertueux ; car faire régner la vertu chez les autres est une partie de la vertu.

Au nom de la même idée, l'autorité religieuse exigeait la suprématie politique, au moyen-âge. A ce moment, religion et morale étaient confondues et l'une prétendait bénéficier de l'influence reconnue à l'autre sur les gouvernements (1).

La monarchie absolue mit en pratique la doctrine de l'Etat éducateur moral, et exerça une surveillance étroite, effective, sur la vie privée des individus, punissant leur dérèglement pour améliorer, malgré eux, leur manière d'être particulière (2).

Il y a là évidemment une exagération ; la morale peut régir la politique ; mais l'Etat n'est pas pour cela chargé de conduire les hommes à la vertu. Il sortirait là de son rôle.

Une deuxième solution, tout opposée à la précédente, rallie quantité d'auteurs, parmi lesquels se trouve la majorité des publicistes. Elle consiste à dire que la politique et la morale ont chacune leur domaine séparé, dans lequel elles évoluent sans se heurter et aussi sans s'influencer. Elles sont l'objet de deux sciences distinctes, et ce serait confondre leurs limites que d'introduire en politique les

(1) V. *suprà*, p. 56, note 4.

(2) V. Funck-Brentano, « Les lettres de cachet », *Revue des Deux-Mondes*, 13 octobre 1892.

principes de la morale (1). L'une s'occupe de l'Etat, de sa vie, de sa prospérité et de sa conservation. Elle intéresse toute une collectivité, et le bien public est sa fin. L'autre concerne les individus isolés, auxquels elle trace leur ligne de conduite (2). Partant de cette considération, Aristote donne le pas à la politique sur la morale, l'avantage du groupe Etat lui paraissant être plus enviable que la sagesse des particuliers.

En outre, la première semble avoir un caractère de réalité beaucoup plus accentué que la deuxième, où l'idéal domine. Ainsi la morale ignore la force et elle considère la justice comme devant exister sans son secours. Or, il est certain que, en fait, sans la force, la justice n'existe pas. En politique, dès lors, la force complète indispensablement le droit, dont elle est la base et le soutien.

La politique et la morale n'ont donc aucun rapport entre elles ; M. Ch. Benoist (3) exprime cette idée de façon fort vivante : « Il n'y a point deux morales, dit-il ; mais, en politique, il n'y a point de morale, ou bien la politique est

(1) Scioppius, *Pædia Politices*, t. III.

(2) Pufendorf, liv. I, chap. II, § 4. « On peut remarquer une différence considérable entre les deux principales des sciences morales, je veux dire la morale et la politique, dont la première a pour objet la régularité des actions par rapport aux lois ; et l'autre se propose de diriger nos actions et celles d'autrui en vue de la sûreté et de l'utilité publiques... La politique se rapporte principalement à la prudence, qui, selon la définition d'Aristote (*Ethic. Nicom.*, liv. VI, cap. III), est une habitude d'agir conformément à la droite raison, dans les choses qui nous sont bonnes ou mauvaises. De sorte que le caractère d'un homme prudent consiste à savoir bien prendre ses mesures par rapport aux choses qui lui sont avantageuses pour le bonheur de la vie en général... La morale, au contraire, a pour objet la régularité ou l'irrégularité des actions humaines... »

(3) *Le Prince de Bismarck*, p. 79.

« une chose et la morale une autre chose. Tu veux aller là, en voici le plus court et le plus sûr chemin. Maintenant, ton âme en souffrira-t-elle ? Ce n'est pas affaire à moi, ton conseiller ; mais affaire à ton confesseur. Et si tu sais ce qu'est la politique, si tu es sage, si tu es le Prince, tu feras appeler ton conseiller avant, et tu ne feras appeler ton confesseur qu'après (1)... »

En fait l'histoire paraît bien donner raison à cette manière de voir, lorsqu'elle nous révèle, de toute évidence, que ce n'est pas la justice qui fonde les royaumes, ni la vertu qui distribue les couronnes. Le crime peut présider à l'origine des Empires, et l'iniquité la plus certaine fait souvent paraître et disparaître des Etats, comme si le mal était dans la vie des nations d'une pratique aussi courante que le bien (2).

Il serait superflu d'insister sur cette idée, car elle trouvera dans l'étude du *Prince* son ample développement.

Au point de vue scientifique, on a pu voir, dans la scission, affirmée dès le xv^e siècle, entre la morale et la politique, un progrès permettant à cette dernière science jusque-là entravée, de prendre librement son essor (3).

La politique livrée à elle-même, n'ayant pas pour guides les principes moraux ordinaires, quel est le fil conducteur suivant lequel l'Etat se dirigera ? La ligne de conduite de tout Etat s'inspire incontestablement d'un point de vue égoïste : nous voulons être heureux, riches, respectés,

(1) V. pour la séparation entre la politique et la morale : abbé Guillon, *Machiavel commenté par Napoléon* ; Joly, *Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu*, p. 44 et 42 ; Pollock, p. 73 ; Matter, Ferrari, etc.

(2) Ferrari, *Hist. de la raison d'Etat*, Préface.

(3) V., notamment Bluntschli, *Deutsch. St. Worth.*, p. 344.

nous concitoyens, habitants d'un même pays, coûte que coûte, fût-ce aux dépens d'autres hommes, d'autre nationalité (1). Dès lors, c'est vers ce résultat que l'homme politique devra orienter ses efforts, réglant ses actes, jugeant les moyens, non d'après leur valeur morale, mais d'après leurs chances de réussite. Et son examen de conscience se composera à peu près exclusivement de cette question : « Ai-je réalisé l'avantage le plus grand possible pour mon pays ? » La seule préoccupation de l'homme d'Etat doit être de ne pas commettre de fausses manœuvres capables de gêner la marche du pays vers un degré plus élevé de bonheur. Pour reprendre le mot fameux de Talleyrand, nous dirons qu'en politique, « on fait plus que des crimes, on fait des fautes ». La raison d'Etat permet de passer sur les uns et ne pardonne pas les autres. Il y a, en effet, ici quelque chose de particulièrement grave, remarquons-le : car, si c'est l'homme privé qui expie son propre crime, ce sont les nations qui payent les fautes de l'homme d'Etat (2).

Le comble du mal serait naturellement de commettre en même temps un crime, condamné par la morale, et une faute, condamnée par la politique, comme il arrive le plus souvent

(1) J. Dody, *op. cit.*

(2) Citation de Frédéric II, tirée de son *Histoire du vieux temps*, 1744. Rapportée en Janet, t. II, p. 512 : « Notre devoir professionnel « est de veiller au bonheur de nos peuples : dès que nous voyons un « danger pour eux dans un traité, il vaut mieux le rompre que de les « exposer au danger. Le prince se sacrifie alors au bien de ses sujets. « Impossible de faire autrement. Ceux qui condamnent impitoyablement cette conduite ont raison en théorie. Comme homme privé, je « suis de leur sentiment ; car un homme doit tenir sa parole, même « s'il lui en coûte ; mais un prince qui s'oblige, n'oblige pas que lui. « Il expose de grands Etats, de grandes provinces, à une infinité de « maux, par conséquent, il vaut mieux qu'il rompe sa foi que de ruiner son peuple. »

dans les attentats politiques, inutiles au bien ou au salut de l'Etat.

Il est donc des vices politiques qui peuvent n'être pas des vices moraux ; il est des vices moraux, qui ne sont pas des vices politiques. « En morale, par exemple, il est bien de « dire la vérité ; il est mal de mentir. En politique, il peut « être bien aussi de dire la vérité ; mais il peut être mieux « de mentir ; le mot mieux est un contenant, dont le contenu « n'est pas le même en politique et en morale (1). » Ceci nous amène à dire qu'il existe en politique une sorte de morale particulière, s'inspirant surtout du succès, d'après laquelle seront jugés les actes des gouvernants.

Cette science qui s'efforce de contribuer au bien-être général en faisant bénéficier les individus d'une autorité publique ferme, susceptible de les défendre, peut bien porter le titre de morale d'Etat, quoiqu'elle admette comme nécessaires, des agissements réprouvés par la morale ordinaire. En effet, la morale n'est pas d'une unité absolue ; elle se compose réellement d'une série de morales, souvent en opposition entre elles ; car le sens moral, qui détermine pour chacun le bien et le mal, varie avec les diverses classes d'individus. La morale de l'homme d'affaires est aussi éloignée, dans les détails, de celle du militaire, que celle-ci l'est de la morale du prêtre. Les criminels, dans leurs rapports entre eux, ont leur morale, comme les brigands de la Calabre avaient leur religion (2).

L'homme d'Etat a sa vertu, déterminée par la morale d'Etat, elle-même fort variable avec les circonstances. « La « vertu assignée aux affaires du monde, nous dit Montai-

(1) Benoist, *Bismarck*, p. 488.

(2) V. H. Blondel.

« gne (1), est une vertu à plusieurs plis, encoigneures et
 « coudes, pour s'appliquer et ioindre à l'humaine faiblesse
 « meslée et artificielle. non droicte, nette, constante, ny pu-
 « rement innocente. Les annales reprochent iusques à cette
 « heure à quelqu'un de nos roys de s'estre trop simplement
 « laissé aller aux consciencieuses persuasions de son confes-
 « seur ; les affaires d'Etat ont des préceptes plus hardis :

Exeat aula,

Qui vult esse pius (Lucain, VIII, 493).

« J'ay aultrefois essayé d'employer au service des manie-
 « rements publiques les opinions et règles de vivre, aussi
 « rudes, neufves, impolies ou impollues, comme je les ay
 « nées chez moy, ou rapportées de mon institution et des-
 « quelles ie me sers, sinon si commodement, au moins si
 « seurement. en particulier ; une vertu scholastique et no-
 « vice : ie les y ay trouvées ineptes et dangereuses. Celuy
 « qui va en la presse, il faut qu'il gauchisse, qu'il serre ses
 « coudes, qu'il recule ou qu'il avance, voire qu'il quite le
 « droict chemin, selon ce qu'il rencontre ; qu'il vive non
 « tant selon soy, que selon aultruy, non selon ce qu'il se
 « propose ; mais selon ce qu'on luy propose, selon le temps,
 « selon les hommes, selon les affaires... »

Si on n'admet pas l'existence de deux morales, on recon-
 naîtra en tous cas, qu'il y a une morale, directrice des in-
 dividus, et la raison d'Etat, guide des hommes d'Etat.

Cela est si vrai que l'on découvre généralement chez les
 grands politiques, deux personnalités distinctes, très nette-
 ment séparées parfois : l'une, celle de l'homme privé,
 s'inspire de la vertu ; l'autre, celle de l'homme d'Etat,
 n'admet comme règle que la gloire ou le salut de l'Etat.

(1) *Essais*, liv. III, chap. IX, p. 586.

Le Don Quichotte de Cervantès sentait en lui deux hommes : le guerrier, qui se bardait de fer, et le Don Quichotte Sancho, qui ne rêvait que de se couvrir de flanelles. Un phénomène analogue intervient chez le prince. Tous ceux qui ont pu étudier Napoléon I^{er} de près, nous disent qu'il y avait en lui le Napoléon *homme d'Etat*, qui voyait dans le sang des hommes répandu un des grands remèdes de la médecine politique, et le Napoléon, *homme privé*, bon et affable (1). Le prince de Bismarck, politique amoral, s'il en fût, ne s'est fait l'âme du politique qu'à force de volonté. Par nature, homme de plein air, homme de famille avant tout, aimant, religieux, sensible, il dut faire un terrible effort pour se transformer en l'homme d'Etat connu de l'histoire, effort entraînant cette tension nerveuse extrême, qui dans les moments de détente provoquait chez lui de longues crises de larmes (2).

Il y a dans cette transformation une nécessité inéluctable, qui nous explique, par exemple, le changement opéré chez Barthélemy Saint Hilaire par son arrivée au pouvoir. Homme privé, théoricien, il flétrit véhémentement la politique de Machiavel ; ministre des affaires étrangères lors de l'expédition de Tunisie, Barthélemy Saint Hilaire dut user de détours habiles à l'égard de certaines nations hostiles à nos projets. Cette conduite fut celle d'un bon ministre et d'un vrai patriote ; mais elle n'est plus celle prônée par l'écrivain. Aussi Richelieu avait-il grandement raison d'é-

1 *Mémoires du prince de Metternich*, 1^{re} éd., t. I, p. 287-292.

2 Il (Napoléon) avait deux faces : comme homme privé, il était bon et traitable ; comme homme d'Etat, il n'avait aucun sentiment. »

(2) C'est cette opposition des deux natures : *l'homme d'Etat*, *l'homme privé*, que M. Ch. Benoist a adoptée comme division fondamentale, dans le plan de son ouvrage sur le prince de Bismarck.

crire (1) : « Beaucoup se sauveraient comme personnes privées, qui se damnent comme personnes publiques. »

Ceux qui ne peuvent se dédoubler, doivent laisser à d'autres le soin de pourvoir aux besoins de la raison d'Etat. « Il faut laisser jouer cette partie aux citoyens plus vigoureux et moins craintifs, qui sacrifient leur honneur et leur conscience, comme ces autres anciens sacrifièrent leur vie, pour le salut de leur pays ; nous autres, plus faibles, prenons des rôles et plus ayez et moins dangereux. Le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre ; résignons cette commission à gens plus obéissants et plus souples (2). »

Comment se fait-il que l'on ait pu ainsi, dans la solution que nous étudions en ce moment, dégager le gouvernement de l'Etat des principes de la morale privée, auxquels il était étroitement soumis d'après la première solution de la question ? On a dû, nous paraît-il, en arriver là, après constatation de la différence nécessaire existant entre les pouvoirs de l'Etat, personne morale, et ceux des individus, personnes isolées.

Tout d'abord, depuis le xiv^e siècle, date où disparurent les luttes privées, les Etats possèdent le triste privilège de la guerre. C'est là une nécessité politique ; mais comment la concilier avec la morale ? Tous actes, honnis par la loi morale, deviennent glorieux dans le combat. On surprend traîtreusement l'ennemi, au moyen d'engins sous-marins, ou aériens pour lui ôter toute possibilité de se défendre ; on l'attaque par derrière, et cette lâcheté sera pourtant une des premières règles de stratégie ; on le tue, on tue le plus possible ; plus on tue, plus il y a de gloire. Comme conclu

(1) *Testament*, p. 144

(2) Montaigne, *Essais*, liv. III, chap. I, p. 460.

sion on enlève à une nation des provinces entières, et c'est fort bien. Au contraire, l'individu, qui s'approprie un lopin de terre appartenant à son voisin, est un voleur. N'est-ce pas que la vertu est considérée ici d'un point de vue spécial, qui n'est autre que le point de vue de l'utile, du salut d'Etat, de la raison d'Etat ?

Il y a évidemment dans la guerre un événement politique, admis, mais injustifiable par toute autre raison que celle de la nécessité (1). Et, en suivant cette idée, il nous paraît que notre siècle du militarisme, où l'on voit dans un pays une armée et dans l'Europe un vaste champ de bataille possible, nous fournit un exemple frappant de l'abandon par la politique de toute morale.

Ceux qui prétendent démontrer l'accord de la politique et de la morale se heurtent ici à un écueil infranchissable.

Kant, par exemple (2), nous indique un critérium qui doit nous permettre de constater la dépendance des actes politiques à l'égard de la morale. L'acte accompli sera immoral, nous dit-il, si la maxime, sous laquelle on peut le classer, n'est pas susceptible de publicité. Donc tout agissement d'Etat, dont la maxime ne peut être publiée, est parfaitement immoral. Prenons le cas de guerre et considérons la maxime : « Tu tueras le plus possible de tes semblables » Elle est susceptible de publicité, puisqu'il n'est pas d'hécatombe guerrière qui ne soit révélée au public sous forme de bulletins : « A tel engagement, l'ennemi a perdu tant d'hommes, etc. » D'après le critérium proposé,

1) V. Joseph de Maistre, *Soirées de Saint-Petersbourg*, p. 21-22. Explication de la guerre par la loi naturelle de la mort violente. De même que les animaux de proie tuent d'autres animaux, il faut qu'il y ait des hommes pour tuer les autres hommes.

(2) V. Janet, t. II.

l'acte de la guerre, cette extravagance humaine, comme la qualifie La Bruyère, serait donc juste et conforme à la morale. Nous ne saurions l'admettre, et nous préférons considérer les hostilités meurtrières comme des actes politiques, étrangers à toute question de moralité.

L'Etat n'est pas une personne ordinaire, et ses opérations ne sont pas appréciées comme celles des particuliers ; il en est de même, inversement, pour les actes des particuliers à l'égard de l'Etat.

Politiquement, il est incontestable que le non paiement au fisc d'une part d'impôt est un vol. Moralement, n'a-t-on pas le droit de soustraire ses biens aux exactions d'un gouvernement que l'on considère comme un pirate ? (1) En fait les plus honnêtes gens, en tant que particuliers, ne se livrent-ils pas à cette manœuvre, sans songer qu'ils sont gravement fautifs, en tant que citoyens ?

Dans un même ordre d'idées, nous remarquerons la différence faite entre le délit ordinaire et le délit politique, dont le caractère spécial atténue l'importance, tant devant l'opinion que devant la loi (2).

Enfin l'énonciation même de la volonté de l'Etat, la loi, qui s'impose aux individus, peut cependant n'être ni juste, d'après l'équité naturelle, ni conforme à la morale (3). Elle

(1) Théorie de M. P. Leroy-Beaulieu.

(2) Lors de la révision du Code pénal en 1832, le délit politique est nettement distingué du délit de droit commun. En 1848, la peine de mort est supprimée en matière politique. Le délinquant politique est soumis, pendant sa peine, au régime des prévenus, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, garde ses habits, etc.

(3) Cf. Duguît, *L'Etat, le droit objectif et la loi positive*, Paris, 1901, p. 229. « A beaucoup d'esprits modernes, et des meilleurs, l'Etat apparaît comme une sorte d'être tout puissant, qui crée le droit, qui peut à son gré faire qu'une chose soit permise ou défendue, qui

n'en sera pas moins obligatoire, non pas parce que la décision de l'Etat a pu réformer l'équité ou modifier la morale ; mais parce que l'Etat peut, dans l'exercice du pouvoir législatif, comme dans ses autres actes, suivre une autre inspiration que celle des principes de l'éthique. L'injustice ou l'immoralité peuvent être cause d'empêchement à l'exécution d'une volonté pour l'individu ; il n'en saurait être de même pour la volonté du corps politique (1).

L'Etat peut donc méconnaître la loi morale ; il s'en éloigne de façon palpable dans certains cas, et l'on considère qu'il le fait légitimement. C'est donc que la politique, art de le diriger, n'est pas soumise à cette loi.

Nous voilà donc en présence de deux réponses contradictoires à la question que nous nous sommes posée : D'après l'une, la politique est à l'égard de la morale dans un rapport d'étroite dépendance. D'après l'autre, politique et mo-

peut modifier les phénomènes économiques, qui peut, suivant son bon plaisir, faire régner sur la terre la justice et le bonheur, ou l'injustice et la douleur. C'est le *Leviathan* de Hobbes, pétrissant le monde social à sa guise. Ou bien c'est la personne collective des écoles allemandes, personne vraiment existante, plus puissante que les individus, parce que le tout est plus fort et plus grand que les parties, qui dirige la civilisation, la culture et crée le droit ; personne qui est sans doute limitée dans son action par le droit ; mais dans la mesure où elle le veut bien ; elle se limite elle-même, dans son propre intérêt ; elle est souveraine, c'est-à-dire qu'elle ne se détermine que par sa propre volonté.

(1) Remarquons bien qu'il n'est nullement question de soutenir la possibilité pour l'Etat d'émettre toutes lois injustes ou amORALES. Il doit s'inspirer au contraire d'un idéal de justice ; nous verrons, un peu plus loin, que c'est là notre opinion bien arrêtée, et, en fait, le législateur s'efforce d'atteindre cet idéal (projets de modification de nos systèmes d'impôts, pensions aux vieillards, infirmes et incurables, retraites ouvrières, etc.). Mais il n'en est pas moins incontestable que l'injustice d'une loi ne peut en arrêter l'exécution.

rale sont deux choses distinctes et sans point de contact entre elles. Laquelle de ces deux solutions devons-nous admettre ? A notre avis, ni l'une ni l'autre ; car chacune nous apparaît comme trop absolue. Quoique évidemment la direction des consciences soit une chose et la direction des Etats une autre chose, il est certain que politique et morale ont entre elles un pouvoir réciproque d'influence (1). Morale implique l'idée de devoir : politique implique plutôt l'idée d'exercice de droits. Sans doute, ce sont là deux notions corrélatives, qui se rejoignent dans l'idée de juste ; cependant elles débordent l'une de l'autre, en ce que le juste paraît beaucoup plus strictement limité en morale qu'en politique.

M. Janet (2), après un vif exposé de ce qu'est le machiavélisme. — cette doctrine d'après laquelle l'Etat ne peut être limité dans ses actes par les scrupules d'une morale sévère, bonne pour régir la conduite de l'homme privé, d'après laquelle encore c'est un idéal chimérique que celui d'un prince, d'une République parfaitement vertueux, parce que la vertu en politique ne saurait être qu'un vain mot, parce que, en politique, il y a un principe supérieur, contre lequel on ne peut rien, quoi que l'on dise et quoi qu'on fasse, le principe du salut de l'Etat, de sa conservation, le principe de la raison d'Etat. — M. Janet traite ironiquement les partisans de cette opinion, se moquant de leur prétention d'être *déniai-*

(1) V. Kant, *Pair perpétuelle*. « L'opposition absolue entre les principes de la morale et les maximes de la politique ne peut être admise que par ceux qui ne reconnaissent aucune morale. Conduire des hommes n'est plus alors qu'un art mécanique, semblable à l'art de conduire des animaux. On ne s'arrête pas alors à opposer la politique et la morale. On sacrifie la deuxième à la première. » Janet, t. II, p. 607.

(2) Introduction, p. LXXVI et suiv.

sés en politique, parce qu'ils se font de cet art une idée moins utopique, plus conforme à la réalité, que celle adoptée par les philosophes.

Cependant il nous semble que les *déniaisés* ont raison ; car en la matière, la niaiserie n'est pas permise. Elle pourrait avoir des conséquences générales trop graves.

M. Janet n'admet pas des règles particulières régissant la politique. Il est pourtant obligé de faire une concession énorme lorsqu'il dit : « Quoique l'expérience semble leur donner raison (aux déniaisés), la science et la conscience se refusent à leur accorder leur suffrage. » Or il s'agit précisément ici non de science, mais de pratique, de choses réelles et non de philosophie spéculative ; c'est donc l'expérience qui doit avoir raison.

En fait, nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir identité entre la morale et la politique, quoiqu'il n'y ait entre elles ni opposition, ni incompatibilité. La politique doit se conformer aux préceptes de la morale commune tant que cela est possible. C'est ce qui a lieu de plus en plus : ce qui permet à certains auteurs de montrer l'honnêteté prévalant aux gouvernements. Mais, dès qu'une raison majeure, l'intérêt supérieur de l'Etat, l'exige, l'homme d'Etat ne peut pas hésiter à faire taire sa conscience d'homme, pour n'écouter que sa conscience de politique. La politique chemine à côté de la morale et marche de concert avec elle ; mais parfois, dans un brusque écart, elle est forcée de suivre momentanément une autre voie (1). Il en

(1) Cf. Naudé, *op. cit.*, p. 923. « De memes que la médecine applique des remèdes ordinaires aux maladies qui arrivent ordinairement aux hommes ; ainsi la politique se sert de la justice naturelle aux maux qui affligent communément les Etats. Mais, comme les médecins font couper des bras et des jambes, quand la gangraine

fut toujours ainsi ; il en est ainsi encore et il en sera fort probablement bien longtemps de même.

Il en est ainsi parce que, avec la meilleure volonté, on ne peut assimiler l'Etat aux particuliers. De même que ses droits et ses devoirs peuvent être exorbitants du droit commun, ses obligations vis-à-vis des règles de morale doivent être moins rigides que celles imposées à l'individu.

Une difficulté des plus sérieuses se dresse, nous ne nous le dissimulons pas, à l'encontre de notre manière de voir. Quand y aura-t il raison majeure, raison d'Etat permettant à l'homme d'Etat de passer outre aux règles morales ? Qui estimera si la nécessité publique est réellement en jeu, pour légitimer des agissements en eux-mêmes blâmables ? Admettre l'écart possible entre la politique et la morale dans certains cas, c'est poser en règle, nous dira-t-on, que la politique se voit tout permis ; c'est la porte ouverte, sous le faux prétexte de la Raison d'Etat, à la cupidité, au vol, au libertinage, à la trahison, à l'assassinat, aux pires infamies (1).

C'est probablement en réponse à cette objection (2) que Naudé essaya de donner, sous le nom de *Maximes d'Etat*, une sorte de codification des cas où la raison d'Etat nécessite des mesures extraordinaires. On peut les ramener à

tache de se saisir de tout le corps humain, de mêmes aussi les princes et leurs ministres viennent aux coups d'Etat, quand le cours ordinaire de la justice n'est pas suffisant pour arrêter le mal qui menace la République. C'est de cette justice extraordinaire que nous avons parlé en ce traité, en expliquant les pensées de Mons. Naudé...»

(1) Bluntschli, *Deutsch. St. Wörtl.*, p. 514. « Wenn die politische Theorie die Mächtigen in der Neigung bestärkte, bei ihren Handlungen oder Unterlassungen ebenso einseitig nur durch Gründe der Zweckmässigkeit sich bestimmen zu lassen und sich nichts um das bestehende Recht zu bekümmern, so würde die Lehre verderblich...»

(2) V. Naudé, *op. cit.*, p. 292-293.

quatre : cas où il s'agit de fonder un Etat, de conserver l'Etat, de le restaurer ; cas enfin où le *Prince* doit entreprendre d'affaiblir des sujets, devenus trop puissants et dangereux.

Cette classification des hypothèses dans lesquelles la politique serait déliée de la morale, nous paraît sans valeur. Tout dépend des circonstances, en cette matière, et on ne peut pas plus fixer limitativement les raisons d'Etat, que l'on ne peut indiquer de quelle façon un homme d'Etat doit se conduire. A ce point de vue, on ne peut admettre en politique, une solution unique excluant la solution opposée : Etre aimé est un gage de solidité pour un gouvernement ; mais être craint est aussi indispensable pour résister au rebelle haineux, au jaloux, à l'ennemi, à une foule envahissante. Le mensonge est funeste, dira-t-on, en politique. Pourquoi cependant n'emploierait-on pas de faux bulletins pour électriser une armée ? Pourquoi de fausses nouvelles de contre-révolution ne réprimeraient-elles pas d'avance une insurrection prête à éclater ? L'hérédité de la couronne est excellente pour une nation désireuse de paix. L'élection, donnant le trône au plus digne, semble cependant plus raisonnable. Paix ou guerre ; simple conservation du territoire ou augmentation par la conquête, isolement ou alliance, autant de questions impossibles à résoudre abstraitement, pour la solution desquelles il faut tenir compte avant tout des faits, des événements. La meilleure conduite à tenir n'existe pas plus en politique que le meilleur gouvernement (1).

Dès lors, l'objection reste irrésolue : où sera le juge de la réalité ou au contraire de l'inanité de la raison d'Etat, in-

(1) Ferrari, *Hist. de la Raison d'Etat*, section V, *Catéchisme de la Raison d'Etat*.

voquée par le gouvernement pour s'écarter de la morale ou de l'équité ? — Ce juge, c'est celui que Machiavel a parfaitement reconnu (1), c'est le peuple, c'est l'opinion. Les origines de l'action à apprécier pourront lui être inconnues (2) ; mais il jugera d'après l'utilité de l'acte, d'après son succès. Il est toujours possible d'affirmer que telle action, telle mesure, est nécessaire au salut du peuple ; mais il est beaucoup plus difficile de passer à la preuve et de démontrer à la nation, principale intéressée, et moins ignorante que l'on ne croit, que la nécessité rend vraiment l'acte admissible. « On souffre avec patience des maux que l'on n'a pas mérités, quand on croit que le prince, de qui on les reçoit, est en quelque façon contraint de les faire et qu'il en a du déplaisir, parce qu'on estime qu'il est juste qu'il préfère l'utilité publique à celle des particuliers (3). » Mais, si, sous la raison d'Etat, se cache la tyrannie (4), si l'intérêt de l'Etat n'est pas en jeu, si le succès n'apparaît pas, dont les bons effets légitimeraient les actes accomplis, en un mot, s'il n'y a pas raison d'Etat, le prince, qui violera les règles de la morale, n'attendra pas longtemps une redoutable opposition.

(1) V. *infra*, chap. VI, *in fine*.

(2) Naudé, *Coups d'Etat*, Paris, 1679, p. 69. « Je remarqueray toujours, comme en passant, que l'on peut tirer un beau parallèle entre ce fleuve du Nil et les secrets d'Etat. Car tout ainsi que les peuples plus voisins de sa source en tiroient mille commoditez, sans avoir aucune connoissance de son origine ; ainsi faut-il que les peuples admirent les heureux effets de ces coups de maistre, sans pourtant rien connoistre de leurs causes et divers ressorts... »

(3) Descartes, *Œuvres*, Ed. V. Cousin, t. IX, p. 387.

(4) V. J. Dody, *Critérium de la Raison d'Etat*, p. 62. « La raison d'Etat licite est tout ce qui est en conformité avec la volition nationale, que les gouvernants sont chargés de réaliser autant que possible. Ce qui va à l'encontre de cette volition, c'est de la raison d'Etat illicite, c'est-à-dire de la tyrannie... »

Un coup d'œil sur l'histoire nous montre, en effet, que l'opinion effraya et soutint à la fois, dans notre pays, la monarchie chancelante. C'est elle qui démêla chez les Concini, les Luynes l'intérêt personnel, perçant sous la raison d'Etat ; c'est elle qui demanda Richelieu et qui sanctionna ses actes, parce qu'utiles. De même de nos jours, si Bismarck n'avait pas vaincu à Sadowa, l'opinion allemande, alors frémissante sous la férule du despote, l'eût brisé.

Le danger d'un abus de la raison d'Etat à l'effet de soustraire la politique aux exigences de la morale, même lorsque le bien public n'y est pas intéressé, disparaît alors grâce au contrôle actif et très efficace exercé par les gouvernés eux-mêmes sur les gouvernants.

« La raison d'Etat, nous dit-on (1), doit céder la place à
« la raison publique qui, elle-même, ne peut être en con-
« tradiction avec la conscience publique. A mesure que
« l'esprit humain s'éclaire et que l'opinion pénètre dans ces
« arcanes de la politique, comme on les appelait autrefois
« *arcana imperii*), beaucoup de choses deviennent impos-
« sibles, d'autres plus difficiles, et, *sans qu'on puisse entre-*
« *voir encore le moment où s'opérera la réconciliation com-*
« *plète de la politique et de la morale*, il faut avouer ce-
« pendant que, depuis trois siècles, de grands progrès ont
« été faits, que la politique du xve et du xvi^e siècle nous
« paraîtrait odieuse aujourd'hui, qu'on ne supporterait même
« pas tout ce qu'on permettait à Richelieu et à Louis XIV,
« et que l'honnêteté est la première condition que l'on
« exige, quand on le peut, d'un gouvernement. » Ces pro-
grès ne sont pas niables. Il est certain que les mœurs vont
s'adoucissant de plus en plus et que même on a avancé dans

(1) Janet, passage cité.

la voie du rapprochement de la morale et de la politique ; mais on est forcé de constater que la réconciliation n'est pas complète. Elle ne le sera probablement jamais, tant que le monde sera monde.

La civilisation a marché ; le droit des gens impose aujourd'hui ses lois, bien sommaires encore il y a quelques siècles 1). Mais quel scepticisme doit découler pour nous des exemples modernes, où nous avons vu que la politique a beau se rapprocher de la morale, elle rompt violemment avec elle si cette fameuse raison d'Etat, que l'on veut méconnaître, mais qui est malgré tout la plus forte, l'exige ! Il y a un droit international, il y a des conférences pacifistes, dont les vœux montrent combien les Etats ont évolué vers une politique humaine et vertueuse. Arrive un conflit, les engagements pris dans les Congrès ne tiennent plus. Les actes de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 interdisent formellement la guerre de l'air. Il n'est pourtant question, chez toutes les grandes puissances, que d'armer des appareils aériens.

Progrès, dit-on, depuis quelques siècles. Songeons à la politique d'un Cavour, d'un Bismarck.

Tout autant que les événements le permettent, politique et morale se mêlent étroitement. Avec le degré de civilisation que les peuples ont aujourd'hui atteint, civilisation qui va s'améliorant sans cesse, il est incontestable que cet accord est plus régulièrement, plus durablement possible ; mais nous sommes obligés de constater que, la nécessité survenant, la politique s'inspire seulement de la morale du succès : parce que, en politique, on ne peut se permettre d'avoir l'infériorité, même noblement. Echouer par excès

(1) *Sommes théologiques du moyen-âge*. V. *L'arbre des batailles*, d'Honoré Bonet, Lyon, 1480. — Cf. sur cet ouvrage, E. Nys, 1883.

de vertu est une faute dans le gouvernement des Etats et la faute, en politique, est le pire des crimes.

Si l'on nous objecte, avec Kant, que, l'honnêteté n'étant pas reconnue comme la meilleure politique, on ne peut disconvenir que du moins l'honnêteté vaut mieux que toute politique, nous approuverons entièrement cette opinion. Mais nous pensons qu'il faut attendre pour la mettre en application, la possibilité de substituer ainsi, dans la conduite des gouvernements, l'honnêteté à la politique.

On peut rêver d'un degré de civilisation idéal, peut-être utopique, tel que, dans une fraternelle entente des peuples, les Etats abandonneront la vie de nature, la raison de la force, à laquelle, malgré tout, ils sont maintenant encore soumis (1), tel que, à l'intérieur même des Etats, les citoyens seront tous étroitement unis. Ce jour là, il n'y aura plus de partis, plus de guerre possible, plus de diplomatie ; ce sera le règne des lois parfaites, exercées par un gouvernement parfait, sur des hommes parfaits. Mais ceux-ci se dirigeront alors librement eux-mêmes, suivant les principes de la raison pure et de la plus stricte morale. La politique et la morale seront réunies, dans l'Etat universel ou dans la Confédération des Etats, parce qu'alors, en réalité, il n'y aura plus de politique.

Comme conclusion à ce chapitre, nous dirons que l'Etat a, *en principe*, le devoir étroit de s'inspirer dans ses actes de la plus pure morale. Ennemi de la corruption, du despotisme, nous désirons le règne de la vertu, quoique, en fait, nous constatons qu'elle préside assez rarement aux

(1) Locke, *Essais sur le gouvernement*, t. I. Princes et Etats indépendants sont entre eux dans l'état de nature, n'ayant pour régler leurs rapports d'autres lois que la loi de nature (que l'on s'efforce d'enregistrer dans le droit des gens) et la force.

destinées humaines. Nous prétendons seulement qu'il y a des extrémités, dans lesquelles la vertu doit céder le pas à la raison d'Etat. Il en est ainsi, en réalité, et il n'en peut pas être autrement, parce que les États sont des êtres tout à fait particuliers, qui, entre eux, par exemple, ont incontestablement des rapports très différents de ceux qui peuvent exister entre individus, en dépit de toute législation de droit international, en dépit des tribunaux chargés aujourd'hui de leur dire droit.

Nous ne disons pas que la politique doive être une école de corruption, et nous prétendons qu'elle ne le deviendra pas par le fait que l'on permettra aux gouvernants, *en matière d'Etat*, de déroger parfois à la loi morale. Au point de vue théorique, la morale est évidemment indispensable à la politique. Une théorie politique, une doctrine à la recherche d'un idéal de gouvernement, doit se baser essentiellement sur des préceptes de scrupuleuse moralité ; mais nous ne nous occupons en ce moment que de exceptions rendues nécessaires en pratique.

Machiavel traite de ces exceptions à la règle éthique ; il a souvent délaissé le point de vue moral, et c'est pourquoi nous avons soutenu qu'il n'a pas écrit une théorie, mais bien une méthode, une étude d'art politique.

Nous ne nions pas la possibilité d'une science politique théorique. Une telle science est souhaitable et susceptible d'influer heureusement sur la pratique. Mais, en dehors de cette influence, l'art du gouvernement nous paraît être une science purement empirique, se réglant sur les faits, sur les circonstances, et qui peut, sans perdre son idéal de vue, être obligée de suivre dans sa marche des chemins détournés, de faire des crochets au cours desquels elle paraîtra parfois, tourner le dos au but proposé.

En somme, la politique tend vers la morale, et c'est ce seul rapport de tendance qui peut exister entre elles. La morale est la limite vers laquelle, de plus en plus, se dirige la politique, mais sans jamais l'atteindre, sauf dans un état de perfection purement idéal.

CHAPITRE IV

LE « PRINCE » ET LA RAISON D'ÉTAT.

L'intérêt du prince étroitement uni à l'intérêt de l'Etat italien. — Les mesures inspirées de la raison d'Etat ne constituent pas la tyrannie. — De quelles façons le prince peut arriver au pouvoir : — L'achat. — La faveur. — L'élection. — L'usurpation. — Annexion d'États nouveaux. — La conquête. — Facilité plus ou moins grande de conserver le pouvoir suivant la façon dont on l'a acquis. — Moyens que le prince nouveau doit employer pour affermir sa puissance. — Pouvoir acquis par l'achat. — Pouvoir acquis par la faveur. — Pouvoir acquis par l'élection. — Pouvoir acquis par l'usurpation. — Comment le conquérant doit agir pour conserver sa conquête. — Le pays conquis était déjà sous la domination d'un prince. — Le pays conquis était libre. — Qu'il est plus sûr pour le prince d'être craint que d'être aimé. — Le prince doit conformer sa conduite aux circonstances. — Le prince doit, en apparence, avoir toutes les vertus. — Intérêt qu'a le prince à entretenir, chez ses sujets, les croyances religieuses. — Le Prince doit être courageux. — Rusé. — Fidèle à ses engagements, quand l'intérêt de l'Etat le permet. — Remarque.

César Borgia type idéal du prince. — Son avènement au pouvoir, par la faveur. — César veut s'affermir dans ses possessions, les étendre, s'affranchir de la tutelle de ses protecteurs. — Machiavel et César Borgia. — Que Machiavel nous présente un Borgia en grande partie imaginaire. — La prudence de Borgia. — Sa diplomatie. — Sa force. — Sa conduite à l'égard de ses ennemis. — Le coup de filet de Sinigaglia. — Rétablissement de l'ordre en Romagne. — Ramiro d'Orco. — La chute de César Borgia.

L'Italie a besoin d'un chef tout puissant, qui fera renaitre le courage des ancêtres Romains, arrachera la nation reconstituée au joug étranger, lui rendra la paix et la prospérité.

avec l'indépendance. C'est là toute la raison d'Etat de Machiavel. Elle est très spéciale. C'est la Raison de l'Etat italien, à créer, pouvons-nous dire ; car l'Italie ne constitue pas aux xv^e et xvi^e siècles, un corps moral, ayant une seule volonté, dictant à ses membres des règles générales. Machiavel, lorsqu'il nous paraît soutenir les intérêts de son prince, s'inspire en même temps et surtout de sa raison d'Etat. La réussite du prince entraînant la résurrection de la patrie, son succès nous apparaît comme ayant un résultat autrement important que la seule satisfaction de ses ambitions, puisqu'il doit donner la vie à l'Etat (1). Le salut du prince est aussi le salut de l'Italie ; tous les moyens sont bons qui sont indispensables à le réaliser.

On a bien dit que Machiavel a écrit le manuel de la tyrannie ; nous n'avons vu nulle part dans son œuvre, la justification de ce dire. Le tyran, au mauvais sens du terme, est, en effet, un prince essentiellement cruel et qui abuse de son pouvoir pour sa seule satisfaction. Le *Prince* de Machiavel n'est rien de semblable. Il est destiné à réunir les Etats italiens par la force, puisqu'ils ne peuvent se résoudre à s'unir de bon gré. Dans sa mission, les circonstances, la nature des résistances à vaincre, peuvent l'obliger à être cruel, violent ; car il est aisé de comprendre que les possesseurs actuels des Etats ne se laisseront pas passivement dépouiller. Il faut pourtant les vaincre coûte que coûte. C'est un rôle belliqueux que remplit alors le Prince et, dans cet état anormal de guerre, ou la raison d'Etat présente son acuité la plus considérable, peut-on dire que celui qui lutte, qui ruse et qui tue, est un tyran ? Evidemment non.

1) En ce sens Voirlander, p. 128

Le prince conquérant peut nous apparaître comme prolongeant la lutte, au point de la rendre presque continue, et il n'en peut être autrement, puisque ses conquêtes doivent se succéder, ininterrompues, pour parvenir au but poursuivi. Mais, alors qu'il a conquis un Etat, qu'il y a établi son autorité, alors que la période de crise et de guerre est close, alors que la raison d'Etat n'exige plus des mesures énergiques et violentes, le prince se conduit-il en tyran ? Est-il cruel, abuse-t-il de son droit pour opprimer son peuple ? Nullement, nous le verrons (1).

Le machiavélisme est donc autre chose qu'un ensemble de conseils à l'usage des tyrans ; c'est une doctrine pour laquelle la nécessité d'Etat est une légitimation suffisante des moyens mis en œuvre pour y faire face. Si cette proposition est exacte, elle comporte cette conséquence que ces mêmes moyens devront être jugés autrement, dès que la raison d'Etat ne sera plus en jeu. Ainsi un meurtre sera nécessaire pour le salut du prince et de l'Etat, et dès lors légitime, qui deviendra parfaitement illégitime et odieux dans des conditions différentes. Or c'est bien là ce que soutient Machiavel.

Il y a dans le *Prince* deux personnages : le prince de la raison d'Etat, fourbe et cruel au besoin, et le prince au pouvoir bien assis, bon pour ses peuples et administrateur diligent. Le premier n'est pas lié par les règles ordinaires de la morale, il est au-dessus d'elles. L'autre, au contraire, s'attache à les respecter. Machiavel s'adresse aux deux princes dans un langage tout à fait différent, et nous relèverons dans son ouvrage, à côté des parties amORALES, des passages conformes à la plus scrupuleuse vertu. Ceci a vivement

(1) V. *infra*, chap. VI.

frappé les détracteurs de Machiavel ; mais ils n'ont pas paru en découvrir une explication satisfaisante.

Macaulay, Deltuf et maints autres critiques favorables, se contentent de constater l'anomalie (1). Pour Gentillet, il voit, dans cette union de bonnes et de mauvaises parties, une ruse machiavélique : « Car Machiavel, dit-il (2), n'a pas
« traité chacun point et chacune matière en un mesme
« lieu, ains un peu icy, un peu là, un peu ailleurs, meslant
« et entrelassant quelques choses bônes par dedans ; faisant
« comme les fins empoisonneurs, qui ne jettèt jamais gros
« lopin de poison sur un morceau, afin qu'elle ne soit apper-
« ceuë ; mais l'incorporent le plus subtilement qu'ils peu-
« vent avec quelques morceaux frians et délicats (3). »

M. de Tocqueville (4) n'attache que peu d'importance à cette remarque. Il écrit : « Machiavel loue quelquefois les
« grandes et belles actions ; mais on voit que c'est chez lui
« affaire d'imagination. Le fond de sa pensée, c'est que
« toutes les actions sont indifférentes en elles-mêmes et qu'il
« faut les juger toutes par l'habileté qui s'y montre et le
« succès qui les suit. Pour lui, le monde est une grande
« arène, dont Dieu est absent, où la conscience n'a que faire

(1) Macaulay, *Essais polit.*, p. 5. L'œuvre de Machiavel paraît être
« un grotesque assemblage de qualités incongrues... Une phrase
« serait à peine écrite en chiffres par un vétéran de la diplomatie
« pour son espion le plus confidentiel ; immédiatement une autre
« semble extraite d'un discours, composé sur la mort de Léonidas,
« par un ardent écolier... » — Deltuf, p. 491. « Produit mêlé d'une
intelligence mêlée, amalgame unique de sagesse et d'erreur, voilà ce
qu'est le *Prince*, qui, en dépit de vaines clameurs et de vices réels,
n'en reste pas moins une œuvre hors ligne... »

(2) *Anti-Machiavel*, Préface.

(3) Dans le même sens. V. Venedey, *Jugement général sur Machiavel*, p. VIII-IX.

(4) Correspondance, *Lettre à Louis de Kergorlay*, 5 août 1831.

« et où chacun se tire d'affaire comme il peut. » Il y a tout d'abord, dans ces lignes, une généralisation qui peut induire en erreur ; car si, pour apprécier les actes nécessaires à un Etat, accomplis par celui qui dirige cet Etat, la conscience n'a que faire, Machiavel n'a jamais dit qu'il en fût de même, lorsqu'il s'agit d'apprécier les agissements des particuliers. D'autre part, M. de Tocqueville n'explique en rien la contradiction apparente entre les bons préceptes et les principes exécrés qui se heurtent dans le *Prince*.

Ranke relève dans ce livre les oppositions, et traite avec ironie l'auteur illogique, qui, adversaire de la royauté, veut pourtant un prince absolu, duquel il exige simultanément les pires vices et la plus haute vertu (1).

M. P. Janet (2) ne nous éclaire pas davantage à ce sujet : « En outre, dit-il, dans plus d'un passage, on rencontre de nobles témoignages en faveur de la vertu : ces témoignages seront, si l'on veut, des circonstances atténuantes, puisqu'elles prouvent que tout n'est pas mauvais dans Machiavel ; mais nous avons le droit de les considérer à notre tour comme des circonstances aggravantes ; car elles prouvent aussi que l'esprit de son siècle n'était pas assez puissant sur lui, pour l'empêcher de reconnaître la vérité... » Machiavel ne se considère pas, malgré le siècle et le pays où il vit, affranchi de toutes les exigences de la morale. Ces exigences, il les connaît ; aussi exprime-t-il, à certains points de son œuvre, de cuisants remords, pour les détestables conseils qu'il a donnés ailleurs, remords qui se traduisent par des retours à la vertu. Voilà, à peu près, la théorie de M. Paul Janet. Nous la croyons inexacte.

(1) *Zur Kritik...*, p. 190, 191, *Von einem Fürsten verlangt er zugleich Tugend und Laster*. Cf. Duméril.

(2) Liv. III, chap. I.

Machiavel nous paraît parfaitement responsable de ses doctrines. Son époque, nous le verrons un peu plus loin, explique seulement qu'il ait pu avec sérénité citer certains faits et conseiller certains agissements, qui, avec d'autres mœurs, sont devenus presque incroyables. Mais sa doctrine, que M. Janet qualifie ailleurs (2) « d'extrêmement vulgaire et qui est de tout temps », ce qui est entièrement notre avis, n'exclut pas la morale, et les passages où l'auteur conseille la vertu ne sauraient être des *circonstances aggravantes*. Ils montrent tout simplement la division fondamentale de la doctrine Machiavélique : Le prince a deux lignes de conduite, la règle normale ordinaire, avec à sa base la morale et l'équité, celle anormale et extraordinaire, tendant à réaliser le salut de l'Etat de la façon que l'on croit la plus propre à réussir. A chacune correspondent des conseils de caractère différent.

On ne peut dire, d'une façon générale, que Machiavel ignore ou oublie qu'il existe une morale (2) et considère que les moyens employés ne sont ni bons, ni mauvais, ni moraux, ni immoraux, pourvu qu'ils réussissent (3). Il re-

(1) *Op. cit.*, p. 14.

(2) Bluntschli, *Gesch. der Neuere Staatswiss.*, chap. II, p. 19. « Für die Ideen der Gerechtigkeit hat er kein Auge. » V. Ebeling, p. 409 et suiv.

(3) V. Etude Ch. Louandre dans *Œuvres politiques de Machiavel*, trad. Périés, p. 32. « Le mal et le bien, la vertu et le vice, ne sont « point pour Machiavel des notions absolues, invariables, supérieures aux questions de nationalité et de circonstances. Suivant les « temps, les lieux et les hommes, le mal devient le bien, le bien devient « le mal, selon que l'un ou l'autre triomphe. Sceptique enfant du « grand siècle du scepticisme, Machiavel se place en observateur impassible au-dessus de tous les dévouements et de toutes les ambitions ; il ne voit que les faits, et, prenant les choses les plus saintes « comme des instruments que l'habileté doit manier à son gré, il ne « demande à l'histoire qu'une seule leçon : l'art de réussir. C'est cet

connaît fort bien quelles actions sont justes et morales ; il les approuve et les conseille, tout autant qu'elles sont suffisantes. Si cependant la raison d'État nécessite de recourir à d'autres façons d'agir (1) pour surmonter un obstacle ou éviter un danger, il n'hésitera pas à les indiquer sans ambage, parce qu'il les juge utiles, sans se préoccuper de les apprécier autrement (2).

Le Prince doit, tout d'abord, acquérir ses États et s'y établir. C'est à ce moment que la raison d'État prend naissance pour lui et revêt immédiatement un caractère aigu que peut seule donner la lutte pour l'existence. Pour le prince et pour Machiavel, la question se pose de savoir quels moyens amèneront le plus sûrement au but poursuivi. Naturellement ces moyens varieront avec les circonstances : Le prince est au début de sa carrière, qui, ne l'oublions pas, doit le conduire à la domination sur l'Italie. Il est encore simple particulier, de grande famille ou de basse extraction, peu importe, et il va monter au trône. Cet avènement peut se produire de diverses façons : Par la fortune ; le particulier, assez puissamment riche pour acheter un État,

« athéisme du fait qui a frappé sa mémoire d'une solennelle réprobation, et cependant c'est là ce qui fait sa force et sa grandeur. »

(1) V. Approbation du meurtre de Rémus par Romulus, *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. IX.

(2) Botta, dans la préface de sa *Storia d'Italia*, voit dans Machiavel et Guicciardini : « des fanaux au milieu de la mer tempétueuse des passions humaines, deux fanaux sur lesquels celui qui gouverne et celui qui simplement vit dans ce monde de folies et de douleurs, doivent toujours avoir l'œil fixé, non pas pour les prendre comme guides ; mais pour ne pas tomber sur les écueils. » Nous ne pensons pas que Machiavel ait voulu jouer ce rôle. Il a plutôt enseigné comment, si l'on arrive sur l'écueil, on peut manœuvrer pour franchir la passe sans se briser. Il ne montre pas l'écueil pour qu'on le fuie ; il montre comment on peut se sauver, si on est amené à l'aborder.

ou pour acheter tout au moins ses défenseurs, peut s'élever ainsi au pouvoir.

Par la faveur : un monarque, qui peut disposer d'un trône, choisit un de ses favoris pour l'occuper. C'est là un mode d'avènement au pouvoir très répandu au moyen âge, en Italie, à cause des influences alternatives, ou simultanées, exercées sur ce pays, par les monarques français et les empereurs d'Allemagne. Ces monarques, dirigés le plus souvent par le Pape, faisaient des princes italiens. C'est ainsi que, par la faveur du roi de France, Louis XII, et à l'instigation du pape Alexandre VI, César Borgia acquit une souveraineté.

Mais il n'est pas donné à tous les particuliers, qui se croient aptes à gouverner et à faire de grandes choses à la tête d'un Etat, d'avoir, soit la fortune, soit la faveur des grands. Ils n'en sont pas pour cela condamnés à l'obscurité. Les difficultés qu'ils éprouveront à s'élever, seront, au contraire, s'ils réussissent, un gage de leur valeur. Ils peuvent y parvenir adroitement, en gagnant les suffrages de leurs concitoyens. Suivant les cas, le pouvoir peut être donné par les grands de l'Etat, ou par le peuple.

A défaut des moyens précédents, qui impliquent généralement la vacance du trône, un crime, commis à propos, pourra, en supprimant le prince régnant, donner sa place au meurtrier. Celui pour qui cette façon d'arriver est la seule possible, trouve dans Machiavel deux exemples, rapportés simplement, sans être approfondis ou appréciés : ils suffiront à qui serait dans la nécessité de les imiter (1). Ces

(1) *Prince*, chap. VIII.

exemples sont celui d'Agathocle, particulier de Syracuse, parvenu par des crimes successifs au plus haut grade de la magistrature, où il résolut de se fixer, en faisant massacrer ceux qui auraient pu s'opposer à son dessein, et celui d'Oliverotto de Fermo. Ce dernier s'éleva au pouvoir, en passant sur le corps de son oncle, qui occupait le trône où il devait s'asseoir.

Considérons maintenant le prince, déjà établi. L'acquisition de nouveaux Etats s'impose à lui. Machiavel, visant à l'expropriation successive par le même maître de tous les fragments de l'Italie, s'occupe tout particulièrement de ces Etats nouveaux, c'est-à-dire nouvellement acquis. Ceux-là seuls l'intéressent. En l'occurrence, les moyens précédents pourront servir au prince ; mais il peut disposer en outre d'une force, que n'a pas le simple particulier, qui est la force des armes. La conquête lui permettra de s'agrandir, avec plus ou moins de facilité, suivant qu'il s'attaquera à un Etat solidement possédé par un prince unique, ou, au contraire, à un Etat gouverné par plusieurs personnages, parmi lesquels certains pourront être corrompus et ralliés à la cause du conquérant.

Le prince acquiert de nouvelles provinces. Il faut d'abord qu'il donne à sa domination une assise solide ; et ici commence la grande difficulté. Ceux qui tiennent leur Etat par succession ont la chance de ne pas supporter les inconvénients de la prise de possession. Leur prédécesseur a essuyé les dangers, soulevé des haines. Sa disparition amène l'oubli et le successeur jouit tranquillement d'une conquête dont il n'a pas eu les ennuis. Mais nous nous occupons du conquérant lui-même, à peine établi sur un trône, où les

tyrans peut-être se succèdent à de courtes périodes, à une époque où n'importe quel condottière devient prince et où tout le monde peut être condottière (1), où l'on assiste au bouleversement perpétuel des Etats qui pullulent, se faisant, se défaisant, se refaisant sans cesse. Le Prince a sous les yeux l'exemple de ses prédécesseurs et de ses voisins, perdant le pouvoir, le reprenant parfois. Son intérêt et le salut de l'Italie exigent pourtant qu'il se maintienne dans la position acquise. Dans les conditions où il se trouve, s'il est parfois aisé de s'élever, il faut un véritable talent pour ne pas retomber.

Reprenons les diverses hypothèses précédentes.

Le particulier arrivé par sa fortune, qui ne sait pas commander, qui ne peut pas compter sur des troupes fidèles court de grands risques de ne pas demeurer longtemps au pouvoir.

Celui qui tient son trône d'une faveur, pourra quelque temps se maintenir avec l'appui de son protecteur. Le plus difficile sera pour lui de parvenir à se passer de cette aide, afin de régner véritablement.

Le prince choisi par ses concitoyens, apparaît comme assuré d'une souveraineté durable, puisqu'il la détient par la volonté de ses sujets. La plus grande sûreté appartient

1. V. Pasquale Villari, *Niccolò Machiavelli e il suo tempo*, Florence, 1877, t. I, p. 12. — V. sur les condottières, Burckhardt, t. I, chap. III. Un condottière pouvait devenir prince sans usurpation; si celui qui l'employait le payait en terres à défaut d'argent. C'est ainsi que John Hawkwood reçut de Grégoire IX les villes de Bagnacavallo et de Cotignola.

alors à l'élu du peuple, et il est inexact de dire que celui qui se repose sur le peuple ne possède qu'un fondement de boue (1). C'est avec le peuple que le prince doit vivre, et, s'il conserve son affection, ce qui est aisé, il possède la base la plus sûre qui puisse être. Bien moins sûr est l'appui des grands : Celui qui est porté par eux au pouvoir, ne pourrait pas y demeurer si le peuple se séparait de lui ; il court, en outre, le risque de trouver toujours en balance avec son autorité l'influence des puissants, qui l'ont créé, et se considèrent comme ses égaux. Il y a là un danger permanent, suffisant à rendre précaire la souveraineté appuyée sur les grands d'un Etat. Il vaut beaucoup mieux pour le prince avoir pour lui le peuple et contre lui les nobles. Ces derniers, vu leur petit nombre, seront aisément contenus dans le devoir.

Nous en arrivons ainsi au prince établi par le crime et par la violence, et certes celui-ci paraît être dans une situation fort instable. Cependant, s'il est habile et s'il se pénètre bien de la nécessité qu'il y a pour lui de se maintenir, il pourra assez aisément y arriver. Installé par la force, son avènement serait-il très heureux pour l'Etat intéressé, il n'en verra pas moins se dresser contre lui de nombreux ennemis, dont il devra se débarrasser (2), s'il ne veut pas perdre les fruits de son succès. Il est ainsi engagé dans la voie du crime par nécessité, jusqu'à ce qu'il ait fait place

(1) *Prince*, chap. IX, *Chi fonda in sul popolo, fonda in sul fango*.

(2) *Discours sur Titè-Live*, liv. III, ch. III. « Tout changement de gouvernement doit être suivi et marqué de quelque coup terrible, porté contre les ennemis de l'état présent. Qui s'élève à la tyrannie et ne fait pas périr Brutus, qui rétablit la liberté dans son pays et qui, comme Brutus, n'immole pas ses enfants, ne se soutient que bien peu de temps. »

nette et qu'il n'ait plus à redouter la révolte des intérêts blessés et des familles vaincues (1). Jamais le conquérant ne doit oublier qu'une offense appelle la vengeance et que flatter celui que l'on vient de battre cruellement, n'est pas un moyen de l'apaiser. Machiavel le sait et s'attire une apostrophe du président Gentillet, pour avoir osé le dire : « Certes, dit Gentillet (2), voilà une malheureuse et détestable doctrine, de dire qu'une offense doive prendre si « profondes racines au cœur de l'offensé, que par aucun « plaisirs, services ni autres moyens elle ne se puisse effacer. Mais Machiavel semble aucunement excusable à « maintenir ceste Maxime ; car selon l'honneur de ceux de « sa nation, les vengeances et inimitiés sont perpétuelles et « irréconciliables. » L'auteur du *Prince* a pu évidemment constater, par mille exemples, chez ses contemporains, la ténacité des rancunes, souvent fatales à l'offenseur.

Les exemples d'Agathocle et d'Oliverotto montrent que ces usurpateurs n'eurent à se défendre contre aucune conjuration de la part de leurs concitoyens. Ils avaient, en effet, pris soin de se débarrasser à l'avance des conjurés possibles. C'est là la ligne de conduite que Machiavel indique au prince arrivé par la scélératesse. Elle lui apparaît comme la seule sûre (3). D'ailleurs, continuant froidement ses observations

(1) Descartes, *Lettre à Mme Elisabeth*, « car, comme en bâtissant « une maison dont les fondements sont si mauvais qu'ils ne sauraient « soutenir des murailles hautes et épaisses, on est obligé de les faire « faibles et basses ; ainsi, ceux qui ont commencé à s'établir par des « crimes sont ordinairement contraints de continuer à commettre des « crimes et ne se pourraient maintenir, s'ils voulaient être vertueux. »

(2) *Anti-Machiavel*, 3^e partie, maxime VI, p. 411.

(3) Descartes, *Œuvres*, éd. V. Cousin, t. IX, p. 397. « Son principal précepte, qui est d'extirper entièrement ses ennemis, au lieu de « se les rendre amis, sans suivre jamais la voie du milieu, est sans « doute toujours le plus sur ; mais lorsqu'on n'a aucun sujet de crain-

avec une implacable justesse, il constate que la mauvaise impression produite ne sera pas très aggravée si, au lieu d'un seul crime, plusieurs sont commis en même temps. L'essentiel pour l'usurpateur de l'Etat, est de commettre, en une seule fois, toutes les cruautés indispensables à sa sûreté (1). La cruauté ainsi exercée pourra être couverte par l'oubli, et le prince, débarrassé de ceux qui lui étaient hostiles, pourra régner avec sûreté. Au contraire « on voit
« combien il est dangereux pour un prince de tenir par des
« condamnations continuelles, sans cesse suspendues sur
« ses sujets, le soupçon, l'inquiétude et les alarmes. On ne
« peut imaginer rien de plus pernicieux. Les hommes que
« vous placez dans cette terrible incertitude sur leur vie,
« s'assurent à tout prix contre le péril, et, devenus bientôt
« plus hardis, se portent à tout comprendre. Il faut donc,
« ou n'attaquer personne, ou exercer en une seule fois la
« rigueur qu'on croit nécessaire, pour rassurer ensuite les
« esprits par tout ce qui peut ramener le calme et la con-
« fiance (2). » Machiavel eût approuvé la mitraille de Vendémiaire, cruauté de très courte durée et non répétée, employée par Bonaparte. Il eût flétri la Terreur.

Quant au conquérant d'un Etat, il devra agir différemment suivant les cas, pour y établir fortement sa domination. S'il s'agit d'abord d'un Etat reconquis après une rebel-

« dre, ce n'est pas le plus généreux. » Cette curieuse restriction de Descartes donne entièrement raison à Machiavel ; car il est bien évident que son *prince* avait maints sujets de craindre.

(1) *Prince*, chap. VIII. « On peut dire la cruauté bien employée si l'on peut appeler bien ce qui est mal lorsqu'elle ne s'exerce *qu'une seule fois* ; qu'elle est dictée par la nécessité de s'assurer la puissance, et qu'on n'y a recours ensuite *que pour l'utilité du peuple*. »

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. 45.

lion, le prince a beau jeu pour l'empêcher de se détacher à nouveau de ses possessions. La révolte lui permettra, en effet, d'être moins réservé sur les moyens à employer pour assurer sa puissance. Elle lui fournira un motif pour châtier les coupables et pour surveiller étroitement ceux qui lui sont suspects ; de telle sorte qu'un nouveau mouvement doit être complètement impossible.

S'il s'agit, au contraire, d'un Etat étranger, adjoint par la force à ses possessions, pour ne pas perdre le fruit de son succès, le prince devra tenir très exactement compte de la nature et de la situation de cet Etat.

Un pays appartenant déjà à un tyran, lors de la conquête, sera relativement facile à conserver, les habitants étant accoutumés à obéir à un maître. Le nouvel Etat étant limitrophe du pays annexant, ayant même langue et surtout mêmes mœurs, la fusion s'effectuera entre eux et le nouvel Etat vivra bien tranquillement sous son nouveau prince.

Celui-ci, pour établir son pouvoir, n'aura qu'à faire disparaître la lignée des princes du pays annexé et qui seuls sont ses ennemis (1). Les anciens maîtres, dépouillés de leur souveraineté, seraient en effet un danger perpétuel pour le conquérant ; il faut supprimer à jamais cette menace pour s'établir sûrement. Cette précaution prise, il suffira de conserver au pays ses lois et de ne pas faire peser sur les habitants des impôts trop lourds. Le conseil, donné par Machiavel au prince, de détruire ses adversaires vaincus, a soulevé de véhémentes protestations. « Peut-on lire de pareils préceptes sans frémir d'horreur ? dit Frédéric II, c'est fouler aux pieds tout ce qu'il y a de sacré dans le monde, c'est

(1) V. *Prince*, chap. III.

« ouvrir à l'intérêt le chemin de tous les crimes. Quoi ! si un « ambitieux s'est emparé violemment des Etats d'un prince. « il aura le droit de le faire assassiner, empoisonner ! Mais ce « même conquérant, en agissant ainsi, introduit une prati- « que dans le monde qui ne peut tourner qu'à sa ruine. Un « autre plus ambitieux et plus habile que lui le punira du « talion (1). » Ceci est une tout autre question. Mais on ne peut cependant contester que, surtout à l'époque où Machiavel écrit, il y ait dans la disparition du prince détrôné une condition essentielle d'existence pour le conquérant. Il ne s'agit pas de savoir s'il a le droit de provoquer cette disparition. La sécurité de l'Etat, sa sécurité propre lui en font un véritable devoir. Le prince se trouve en présence d'ennemis irréconciliables, qui le détruiront tôt ou tard, s'il ne prend la précaution de les devancer. Dans ces conditions, le conseil de Machiavel n'est pas absolument original ; et de tout temps et dans tous les pays (2), on a considéré comme

(1) *Anti-Machiavel*, chap. III, p. 13 ; Estienne Pasquier, *Œuvres*, Amsterdam, 1723, t. II, liv. IX, lettre 7 : « Je meure s'il ne fallait faire « mourir Machiavel et son livre dedans un feu, lorsque, dedans son « institution du *Prince*, il fut si impudent de nous faire un chapitre « de la scélératesse, ainsi se dit-il, par lequel il enseigne comme le « prince peut parvenir à une principauté et s'y maintenir par mes- « chanceté... »

(2) *Maha Bharata*, poème épique de Krishna-Dwaipayana. Traduct. Hipp. Fauche, Paris, 1863, *Discours du brahme Kamika au roi Dhritaraashtra*, p. 590 et suiv. « Détruisez un ennemi par des caresses ou par des largesses, soit en semant la division chez lui, soit en usant de la force : employez pour le détruire, tous les moyens. — Un ennemi tué ne donne plus d'inquiétude. — Portez un ennemi sur vos épaules, tant que le moment favorable n'est pas arrivé ; puis, au temps révolu, brisez-le, comme on casse une cruche d'argile avec une pierre. — Il ne faut pas relâcher un ennemi, quelque touchantes paroles qu'il vous dise. Soyez pour lui sans pitié. On doit tuer sans scrupule un être maléfisant. »

légitime le fait de se garantir contre un ennemi redoutable, qui compromet la sûreté de l'Etat. Pour cela, le politique florentin n'hésite pas à indiquer le moyen le plus radical.

Si l'Etat nouvellement acquis est séparé des possessions du prince, s'il est différent comme mœurs, il sera plus difficile d'y asseoir sa domination. Le meilleur moyen pour y parvenir serait d'aller l'habiter. On peut voir ainsi les désordres se former, bien avant qu'ils ne soient devenus sans remède. En outre, les nouveaux sujets pourront goûter les bienfaits du nouveau maître. Si ce moyen ne peut être employé, un autre consiste à envoyer des troupes, qui occuperont militairement le pays. Mais ce procédé, en outre des vexations qu'il impose aux habitants, est beaucoup trop coûteux. Il vaudra beaucoup mieux envoyer, dans quelques places les plus importantes, des colonies qui s'installeront chez les habitants du pays, que l'on veut punir, ou qui sont suspects, et à qui l'on confisquera leurs biens. Ces personnes seules subiront un préjudice. Mais, dispersées et appauvries, elles ne pourront pas nuire. Tous ceux qui n'auront subi aucun tort resteront en paix de leur côté, dans la crainte de voir la confiscation s'étendre à eux. Le système des colonies paraît donc être le meilleur et le plus sûr pour maintenir le pays.

Le nouveau souverain d'un Etat ainsi isolé ne doit pas négliger ses voisins. Sa politique doit consister toujours à interdire l'entrée de son nouveau domaine à qui que ce soit, sous peine de s'en voir bientôt expulser : il devra s'efforcer aussi d'affaiblir un voisin puissant, tout en se faisant chef et défenseur des voisins faibles, qui lui apporteront au besoin l'appoint de leur reconnaissance.

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que d'un pays

déjà soumis à un maître, lorsque le prince vient lui imposer sa domination. S'il a à faire, au contraire, à un pays libre, la conduite à suivre est différente. La liberté est un bien si précieux et si désiré, que les hommes qui en ont goûté, s'en passeront ensuite à grand-peine et supporteront avec impatience le joug d'un maître. Pour assurer ici sa souveraineté, le prince peut agir de trois façons : il peut conserver au pays nouvellement acquis sa constitution libre et ses lois : il formera seulement le gouvernement avec des citoyens du pays. Ces gouvernants, créés par le prince, savent qu'ils ne subsistent que par sa faveur et sa puissance : ils ont donc intérêt à le maintenir. Ou bien il viendra résider dans le pays ; mais ce moyen sera souvent impraticable. Il est possible enfin que la perte de la liberté inspire à la république conquise une grande haine contre le prince, et un tel désir de vengeance que le seul moyen de la conserver c'est de la détruire. Pour si illogique que cela puisse paraître, la raison d'Etat peut imposer cette solution (1). Souvent, en effet,

(1) Frédéric II, *Anti-Machiavel*, chap. V. « Il n'est point, selon Machiavel, de moyen bien assuré pour conserver un Etat libre, qu'on aura conquis, que de le détruire, c'est le moyen le plus sûr pour ne point craindre de révolte. Un Anglais eut la démence de se tuer, il y a quelques années, à Londres ; on trouva un billet sur sa table, où il justifiait son action et où il marquait qu'il s'était ôté la vie pour ne jamais devenir malade. Voilà le cas d'un prince qui ruine un Etat pour ne le point perdre. Je ne parle point d'humanité, avec Machiavel ce serait profaner la vertu. On peut confondre Machiavel par lui-même, par cet intérêt, l'âme de son livre, ce Dieu de la politique et du crime. » Cette ironique réfutation d'un paragraphe du *Prince* au chapitre V, n'est peut-être pas très juste. Assurément l'intérêt dicterait de faire prospérer la conquête au lieu de la détruire. Mais, dans le passage attaqué, Machiavel considère le cas d'une ville irréductible et dangereuse pour le conquérant. C'est la sûreté immédiate du vainqueur qui impose le moyen extrême de la destruction. Aurait-on blâmé l'Anglais, dont il est question plus haut, de s'être fait enlever une mauvaise dent ?

celui qui acquiert un Etat, libre jusque-là, risque fort d'être mis en danger par sa conquête, s'il ne veut se résoudre à la disloquer. A ce sujet, l'exemple de Carthage et de Rome est très probant : Carthage maintes fois battue, se releva sans cesse et menaça à plusieurs reprises ses vainqueurs, qui ne fûrent en sûreté qu'après l'avoir détruite. Tel qui recueille un jeune loup dans son sein, risquera d'être dévoré, jusqu'au jour où il lui aura enlevé les dents (1).

Lorsque le prince a acquis un Etat et s'est établi aussi solidement que possible, il est fort délicat de déterminer, de façon générale, sa règle de gouvernement. Un prince doit être bon et clément, dira-t-on, et réunir toutes les qualités les meilleures. Assurément, cela est très enviable : mais il faut tenir compte « qu'il y a loin de la manière « dont on vit à celle dont on devrait vivre, et que celui qui « tient pour réel et pour vrai ce qui devrait l'être, sans doute, « mais qui malheureusement ne l'est pas, court à une ruine « inévitable. Aussi ne doit on pas craindre de dire que celui « qui veut être tout à fait bon avec ceux qui ne le sont point, « ne peut manquer de périr tôt ou tard. Un prince, qui « veut se maintenir, doit donc apprendre à n'être pas tou- « jours bon, pour être tel que les circonstances et l'intérêt « de sa conservation pourront l'exiger (2) ». Les princes ne peuvent pas toujours gouverner leurs Etats avec le chapelet en main, disait le grand Cosme de Médicis (3), et il est des conjonctures fâcheuses où ils sont contraints de faire plutôt ce qu'ils peuvent que ce qu'ils doivent (4). Il ne faut d'ail-

(1) Montesquieu, *Lettres Persanes*, lettre CXXII.

(2) *Prince*, chap. XV.

(3) Préface du *Prince*, par Amelot de la Houssaye. En tête de l'*Anti-Machiavel* de Frédérick II.

(4) V. dédicace de Amelot de la Houssaye au grand-duc de Toscane.

leurs pas croire que la bonté gagne toujours l'affection ; et l'on peut fort bien encourir la haine en faisant le bien, comme en faisant le mal (1), surtout lorsque l'on a à faire à des méchants.

Quant aux intérêts de l'Etat, il est désirable que son chef soit plutôt craint qu'aimé ; car, à ce point de vue, lorsqu'il s'agit de maintenir les sujets dans leur devoir, il n'a pas à se préoccuper du reproche de dureté. Le besoin de l'Etat lui impose certaines répressions, nécessaires pour éviter des désordres entraînant avec eux des maux bien plus redoutables. L'idéal serait d'être en même temps aimé et craint ; mais ce résultat est presque impossible à atteindre. Il faut donc se déterminer entre être aimé ou être craint.

Le prince italien de Machiavel a tout à redouter d'un peuple trépidant, qui s'effraye de rien et qui est prêt aux pires actions. La moindre faute peut déchaîner contre lui un orage terrible. L'offense, le bienfait, la peur ou la vengeance, l'ambition, la passion de la gloire, sont autant de causes de révolte, auxquelles s'ajoute quelquefois le désir de libérer la petite patrie (2). Dans une pareille situation, que peut conseiller Machiavel à son prince, pour assurer son trône, bâti le plus souvent de boue et de sang, et lui permettre de parvenir à l'accomplissement de son œuvre libéra-

(1) *Prince*, chap. XIX, *in medio*. V. Gentillet, *Anti-Machiavel*, maxime XVI.

(2) Ce prétendu désir est souvent un simple prétexte, qui cache les véritables motifs du soulèvement, provoqué, en réalité, par des querelles de famille à famille. V. Machiavel, *Histoire de Florence. Œuvres*, t I, p. 68. « La fureur des vengeances personnelles les conduit vers les maisons de leurs ennemis particuliers. Il suffisait pour cela que, du milieu de la foule, on fit entendre ce cri : « A la maison d'un tel ! » ou que celui qui tenait l'étendard se dirigeât de ce côté... »

trice ? La fourberie, la trahison et les attentats le menacent. Ce n'est pas avec des faveurs et de la clémence qu'il évitera les sourdes machinations, ou le coup de poignard fatal. La peur seule tient les méchants à l'écart, peur des coups et peur aussi de la ruse de l'adversaire. Le prince devra donc inspirer à ses ennemis une terreur salutaire, opposant à leur hypocrisie une fourberie encore plus subtile.

D'ailleurs, les hommes sont généralement ingrats et le bien qu'on leur fait paraît seulement les attacher quelque temps, jusqu'au moment où l'occasion se présente de prouver leur gratitude et où alors, ils se dérobent. Mais, si l'amitié, l'affection, liens simplement moraux, tiennent fort peu l'homme, il en est tout autrement de la crainte, qui a pour objet une peine, dont l'idée lâche malaisément prise (1). Sans aller jusqu'à se faire haïr (2), ce qu'il atteindra en ne vexant pas ses sujets, le prince devra, dans l'intérêt de son Etat, dans son intérêt propre, tenir ses sujets dans une certaine crainte, par sa sévérité et si besoin est par sa cruauté (3).

D'ailleurs, comme nous l'avons laissé prévoir, une règle générale est très difficile à fixer en la matière. Il faut surtout que le prince se règle sur le temps et sur les circonstances, et c'est ainsi qu'il réussira le plus sûrement. L'essen-

(1) *Prince*, chap. XVII.

(2) Il est à remarquer que Machiavel s'écarte de la maxime de l'empereur Tibère « Oderint dum metuant ; oderint dum probent » « qu'ils haïssent pourvu qu'ils approuvent ! ».

(3) Gentillet, maxime XIII, p. 521. « Assassins et massacreurs se disent toujours *Abbréviateurs de justice*, ils y ont autant de droit que les tyrans qui font des exécutions aussi iniques. Finalement, le meurtre reste meurtre. Le prince qui commet meurtres sous couleur de bonne fin, rompt l'ordre de justice et met son pays en confusion et péril. » Un tel meurtre ne serait pas alors à *bonne fin* et jamais Machiavel ne le conseillerait.

tiel pour bien conduire sa barque est de ne pas mettre à la voile par calme plat, pour ramer lorsque le vent se lève (1). A certains moments, la ruse et la patience réussissent, alors que la violence et la force s'imposent dans d'autres cas. Ce que le gouvernement d'un Etat exige, c'est de ne pas persister à suivre une ligne de conduite vertueuse d'après la morale commune, lorsque les événements rendent nécessaire une façon d'agir différente. « De tout cela, il faut conclure que
 « ceux qui ne savent pas changer de méthode lorsque les
 « temps l'exigent, prospèrent sans doute, tant que leur marche
 « s'accorde avec celle de la fortune ; mais qu'ils se perdent
 « dès que celle-ci vient à changer, faute par eux de suivre
 « cette déesse aveugle dans ses variations. Au reste, il vaut
 « mieux être trop hardi que trop circonspect, parce que la
 « fortune est d'un sexe qui ne cède qu'à la violence, et
 « qui repousse quiconque ne sait pas oser ; aussi se déclare-
 « t-elle plus souvent pour ceux qui sont jeunes, parce qu'ils
 « sont hardis et entreprenants (2). »

De ce que le prince sera souvent obligé, par raison d'Etat, à ne pas mettre en pratique toutes ses bonnes qualités morales, de bonté, de justice, de piété, il ne s'ensuit pas qu'il doive affecter de ne pas les avoir. Bien au contraire, s'il n'a pas ces vertus, il doit pourtant paraître les posséder, ce qui sera d'un très heureux effet aux yeux des hommes (3). Ceux-

(1) Botéro, p. 75. « Qu'il mette peine de cognoistre les occasions des entreprises et des affaires et les embrasse bien à propos ; car il n'y a chose de plus grand poids et conséquence qu'un certain pé-
 « riode de temps qui s'appelle opportunité, qui n'est autre chose
 « qu'un rencontre de circonstances, qui nous rendent aisé l'affaire,
 « lequel devant et après ce poinct là, nous demeure mal aisé et dif-
 « ficile. »

(2) *Prince*, chap. XXV, *in fine*.

(3) *Prince*, chap. XVIII.

ci voient bien plutôt ce qu'un individu paraît être que ce qu'il est réellement. Le vulgaire se prend toujours aux apparences ; or le vulgaire c'est presque tout le monde et il est bon, tout en faisant ce que l'Etat exige pour son salut et sa prospérité, de se parer des plus nobles vertus.

Une qualité notamment que le prince doit toujours paraître posséder, c'est la foi religieuse (1). S'il est athée, il ne peut naturellement pas se faire croyant ; mais, ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire, comme chef d'Etat, c'est tout au moins de simuler la foi, pour encourager ses sujets dans la voie de la religion, qui est un solide appui du bon ordre, de la loyauté et de la justice (2). Peu importe, d'ailleurs, le genre de religion. Se plaçant à un point de vue essentiellement pratique, Machiavel ne voit en elle qu'un moyen de gouvernement susceptible de rendre à l'Etat les plus grands services, si l'on sait bien l'utiliser (3).

Les gouvernants ont essayé très longtemps d'employer les croyances de leurs sujets pour affermir leur pouvoir, cherchant dans le caractère religieux une cause de grandeur et une incomparable source d'influence. Dans la loi de Manou, le roi est une divinité ; les consuls de l'ancienne Rome, et plus tard l'Empereur, sont en même temps les

1) Aristote ; « τὴν πίστιν θεῶν καὶ ἀνθρώπων δεῖ σπουδάζειν ἢν διακρίνομεν. »

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. XII. « Qu'il est important de faire grand cas de la religion. » Botéro, *op. cit.*, p. 107, verso. « La religion est comme la mère de toute vertu : elle rend les subjects obéissans à leur prince, courageux es entreprises, hardis es dangers, libéraux es necessitez, prompts en toutes les affaires de la République ; veu qu'ils savent bien qu'en servant le Prince, ils font service à Dieu, duquel il tient le lieu. »

3) Bluntschli, *Deutschl.*, St. Worth., p. 543. « Ganz in der antiken Weise der Römer betrachtet er die Religion mit Vorliebe von ihrer politisch-wirksamen Seite. Sie erscheint ihm besonders wohlthätig, wenn sie im Dienste des Staates ist. »

premiers pontifes ; nos monarques tirent du principe de droit divin un caractère surnaturel, devant entraîner, sous Louis XIV, un véritable culte du roi. Pour appuyer leur prétention au sacerdoce, les princes, à toutes les époques, voulurent frapper l'imagination des peuples. L'exemple n'a rien d'original de cet Agnello de Pise, qui sortait majestueusement à cheval, portant le sceptre d'or et, rentré à son palais, se montrait à sa fenêtre, « ainsi qu'on montre des reliques », appuyé sur des tapis et des coussins de brocart d'or. Il fallait le servir à genoux et lui parler comme à un pape (1). Déjà « les roys d'Assyrie et encore après eulx ceulx « de Mède, ne se présentoient en public que le plus tard « qu'ils pouvoient, pour mettre en doubte ce populas s'ils « estoient en quelque chose plus qu'hommes, et laisser en « cette resvérice les gents qui font volontiers les imaginatifs « aux choses dequoy ils ne peuvent juger de veue. Ainsi, « tant de nations, qui feurent assez longtemps sous cet « empire assyrien. avecques ce mystère s'accoustumèrent « à servir, et servoient plus volontiers pour ne sçavoir quel « maistre ils avoient, ny à grand peine s'ils en avoient ; et « craignoient tous, à crédit, un que personne n'avoit veu. « Les premiers roys d'Egypte ne se montroient guères, « qu'ils ne portassent, tantost une branche, tantost du feu « sur la teste et se masquoient ainsi, et faisoient les baste- « leurs ; et, en ce faisant, par l'estrangeté de la chose, ils « donnoient à leurs subiects quelque révérence et admi- « ration (2). » Les magistrats de Rome exploitèrent les augures, les oracles de la religion païenne, pour diriger le peuple. Bien des assemblées, prêtes à se prononcer dans un sens jugé défavorable, furent dissoutes, sous le prétexte

(1) Filippo Villani, *Istorie*, XI, 401.

(2) La Boétie, *Discours de la servitude volontaire*, p. 693.

que les augures n'étaient pas favorables, et des batailles furent gagnées parce que les oracles propices communiquèrent aux cohortes une bravoure invincible (1).

Machiavel voit dans la religion un moyen susceptible d'agir puissamment sur l'Italie de son temps, malgré tout fortement croyante ou au moins superstitieuse, où l'on se disputait des reliques, où l'on voyait se lever à certains moments de vraies légions de pénitents, où le peuple se livrait communément à des supplications, à des jeûnes extraordinaires et à des flagellations générales (2). Machiavel avait été témoin de l'immense action exercée sur Florence par le moine Jérôme Savonarole, adversaire de la corruption et de l'amollissement grandissants, dans cette Italie, dont il prophétisait amèrement la ruine (3). Notre auteur n'a aucune considération pour le moine, qu'il considère comme un rusé coquin, et il n'épargne pas ses sarcasmes au prophète (4). Mais il ne peut s'empêcher d'admirer le savoir, la prudence, la vigueur d'esprit et surtout la force effec-

(1) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. XIV. Apologie pour Machiavel, maxime VI ; Deltuf, p. 445.

(2) Pendant un grand danger ou dans l'appréhension de quelque calamité publique : Bologne, peste et tremblement de terre de 1457 ; Sienne, 1496 ; Milan, 1529 ; Ferrare, 1496, etc. On croit aux *striges* sorcières et aux *incantatores* (magiciens). Princes et villes entretiennent des astrologues en titre, et l'on a une extrême confiance dans les présages : faucon de chasse qui ne rentre pas, cheval qui se foule un pied, etc. Au siège de Florence de 1529, un aigle blessé tombe dans la ville. Celui qui le ramassa reçut quatre ducats de la seigneurie, ce fait étant de bon augure. V. Varchi, *Stor. Fiorent.*, liv. IV, p. 174 ; III, p. 195.

(3) P. Villari, *Jérôme Savonarole et son temps*, Prophéties et écrits prophétiques, liv. II, chap. VI.

(4) V. Fester, chap. III, *Machiavel et Savonarole*. Lettre de Machiavel du 8 mars 1498, rapportée en Villari, *op. cit.*, t. II, p. 294, note.

tive (1) de cet homme, adversaire victorieux de la cour de Rome, pendant quelque temps, qui provoqua dans la vaine Florence un élan insensé d'ascétisme (2), et fut assez puissant pour établir une théocratie, donnant à l'Etat florentin le Christ pour roi et lui-même, Savonarole, pour ministre (3).

C'est ce merveilleux instrument de discipline et d'abnégation que Machiavel reprochera à la papauté d'avoir paralysé en Italie, en perdant la religion catholique (4), et qu'il voudrait voir remettre en œuvre. Il ne précise pas autrement et n'indique pas quelle religion doit être adoptée. Il ne s'occupe pas de la question religieuse proprement dite ; traitant de la politique, il se contente d'indiquer qu'une religion est nécessaire à l'Etat. Pourtant Machiavel semble, par moment, être peu favorable aux principes chrétiens. Son bon sens pratique se révolte contre l'humilité (5) et la soumission trop grandes, qui ont, par exemple, poussé les premiers chrétiens de Rome, malgré leur nombre et leur puissance, à se laisser maltraiter en courbant l'échine (6).

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, chap. XLV.

(2) Des monceaux de parures, de livres profanes, furent brûlés sur les places de la ville. V. *Auto-da-fé des objets au service de la vanité*, Villari, *op. cit.*, liv. III, chap. VI ; liv. IV chap. V.

(3) Devise de Savonarole, *Jesus Christus Rex populi florentini S.P.Q. decreto creatus* ; Villari, liv. II, chap. IV et V.

(4) V. *infra*, chap. V, p. 229-230.

(5) V. Gentillet, *Anti-Machiavel* ; *De la Religion*, maxime III. « Je ne voudroye demander la résolution de ce point à autres, qu'à ceux-là mesmes de la nation de Machiavel, qui sont venus par cy devant en France faire la guerre, contre les Evangéliques. Car ils ont bien senty si l'humilité chrestienne avoit tant abatu le cœur aux François, qu'ils ne les osassent bien frotter dos et ventre. » En ce sens, V. Th. Bozius, *De robore bellico*. — *Contrà* : V. Machiavel, *Le Prince*, éd. Derôme, p. 206 ; Gervinus, p. 135-136.

(6) Cette disposition d'esprit paraît, au contraire, politiquement

Pour réussir dans ses entreprises politiques, le prince doit allier en lui les qualités de bravoure du lion et l'adresse du renard (1). Les entreprises courageuses, les hauts faits, seront pour lui un moyen assuré de s'attirer l'estime et le respect. L'homme est facilement séduit par le courage, par la force physique ; et un trait de bravoure ou une victoire remportée feront souvent oublier des imperfections graves. Aussi n'y a-t-il rien de plus funeste, pour un prince, que de s'endormir dans un repos dangereux ; à tel point que l'on doit lui souhaiter de posséder toujours quelque ennemi, pour lui susciter des difficultés, irriter son génie, exercer son courage, et lui servir ainsi d'échelon pour parvenir à un plus haut degré de puissance (2).

Mais l'intérêt de l'Etat demandera parfois autre chose que de la force et si, à la vérité, les cœurs généreux « *desdai-*

heureuse à Botéro, p. 108, verso : « En toutes les loix, il n'y en a aucune de plus favorable aux princes que la Chrestienne, pour ce qu'elle leur soumet non seulement les corps et les biens des subiects, où il est convenable ; mais aussi les volontez et les consciences ; elle lie non seulement les mains, mais aussi les affections et les pensées ; elle veut que l'on obéisse aux princes discoles et désordonnez et non seulement aux bons et moderez et que l'on endure toute chose, pour ne troubler la paix et le repos. Et n'y a chose pour laquelle cete loy désoblige et exempte le subiect de l'obéissance deuë au prince, si elle n'est contre la loy de la nature ou de Dieu. En ce cas, elle veut que l'on fasse toute chose, avant que de venir à une manifeste rupture. De quoy en ont donné un grand exemple les Chrétiens en la primitive Eglise ; car, bien qu'ils fussent persécutez et cruellement tourmentez, ce néantmoins ne se lit que iamais ils se soyent rebellez de l'Empire, ou revoltez contre leurs princes... »

(1) *Prince*, chap. XVIII.

(2) *Prince*, chap. XX. — Cf. Ph. de Commines, liv. I, chap. 107. « Dieu a donné à chaque seigneurie son opposite, pour la maintenir dans son devoir : L'Angleterre à la France, l'Ecosse à l'Angleterre ; le Portugal à la Castille, etc. »

quent tousiours les astuces et finesses » (1). Le bon politique, l'*uomo politicante* aurait dit Lombroso, qui n'a que faire de générosité quand il s'agit de la raison d'Etat, devra apprendre à ruser et à tromper lorsqu'il le faudra. « Ceux qui « dédaignent le rôle de renard, nous dit Machiavel (2), n'en-
« tendent guère leur métier ; en d'autres termes, un prince
« prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole, que lorsqu'il le
« peut sans se faire tort, et que les circonstances dans les-
« quelles il a contracté un engagement subsistent encore. »
Les hommes étant généralement fidèles à leurs engagements jusqu'au moment où leur intérêt s'y oppose (3), le prince jouera un rôle de dupe, s'il veut se piquer de tenir dans tous les cas sa parole. Or il a charge d'Etat et il ne doit pas se mettre dans une situation aussi désavantageuse.

Voici donc un autre grand principe politique, ne pas hésiter à manquer à un engagement pris, si la raison d'Etat l'exige (4). C'est ce que Descartes exprime ainsi : « Dans
« les occasions qui le ruineraient tout à fait, le droit des
« gens le (le prince) dispense de sa promesse » (5). Un tel précepte a soulevé l'indignation contre Machiavel, qui

(1) Gentillet, maxime 12.

(2) *Prince*, ch. XVIII — V. *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. XL, blâme de la perfidie dans les hostilités. « Je ne confonds point la ruse avec la perfidie, qui rompt la foi donnée et les traités conclus, perfidie qui sera toujours déshonorante, quand même on lui devrait la conquête d'un Etat, ou d'un royaume entier. Je désigne par ruse les stratagèmes que l'on emploie contre un ennemi imprudent et qui constituent proprement l'art de la guerre... »

(3) Botéro, *op. cit.*, p. 67 verso. « Le prince tiennne pour chose résolue qu'es délibérations des princes, l'intérêt est celui qui surmonte tout party. Et pour cete cause, il ne se doit fier en amitié, en affinité ny ligue, ny en aucun autre lien, auquel quiconque traicte avec luy ne doit avoir fondement d'intérêt. »

(4) V. *Machiavel*, trad. par Juste Lipse, ch. XVIII.

(5) Lettre à Mme Elisabeth.

osait émettre une règle, constamment pratiquée par les Etats, et cela toujours parce que l'on n'a pas voulu voir à quel point de vue il s'était placé. Frédéric II lui fait dire que la fourberie réussira toujours aux fourbes (1) et le président Gentillet, partant de cette même idée, s'efforce de la réfuter par des exemples, établissant le mauvais succès fréquent d'un manquement à la foi donnée (2). Machiavel n'a jamais soutenu la réussite certaine de la mauvaise foi : « Chacun comprend combien il est louable dans un prince, « de maintenir sa foi et de vivre avec intégrité et non avec « astuce », déclare-t-il d'abord ; mais, si le salut national, si la conservation de la liberté d'un peuple l'exigent, il n'hésite pas à admettre une dérogation à la règle morale de la fidélité aux engagements pris (3).

On prête donc à l'auteur du *Prince* des sentiments qu'il n'a jamais laissés paraître, et l'on fait une extension complètement illégitime du domaine de la politique, où notre auteur reste ici cantonné, au domaine des particuliers et de la morale privée, lorsqu'on lui reproche d'avoir voulu chasser du monde la foi et la loyauté (4). Tel qui soumet, très rigou-

1) *Anti-Machiavel*, ch. XVIII.

(2) Maxime XXI. Ex. des conseillers de Ptolémée qui reçurent Pompée vaincu, pour livrer ensuite sa tête à César, croyant ainsi lui être agréable, tandis qu'ils ne réussirent qu'à l'exaspérer contre eux.

(3) Gentillet, *Anti-Machiavel*, 3^e partie, p. 371. Maxime I. Ex. des Privernates, qui violent à plusieurs reprises des traités de paix, passés avec Rome, traités dont l'effet était de les rendre esclaves.

(4) Gentillet, maxime XXI, p. 175.—Nous ne croyons pas exacte l'appréciation sur cette partie du *Prince* de M. Artaud, d'après laquelle « Machiavel aurait eu plus en vue d'inculquer à ses élèves des leçons de discrétion et de tempérance de paroles, qu'il n'aurait pu leur conseiller si crûment, de mentir, d'engager sa foi et de ne pas la tenir, et de tâcher d'arriver au succès par tous les moyens », t. I, p. 344.

reusement, l'homme à l'obligation de tenir sa parole, peut être moins rigide pour un chef d'Etat. C'est le cas, par exemple, pour Montaigne. Quoique n'admettant pas qu'un particulier manque à une promesse, même si elle lui a été extorquée par la violence (1), il comprend fort bien que le prince ne soit pas toujours soumis strictement à cette règle, puisqu'il écrit (2) : « Le prince, quand une urgente circons-
 « tance et quelque impétueux et inopiné accident du besoin
 « de son estat, luy faict gauchir sa parole et sa foy, ou aul-
 « trement le iecte hors de son devoir ordinaire, doibt attri-
 « buer cette nécessité à un coup de la verge divine : vice
 « n'est-ce pas ; car il a quitté sa raison à une plus univer-
 « selle et puissante raison ; mais certes c'est malheur...
 « quand il s'en trouverait quelqu'un de si tendre conscience,
 « à qui nulle guérison ne semblast digne d'un si poissant re-
 « mède, ie ne l'en estimerois pas moins : il ne scauroit per-
 « dre plus excusablement et décevement... »

On peut déplorer, en effet, la nécessité politique ayant pour conséquence la violation par le prince de ses promesses ; mais on doit s'incliner devant elle.

Nous avons ainsi vu les principaux enseignements décou-

(1) Montaigne, *Essais*, liv. III, ch. I, p. 466. Cet exemple est particulièrement probant, à cause de la sévérité extrême de l'auteur en cette matière. « L'exemple qu'on nous propose, dit-il, pour faire pré-
 « valoir l'utilité privée à la foy donnée, ne receoit pas assez de poids
 « par la circonstance qu'ils y meslent : des voleurs vous ont prins,
 « il vous ont remis en liberté, ayant tiré de vous serment du paye-
 « ment de certaine somme. On a tort de dire qu'un homme de bien
 « sera quitte de sa foy, sans payer, estant hors de leurs mains. Il n'en
 « est rien : ce que la crainte m'a faict une fois vouloir, ie suis tenu
 « de le vouloir encores, sans crainte ; et, quand elle n'aura forcé que
 « ma langue, sans la volonté, encore suis-ie tenu de faire la maille
 « bonne de ma parole. »

(2) *Essais*, p. 466.

lant du prince, en ce qui concerne la période critique de la prise de possession de l'Etat ou de sa conservation, et les rapports du chef d'Etat avec ses adversaires et ses ennemis, hostiles dès lors à l'Etat lui-même. C'est surtout en cette matière que la raison d'Etat légitimera tous les moyens employés avec des chances de réussite, et que l'on ne devra pas hésiter à appliquer aux grands maux les grands remèdes.

Mais, jusqu'ici il n'a pas été question, à vrai dire, des rapports du prince avec son peuple et de son administration, lorsque l'Etat, fermement assis, n'exige pas l'application de mesures dérogatoires à la morale commune. En d'autres termes, nous n'avons vu à l'œuvre que le prince, champion de l'Etat italien (1).

Il nous reste à étudier le prince à l'intérieur de ses possessions en période normale ; ce qui fera l'objet d'un chapitre ultérieur.

César Borgia type idéal du Prince. — Il nous paraît maintenant utile de rechercher, rapidement, dans la carrière politique de César Borgia, que Machiavel prit souvent pour modèle, et qu'il cite comme exemple, l'application pratique des principes précédents. César Borgia, 2^e second fils naturel de Roderic Borgia, plus tard le pape Alexandre VI, voulant acquérir une souveraineté, à laquelle par ses seuls moyens il n'aurait pu parvenir, cher-

(1) V. *suprà*, p. 152.

2) V. sur César Borgia, *Histoires générales d'Italie*. — *Légations et missions de Machiavel* ; Ch. Vriarte, *C. Borgia, sa vie, sa captivité, sa mort*, Paris, 1889 ; *Autour de Borgia*, 1893. *La vie de C. Borgia, appelé depuis le duc de Valentinois*, décrite par Thomas Tommasi, trad. de l'italien, imprimé à Montechiaro, chez J. B. Vero, 1671 ; Alexandre Gordon, *Vie du pape Alexandre VI et de son fils C. Borgia*, trad. de l'anglais, Amsterd. 1732 ; Maury, *Une réhabilitation de C. Borgia*, Revue historique, XIII, p. 81 ; Nourrisson, *Machiavel*, chap. VI, etc.

che tout d'abord des appuis. C'est ainsi qu'il devint par l'intrigue, l'époux de Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre ; ce mariage lui valut le titre de César Borgia de France (1). Pour s'assurer l'affection et l'assistance du pape, son père, le bruit courut qu'il ne fut pas étranger à la mort de son frère aîné Giovanni, duc de Gandia (2).

Après ces débuts pleins de promesses, César s'en remit à la fortune de son père pour lui procurer un trône. Alexandre VI s'étant concilié Louis XII de France en consentant à casser son premier mariage, vit dans les Etats de Catherine Sforza le noyau possible du futur royaume. Après avoir déposé Catherine par bulle du 9 mars 1499, le pape lance donc César Borgia en Romagne. Celui-ci prit rapidement possession de ses Etats, grâce à la faveur de son père et à l'aide des Français. Les diverses forteresses, préparées à l'avance, ne lui opposèrent aucune résistance. Seule Catherine, adversaire habile et redoutable, ne se laissa pas engluier par la galanterie trompeuse de César et, résolue à lutter jusqu'à la mort, elle ne succomba que par la trahison des siens. César Borgia, duc de Valentinois, acquiert donc la Romagne, grâce à son adresse et surtout grâce à la faveur de son père et des Français.

La galanterie, qu'il avait déployée envers Catherine Sforza, cessa naturellement aussitôt qu'elle fut tombée entre ses mains, et il se serait promptement débarrassé d'une ennemie aussi redoutable, si elle ne lui avait échappé par la complicité de quelques gentilshommes français.

(1) V. *Œuvres de Machiavel*, t. II, p. 243. Intitulé d'un sauf-conduit accordé par le duc de Valentinois aux Florentins. « César Borgia de France, par la grâce de Dieu, duc de Romagne et de Valentinois, prince d'Adria et de Venafre, Seigneur de Bombino, etc... »

(2) V. à ce sujet : Burekhardt. I^{re} partie, appendice 7.

Maitre de la Romagne, César, duc de Valentinois, s'attache à conserver sa principauté et aussi à l'accroître. Il réalise, en effet, quelques conquêtes ; il se montre excellent diplomate en vue de s'agrandir et peut-être de réaliser l'union, sous sa puissance, de toute l'Italie (1). Établi par la faveur, le duc cherche très vite à se rendre indépendant, sentant très bien que ses desseins ne pouvaient se réaliser qu'à cette condition. Les Orsini, qui l'ont aidé d'abord, ne lui inspirent aucune confiance. La France, après l'avoir poussé, suit d'un œil inquiet son agrandissement, et le roi Louis XII entrave ses progrès en Toscane (2). Il s'oppose à ses visées sur Florence en fournissant contre lui, aux Florentins, un certain nombre de lances françaises (3).

César Borgia prend dès lors la résolution de ne plus dépendre des armes d'autrui et cherche à gagner à sa cause la République de Florence, dont le concours lui parut toujours indispensable, comme il le dit souvent à Machiavel. « Tu connais, disait-il, mes sentiments envers la République, que je regarde comme l'un des premiers fondements de ma puissance en Italie ; par conséquent, mes démarches, au dedans et au dehors, ne doivent point lui être cachées (4). »

Florence et le duc de Valentinois entretenaient, en effet, pendant une longue période, des relations très suivies, par l'intermédiaire de Francesco Soderini, évêque de Volterra, envoyé par Florence auprès du duc, avec pour secrétaire

(1) Frédéric II, *Anti Machiavel*, p. 54. « Borgia fonda le dessein de sa grandeur sur la destruction des princes de l'Italie. » Gentillet, maxime VII, p. 425 et suiv., etc.

(2) *Prince*, ch. VII.

(3) Sismondi, t. VIII, ch. VII.

(4) Machiavel, *Légations et missions. Légation auprès du duc de Valentinois*. Lettre L. Torsiano, 10 janvier 1503.

Nicolas Machiavel. C'est ainsi que Machiavel vit de très près César Borgia et l'étudia en détail, au moment où il était à l'apogée de sa domination.

Il voit alors en lui le Prince, l'homme capable d'arracher violemment l'Italie à sa torpeur. Cet homme énergique, physiquement très fort (1), très courageux, étonne le Florentin ; et ceci est assez naturel, car ce genre d'hommes n'était pas commun en Italie à cette époque (2).

Borgia a-t-il réellement voulu réaliser l'unité italienne ? Nous ne le pensons pas ; il a surtout voulu soumettre les Etats de l'Eglise et les étendre ; peut-être son père, Alexandre VI, voyait-il tout simplement en lui son successeur au trône pontifical.

Machiavel s'est fait, en partie, un Borgia imaginaire : il cherche, au chapitre VII du *Prince*, un exemple d'audace, d'adresse, de ruse pouvant réussir, et il trouve César. Or peu nous importe le Borgia réel, que Fester (3) nous présente comme un massacreur de peuples, comme un soudard orgueilleux (4). L'histoire rapporte que le pape Alexandre fit périr la plupart de ceux à qui le trésor pontifical payait des rentes viagères. Presque chaque nuit, plusieurs dignitaires, évêques et prélats étaient assassinés, et César fut souvent l'exécuteur des désirs de son père. On raconte qu'il parcou-

(1) César Borgia, raconte-t-on, tua un jour 6 taureaux successivement dans l'arène, V. Fester, p. 24.

(2) Nous ne nous rallions pas à l'opinion émise par M. Burckhardt (p. 144), tendant à dire que Machiavel aurait de la sympathie pour César parce qu'il voyait en lui celui qui détruirait la papauté, pour séculariser les Etats pontificaux. Rien ne nous paraît autoriser cette manière de voir.

(3) V. *op. cit.*, p. 55 et suiv.

(4) « Im Heerlager scheint er zu vergessen dasz er noch etwas anderes als ein glänzender Condottiere ist. . . »

rait parfois, la nuit, avec quelques sbires, les rues de Rome, pour assouvir sa soif de meurtre. Légende ou réalité ? Tout cela peut être exact. Borgia a pu être un monstre. Machiavel a d'ailleurs flétri à plusieurs reprises, soit en vers, soit en prose, les agissements criminels de ce *basilic* ; mais ce n'est pas de lui qu'il est question dans *Le Prince*.

A côté du César Borgia brigand, il a aperçu le politique subtil, l'homme d'Etat, et il est parti de là pour nous présenter un César Borgia, qui n'a peut-être jamais existé ; mais qu'il a cru voir. Il lui prête des qualités que le vrai personnage n'a pas et il interprète ses actes avec une idée préconçue. D'un mot, Machiavel voit César Borgia avec les yeux de l'auteur du *Prince* (1). C'est l'exemple de ce Borgia idéal, modelé sur le véritable, qu'il soumet à la réflexion des Médicis.

Dans les lettres nombreuses qu'il écrit, au cours de sa mission, aux *Magnifiques seigneurs* de Florence, Machiavel laisse percer les impressions qu'il ressent au contact du duc. Ecrites au jour le jour, elles seront le meilleur document pour étudier celui-ci. Elles nous révéleront en lui, malgré ses tares, un personnage remarquable ; ce qui explique le rôle que notre auteur fut tenté de lui attribuer.

Les envoyés florentins, arrivés à Imola le 24 juin 1502 auprès de César Borgia, sont reçus très aimablement par lui au milieu de la nuit, dans son château, où, très prudem-

(1) *Encyclopædia Britannica*, vol. XV, p. 147. « That the Cesare of history does not exactly match the Duca Valentino of Machiavelli's writings is certain. Still the fact remains that henceforth Machiavelli cherished the ideal image of the states man which he had modelled upon Cesare and called this by the name of Valentino. En ce sens : P. Villari.

ment, il habite seul et dont les portes fermées sont gardées avec soin. Très vite l'ambassadeur et son secrétaire sont frappés par le merveilleux secret dont s'entoure le duc. Personne ne connaît ses intentions et grâce à la rapidité de sa décision, ses actes sont imprévisibles. Quoique éloquent, il sait se taire et demeure toujours impénétrable. Machiavel, malgré toute sa ruse, reconnaît à plusieurs reprises son infériorité, parfois d'ailleurs avec dépit. C'est ainsi qu'il écrit d'Imola (1) : « Je tâche de m'insinuer dans l'es-
« prit de Son Excellence, afin de pouvoir l'entretenir avec
« une espèce d'intimité, en profitant pour y réussir et des
« circonstances et des démonstrations amicales que vous
« m'avez, jusqu'ici, chargé de lui réitérer, au nom de la
« République. Néanmoins, je n'ai pu encore en tirer d'au-
« tres éclaircissements... Il règne dans cette cour un secret
« admirable sur les objets dont l'importance l'exige. Aussi
« avez-vous pu être mieux instruits à Florence, que je ne
« le suis ici, de ce qui regarde les Orsini et les Vitelli ... »
et ailleurs (2) : « Le désir de savoir s'il ne s'est rien fait de
« préjudiciable à la République m'indigne contre le secret
« qui règne dans cette affaire ; ses (du duc) ministres sont
« presque devenus sauvages à mon égard, et l'envoyé du
« duc de Ferrare qui m'abordait volontiers auparavant, me
« fuit..... »

Le duc de Valentinois nourrit à l'égard de Florence certains projets cachés, mais il demande sans détour qu'elle lui vienne en aide. Il fait bien sentir au secrétaire florentin qu'il ne croit pas à la sincérité des *Magnifiques seigneurs*, lorsqu'ils se prétendent heureux de ses progrès. Peu lui

1) Lettre X, 20 octobre 1502.

2) Lettre XV, 29 octobre 1502.

important d'ailleurs leurs sentiments ; il veut que Florence soit son alliée et lui paie une *condotta*, c'est à-dire une solde, en qualité de chef des troupes qu'il met à la disposition de la République. A ce sujet, de vives explications éclatèrent souvent entre César Borgia et Machiavel, qui voit le péril d'engager un tel condottière et le dévoile à ses maîtres. « Il m'a semblé, dit-il (1), de mon devoir de vous « transmettre ses offres de service. En les appréciant, vous « penserez sûrement qu'il est bon à lui de les faire ; mais « qu'il sera encore meilleur pour vous de n'être pas obligés « de vous en servir.... ».

Les promesses et la ruse ne parvenant pas à décider la République florentine à se livrer à lui, le duc emploie très adroitement les menaces et lui pose un ultimatum. Il veut être allié ou ennemi, et, ce disant, il fait valoir aux yeux de Francesco Soderini combien il serait dangereux pour Florence de se le rendre hostile, à cause des forces dont il dispose personnellement, à cause surtout de l'appui sûr du pape et des Français. A maintes reprises, César Borgia brandit l'épouvantail de l'alliance française, dont il dit disposer, devant Machiavel, qui en rend compte à son gouvernement : « Me trouvant aujourd'hui à la cour, écrit-
« il (2) vers une heure après-midi, le duc me fit appeler et
« me dit qu'il voulait me communiquer les nouvelles qu'il
« avait reçues, afin que je puisse vous en informer. Il me
« montra une lettre du 4 de ce mois, dans laquelle Monseigneur d'Arles, envoyé du pape en France, lui mandait
« que le roi et le cardinal d'Amboise étaient bien disposés
« en sa faveur, et, qu'à l'instant où ils avaient appris qu'il
« désirait des troupes pour seconder ses desseins contre

1) Lettre XXXVIII, Césène, 18 décembre 1502.

(2) Lettre II, Imola, 9 octobre 1502.

« Bologne, ils avaient ordonné au seigneur de Chaumont, « qui était à Milan, de lui envoyer, sans aucun délai, M. de « Lanques, avec 300 lances, de s'avancer lui-même, s'il en « était requis, avec 300 autres, vers Parme (1). A cette « lettre était jointe la copie de celle que le roi avait écrite à « Chaumont. Il me lut aussi celle-ci et voulut que je visse « que l'une et l'autre étaient souscrites par Monseigneur « d'Arles. Je reconnus, en effet, sa signature, que j'avais « vue en France et dans notre ville : on ne pouvait donner « d'ordre plus positif de marcher au secours de Son Excel- « lence.... » « Je vous répète (2), dit César, ce soir, comme « je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que les secours ne me « manqueront pas. Les lances françaises arriveront bientôt « ainsi que les fantassins, que j'ai fait lever au-delà des « monts, depuis plusieurs jours. Le pape et le roi ne me « laisseront pas manquer, le premier d'argent, le second « de troupes. »

Machiavel juge d'ailleurs par lui-même de la puissance du duc. Il a des entretiens avec ses officiers et, sous leurs fanfaronnades, il reconnaît ce qu'il y a réellement de dangereux pour Florence dans le solide groupement d'hommes d'armes, absolument dévoués, dont César Borgia dispose, en dehors de tout allié. Aussi recommande-t-il aux *Magnifiques seigneurs* de manœuvrer avec grande prudence. Et, conformément à ses conseils, une diplomatie de ruses, de promesses réciproques et d'attente se déroule entre Florence et le duc de Valentinois.

César Borgia évolue au milieu d'envieux et d'ennemis de

(1) Machiavel dit très joliment que César se présente à lui, *armato di Francesi*.

(2) Lettre XIII, Imola, 23 octobre 1502.

toutes sortes, parmi lesquels, au premier rang, se trouvent les Orsini et les Vitelli. Ceux-ci n'agissent pas ouvertement contre lui ; mais ils sont entourés très sagement d'espions qui dévoilent toutes leurs manœuvres. La conduite du duc à leur égard est citée en exemple par Machiavel. Instruit de leurs intentions et sachant fort bien que la sûreté de ses Etats dépend de leur disparition (1), César attend patiemment l'occasion de les perdre. Il les flatte et les enjôle. Orsini et Vitelli répondent aussi par des caresses. Les bandits (2) jouent le même jeu que leur adversaire ; mais, s'ils sont aussi perfides qu'il peut l'être lui-même, ils sont moins adroits, et un jour arrive enfin où ils se laissent prendre à Sinigaglia, dans les filets préparés contre eux de longue date.

Le secrétaire florentin, suivant le duc de Valentinois dans ses déplacements, nous raconte avec maints détails, comment s'opéra la capture (3) de Vitelli, d'Olivier de Ferme, du seigneur Pagolo et du duc de Gravina, de la maison des Orsini. Ce coup de main surprit en Italie. On admira l'adresse et l'audace de celui qui l'avait mené à bonne fin, plutôt qu'on ne le blâma (4). Aussi est-on mal venu à reprocher à Machiavel, dans la relation des faits de Sinigaglia, une trop grande impassibilité. Certains auteurs voudraient qu'il eût flétri énergiquement la conduite de César. Il semble au contraire étonnant, étant données les raisons qui motivaient cette conduite et la façon dont les contempo-

(1) Ils avaient déjà dépouillé César Borgia du duché d'Urbin, après diète réunie à la Magione, dans l'Etat de Pérouse.

(2) On s'accorde à reconnaître que Orsini, Vitelli, Oliverotti, sont des scélérats « ni moins perfides, ni moins souillés de crimes que César Borgia » dit Sismondi (t. VIII, ch. VII).

(3) Machiavel, *Fragments historiques*, Œuvres, t. I, p. 263.

(4) Guichardin approuve sans réserve, *Storia*, lib. V, cap. IV.

rains l'apprécièrent, que Machiavel n'en ait pas fait l'éloge. Il s'est borné à raconter l'affaire. Cependant il apparaît bien que, à cette occasion, le secrétaire florentin admira le sang froid, en même temps que la ruse du Valentinois ; son étonnement nous est révélé par le laconisme avec lequel il annonce la nouvelle aux Magnifiques seigneurs. « Le duc, « écrit-il (1), me fit ensuite appeler, me témoigna de *l'air* « *le plus serein* la joie que lui causait le succès de cette en- « treprise, dont il dit m'avoir parlé le jour d'auparavant. « mais non d'une manière précisée, ce qui était vrai. »

Lorsque Borgia eut une partie de ses ennemis en sa possession, il se garda de les faire disparaître immédiatement ; car certains étaient encore libres et auraient pu puiser dans le meurtre des prisonniers, de nouvelles haines et de nouvelles forces. Il leur laissa donc la vie, jusqu'à ce qu'il fût instruit que le pape avait fait également arrêter, à Rome, le cardinal Orsino, l'archevêque de Florence et le seigneur de Sainte-Croix. Aussitôt qu'il en eut reçu la nouvelle, il fit étrangler ses prisonniers au Château de la Piève (18 janvier 1502) (2), se débarrassant ainsi, en une seule fois, de ses plus redoutables adversaires. Il n'avait pas d'autre moyen d'écarter le danger permanent qui pesait jusque là sur lui et sur ses États.

La disparition des Orsini était d'un intérêt primordial pour la République florentine ; aussi, le jour même de leur capture, César Borgia songe au bénéfice qu'il peut en retirer. Il a bien agi pour sa sûreté personnelle ; mais comme du même coup, il a travaillé pour Florence, il négocie, avec son gouvernement, par l'intermédiaire de Machiavel, le prix du service ainsi rendu, demandant d'abord 200.000

(1) Lettre XLIV, Contrinaldi, 1^{er} janvier 1503

(2) Cf. *Fragments historiques*, VI, *in fine*, t. I, p. 266.

ducats, puis 100.000 ducats. Il ne lui fut d'ailleurs rien payé.

Lorsque le duc de Valentinois fut placé à la tête de la Romagne, il trouva le pays dans le plus grand désordre et tout infesté de brigands ; il voulut, pour les chasser, leur inspirer une grande terreur. C'est alors qu'il choisit comme gouverneur Ramiro d'Orco, avec pleins pouvoirs d'action dans le pays. Le résultat ne fut pas long à se produire : ce gouverneur cruel extermina séditeux et bandits et la Romagne rentra dans l'ordre et le calme sous l'effet de la peur.

Mais Ramiro abusa-t-il de sa puissance ; le duc voulut-il montrer à un certain moment qu'il se détachait de lui et faire peser sur ce ministre le poids formidable de sa réprobation ? On ne le sait pas ; mais toujours est-il que Ramiro d'Orco fut, un matin, trouvé sur une place de Césène, égorgé par ordre de César. Cet acte de cruauté ne saurait être jugé avec certitude ; car on n'a jamais exactement connu sa cause, Machiavel lui-même hésite à ce sujet. « On a trouvé, dit-il (1), ce matin, sur la place, le corps de « Ramiro, divisé en deux parties. Il y est encore et le peuple « entier a pu le voir ; on ne sait pas au juste la cause de sa « mort. Ce que l'on peut dire de plus probable, c'est que « telle a été la volonté du duc, pour montrer qu'il a le pou- « voir d'élever ou d'abattre les hommes à son gré. » Dans le *Prince* (2), l'auteur émet une autre opinion : « Bor- « gia s'était aperçu que les cruautés de Ramiro lui avaient « attiré quelque haine ; pour se laver de tout reproche aux « yeux des peuples et gagner leur affection, il voulut leur

(1) Lettre XLII, Césène, 26 décembre 1502.

2 Ch. VII.

« prouver qu'ils ne devaient pas lui attribuer les cruautés
« qu'on avait pu commettre : mais les attribuer au caractère
« féroce de son ministre. » Il aurait alors fait tuer celui que
Frédérick II appelle son sous-tyran (1).

Ce meurtre de Ramiro et la machination de Sinigaglia sont les deux forfaits de Borgia, que la majorité des auteurs reproche amèrement à Machiavel d'avoir relaté avec complaisance. Machiavel, situant ces événements à l'époque où ils se produisirent, y a vu uniquement des actes d'habile politique, nécessaires à la sécurité du prince et de l'Etat, et légitimés par ce seul fait.

Ceci n'est pas douteux pour le meurtre des Vitelli et Orsini (2). La suppression violente de Ramiro, si l'interprétation qui en est donnée dans le *Prince* est adoptée, peut aussi s'expliquer : Pour ramener la tranquillité en Romagne, il fallait opposer aux bandits de cette province, un véritable épouvantail. Cet épouvantail fut d'Orco, être cruel, semblable à ceux que nous aurons occasion de rencontrer en Italie à cette époque (3). Mais ce n'était là qu'une mesure provisoire, qui devait cesser avec les causes qui l'avaient provoquée. Elle cessa par la disparition de Ramiro, dont la mort apporta en Romagne un grand soulagement, grâce auquel fut atténué le ressentiment du peuple à l'égard de Borgia.

Ce prince avait choisi le cruel ministre, et cela suffisait à le faire haïr par ses sujets, qui n'approfondissaient pas les

(1) *Anti-Machiavel*, ch. VII, p. 52.

(2) Machiavel, lettre XIV, Imola, 27 octobre 1502. « Quiconque examine bien l'un et l'autre parti (César d'une part, Orsini, Vitelli de l'autre) trouve dans le duc, un homme entreprenant, heureux, rempli d'espérances et qui se voit inquiété, non seulement dans la conquête projetée d'un Etat, mais encore dans la possession d'un Etat conquis. »

(3) V. *infra*, p. 227 et suiv.

raisons de ce choix. Mais il le punit ensuite atrocement, et un sentiment de reconnaissance vient effacer l'impression première. Le peuple ne vit plus que le libérateur et honnit le bourreau. Le duc fit preuve en la circonstance d'une remarquable compréhension de l'opinion publique ; il établit le calme dans un pays troublé, par le moyen le plus efficace. Tout autre aurait péri sous la haine que l'emploi de ce moyen ne pouvait manquer de lui attirer. Il sortit, au contraire, de cette passe difficile, fortifié, grâce à son habileté. Aussi est ce avec raison que Machiavel estime qu'il fut adroit.

Son adresse pouvait faire croire un moment qu'il allait fonder l'unité italienne ; sa puissance faisait, en effet, des progrès très rapides, lorsque la fortune l'abandonna tout à coup. Borgia s'efforçait d'écarter Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne, de façon à s'emparer de ses Etats et il allait y réussir, lorsque, le 18 août 1503, son père, le pape Alexandre VI, mourut empoisonné, dit-on, par un vin préparé par César pour un autre. Le pape et César lui-même burent parait-il, par mégarde, de ce breuvage. Le duc, moins gravement atteint que son père, ne se guérit qu'imparfaitement par la suite de son empoisonnement (1).

De ce moment, son étoile pâlit ; et tous ses alliés ou amis, Florence notamment, l'abandonnent aussitôt presque avec joie (2). La plupart des cardinaux, qui allaient élire le nouveau pape, étaient ses créatures. Il aurait pu, semble-t-il, empêcher, dès lors, d'arriver au pontificat un des cardi-

(1) V. Ch. Yriarte, *César Borgia*, t. II, p. 154.

(2) Cf. Lettres de Machiavel écrites de Rome : Lettre IX, t. II, p. 103. Lettres XIII, XIX, XXI.

naux (1) à qui précisément il avait nui autrefois (2). Il crut peut-être se le réconcilier en ne lui témoignant pas d'hostilité, et il commit ainsi une maladresse, la seule que Machiavel trouve à lui reprocher.

Jules II devenu pape, César Borgia est complètement désespéré ; la maladie le ronge et il perd tout espoir. Les événements se déroulent contre lui avec rapidité ; le nouveau pape le fait bientôt arrêter. Peu après, il se réfugie chez Gonzalve de Cordoue, qui le livre prisonnier à l'Espagne, d'où il s'échappe, pour aller mourir, en soldat inconnu, sous les murs de Viana.

(1) Saint-Pierre-aux-Liens.

(2) V. Légation de Machiavel à la cour de Rome au moment du conclave. Lettres XIX et XXII, qui indiquent les sentiments de Jules II à l'égard de César Borgia.

CHAPITRE V

LA RAISON D'ÉTAT ET L'ABSOLUTISME. — DE L'INFLUENCE
ATTRIBUÉE A MACHIAVEL SUR LES MONARQUES.

La raison d'Etat admise par les absolutistes : G. Naudé, Hobbes, Fénelon, Balzac, R.P. Senault, Louis XIV. — Déviation de la raison d'Etat chez les absolutistes. — Les mesures extraordinaires indiquées par Machiavel, acceptées par les absolutistes : Suppression des ennemis. — Quelques événements inspirés de la raison d'Etat, d'après les monarchistes. — La Saint-Barthélemy légitimée par la raison d'Etat. — Le monarque doit être craint. — De la fidélité aux engagements pris. — Ruse et dissimulation. — De la religion utile au gouvernement. — Les expédients financiers et la raison d'Etat.

Machiavel accusé d'avoir perverti les Rois. — Que Machiavel n'a rien appris aux princes. — Les moyens d'action indiqués par Machiavel au prince sont accessoires dans l'œuvre. — Ils tiennent leur caractère barbare de l'époque à laquelle écrivait l'auteur.

APPENDICE. — Machiavel et les temps modernes. — *Objection de M. Artaud. — Le principe Machiavélique observé par Cavour pour créer l'Italie, par Bismarck pour créer l'Allemagne.*

Nous avons vu dans un précédent chapitre comment, à l'origine, les doctrines absolutistes s'inspirent d'une raison d'Etat. En fait, nos rois, dès le début de la monarchie capétienne, peut on dire, s'étaient trouvés dans des conditions d'existence telles, que le maintien et le développement de leur autorité les contraignirent à user contre leurs ennemis de séduction, d'intrigues, de violence. Les monarchistes devaient admettre ces moyens, comme nécessaires aux mains du souverain.

Nous allons essayer d'indiquer maintenant dans quelles conditions ils ont permis, à leur tour, de façon moins avouée peut-être, et avec un peu plus de formes, l'exercice des mesures anormales relevées précédemment chez Machiavel, auquel le fait de les avoir énoncées valut de si vifs reproches (1). La raison d'Etat, pour eux comme pour lui, explique et autorise bien des actes du prince, interdits aux simples particuliers. Elle servira à expliquer les *coups d'Etat* exposés par G. Naudé. Celui-ci paraît d'ailleurs y voir plutôt une excuse, une atténuation ; et tout le début de son livre n'est qu'une longue prière pour se faire pardonner d'avoir entrepris de traiter un tel sujet (2). Cette même excuse de la nécessité d'Etat se retrouve sous la plume de certains traducteurs du *Prince*. S'ils ont osé donner de la publicité à un tel ouvrage, c'est uniquement en considération de ce qu'« il est bien difficile, si ce n'est une « faveur expresse de Dieu, que le prince puisse se maintenir « et éviter les inconvénients où il est sujet entre tant de « puissants et ambitieux voisins, entre tant de mauvais et « infidèles subjects (3) ».

Hobbes l'invoquera pour s'opposer à toute rébellion des sujets, ignorants, dit-il, du but visé par le prince, lorsqu'il se livre à tel ou tel acte en apparence tyrannique. Les im-

(1) V. Vorländer, p. 163.

(2) Naudé, *Coups d'Etat*, Paris, 1679, p. 9. « Au moins devrois-je craindre à bon droit de blesser les oreilles de V. E. (le cardinal de Bagni), d'effaroucher ses yeux et de troubler la douceur et la facilité de sa nature, aussi bien que le repos et l'intégrité de sa conscience par le récit de tant de fourbes, de tromperies, de violences et autres semblables actions injustes (comme elles semblent de premier abord) et tyranniques, qu'il me faudra cy-après déduire, expliquer et défendre... »

(3) *Le Prince*, traduit par Gaspard Dauvergne, avocat au duché de Chastelleraud. Dédicace au duc de Chastelleraud.

pôts écrasent le peuple et il souffre de la plus cruelle rigueur : mais il ne peut savoir si la nécessité ou un avantage considérable de l'Etat, n'exige pas qu'on le dépouille ou qu'on le punisse (1). « Les affaires politiques sont souvent « si obscures, si délicates, que, non seulement le commun « peuple, mais même les personnes les plus éclairées d'ail- « leurs ne sont pas toujours capables d'examiner si les me- « sures qu'on prend sont justes et nécessaires ou non. Les « meilleurs et les plus sages desseins ont souvent un mau- « vais succès : au contraire, les entreprises téméraires et « injustes réussissent quelquefois. Le peuple ne juge que « sur les apparences, et presque toujours sur les événe- « ments (2) ».

Parmi les théoriciens de l'absolutisme, il n'en est pas qui n'aient formellement reconnu au conducteur de l'Etat des pouvoirs et des droits particuliers, appartenant au corps moral de l'Etat, quoique ne se trouvant pas isolément chez les personnes qui le constituent. L'exercice de cette puissance extraordinaire, souvent appelée *Prudence* par les

1) Cf. Pufendorf, t. II, p. 406. V. p. 449, note, passage rapporté de Charron : « Il ne faut jamais tourner le dos à l'Honneste, mais bien quelquefois aller à l'entour et le cotoyer, et employant l'artifice et la ruse (car il y en a de bonne, honneste et louable, dit le grand saint Basile (*In. princ. Proverb.*, t. I, p. 402, éd. Paris, 1638). *Magna et laudabilis astutia* et faisant pour le salut public comme les mères et médecins qui amusent et trompent les petits enfants et les malades, pour leur santé. Bref, faisant à couvert ce que l'on ne peut ouvertement, joindre la prudence à la vaillance, apporter l'artifice et l'esprit où la nature et la main ne suffit ; estre, comme dit Pindare (*Isthm. od. IV*, vers 79, 80 : Lion aux coups et renard au conseil ; colombe et serpent, comme dit la *Vérité Divine* (Liv. III, ch. II, § 4). — V. encore Charron, *De la Sagesse*, Paris, 1601, liv. III, ch. II, p. 398 et suiv.

(2) Fénelon, *Essai philosoph. sur le gouvern. civ.*, Œuvres, t. XXII, p. 318.

auteurs, se fonde sur la raison d'Etat. « La justice, dit Balzac (1), s'exerce seulement sur les actions des hommes : « mais la *Prudence* a droit sur leurs pensées et sur leur secret. « Elle s'étend bien avant dans l'avenir ; elle regarde l'intérêt général ; elle pourvoit au bien de la postérité ; et « pour cet effet, elle est contraincte icy et ailleurs d'employer « des moyens que les loix n'ordonnent pas, mais que la nécessité justifie et qui ne seraient pas entièrement bons, « s'ils n'étaient rapportés à une bonne fin. L'utilité publique « se fait souvent du dommage des particuliers... bien que « le Roy soit infiniment sensible à la misère et aux plaintes « de son peuple, il n'a pu neantmoins s'empescher de l'affaiblir en le guérissant, ny de tirer de ses veines et de sa « substance dequoy luy procurer son salut... » Le R. P. Senault constate (2) que « tous les grands exemples ont quelque « chose de fâcheux, et que les meilleurs princes du monde « dans l'estat où sont les affaires, se voyent forcez à faire « quelque violence qui approche de l'injustice ; tout ce qu'ils « doivent faire en ces fâcheuses rencontres, est de témoigner « par leurs regrets que le bien public les y force, et de mêler « quelques larmes avec le sang qu'ils répandent, afin que l'on « voye que, s'ils ont ordonné le supplice, ils ont compassion « du criminel... » (3)

Ce sont ces larmes atténuantes que verse Louis XIV dans ses *Réflexions sur le métier de roi*, lorsqu'il écrit (4) :

(1) *Le Prince*, p. 203. *Aristippe ou de la Cour*, disc. VII : « Souvenez-vous que la raison est beaucoup moins pressée dans la politique que dans la morale... le venin guérit en quelques rencontres, et, en ce cas-là, le venin n'est pas mauvais... »

(2) p. 275.

(3) En l'espèce, quelques lignes plus haut, Senault nous dit que la victime dont il s'occupe est un innocent, sacrifié au bien public.

4) *Mémoires*, t. II, p. 518.

« Les roys sont souvent obligés à faire des choses contre
 « leur inclination, et qui blesse leur bon naturel. Ils doivent
 « aimer à faire plesir et il faut qu'ils chatient souvent et
 « perdent des gens à qui naturellement ils veulent du bien.
 « L'intérêt de l'Estat doit marcher le premier » (1).

Les absolutistes reconnaissent la nécessité pour un monarque de se guider parfois sur la raison d'Etat, et ils s'accordent sur ce point avec Machiavel : mais ils l'abandonnent pour aller plus loin que lui dans la voie des dérogations aux règles du droit commun, lorsqu'ils transforment 2) la raison d'Etat en la raison du Roi, admettant la volonté du prince comme suffisante légitimation de ses actes, ce qui permet à M. Hitier de dire (3) : « Les
 « théoriciens de l'absolutisme recourent à la formule d'ab-
 « solution générale qui met à l'aise les plus timorés ; je
 « veux parler de la théorie singulièrement souple et élas-
 « tique, qui couvre de son manteau complaisant tous les
 « abus du pouvoir, de la théorie qui, sous couleur de ce que
 « l'on appelle la raison d'Etat, accorde une sorte de blanc-

(1) V. dans le même sens : Le Bret, *liv. I, ch. I, p. 5* ; Hobbes, *De Cive*, ch. XIII développement de la maxime *salus populi suprema lex* ; Richelieu, *Testament*, p. 315, etc. — Cf. Voltaire, *Le siècle de Louis XIV*. Nombreux exemples d'actions détestables, mais jugées utiles et accomplies par Louis XIV et Louvois : Incendie du Palatinat, inondation de la Hollande, dévastation des Pays-Bas, etc. Parlant de la conduite de Guillaume d'Orange à l'égard de son beau-père, Jacques II, Voltaire conclut (ch. XVI, *in fine*) : « Cette action serait horrible entre des particuliers ; l'intérêt des peuples semble établir une autre morale pour les princes. » — Cf. Taine, *Origines de la France*, t. IX, p. 131.

(2) V. *infra*, chap. VII

(3) Article « Monarchie absolue », *Annales de Grenoble*, 1903, t. 15, p. 129.

« seing à ceux qui sont investis de la mission de diriger les
« affaires publiques. De tout temps, cette formule commode
« a servi à couvrir les abus et les crimes commis ; l'absolu-
« tisme n'a eu garde de la négliger. » La raison d'Etat
primitive, cause originaire de la doctrine, fut bientôt oubliée
en effet, chez les théoriciens, et fit place à une approbation
sans réserve de tous actes du roi, pour lesquels l'intérêt
public est à peine un prétexte.

Le *Prince* a un rôle autrement difficile à jouer que celui
de nos monarques. Ces derniers sont établis ; il est vrai
qu'ils se sont laissé ébranler ; mais ils n'ont qu'à se ressaisir
pour reprendre leur puissance et tout faire rentrer dans
l'ordre. Le prince italien rêvé par Machiavel, au contraire,
doit créer pièce à pièce un Etat inexistant, alors qu'il part
de rien, que des obstacles sans nombre entraveront sa
marche, qu'il aura à lutter contre les plus puissantes na-
tions d'Europe. On doit lui permettre, dès lors, de se diriger
par la voie qui lui paraît la plus sûre, si l'on veut le voir
parvenir au but. Cette voie est ouverte aussi au monarque
absolu. Il l'utilise amplement, souvent d'ailleurs sans
grand à-propos. La paix la plus solide et la plus durable
est celle fondée sur la destruction des causes de troubles (1),
parmi lesquelles l'existence d'ennemis est une des plus gra-
ves. Les monarchistes et le monarque adoptent le parti de
les supprimer le plus tôt possible, sans hésiter. « En ma-
« tière de crime d'Etat, il faut fermer la porte à la pitié,
« et mépriser les plaintes des personnes intéressées, et les
« discours d'une populace ignorante, qui blâme quelquefois
« ce qui lui est le plus utile et souvent tout à fait néces-
« saire (2). »

(1) Balzac, *Le Prince*, p. 28.

(2) Richelieu, *Testament*, p. 328.

Ceux qui, comme Bodin ou comme Hobbes, accordent au prince pouvoir illimité de vie ou de mort sur ses sujets, admettent naturellement la suppression de tout adversaire dangereux (1), comme œuvre de saine justice, et ne reculent pas devant la chute de quelques têtes, pour affermir le repos public en même temps que le trône (2). Certains, comme Balzac (3), vont plus loin et conseillent, par mesure préventive, la destruction de l'adversaire simplement présumé.

« Les rois peuvent prévenir le danger, voire par la mort de
 « ceux qui leur sont suspects, et c'est une excusable sévé-
 « rité... sur un simple soupçon, sur une légère défiance,
 « sur un songe qu'aura fait le prince, pourquoy ne luy
 « sera-t-il pas permis de s'asseurer de ses sujets factieux et
 « de se soulager l'esprit en leur donnant pour peine leur
 « propre repos ? Pourquoy mesme un fidèle serviteur ne
 « souffrira-t-il avec quelque joye sa détention, qui, don-
 « nant lieu à la preuve d'une chose contestée, fera voir plus
 « nettement sa fidélité, convaincra la calomnie de ses en-
 « nemis et apaisera les inquiétudes de son maistre ? Ne

(1) Grotius, *De jure belli ac pacis*, liv. III, ch. IV, § 18. S'il est permis de faire assassiner un ennemi ? Grotius répond affirmativement ; pourvu que l'on n'emploie pas à cette mission des assassins ayant un engagement quelconque à l'égard de celui qu'ils vont tuer. Quant à ceux qui lui seraient liés, de façon quelconque, expresse ou tacite (ainsi les sujets à l'égard du prince) « les nations un peu civilisées tiennent à infamie d'employer leur bras pour se défaire d'un ennemi. Cependant, lorsqu'il s'agit de *rebelles*, ou d'un chef de brigands et de corsaires, les princes les plus pieux ne font pas de difficulté de proposer de grandes récompenses à quiconque voudra les trahir ; et, par la haine que l'on a pour ces sortes de gens, on trouve légitime contr'eux l'usage de toutes sortes de voies... » V. Pufendorf, t. II, p. 567.

(2) Bossuet, *Polit. tirée de l'Ecriture*, liv. I, art. VI, propos. I ; liv. IV, art. I, propos. VII ; liv. IX, art. VI, propos. XI ; Lacour-Gayet, *Educ. polit. de Louis XIV*, p. 432.

3 p. 204 et suiv.

« vaut-il pas mieux empêcher les innocens de faiblir qu'es-
 « tre réduit à cette triste nécessité de condamner des cou-
 « pables ? En user de la sorte n'est-ce pas exercer des ac-
 « tions de clémence ? N'est-ce pas la pluspart du temps,
 « conserver des gens qui se veulent perdre ? Si on se fust
 « toujours servy d'un moyen si aisé de destourner des Etats
 « les mal-heurs qui les menacoient, la liberté d'un particu-
 « lier n'eust pas souvent esté la ruine de tout un royaume :
 « si on se fust saisi à propos des auteurs de nos désordres,
 « outre que par là, on les eust sauvé les premiers, on eust
 « épargné un nombre infiny d'autres vices et tout le sang
 « qui s'est versé durant les guerres civiles... »

Nous trouvons dans les faits la confirmation très nette de la doctrine. Le duc de Guise, dont la grande popularité à Paris fut la cause indirecte du soulèvement qui chassa le roi de Paris en 1588, plus puissant que le roi, qu'il aurait voulu faire raser et enfermer dans un monastère, fut assassiné (1). Le prince de Condé compromet la tranquillité de l'Etat, de la reine-mère et du jeune roi. M. de Thémynes est chargé de l'arrêter (2). Le maréchal d'Ancre est assassiné le 17 avril 1617 par Vitry et les frères Luynes ; le roi explique, dans une lettre au grand-duc de Toscane (3), que le maréchal aurait voulu usurper toute l'autorité dans l'Etat, qu'il ne pouvait pas le tolérer plus longtemps et qu'il avait donné ordre de l'arrêter ; mais il aurait résisté et alors « il se seroit tiré quelques coups, dont aucuns ont porté sur le maréchal d'Ancre, qui en est demeuré mort sur la place... »

(1) Machiavel eût reproché à Henri III d'avoir agi trop tard, après avoir longtemps toléré les affronts et permis à l'anarchie de naître.

(2) V. B. Zeller, *Louis XIII*, t. I, p. 308 et suiv.

(3) Rapportée en Zeller, *op. cit.*, appendice, p. 211.

J'ai, dit le roi, « supplié la royne ma dame et mère de trouver « bon que désormais je prenne en main le gouvernail de mon « Estat afin d'essayer à le relever de l'extrémité en laquelle « il estoit prest de tomber... » Aussitôt après le meurtre, Louis XIII parut à une fenêtre du Louvre, en signe d'approbation du crime accompli, et envoya le colonel d'Ornano rendre compte du fait au Parlement, revendiquant par là la part prise par lui dans l'événement, en faisant ainsi un acte de justice accompli directement et souverainement, en sa qualité de chef d'Etat, s'inspirant de la raison d'Etat. Cette mort, utile au roi, était très demandée par le peuple de Paris, qui témoigna sa haine profonde pour le Concini en violant sa sépulture, et mettant son cadavre en lambeaux. Le roi, par cet assassinat, accomplit un acte politique, en même temps qu'il assura sa vengeance.

Nous avons voulu nous occuper à part du massacre de la Saint-Barthélemy, ce prétendu acte de gouvernement, approuvé par les purs absolutistes (1) ou, tout au moins, excusé à leurs yeux par ce principe de la raison d'Etat nécessitant la disparition de ceux qui constituent un danger pour l'Etat et pour le prince. Toutes les vexations contre les protestants furent basées, dans une certaine mesure, sur une raison de tranquillité et, à un certain moment, de sécurité nationales. Peut être aussi les rois virent ils dans la persécution des hérétiques un moyen de salut spirituel, une offrande agréable à Dieu. De même que les Romains croyaient se rendre leurs dieux favorables en livrant les chrétiens aux fauves, de même, en sacrifiant les protestants,

(1) Bodin faillit être tué lors de la Saint-Barthélemy ; il désapprouva le massacre, et c'est là un des griefs principaux que l'écrivain monarchiste De la Serre articule contre lui.

les princes catholiques pensaient-ils écarter du pays certains fléaux (1) ? Cela est fort possible.

En tous cas, les auteurs monarchistes de la fin du xvi^e et du commencement du xvii^e siècle, répondant aux virulentes attaques contre les tyrans assassins, émanées d'écrivains protestants, invoquèrent la raison d'Etat pour excuser, certains même pour exalter, l'atroce carnage d'août 1572. Le salut public eût comporté, d'après eux, l'étouffement au berceau du parti huguenot, alors qu'il n'était qu'à demi formé, et que les mains les plus débiles auraient pu en avoir facilement raison. Le seul reproche adressé au monarque est d'avoir montré trop d'indulgence et d'imprévoyance, permettant aux protestants de grandir, tant et si bien qu'ils mirent souvent les forces royales en balance. Lors de la Saint-Barthélemy, ils étaient déjà puissants ; ils avaient, assistés de l'amiral de Coligny, livré plusieurs batailles rangées au roi, le contraignant à leur donner plusieurs places de sûreté, dont il devait entretenir à ses frais les garnisons, contre lui même. Dans ces conditions, Charles IX se décide à faire un coup d'Etat. Il offre aux protestants sa bienveillance, abolit leurs crimes passés, assure qu'il veut aimer ses sujets de la religion autant que les catholiques. Il donne sa sœur au roi de Navarre comme gage de son affection envers tout le parti réformé. Il choie Coligny, le réconcilie avec le duc de Guise, son mortel ennemi, et le fait venir à Paris. Un jour, l'amiral est blessé dans un attentat ; le roi lui rend visite, promettant de faire justice de ce crime, lui offrant le Louvre pour retraite.

Après avoir rusé ainsi et enjôlé ceux qu'il veut perdre, le roi donne le signal de leur exécution. La légitimation

(1) V. Senault, p. 135.

donnée par la majorité des partisans du pouvoir absolu à cet acte est fort nettement résumée dans un passage des *Coups d'Etat* de G. Naudé (1). « C'est, écrit-il, une grande lâcheté, ce me semble, à tant d'historiens François d'avoir abandonné la cause du roy Charles IX et de n'avoir montré le juste sujet qu'il avoit eu de se défaire de l'amiral et de ses complices : on luy avoit fait son procès quelques années auparavant, et ce fameux arrest estoit intervenu en suite, qui fut traduit en huit langues et intimé ou signifié, si l'on peut ainsi dire, à toutes ses troupes ; on avoit donc né un second arrest en explication du premier et tous les protestants avoient été si souvent déclarez criminels de lèze-majesté, qu'il y avoit un grand sujet de louer cette action, comme le seul remède aux guerres qui ont esté depuis ce temps-là et qui suivront peut-estre jusques à la fin de nostre monarchie, si l'on n'eust point manqué à l'axiome de Cardan qui dit : *Nunquam tentabis ut non perficias*. Il falloit imiter les chirurgiens experts, qui, pendant que la veine est ouverte, tirent du sang jusques aux défaillances, pour nettoyer les corps cacochymes de leurs mauvaises humeurs. Ce n'est rien de bien partir, si l'on ne fournit la carrière : le prix est au bout de la lice et la fin règle toujours le commencement. » Pourquoi donc a-t-on crié contre cette action si « légitime et raisonnable (2) » de la Saint Barthélemy ? Parce que l'on a eu le tort de laisser vivre des protestants pour crier.

Pour tuer tous les huguenots, il fallait enlever à la France plus de deux millions de personnes. On a pu considérer une telle opération comme une amputation nécessaire à la nation : mais ceux qui ont eu cette pensée ou-

(1) Paris, 1679, p. 180 et suiv.

2) Naudé, *op. cit.*, p. 187.

blièrent qu'il est des amputations impossibles. Un membre aussi important que le parti réformé méritait que l'on tentât sa guérison, que l'on essayât d'adapter le corps, de façon à lui permettre de supporter le membre avec son infirmité, avant que de le supprimer. Songera-t-on à couper un pied, parce qu'une chaussure trop étroite le comprime et le rend douloureux ? On enlèvera tout simplement la chaussure. L'oppression a mis aux protestants les armes à la main ; on aurait dû faire cesser l'oppression. Quoi qu'il en soit, nous retenons que la raison d'Etat fut invoquée, à tort ou à raison, pour expliquer l'extermination des huguenots, laquelle, du reste, fut approuvée par la majorité catholique de la France (1).

Machiavel n'est pas en désaccord avec les absolutistes, lorsqu'il part de la méchanceté naturelle des hommes pour conclure à la nécessité pour le prince de se faire respecter et obéir par la crainte (2), surtout dans des temps difficiles où la discipline est indispensable. Richelieu, la raison d'Etat personnifiée, dont la sévérité est proverbiale, nous expose sa doctrine à ce sujet dans son *Testament* : « Les « François, dit-il (3), sont capables de tout, pourvu que « ceux qui les commandent soient capables de bien ensei-
« gner ce qu'il faut qu'ils pratiquent... S'ils vivent dans ce

(1) Evidemment nous sommes ici en présence d'une opération politique autrement épouvantable que ne l'est le guet-apens de Sinigaglia. Les absolutistes ne l'ont cependant pas flétrie, et Bossuet lui-même semble bien l'approuver, avec toutes autres violences contre les hérétiques, *Politique*, liv. VII, art. III, proposit. X. — Cf. Botéro, *op. cit.*, p. 158, verso.

(2) Rousseau, *Contrat social*, liv. III, chap. VI. « Que se faire aimer est une très belle maxime pour les rois, mais qu'aucun ne l'applique. »

(3) T. II, p. 22 et suiv.

« royaume sans discipline, ce n'est pas tant leur faute que
 « celle des chefs qui les commandent, qui se contentent
 « d'ordinaire de faire de belles ordonnances et n'ont pas le
 « soin qu'ils doivent avoir de les faire observer. Il n'y a rien
 « de si aisé que de donner des règles de bien vivre, et rien qui
 « soit si difficile que de les faire pratiquer; il n'est point pour-
 « tant impossible. Il faut, s'il se peut, en faire comprendre
 « la justice par raison et ensuite être impitoyable et inflexi-
 « ble à faire châtier ceux qui les violent.... Mais il faut que
 « celui qui commande n'ait aucune acception de personne.
 « et qu'il soit reconnu pour tel, étant certain que si on
 « voyoit qu'il n'eût pas assez de fermeté pour demeurer
 « inflexible dans la rigueur de la règle qu'il a établie, il n'y
 « auroit personne qui pensât être obligé à la garder ; ou au
 « moins s'en trouveroient-il beaucoup qui se hazarderoient
 « à la violer, pensant le pouvoir faire impunément. Mais si
 « un chef se lasse moins de châtier que les délinquants de
 « faillir, sa fermeté arrêtera le cours de nos légèretés si
 « excessives ; à moins d'un tel remède, il ne faut pas espé-
 « rer de contenir dans les bornes de la raison une nation si
 « bouillante, et si impétueuse que la nôtre. »

La répression de toute entreprise contre l'Etat devra être
 énergique et rapide et ne s'arrêtera pas devant l'absence de
 preuves formelles (1). « Les ordonnances et les lois sont
 « tout à fait inutiles, si elles ne sont suivies d'exécution si
 « absolument nécessaire, que, bien qu'au cours des affaires
 « ordinaires, la justice requière une preuve authentique, il
 « n'en est pas de même en celles qui concernent l'Etat,
 « puisqu'en tel cas, ce qui paroît par des conjectures pres-
 « santes doit quelquefois être tenu pour suffisamment

(1) T. I, p. 329.

« éclairci ; d'autant que les partis et les monopoles qui se
« forment contre le salut public, se traitent d'ordinaire avec
« tant de ruse et de secret qu'on n'en a jamais de preuve
« évidente, que par leur événement, qui ne reçoit plus de
« remède. Il faut, en telles occasions, commencer quelque-
« fois par l'exécution, au lieu qu'en toutes autres, l'éclair-
« cissement du droit, par témoins ou par pièces irréprocha-
« bles, est préalable à toutes choses. Ces maximes semblent
« dangereuses et, en effet, elles ne sont pas entièrement
« exemptes de péril ; mais elles se trouveront très cer-
« tainement telles, si, ne se servant pas des derniers et
« extrêmes remèdes aux maux qui ne se vérifient que par
« conjectures, l'on en arrête seulement le cours par des
« moyens innocens, comme l'éloignement ou la prison des
« personnes soupçonnées (1). La bonne conscience et la
« pénétration d'un esprit judicieux, qui sçavant au cours
« des affaires, connoît presque aussi certainement le futur
« que le présent, que le jugement médiocre par la vue des
« choses mêmes, garantira cette pratique de mauvaise suite,
« et, au pis aller, l'abus qu'on y peut commettre n'étant
« dangereux que pour les particuliers, à la vie desquels on
« ne touche point par telle voie, elle ne laisse pas d'être
« recevable, vu que leur intérêt n'est pas comparable à
« celui du Public. Cependant, il faut être fort retenu, pour
« n'ouvrir pas, par ce moyen, une porte à la tyrannie,
« dont on se garantira indubitablement, si, comme j'ai dit
« ci-dessus, on ne se sert, en cas douteux, que de remèdes
« innocens..... »

Le cardinal mit en pratique ces principes et se montra si inflexible dans sa rudesse, qu'il se fit redouter, notam-

(1) Il est extraordinaire de constater le peu de cas que faisaient les dirigeants à cette époque, de la liberté individuelle.

mant de la noblesse jusque-là si turbulente. De ce moment, ses ordres furent très exactement obéis. Cette obéissance étant une condition essentielle pour tout gouvernement (1), on s'accorde à reconnaître les bons effets de la crainte inspirée par le prince à son peuple, à ses adversaires effectifs ou éventuels. Elle constitue pour l'Etat une garantie de sécurité (2).

Le monarque peut-il violer la foi jurée et manquer à ses engagements, lorsqu'il y a intérêt ou lorsque l'accomplissement de l'engagement pris pourrait nuire à son Etat ? Non, répond Richelieu, et cela dans aucun cas (3) : mais en cela il se montre plus intransigeant, et, en théorie, moins homme d'Etat, que le plus grand nombre des théoriciens

(1) Ordonnances contre les duels en usage dans la noblesse. V. Richelieu, *Testament*, t. I, p. 172. Exécution de Marillac, de Montmorency, des sieurs Boutteville et des Chapelles, p. 16. « Les larmes de leurs femmes me touchoient très sensiblement ; mais les ruisseaux de sang de votre noblesse, qui ne pouvoient être arrêtés que par l'effusion du leur, me donnèrent la force de résister à moi-même et d'affermir Votre Majesté à faire exécuter *pour l'utilité de son Etat*, ce qui étoit quasi contre le sens de tout le monde et contre mes sentiments particuliers ... »

(2) V. Bodin, liv. IV, p. 659 ; Bossuet, *Politique*, liv. IV, art. I, propos. VI et VII ; Wailly, *Machiavel en France*, chap. XI ; Louis XIV, *Mémoires*, t. II, p. 403, etc.

(3) *Testament*, t. I, p. 346. « Les rois doivent bien prendre garde aux traités qu'ils font ; mais, quand ils sont faits, ils doivent les observer avec religion... Je sçais bien que beaucoup de politiques enseignent le contraire ; mais, sans considérer en ce lieu ce que la foi chrétienne nous peut fournir contre ces maximes, je soutiens, que puisque la perte de l'honneur est plus que celle de perdre la vie, un grand prince doit plutôt hasarder sa personne et même l'intérêt de son Etat, que de manquer à sa parole, qu'il ne peut violer sans perdre sa réputation, et par conséquent la plus grande force des souverains, etc. » V. Bodin, liv. V, p. 831...

absolutistes. Ceux-ci admettent généralement que le roi peut, pour une juste cause, revenir sur sa parole. Avant de promettre, il devra réfléchir mûrement ; car lorsqu'il aura promis, rien ne pourra le dispenser d'exécuter son engagement. Cependant, s'il reconnaît l'injustice de la chose à laquelle il s'est engagé, si sa promesse nuit à l'intérêt de son Etat ou à la gloire de sa couronne, il se dégagera : car, s'il a eu grand tort de contracter à la légère une obligation fâcheuse, il serait encore plus mauvais de la tenir au détriment de la justice ou du bien public (1).

La question se pose surtout en matière de traités de prince à prince, de contrats entre nations. François I^{er} ne tint pas sa parole, enregistrée au traité de Madrid, en ne livrant pas la Bourgogne à Charles-Quint. Avait-il le droit de le faire ? Presque tous les publicistes se sont fait cette demande ; les uns y répondent négativement (2), les autres s'interrogent avec une préoccupation différente : Eût-il été meilleur prince en abandonnant une province française à l'Empereur ? Le problème ainsi énoncé, l'on est conduit à approuver la conduite du roi François. Les auteurs invoquent alors maints motifs pour expliquer leur solution : erreur de fait, fraude, lésion, changement dans l'état des choses que l'on ne pouvait prévoir. En réalité, la seule raison, c'est la raison d'Etat, qui interdit au prince de se

1 Bodin, liv. I, p. 134 ; R. P. Senault, p. 305 ; Pufendorf, liv. VIII, chap. X, § 2. — V. au paragraphe 6 : « Au reste, quoiqu'en conscience un roi soit aussi indispensablement obligé de tenir ses promesses et ses conventions qu'un simple particulier, il y a cette différence considérable, entre l'obligation du Roi envers ses sujets et celle de ses sujets envers lui, qu'il peut aisément les contraindre à s'acquitter de ce qu'ils lui doivent, au lieu qu'un sujet n'a aucun moyen de se faire paier, lorsque son roi les refuse. »

(2) V. Bodin, liv. V, p. 803 et suiv.

considérer comme lié par une promesse, au détriment de la nation, s'il lui est possible de se délier. Ce ne sera pas alors violer sa parole, que de réaliser l'avantage de l'Etat (1). Voltaire en conclut que les contrats sont faits pour les particuliers (2), et Rousseau constate l'inanité des promesses échangées entre puissances qui ne connaissent d'autres liens que ceux de leur intérêt (3). « Quand elles le trouveront à remplir leurs engagements, elles les rempliront : « quand elles le trouveront à les rompre, elles les rompent ; autant vaudrait n'en pas prendre. Encore si cet intérêt était toujours vrai, la connaissance de ce qu'il leur convient de faire pourrait faire prévoir ce qu'elles feront. Mais ce n'est presque jamais la raison d'Etat qui les guide : c'est l'intérêt momentané d'un ministre, d'une fille, d'un favori... »

Restons pour le moment dans le domaine de la raison d'Etat véritable : Louis XIV fonde sur elle, en principe, les multiples infidélités à la foi des traités, commises par lui au cours de son règne. Après avoir par ailleurs vanté très haut sa bonne foi inébranlable, il s'efforce, dans un passage assez embarrassé de ses *Mémoires*, de concilier sa thèse d'observation scrupuleuse des engagements pris avec la nécessité de les méconnaître par raison d'Etat (4). « L'état des deux couronnes de France et d'Espagne est tel, dit-il, que l'on ne peut dans le monde élever l'une sans abaisser l'autre. Cela crée entre elles une jalousie, une espèce d'ini-

(1) V. Le Bret, *liv. IV, chap. VIII*.

(2) *Siècle de Louis XIV*, chap. XIV, *in fine*. Voltaire fait cette réflexion à propos de la guerre faite à l'Espagne en 1667, pour faire valoir les droits de Marie-Thérèse, malgré renonciation à ces droits, par contrat de mariage.

(3) *Gouvernement de la Pologne*, chap. XV.

(4) *I. I*, p. 212 et *II*, p. 113.

« mitié permanente que les traités peuvent couvrir, mais
 « qu'ils ne sauraient éteindre, parce que le fondement en
 « dure toujours. L'une, en travaillant contre l'autre, s'efforce
 « seulement *de se conserver, ce qui est un devoir si naturel,*
 « *qu'il emporte facilement tous les autres.* Ce n'est qu'avec
 « cet esprit que France et Espagne entrent dans tout traité.
 « Quelques clauses spécieuses qu'on y mette d'union et
 « d'amitié, cela signifie seulement que l'on s'abstiendra de
 « toutes manifestations hostiles apparentes. Mais chacun
 « sait bien, par l'expérience de longs siècles, qu'il doit s'at-
 « tendre aux infractions secrètes. Dès lors, on peut dire
 « qu'en se dispensant d'observer ces traités, on n'y contre-
 « vient pas, parce que l'on n'a point pris à la lettre les pa-
 « roles y contenues ; on les a employées parce que l'on ne
 « pouvait faire autrement. Elles ne valent que ce que valent,
 « dans le monde, les compliments, nécessaires pour vivre
 « ensemble, mais qui n'ont qu'une signification bien au-des-
 « sous de ce qu'ils sonnent (1)... » Louis XIV et les théori-

(1) C'est en somme une généralisation de cette idée que nous four-
 nit Bielfeld, t. II, p. 100, § 10. « Le principe de la raison d'Etat,
 écrit-il, appliqué aux engagements que les souverains contractent
 entre eux, auroit, j'en conviens, quelque chose d'odieux, et les effets
 qu'il entraîne ne pourroient pas toujours se concilier avec le droit
 commun et la rigueur de l'équité naturelle, si l'on ne considéroit que
 ce même principe est commun à tous les Etats, et que tous les gou-
 vernements en suivent la maxime. L'équité naturelle veut que ce
 qui est permis à une puissance, le soit aussi à une autre. Quoique
 leurs forces ne soient pas égales, leurs droits sont cependant égaux,
 et il seroit injuste de vouloir assujettir un souverain à des scrupules
 dans sa conduite politique, que l'on n'exigeroit pas des autres. Tous
 les cabinets d'ailleurs sont ou doivent être prévenus que le principe
 d'utilité est reçu chez tous les souverains, grands et petits, et qu'il est
 le mobile qui fait tantôt conclure des alliances, tantôt les rompre,
 selon que l'intérêt des Etats le demande. Le ministre qui se fait illu-
 sion à cet égard mérite d'être la dupe de son erreur. — Pufendorf,
 liv. VIII, chap. VII.

ciens de l'absolutisme en général, admettent qu'une promesse du prince ne vaut qu'autant qu'elle ne peut nuire au bien public (1). En cette matière, Machiavel ne disait pas autre chose.

Quant à la ruse et à la dissimulation, elles entrent pour une grande part dans le gouvernement royal. Tous les auteurs s'accordent à faire d'un monarque un être impénétrable ; lui-même s'y applique et son entourage l'admire lorsqu'il y réussit (2) : *simula et dissimula* était un principe cher à Mazarin (3) et Gomberville, écrivain très goûté sous Louis XIV, prenait ouvertement la défense du roi-renard par excellence, Louis XI (4), tandis que Bossuet enseignait

(1) V. Biefeld, p. 107, § 25, opposé à 26.

(2) Cf. B. Zeller, *Louis XIII*, t. I, p. 308 et suiv., arrestation du prince de Condé ; Chéruel, *Histoire de France sous le ministère de Mazarin*, t. I, p. 383 : Arrestation du cardinal de Retz, etc.

(3) V. Mazarinades, Lacour-Gayet, *op. cit.*, p. 152 et suiv.

(4) Leroi de Gomberville, *Discours des vertus et des vices de l'histoire et de la manière de la bien écrire*, Paris, 1620, p. 149-150. « On fait l'honneur à Louis XI de dire qu'il a mis les rois de France hors des brassières ; mais on l'accuse de n'y avoir pas procédé en homme de bien : que c'était un renard qui, sans sortir du cabinet, faisait la guerre à tous ceux qui nuisaient à la grandeur de sa couronne. Je voudrais bien que l'on pût me prouver qu'il est plus juste de déclarer ouvertement la guerre, et d'aller attaquer son ennemi avec tous ces grands appareils qui accompagnent les armées. J'aime bien mieux la ruine de Catilina sans bataille, sans tumulte et sans sédition, que la perte de Pompée avec tant de meurtres, tant de Romains égorgés, et tant d'autres malheurs qui suivent toujours les grandes défaites. Pourquoi Louis XI ne serait-il pas aussi estimé de s'être défait de ceux qui l'avaient enfermé dans des bornes si étroites, sans y avoir presque rien contribué que son conseil ; que s'il les avait tous défait avec une grande armée, comme Charlemagne défit tant de Sarrazins et d'autres peuples de l'Europe ? Quant à moi, je ne trouve pas en cela d'occasion de calomnier la mémoire d'un prince, et je louerai aussi

à son élève le tour d'adresse peu moral, qui consiste à solder des espions ou à acheter des traîtres (1). Bodin avait déjà conseillé, dans certaines hypothèses délicates, de ruser et de n'être point avare de promesses et de belles paroles, qui n'engagent à rien (2). Pour conserver entièrement la bienveillance du peuple, le roi devra se borner au rôle de bienfaiteur et distribuer seulement des honneurs et des récompenses, laissant à ses magistrats et officiers la tâche de punir les coupables. Ils encourront ainsi des haines, dont le prince n'aura pas à souffrir, tandis qu'il bénéficiera de la reconnaissance de ses gratifiés (3).

Par raison d'Etat, le roi doit faire régner une religion parmi ses sujets : il trouvera là le principal fondement de sa puissance, de l'obéissance de son peuple, chacun redoutant de mal faire (4). Les athéistes mêmes sont forcés de le re-

hardiment l'artifice de Louis XI que la valeur de Charlemagne : ce sont des effets différents, qui n'ont tous qu'une même cause. » Rapprocher de Botéro, *op. cit.*, p. 77-79 d'estre secret.

(1) *Politique*, liv. V, art. I, proposit. XIV. « Que le prince soit averti, et n'épargne rien pour cela ; c'est à lui principalement que s'adresse cette parole du sage : « Achetez la vérité ... » V. Louis XIV, *Mémoires*, t. II, p. 447. Essai de corruption du chancelier d'Angleterre Hyde : « Je lui envoyai un homme d'esprit, qui, sous prétexte d'acheter du plomb pour mes bâtiments, avait des lettres de crédit jusqu'à 500,000 livres, qu'il offrit de ma part à ce ministre, sans lui demander que son amitié... »

(2) Liv. IV, p. 649.

(3) Bodin, liv. IV, p. 625, liv. V, p. 730, et passage identique dans le *Prince*, ch. XIX. Rapprocher ce principe de l'exécution de Ramiro. V. *supra*, p. 190-191. Aristote « τὴν δὲ πρὸς τοὺς πολίτας, τὴν δὲ πρὸς τοὺς ἀλλοτρίους. »

(4) G. Naudé, *Science des Princes*, p. 595 et 613. « Le naturel de la plupart des princes est de traiter de la religion en charlatans, et de s'en servir comme d'une drogue, pour entretenir le crédit et la réputation de leur théâtre... »

connaître, nous dit Bodin (1) ; et de fait, l'auteur de la *République* s'attache, se plaçant au seul point de vue politique, d'exposer les bienfaits des religions ; ce que Bossuet entreprend à son tour (2). Les principes religieux, de quelque nature qu'ils soient, donneront au gouvernement de grandes facilités de commandement : ils feront régner la bonne foi, le respect du prince et des lois. N'avoir pas de religion est un risque de dislocation pour l'Etat. Naturellement si les croyances erronées sont d'un heureux effet, la solidité la plus parfaite sera assurée à l'ordre social par l'établissement de la vraie foi. Cette façon pratique d'envisager l'influence de la religion dans l'Etat, adoptée par Machiavel et par les monarchistes, le fut aussi par les monarques. Ceci explique les efforts qu'ils firent toujours pour conserver la haute main sur la direction religieuse de la nation (3).

La religion prépare à la politique des voies plus faciles : elle lui sert d'auxiliaire ; mais elles n'en sont pas moins très nettement séparées l'une de l'autre aux yeux des gouvernants, pour qui la conduite matérielle des hommes et

(1) Liv. IV, p. 633.

(2) Liv. VII, art. II, propos. III et IV. — V. *contra*, art. IV, propos. IX.

(3) Hobbes, *Léviathan*, cap. 39, p. 219. « Doctores quidem Ecclesia Pastores vocantur : sed ita etiam vocantur Reges : sed nisi Pastor unus alii subordinatus sit, ita ut unus sit Pastor Summus, doctrinae docebuntur inter se contrariae ; quarum utraque esse potest, sed altera necessario falsa est. Quis autem Summus ille Pastor sit juxta Leges Naturae, ostensum est superius, nempe ille cui summa est Potestas in Civitate : qui autem sit juxta Scripturas sacras, videbimus in capitulis sequentibus. . . » Ad. Smith, *Richesse des nations*, liv. V, chap. I, t. II, p. 447. « Dans un pays où il y a une religion établie et dominante, le souverain ne peut jamais se regarder en sûreté, à moins qu'il n'ait les moyens de se donner une influence considérable sur la plupart de ceux qui enseignent cette religion. . . »

de l'Etat est un but immédiat à réaliser et plus tangible que ne l'est l'éducation de l'âme des sujets. Dans le gouvernement, le temporel prime le spirituel, quoique pouvant recourir au besoin à son action (1).

Les absolutistes se réclament encore de la raison d'Etat pour expliquer certains expédients financiers (2), ou certaines atteintes portées aux biens des sujets. Bodin, par exemple, blâme avec énergie les avantages retirés par le prince d'une violation des droits de propriété privée, ou encore du trafic des charges et bénéfices. Quant au premier point, il soutient que prendre le bien d'autrui serait un crime, aussi bien pour le monarque que pour un particulier. Tous actes du Prince sont possibles, seulement avec cette restriction, expresse ou tacite : *sauf le droit d'autrui* (3). Mais voici la dérogation à la règle, appelée par la nécessité d'Etat : « Le prince ne pourra prendre le bien « d'autrui sans cause qui soit juste et raisonnable, soit par « achat, ou eschange, ou confiscation légitime, en traittant « paix avec l'ennemi, si autrement elle ne se peut conclurre, « qu'en prenant du bien des particuliers pour la conser- « vation de l'Etat : quoy que plusieurs ne soyent pas de

(1) C'est bien ainsi que l'ont entendu les dirigeants de la monarchie en France. On pourrait en donner de nombreux exemples : François I^{er} fait alliance avec le Turc ; Henri IV se fait catholique. « La couronne de France vaut bien la peine d'entendre une messe ». lui disait Sully ; Richelieu, Mazarin, cardinaux de la Sainte-Eglise, distinguent très nettement politique et religion et, par raison d'Etat, font alliance contre l'Espagne et l'Autriche catholiques, avec les Etats protestants d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, de Danemark. Louis XIV n'hésite pas à humilier le pape Innocent XI et Louis XV, Clément XIII, etc.

(2) Pratique courante de la falsification des monnaies.

(3) Liv. I, p. 157.

« cest advis : mais la raison naturelle veut que le public
 « soit préféré au particulier, et que les subiects relachent
 « non seulement leurs injures et vengeances, mais aussi leurs
 « biens pour le salut de la République (1)... » Quant au
 second point, Bodin considère la vénalité des offices comme
 la plus dangereuse peste des républiques (2), remplaçant,
 dans le choix des officiers, le mérite par la richesse : aussi
 « ceux là qui mettent en vente les estats, offices et bénéfi-
 « ces, ils vendent aussi la chose la plus sacrée du monde,
 « qui est la justice : ils vendent la République ; ils vendent
 « le sang des subiects : ils vendent les loix : et ostans les
 « loyers d'honneur, de vertu, de sçavoir, de piété, de reli-
 « gion, ils ouvrent les portes aux larcins, aux concussions,
 « à l'avarice, à l'iniustice, à l'ignorance, à l'impiété, et
 « pour le faire court, à tous vices et ordures... » Cepen-
 dant la raison d'Etat ne perd pas ses droits, et l'auteur
 d'écrire (3) : « Peut estre y auroit-il excuse quand la néces-
 « sité est si grande, qu'il n'y a point d'autre moyen pour
 « sauver la République... » Suivent divers exemples mon-
 trant la nécessité dans laquelle se trouvèrent les rois,
 notamment Louis XII et François I^{er}, d'user à certains
 moments de cette source détestable de revenus. Bodin
 regrette seulement la transformation, par la suite, de cette
 ressource extraordinaire en une recette normale et toujours
 croissante (4).

(1) V. Le Bret, liv. IV, chap. X.

(2) Liv. V, p. 742 et suiv.

(3) Liv. VI, p. 874.

4 Richelieu, *Testament*, t. I, p. 479. Le cardinal est opposé à la vénalité des charges ; mais il n'est pas partisan de sa suppression. Elle fut établie par François I^{er}, par raison d'Etat, or (p. 186) les désordres qui ont été établis par des nécessités publiques et qui se sont fortifiés par des raisons d'Etat, ne se peuvent réformer qu'avec

Nous venons de voir, par quelques citations de monarchistes et par un examen sommaire de certaines de leurs idées, que la raison d'Etat les contraignait à abandonner, pour un moment, le caractère trop idéaliste parfois de leurs doctrines. Nos rois, en fait, ont eu souvent recours à des manœuvres moralement répréhensibles, dans un but de salut public, ou bien dans un dessein moins avouable. Dès qu'ils l'ont fait, on a mis ce déplorable événement à la charge du publiciste florentin. Les partisans du monarque, quoique admettant ces actes, ou tout au moins ne les interdisant pas, et aussi ses adversaires, prétendent d'un commun accord que le coupable c'est Machiavel.

Pendant longtemps Machiavel supporta, en effet, la responsabilité des fourberies ou des crimes politiques, accomplis par raison d'Etat, ainsi que celle des agissements despotiques des rois. Gentillet, Brutus l'accusent d'avoir gâté la monarchie en France et d'en avoir fait une tyrannie. A leur sens, depuis Henri II, la nation est dirigée à l'*italienne* ou à la *florentine*, c'est-à-dire d'après les enseignements du *Prince* (1), à qui l'on doit notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Catherine de Médicis aurait, en effet, adopté cet ouvrage comme livre de chevet, et l'aurait fait étudier tout spécialement à ses fils (2). C'est là qu'elle

le temps. Il en faut doucement ramener les esprits, et ne point passer d'une extrémité à l'autre... »

(1) V. Brutus, *Puissance légitime du Prince*, préface ; Gentillet, *Complainte de la France à Monseigneur le duc François, duc d'Alençon, fils et frère du roy* et *Epistre* : « Monseigneur, estant sur le point d'exposer en lumière ces discours contre Machiavel, pour descouvrir aux gens d'entendement de nostre nation françoise la source et les auteurs de la tyrannie qui est exercée en France depuis quinze ans et plus, par ceux qui ont trop abusé tant de la minorité que de la bonté naïve des Rois... »

(2) V. Bayle, *Dictionnaire*, mot *Machiavel*.

aurait puisé l'idée de l'extermination des huguenots. Ce fut là une importante cause de l'acrimonie des termes avec lesquels Bodin (1) juge Machiavel, auteur indirect du carnage insensé où l'auteur des six livres de la *République* faillit lui-même laisser la vie.

Plus tard, le thème principal des attaques contre les fourberies de Mazarin, fut son attachement prétendu pour les principes dits machiavéliques (2). On accusa, d'une façon générale, Machiavel d'avoir perverti les trônes dans l'Europe entière : on en fit le maître et l'éducateur des rois (3), despotes et tyrans.

Que penser de la vraisemblance de ces accusations ? Machiavel peut avoir affranchi la politique de la scholastique et de la théologie, avoir enseigné la méthode historique et soutenu les nécessités de la raison d'Etat ; il peut avoir donné naissance à une école qui, dépassant souvent le maître, place, à la base de la politique, cruauté, mensonge et fraude ; mais c'est aller trop loin que de le représenter

(1) V. Avant-propos.

2 Cf. Moreau, *Choir de Mazarinades*, V. Lacour-Gayet, *Ed. pol. de Louis XIV*, p. 154, catéchisme machiavélique de Mazarin : « En qui croyez-vous ? — En Nicolas Machiavel, secrétaire et citoyen de Florence. — Qui était ce Nicolas Machiavel ? — Le père des politiques, et celui qui a appris aux princes l'art de bien régner... »

(3) V. Bluntschli, *Deutsch-St. Worth*, p. 511. « Machiavel war in der That der Lehrmeister des Absolutismus geworden, der im XVII ten und XVIII ten Jahrhundert auf den meisten Europäischen Thronen sich festsetzte und ohne alle Rücksicht auf Moral und Recht nichts Höheres kannte als die Interessen seiner herrschsucht. » Ferrari, *Machiavel juge des Révol.*, p. 97. « Sous Richelieu, l'admiration de Machiavel devint plus facile ; sous Louis XIV-elle devint naturelle : à tout prendre, Machiavel n'enseignait-il pas à être Roi ?... » *Encyclopædia Britannica*, vol. XV, p. 150, etc.

comme la cause de la conduite amoralisée des princes dans le gouvernement. Il n'écrivait pas son *Prince* pour eux, mais uniquement pour le seigneur italien à qui il l'a dédié (1). Ses conseils, inspirés par le désir de le conduire à la souveraineté sur l'Italie, se trouvent déplacés et sans valeur dans d'autres circonstances, à une autre époque, pour un autre monarque.

Ce que l'on peut retenir en lui comme principe général, susceptible d'être un enseignement pour les chefs d'Etat, c'est seulement l'idée primordiale de la raison d'Etat légitimant tous moyens nécessaires, en politique. Or cet enseignement, qu'il ne désirait d'ailleurs pas donner aux rois, bien d'autres que lui le leur ont fourni, et, si la leçon mérite un blâme, on devrait au moins le répartir entre les maîtres qui l'ont donnée.

Quant à dire qu'un publiciste, écrivant un livre tel que le *Prince*, peut corrompre des rois, peut former des tyrans, en admettant qu'il ait donné les règles de la tyrannie, cette affirmation nous paraît bien étrange. Un despote n'a jamais eu besoin d'apprendre dans des manuels le secret du despotisme, et ce ne sont évidemment pas des exemples tels que ceux mis en vue par Machiavel, qui ont pu apprendre à un monarque, en possession d'un pouvoir que l'on veut sans limite, à se débarrasser de ceux qui gênent, ou dont il a peur, à violer sa promesse, lorsqu'il a avantage à ne pas la tenir, à agir au besoin par violence ou par ruse. Machiavel expose une méthode de gouvernement pratique, qu'il n'invente pas, et qui n'a pas besoin d'être enseignée. Avant lui on l'avait exercée : sans lui bien certainement on l'aurait exercée encore. Il aurait pu encourir

(1) En ce sens V. Conring.

un reproche s'il avait essayé d'appuyer ses constatations de politique appliquée d'un essai de légitimation quelconque, comme l'ont fait les théoriciens absolutistes, s'efforçant de justifier, aux yeux des peuples et aux yeux des rois eux-mêmes, l'exercice du despotisme, par des considérations supra-terrestres ou par des enseignements spécieux. On aurait pu dire alors qu'il avait fourni aux gouvernants des prétextes ou des excuses à leurs actes blâmables. Mais, nulle part, il ne l'a tenté. Aussi, malgré tout ce que l'on a pu dire, croyons-nous à l'inutilité complète du *Prince* pour apprendre aux souverains quoi que ce soit qu'ils ne sachent.

La seule influence admissible de cet ouvrage aurait pu être de donner à un roitelet italien une inspiration heureuse pour l'avenir de l'Italie ; les élans de cœur d'un patriote sont toujours susceptibles de provoquer un mouvement favorable à la patrie, surtout lorsqu'il joint l'acte aux écrits ; et c'était le cas pour Machiavel. Cependant, même à ce point de vue, on doit reconnaître que le secrétaire florentin n'exerça sur son pays qu'une action bien insignifiante. Ses idées, ses désirs, ses exhortations tombèrent sur un terrain où ils ne pouvaient croître. L'Italie n'était pas encore prête à se réveiller (1) ; ce qui n'enlève rien au mérite de celui qui

(1) V. Ch. Louandre, *Etude sur Machiavel*, dans *Œuvres*, trad. par Périès, p. XXI. « On a eu tort de présenter le secrétaire florentin comme l'oracle de la politique italienne du xvi^e siècle ; on lui a attribué une prépondérance souveraine ; on l'a, pour ainsi dire, fait entrer de force dans les événements, et pour confirmer son importance, on a cherché à mettre en relief les détails les plus insignifiants. L'illusion était logique ; car il était naturel de croire que l'homme qui avait dévoilé tous les mystères de l'art de gouverner, que l'homme qui était lu par tous les héros de l'histoire moderne, avait exercé sur ses contemporains une véritable fascination, et, sur les affaires de son pays, une pression irrésistible. C'est là une erreur où sont tom-

s'employa toute sa vie à la secouer. Trop faible pygmée pour agir dans le sens qu'il voulait, on n'est pas fondé à lui attribuer une action considérable, dont il n'avait que faire, sur la politique du monde entier. Si les souverains l'ont lu et l'ont apprécié, ce ne doit pas être en qualité de maître, mais bien en tant qu'écrivain de génie et politique de bon sens.

Mis à part le caractère spécial, le caractère italien de l'œuvre machiavélique, il découle d'elle, en effet, surtout pour un homme d'Etat aux prises avec les difficultés du gouvernement, une impression de « haut bon sens » (1), comme le dit très justement M. Baudrillart (2). « Qu'y a-t-il « donc, dit-il, d'immortel (nous mettons à part le style) « dans les deux grands ouvrages de l'écrivain politique le « plus illustre du xvi^e siècle, de celui dont l'influence, à « partir de 1582, ira croissant pendant cinquante années (3) ? « C'est la théorie du bon sens appliquée à la politique, c'est « la connaissance profonde des causes secondes, en tant « qu'elles dépendent de l'intelligence et de la liberté : c'est « l'exacte description du côté intéressé et pervers des hom- « mes et des choses humaines ; c'est, en un mot, la théorie « en partie fausse, mais vraie aussi en partie, des moyens « les plus propres à procurer le succès. Les maximes de « violence et de cruelle perfidie, mises en pratique par la « duplicité des Médicis et plus tard, par l'audace de Danton, « n'ont abouti qu'à de sanglantes inutilités. Mais ce qu'il

bés la plupart des biographes français et italiens.... Les historiens sont muets, ou à peu près, sur Machiavel ; c'est la meilleure preuve du peu d'importance de son rôle. » En ce sens, V. Ferrari, *Machiavel juge des révol.*, avant-propos.

(1) Baudrillart, *Bodin et son temps*, p. 23.

(2) p. 20.

(3) Nous faisons nos réserves sur cet avis.

« importe de remarquer, c'est que la vraie idée génératrice
 « du *Prince*, qui se retrouve aussi dans les *Discours sur*
 « *Tite-Live*, n'est nullement, comme on l'a trop répété, d'éri-
 « ger le crime en système.

« Le crime n'y figure que comme un des moyens *in ex-*
 « *tremis* d'un système plus général, celui de l'utile, consi-
 « déré en dehors de tout principe d'obligation morale,
 « et qui fait poser à Machiavel, comme règle générale, la
 « nécessité de respecter les propriétés et l'honneur des ci-
 « toyens. La théorie de la force et de la ruse n'épuise pas
 « à ses yeux toutes les ressources de l'habileté et tous les
 « moyens de succès. Au fond, il en revient toujours à in-
 « voquer les qualités personnelles, les vertus, *virtutes*,
 « comme auraient dit les anciens, qui constituent l'homme
 « d'Etat ; la justesse d'esprit, la rapidité et la sûreté du coup
 « d'œil, la force d'âme, la résolution calme et persévérante,
 « la réflexion à son plus haut degré de puissance, et l'action
 « à son plus haut degré d'énergie. Admettez cet adage : la
 « fin justifie les moyens, autrement dit, la souveraineté du
 « but, en vérité je ne sais ce que vous trouverez à redire
 « à la sagesse cruelle, mais profonde des passages sui-
 « vants (1)... »

Politique dans l'âme (2), non pas politique de théorie,
 mais politique d'action, Machiavel a décrit l'art de gouver-
 ner comme il est et comme il ne peut pas être autrement ;
 il s'est dès lors naturellement rencontré avec la plupart des

(1) Suivent les divers principes que nous avons examinés dans
 notre chapitre IV.

2 Bluntschli, *Deutsch. St. Worth.*, p. 512. « Wie das Wasser für
 den Fisch und die Luft für den Vogel das Element ist, in dem allein
 er sich bewegen kann, so konnte Machiavel nur im Staat leben. Er
 ist ein Staatsmann im vollsten Sinne des Wortes.... »

chefs d'Etat, sans que l'on doive en inférer qu'il fût leur éducateur, d'autant qu'il se rencontre même avec ceux qui gouvernèrent bien avant qu'il n'écrivit (1). Conforme aux exigences de la vie réelle des Etats, son principe d'après lequel, pour réaliser le bien public, le salut national, on ne doit pas hésiter à employer les moyens nécessaires, quels qu'ils soient, s'imposa à son esprit logique, comme il s'est imposé à tous ceux, rois, ministres, ou assemblées, qui eurent en mains les rênes du pouvoir. Mais « ce que les autres commettent sans le dire, Machiavel dit ouvertement de le faire. Il y met de moins l'hypocrisie ; et, dans sa leçon amère, il semble qu'il prenne, à parler aux hommes le langage qu'ils entendent et à les traiter comme ils le méritent, un plaisir ironique et vengeur (2) ».

Ce principe, fondement essentiel de l'œuvre machiavélique, ne paraît pas avoir été, d'ailleurs, l'objet principal des critiques dirigées contre le politique florentin. Ses détracteurs ont fait fausse route bien souvent ; ils se sont laissé hypnotiser par ce qui est en effet le plus apparent dans le *Prince*, et même dans les *Discours sur Tite-Live*, par les moyens indiqués pour atteindre le but poursuivi. Ces moyens ont évidemment produit une grande impression sur les auteurs qui ont flétri Machiavel de leur indignation ; il leur dut de se voir attribuer la paternité de tous les crimes ou par-

(1) Naudé, *Coups d'Etat*, éd. 1679, p. 114. « Clovis, premier Roy chrestien, commit des actes si étranges et si éloignez de toute sorte de justice, que je ne sçay pas quelle pensée a eu le bon homme Savaron, de faire un livre de sa sainteté... »

(2) J. Zeller, *Italie et Renaissance*, t. II, p. 195. V. Macaulay, p. 48 ; Schirren, *Rektorats rede bei Kiel*, 1878, rapporté en Fester, p. 139 ; Venedey. — Ferrari, *Machiavel juge des révol*, avant-propos. « Que nos révolutions, notamment celle de 1789, se développent suivant les lois fixées dans l'œuvre de Machiavel. »

jures des princes, indistinctement, qu'ils fussent ou non inspirés de la raison d'Etat. Il nous paraît pourtant qu'ils sont d'importance secondaire, et, lorsqu'on les a condamnés, on s'est attaqué à l'accessoire, sans toucher au principal, à l'esprit même de l'œuvre, c'est-à-dire à l'idée de *salut public* qui l'inspire.

Nous avons déjà suivi l'auteur du *Prince* dans la voie de meurtres et de tromperies par laquelle il conduit son héros ; et nos consciences se sont révoltées contre les façons d'agir perfidement féroces préconisées sans pudeur dans son livre. Mais sommes-nous bien aptes à les juger, et les critiques portées contre les mesures criminelles autorisées par Machiavel, ont-elles été toujours impartiales ? Nous ne le croyons pas ; car chacun a apprécié ces mesures avec sa conscience ; nous-même, nous les avons vues avec notre conscience moderne, alors qu'il eût fallu les examiner avec une conscience italienne du xvi^e siècle. Pouvons-nous aujourd'hui condamner, avec nos idées, d'après nos mœurs actuelles, les barbares coutumes de nos ancêtres, les épreuves sauvages qui leur tenaient lieu de justice ? Pouvons-nous juger tel acte, atroce à nos yeux, commis dans telle tribu africaine, dont le degré de civilisation est bien en arrière de celui atteint par nous ? --Non ; pour nous prononcer impartialement sur ces coutumes, sur ces actes, nous devons dépouiller notre moralité pour revêtir celle des individus chez qui nous voulons nous transporter. Pour juger les moyens d'action du *Prince*, il faut nous préparer ainsi. Ce que l'on a considéré chez Machiavel comme du cynisme, nous paraîtra peut-être alors être un simple effet de son temps.

Machiavel s'inspire tout d'abord du postulat de la méchanceté humaine, et toute son œuvre subira l'influence de

ce point de départ. *Homo Homini lupus*, dira plus tard Hobbes ; cette formule eût bien exprimé aussi la conviction du politique italien ; il le dit sans ambiguïté : les hommes sont des créatures perverses et méchantes ; ils sont généralement ingrats, changeants, dissimulés, timides et âpres au gain (1). Le principe fondamental étant posé, d'après lequel le salut de l'Etat doit se réaliser coûte que coûte, et la méchanceté des hommes, surtout des adversaires du Prince obligeant celui-ci à tuer et à ruser, les moyens cruels ou perfides s'imposent à celui qui veut triompher. Mais si l'hypothèse première est inexacte, si les hommes sont bons, les règles de conduite qui avaient été déduites de cette hypothèse ne se soutiennent plus ; les moyens à employer pour réaliser le bien du prince et de l'Etat seront alors très différents (2). A raison de leur variabilité, on ne doit pas fon-

(1) *Prince*, ch. XVII ; *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. III. « Tous les écrivains qui se sont occupés de législation (et l'histoire est remplie d'exemples qui les appuient), s'accordent à dire que, quiconque veut fonder un Etat et lui donner des lois, doit supposer d'avance les hommes méchants et toujours prêts à déployer ce caractère de méchanceté, toutes les fois qu'ils en trouveront l'occasion. Si cette disposition vicieuse demeure cachée pour un temps, il faut l'attribuer à quelque raison, qu'on ne connaît point et croire qu'elle n'a pas eu occasion de se montrer ; mais le temps qui, comme on dit, est le père de toute vérité, le met ensuite au grand jour... » Rapprocher de Bossuet, *Polit.*, liv. VIII, art. IV, propos. II ; Machiavel, *L'âne d'or*, *Œuvres*, t. II, p. 104. Episode de cet homme, qui, transformé en pourceau, refuse de retourner à sa forme primitive, trouvant bien préférable et plus digne sa nouvelle condition.

(2) Vorländer, p. 126, Wären die Menschen alle gut, so würde diese Lehre nicht gut sein ; *Prince*, ch. XVIII. « Je n'aurais garde de donner un tel précepte si tous les hommes étaient bons ; mais comme ils sont tous méchants, et toujours prêts à manquer à leur parole, le prince ne doit pas se piquer d'être plus fidèle à la sienne... » Les hommes n'étant pas bons, le chef d'Etat qui voudra malgré tout employer la

der sur eux un grief sérieux contre la doctrine de Machiavel ; ils ne sont pas nécessairement liés à cette doctrine ; mais dépendent bien plutôt du milieu dans lequel elle fut élaborée.

La coutume de la vendetta nous a révélé dans l'Italien l'homme aux inimitiés perpétuelles ; son caractère vindicatif ne fut jamais aussi ardent qu'à l'époque où écrit Machiavel ; l'assassinat par des tiers payés est des plus fréquents, et l'on peut pleurer avec le Dante, sur les dames, les chevaliers, les plaisirs, la courtoisie, là où les cœurs sont devenus si mauvais (1).

Quant aux exemples rapportés dans le *Prince*, aux pratiques monstrueuses, dont il y est fait étalage, ils étaient très innocents, et fort courants dans cette période. Du xiv^e au xvi^e siècle, César Borgia est relativement le meilleur tyran qui ait régné en Italie et le plus juste ; et lorsque nous lisons que Sforza (2), duc de Milan, avait raison de ne pas se laisser arrêter par la crainte ou la honte de manquer à son serment, parce que « les grands hommes voient de la honte à perdre, non à gagner par la tromperie », nous devons

bonté avec eux sera leur victime. Il faut donc qu'il soit méchant. Tel est, d'un mot, le raisonnement de Machiavel. On peut objecter que son argument, si on l'admet, vaut autant pour dégager un simple particulier des exigences de la morale, que pour en exempler un prince. Nous ne le croyons pas, car un particulier, n'engageant que lui-même, pourra, à ses risques et périls, persister dans la voie de la bonté, là où le Prince, engageant l'Etat, ne pourra pas le faire. D'ailleurs, lorsqu'il y a lieu, la méchanceté des hommes influe bien sur la morale privée pour la modifier : légitime défense ; excuse de provocation'.

(1) Dante, *Purgatoire*, chant. XIV :

« Le donne, e i cavalier, gli affami e gli agi,
Che ne' nvogliava amore e cortesia,
Là dove i cuor son fatti sì malvagi. »

V. Graziani, *Cronaca di Perugia*, année 1437.

(2) *Histoire de Florence*, liv. VI, (*Œuvres de Machiavel*, t. I, p. 113)

nous dire que l'auteur exprime le sentiment de ses contemporains plus encore que le sien propre. Sforza passait alors pour l'un des plus loyaux, des plus généreux, des plus fidèles en amitié, parmi les princes italiens. Quoi d'étonnant à ce que l'auteur du *Prince* cite, sans se récrier, des scènes abominables à nos yeux ? Elles étaient normales à une époque où la vie d'un homme était fort peu considérée et où les puissants commettaient journellement les plus grandes atrocités, sans que l'on s'en émût. Parmi ceux-ci, on découvre des personnalités curieuses et remarquables, mélange de force, d'astuce, de talent (1).

Pour effrayer leurs ennemis, ils arrivent à un degré de cruauté inconcevable. La mise à la torture, la réclusion dans d'affreuses prisons, dans des cages de fer (2), sont des pratiques communes. Certains princes trouvent des raffinements ; il en est ainsi des Visconti, ducs de Milan : « Bernabos Visconti ordonna, par un édit public, à tous les tribunaux, de prolonger pendant quarante jours le supplice des criminels d'Etat. Les tourments ne devaient recommencer que de deux jours l'un et dans les jours pairs, les suppliciés étaient laissés à un affreux repos. Les premier, troisième, cinquième et septième jours, ils devaient recevoir cinq tours d'estrapade ; deux jours, on leur faisait boire de l'eau mêlée de chaux et de vinaigre ; deux jours, après leur avoir arraché la peau de la plante des pieds, on les faisait marcher sur des pois chiches ; puis on

(1) C'est ce mélange de qualités que Machiavel qualifie de : *Virtù*. V. type extraordinaire de Catherine Sforza, Virago, « prima donna d'Italia ». V. Ch. Benoist, *Le Machiavélisme*, t. I, ch. II. V. Vorländer, p. 88, 89.

(2) Sismondi, t. II, ch. VII, *in fine* ; ch. IX, p. 329. Exemple d'Écelino, tyran de la Marche Trévísane, 1240.

« arrachait successivement un œil après l'autre ; on coupait le nez, les deux mains, les deux pieds du supplicié, et le quarante et unième jour, ce malheureux était tenaillé et finissait ses souffrances sur la roue..... » (1). Le même Visconti, excommunié par le pape, ne laissa repartir les légats, chargés de lui porter la bulle d'excommunication, qu'après les avoir contraints à manger la bulle de parchemin, les rubans et les sceaux de plomb (2). Plusieurs des tyrans italiens ne se réservaient d'autre part au gouvernement que celle d'ordonner les supplices, qu'ils cherchaient à rendre les plus atroces possibles (3).

Quant aux biens des sujets, ils ne se faisaient pas scrupule de se les approprier. Au besoin ils se faisaient vendre ces biens ; puis ils reprenaient l'argent avec la vie du vendeur. Les femmes des citoyens les plus respectés étaient en butte aux affronts que leur préparait le libertinage de ces monstres, dont l'exemple (4) peut nous donner une idée des mœurs de l'époque. Meurtres, sédition, représailles, multiples attentats contre les tyrans, querelles à main armée, occupent toute l'histoire de l'Italie du moyen âge, et sa politique n'est qu'un ensemble d'intrigues, de ligue, de soulèvements, de corruption et de trahisons. Il suffisait de la regarder pour que l'œil pénétrât dans les abîmes du crime et du vice jusqu'à la plus effrayante profondeur.

Machiavel s'élève contre la funeste perversité de son

(1) Sismondi, t. IV, ch. X, *in fine*.

(2) Sismondi, t. IV, ch. XV, p. 401.

(3) Ex. de Jean-Marie Galeaz, Sismondi, t. V, ch. XI, p. 310.

(4) Les exemples de Visconti et de Galeaz sont du xiv^e siècle ; mais aux xv^e et xvi^e siècles, nous trouverions des types de tyrans semblables ou pires.

temps. Il blâme notamment la corruption où est tombée l'Eglise, diminuant beaucoup l'influence moralisatrice qu'aurait pu avoir la religion en Italie. Le principe religieux conservait son influence sur les esprits ; mais il était bien difficile de l'abstraire des manifestations concrètes extérieures qui le représentent. L'Eglise, symbole matériel de la religion catholique, offrait aux yeux des Italiens un contraste permanent entre les principes de la religion et les actes de ceux qui devaient les mettre en œuvre. Comment, dans ces conditions, un peuple intelligent eût-il pu échapper à l'incrédulité ? Les saints, les miracles, les cérémonies imposantes (1), les foudres du pape n'impressionnaient plus ceux qui, dans la coulisse, voyaient la machination de tous ces beaux décors, alors que tant d'autres contemplaient avec intérêt ou avec effroi les jeux qui se déroulaient sur la scène. L'Italie voit l'homme dans le souverain pontife, tandis que les peuples plus éloignés voient en lui le lieutenant de Dieu. Or, l'homme ne fait pas exception, en général, à la règle de corruption, et sa conduite est scandaleuse (2). Souvent cruels, les papes témoignent, contre ceux qui les offensent, d'un emportement qu'on n'aurait cru devoir attendre, ni de leur âge, ni de leur ministère. Alexandre VI nous est présenté par son maître des cérémonies, Burchard, en costume espagnol, botté, éperonné, le poignard au côté

(1) Goût pour les allégories et pour les trucs de machinerie. V. Burckhardt, p. 171 et suiv.

(2) Jean XII, pris chez une femme mariée, est tué par le mari. V. L. Thuasne, *Johannis Burchardi Argentinensis Diarium*, « 1483-1506 » 1883, 1885. Citation rapportée en Fester, p. 22 « 31 octobre 1501 : In sero fecerunt cenam cum duce Valentinense in camera sua, in palatio apostolico 50 meretrices honestæ, cortegiane nuncupate, que post cenam coreaverunt cum servitoribus et aliis ibidem existentibus, primo in vestibus suis, deinde nude... »

et la barrette en tête ; il est incapable de dire la messe sans souffleur (1).

Aussi n'est-ce pas sans raison que Machiavel écrit (2) :
 « Je soutiens que le mauvais exemple de la cour de Rome
 « a détruit en Italie tout sentiment de piété et de religion.
 « De là des dérèglements, des désordres à l'infini ; car, si là
 « où il y a de la religion on suppose toutes les vertus, là où
 « elle manque on doit supposer tous les vices. Ainsi donc,
 « le premier service que nous ont rendu, à nous Italiens, et
 « l'Eglise et les prêtres, c'est de nous avoir privés de reli-
 « gion, et dotés de tous les vices. Mais elle nous en a rendu
 « un plus grand, qui causera la ruine de l'Italie : c'est de
 « l'avoir tenue et de la tenir toujours divisée... tout cela,
 « c'est à la cour de Rome que nous le devons. Pour s'en
 « convaincre promptement par expérience, il faudrait être
 « assez puissant pour envoyer la cour de Rome, je suppose,
 « au milieu de la Suisse, habiter avec le peuple de l'Europe
 « qui, pour la religion et la discipline militaire, a le plus con-
 « servé les anciennes mœurs. On verrait bientôt la poli-
 « tique et les intrigues de cette cour y faire naître plus de
 « désordres, y introduire plus de vices que, dans aucun
 « temps, aucune autre cause eût pu en produire ... »

Machiavel a vu l'Italie de son siècle, méchante, dépravée, profondément irréligieuse ; il a tracé au prince une ligne de conduite appropriée aux circonstances (3), de sorte

(1) Ranke, *Histoire des papes*, Paris, 1838 ; Brosch, *Jules II*, Gotha, 1878.

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XII.

(3) Faine, *Philosophie de l'art en Italie*. « Supposez qu'un loup raisonne sur son espèce ; il est probable qu'il fera le code du meurtre. C'est ce qui arriva en Italie ; les philosophes érigèrent en théorie les pratiques dont ils étaient témoins et finirent par croire ou dire que, pour subsister ou réussir dans ce monde, il faut agir en

que le blâme à lui adressé porte plutôt contre son siècle, où le sentiment du juste et du vrai était si oblitéré qu'un homme, né avec une âme élevée, ne rougissait plus de la fausseté, de la trahison ou du crime.

Conservant toute notre horreur pour le vice et pour la bassesse, il faut pourtant éviter de faire porter sur un seul homme la faute imputable à toute sa génération.

Autres temps, autres mœurs ; aussi comprend-t-on très bien que les absolutistes, tout en adoptant l'idée du machiavélisme, la légitimation de tous actes par la nécessité d'Etat, aient été choqués par la nature de ces actes dans l'œuvre de Machiavel. Ils n'ont pas vu l'énorme différence existant entre le « prince » et le roi absolu, l'un conquérant toujours exposé, nullement respecté, parvenant au pouvoir l'épée ou le poignard en main, s'y maintenant de même ; l'autre arrivé au trône par l'hérédité, sacré, oint du seigneur et père de son peuple (1). Il est bien évident que les mêmes nécessités ne s'imposent pas à l'un et à l'autre. Au monarque « père de la patrie, dépositaire de l'autorité divine (2) ». Machiavel n'eût pas proposé la même façon d'agir qu'à son dictateur d'Italie au xvi^e siècle ; car, envers lui, l'hypothèse de la méchanceté des hommes a perdu beaucoup de sa vérité. Inviolable dans sa majesté, il dispose d'un pouvoir très étendu et la raison d'Etat n'exige pas de lui le meurtre

scélérat. Le plus profond de ces théoriciens fut Machiavel, grand homme, honnête homme même, génie supérieur, qui écrivit un livre, *Le Prince*, pour justifier, ou du moins pour autoriser la trahison et l'assassinat. Ou plutôt, il n'autorise ni ne justifie, il a dépassé l'indignation et laisse de côté la science... » Zeller, *Italie et Renaissance*, t. II, p. 194 et suiv.

(1) V. Le Bret, liv. I, ch. I, p. 3. — Louis XIV, *Mémoires*, t. II, p. 46 et 349 ; Abbé de Pérélève de Beaumont, *Institutio principis*, p. 74, etc.

(2) Fénelon, *Essai sur le gouvern. civil*, p. 327.

pour se défendre, la trahison pour arriver. S'il les emploie parfois, il se sert là de remèdes impropres, capables seulement d'aggraver la maladie de son Etat.

APPENDICE. — *Machiavel et les temps modernes.*

Le machiavélisme est encore d'actualité, quoique certains des moyens de réussir soumis aux méditations du *Prince* ne soient plus aujourd'hui ni admissibles, ni praticables, ni utiles. La morale du succès n'en reste pas moins la règle de la politique, et la réalisation du mieux national justifie toujours la conduite des chefs d'Etat.

A notre époque, dit pourtant M. Artaud (1), la doctrine de Machiavel, relative aux manquements à la parole donnée et aux engagements pris, est inapplicable et désuète. Il existe, en effet, actuellement, deux sortes de gouvernements : des gouvernements où le souverain ne doit de compte qu'à lui-même et des gouvernements constitutionnels.

Dans les premiers, le prince est difficilement abordable, ne parle que de choses indifférentes. S'il donne une idée politique, le diplomate qui la recueille ne peut en faire son profit que sous toutes réserves ; il n'aura jamais à enregistrer qu'un propos émis légèrement dans la conversation. Le ministre dirigeant a seul la parole ; s'il altère la vérité, s'il promet sans tenir, lui seul est coupable, et l'honneur du prince est sauf. Il ne doit, ni ne peut mentir par lui-même. M. Artaud en conclut que le chapitre XVIII du *Prince* n'a plus actuellement aucune valeur, il ne peut ni instruire, ni corrompre le monarque absolu moderne ; car celui-ci n'a aucune occasion de se compromettre.

(1) T. I, p. 346 et suiv.

Que Machiavel n'enseigne plus rien aux rois, nous sommes entièrement de cet avis ; nous avons même soutenu qu'il ne leur avait jamais rien appris ; mais dire que la règle politique de la violation d'une promesse, dans un intérêt d'Etat, n'a plus de valeur, parce que le prince ne promet plus par lui-même, c'est vraiment se payer de mots. Quelle importance a, pour le gouvernement, un prince, simple personnage représentatif, chargé seulement d'actes de parade ? Le ministre est seul intéressant, si lui seul agit ; il est le vrai chef de l'Etat et il appliquera le principe du chapitre XVIII en cas de nécessité.

Dans la deuxième catégorie de gouvernements, gouvernements constitutionnels, continue M. Artaud, le fameux chapitre machiavélique ne saurait s'appliquer non plus : en effet, ici, les gouvernants changent, se succèdent et prennent de leurs prédécesseurs ce qui leur plait, reniant le reste. « Vous avez traité, diront-ils, sur ces bases avec ceux qui occupaient avant nous notre fonction. Ils vous ont accordé « tels avantages et ne nous ont pas confié les motifs qui les « ont déterminés à agir ainsi. Nous ne voulons rien, ou peu, « de ce qu'ils ont fait ; peut-être consentirons-nous à garder « quelques-unes des clauses ; nous repoussons l'ensemble. » Les intéressés ne peuvent alors invoquer une foi directement engagée. Le *donneur de foi* a disparu ; il est peut-être prêt encore à maintenir sa parole ; mais il n'a plus le pouvoir. Il n'y aura donc pas de *rompeur de foi*. Il a été donné une foi conditionnelle, une parole moralement viagère ; cette parole est morte avec l'expiration des fonctions de celui qui la donna.

M. Artaud raisonne ainsi pour démontrer l'impossibilité d'une violation de promesse, sous un régime où les ministres changent. Si l'Etat est intéressé à ne pas tenir un enga-

gement la conduite à suivre est alors des plus simples : on répudie le ministre qui a promis ; son remplaçant, qui n'aura pas promis, sera libre d'agir comme il l'entendra. L'emploi d'une pareille subtilité pour tourner la question est inadmissible. Dans le ministre, conducteur d'une nation, ce n'est pas l'homme qui s'engage, c'est le représentant de tel pays. Cette personnalité ne meurt pas ; elle passe successivement dans tous ceux qui occupent la fonction ; c'est elle qui s'oblige et qui peut, à un moment donné, violer la foi jurée si la nécessité l'exige. M. Artaud a pu en juger autrement parce que nous sommes ici en matière politique. Eu égard à la morale privée, il n'aurait pas songé à soutenir que le particulier, succédant à son auteur, est dégagé de ses dettes et obligations. Ne flétrit-on pas l'héritier qui manque à un engagement, même simplement moral, pris par celui dont il recueille les biens ? M. Artaud a adopté pour la politique une façon de voir particulière. Or c'est là tout le machiavélisme.

« De nos jours, en politique, il n'est plus permis de men-
 « tir (1). Un diplomate qui suivrait les maximes de Machia-
 « vel, serait le jouet de son pays et des autres nations ;
 « l'homme en place qui passerait pour manquer à sa parole,
 « qui se complairait dans cette politique d'une si petite
 « échelle, comparaitrait devant un tribunal qui rend aussi
 « ses arrêts ; mille journaux proclameraient tous les matins
 « ses nouvelles perfidies. On ne tromperait pas trois fois
 « sans être démasqué. Aujourd'hui les principaux diploma-
 « tes de l'Europe sont des hommes aussi distingués par la
 « droiture de leur esprit que par leurs talents... (2).

(1) Artaud, p. 350 et article *Machiavel*, dans la *Biographie universelle*.

(2) A rapprocher de la plaisante définition de l'ambassadeur, don-

« Reste dans Machiavel l'observateur profond, le dialecticien concis, le raisonneur ingénieux, l'écrivain énergique ; mais certainement il n'a plus de venin qui puisse désormais donner la mort : la doctrine doit être renvoyée à sa date historique. » Evidemment la doctrine de Machiavel, prise dans sa lettre, se situe dans son siècle et dans son pays ; mais, dans son esprit, elle est toujours actuelle, parce qu'elle correspond à la réalité des choses gouvernementales. Si l'on veut soutenir que, de notre temps, elle ne peut s'appliquer et que celui qui essaierait de la mettre en action tomberait écrasé sous un tolle général, comme le croit M. Artaud, des faits viennent brutalement prouver le contraire. L'exemple de la politique de Bismarck ne suffit-il pas à détruire les illusions de M. Artaud (1) ?

Les pratiques dites machiavéliques, qui admettent parfois une amoralité nécessaire en politique, ne sont plus de mise, dira-t-on, et ne peuvent qu'échouer dans le blâme et la honte. Or incontestablement, à une époque toute ré-

née par Balzac, *Le Prince*, p. 296. « C'est un homme grave, envoyé au loin, afin de mentir pour la République. »

(1) Il serait curieux de savoir ce qu'aurait écrit, après le triomphe du Chancelier de fer, Venedey, qui prétendait, p. 129, que « der Sieg wird für die sein, die da denken, sagen, lehren, und handeln im Geiste des Rechts und der Wahrheit ». Venedey, p. 118 et suiv., soutient l'échec nécessaire de tout disciple de Machiavel. Parmi ses disciples, il classe les Danton, Robespierre, Napoléon, Talleyrand, géants en comparaison des principicules italiens. Ces géants sont tombés. Mais ont-ils bien toujours saisi l'occasion ? N'ont-ils pas, à certains moments, employé, soit la ruse, soit la force, alors qu'un autre mode d'action était nécessaire ? S'ils l'ont fait, ils ont manqué au bon sens machiavélique. En tous cas, pour conclure de leur chute à l'inefficacité du principe de Machiavel, qu'on leur reproche d'avoir appliqué, il faudrait savoir d'abord si, en agissant autrement, ils ne seraient pas tombés encore plus tôt. V. Venedey, ch. IV, *Machiavel und die Neuzeit*.

cente, elles ont donné naissance à deux grandes nations : l'Italie de Cavour ; l'Allemagne de Bismarck.

La marche des deux pays vers l'unité présente de grandes analogies (1) et la phrase de Quinet sur l'Allemagne peut aussi bien s'appliquer à l'Italie. « Imaginez, dit Ed. Quinet (2), que ces souverainetés éparses, longtemps foulées aux pieds se soulèvent sur leur base, puis se concentrent autour d'une même idée, d'une idée de patrie, comme les bas-reliefs autour de l'axe d'une colonne triomphale ; voilà une race entière reconstruite dans son génie et redressée dans l'histoire. » Machiavel et Cavour pensaient de même. Italie et Allemagne furent préparées à l'action par Napoléon I^{er}, qui les plia sous un joug très dur, leur donnant l'unité administrative, le service militaire, au prix de lourdes taxes et de rigueurs extrêmes, allant jusqu'à la brutalité (3). Chacune prend conscience d'elle-même et le désir de la libération couve dans les nombreuses réunions secrètes : les *Tugenbünde* en Allemagne ; les sociétés de *Carbonari* en Italie. Ici le Piémont, là la Prusse, sont les deux centres du mouvement national qui provoquera la résurrection, le *resorgimento*, des deux pays, où deux maisons ambitieuses joueront le rôle actif.

Le Prince, sauveur de l'Italie, apparaît en trois personnes : Victor-Emmanuel, Cavour, Garibaldi ; et l'unité se crée grâce à l'habileté sans scrupule du grand patriote Cavour (4), comme l'aurait voulu Machiavel, par l'annexion

(1) V. sur ce point : Fester, p. 7 à 20 ; Ebeling, *Vorwort.* — Cte Benedetti, *Le Comte de Cavour et le prince de Bismarck*. Revue des Deux Mondes, 15 oct.-4^{er} nov. 1896.

(2) *L'unité allemande*, Œuvres, t. VII, p. 497.

(3) V. Ferrari, *Machiavel juge de révol.*, ch. VIII, *Machiavel et la Révolution italienne*.

(4) Lettre de Cavour à la comtesse Anastasia de Circourt, 1835. « Heureuse ou malheureuse ma patrie aura toute ma vie, je ne lui

au Piémont de tous les autres Etats de la Péninsule. Elle se réalise peu à peu sous l'œil complaisant de Napoléon III, par la vaillante petite armée piémontaise ; et elle est accomplie au plébiscite du 20 octobre 1870 donnant au royaume d'Italie sa capitale naturelle, Rome.

L'Allemagne eut aussi son *Prince* composé : Roi, politique et soldat : Guillaume I^{er}, Bismarck, de Moltke. Mais ici le politique est d'une envergure telle qu'il absorbe ses comparses et nous apparaît seul, dominant l'histoire, *Prince* moderne, tel qu'aurait pu le rêver Machiavel, champion victorieux de la raison d'Etat allemande (1).

« On a tant abusé des mots tirés du nom de Machiavel, « dit M. Ch. Benoist (2), on les a depuis quatre cents ans, « placés à faux tant de milliers de fois, tant d'historiens et « de philosophes, tant de journalistes aussi, ont qualifié de « *machiavélistes* des hommes et de *machiavéliques* des « choses, où, véritablement, il n'y eut rien du tout de l'es- « prit ou de la méthode du secrétaire florentin, que, pour « une fois que ces mots trouvent à s'appliquer, dans la « réalité et la plénitude de leur sens, à un homme politi- « que, aux choses qu'il a faites et à la manière dont il les « fit, il ne faut pas manquer de s'en servir. De M. de Bis- « marck, en effet, de sa vie et de son œuvre, on peut le dire « hardiment : celui-ci, à coup sûr, fut un grand *machia- « véliste*.... » Nul mieux que lui ne sait se conformer aux circonstances, se soumettre tant qu'il n'est pas le plus fort, pour devenir vite le plus fort et frapper alors sans hésiter.

serai jamais infidèle, quand même je serais sûr de trouver ailleurs de brillantes destinées... » Correspondance, publiée par Chiala. A rapprocher de ce que dit Machiavel, V. *suprà*, p. 50, note 3.

(1) V. Ch. Benoist, *Le prince de Bismarck*.

(2) Ch. I.

Il ne commence à agir qu'après s'être assuré de son maître Guillaume I^{er}, qu'il excelle à manier à sa guise (1) ; lorsqu'il a savamment dressé l'opinion publique à le pousser dans la voie où, dès longtemps, il désire marcher ; lorsqu'il peut compter sur la complicité, ou au moins sur l'indifférence des peuples voisins.

Une fois prêt, il attend l'occasion ; au besoin il la provoque. C'est le partage des duchés de Sleswig-Holstein qui lui donnera Sadowa ; c'est le veto de la France à l'élection de Léopold de Hoenzollern au trône d'Espagne qui amènera Sedan.

Pour arriver au but, la création de l'empire allemand, la ruse, la fourberie sont des moyens précieux. Bismarck ruse à la Diète de Francfort avec les diplomates cérémonieux qui l'entourent et qu'il étonne par ses sorties violentes ; il ruse avec la France et avec l'Allemagne, en falsifiant la dépêche d'Ems (2) ; il ruse avec M. Thiers, dont il tire tout ce qu'il veut. « Il est trop sentimental pour le métier politique », disait le chancelier.

La raison d'Etat lui montre l'insuffisance de ce moyen pour fondre en un bloc les morceaux épars de la nation germanique ; « il voit qu'ils ne tiendront que poussés, pressés, « taillés et maçonnés par l'ouvrier ; qu'il y aura à couler « dans les joints un ciment atroce et sacré, dont il sait la « composition ; mais dont l'emploi n'est pas pour l'effrayer, « lui qui croit que la fécondité de la force fait la vertu de la « force et la nécessité de la guerre, la justice de la guerre, « là où la paix est impuissante et la patience stérile » 3 et Bismarck n'hésitera pas un instant à entreprendre la

(1) V. p. 86-87.

(2) Récit de l'affaire de la dépêche, p. 100 et suiv.

3 P. 47.

guerre contre l'Autriche, la guerre contre la France, ces deux sanglantes opérations, d'où la puissante Allemagne actuelle est née(1). Il est juste que sa patrie conserve le culte de ce grand homme d'Etat, qu'elle eût honni s'il n'avait pas réussi.

(1) M. Benedetti (*op. cit. in fine*) déclare funeste le résultat atteint par Bismarck. Ce résultat, dit-il, se ressent de la nature des moyens employés pour l'atteindre, et l'Allemagne souffre la première de l'état de *paix armée* institué par Bismarck, état qui, de nos jours, épuise l'Europe et le monde entier.

CHAPITRE VI

LE GOUVERNEMENT DU PRINCE.

Que l'ouvrage du « Prince » n'est pas en contradiction avec les « Discours sur Tite-Live, » ni en opposition avec les idées libérales de Machiavel. — Un peuple ne peut sortir de l'anarchie que par la monarchie. — Machiavel, l'ordre rétabli, n'est pas adversaire d'une sage monarchie. — Préférence de Machiavel, en temps normal, pour le gouvernement populaire. — Les avantages de ce gouvernement. — Idéal du gouvernement dans un système mixte, réunissant monarchie, aristocratie et démocratie. — Comment un prince doit gouverner. — Pouvoir militaire. — L'armée : L'armée doit être nationale et non mercenaire. — L'Italien de la Renaissance impropre au métier des armes. — La guerre. — Danger des troupes étrangères auxiliaires. — Mauvais effets de la neutralité. — Le Prince législateur. Respect des lois. — La justice. — Fermeté du prince. — Économie dans le gouvernement. — L'économie n'est pas l'avarice. — Choix des ministres, amis et conseillers. — Études du prince. — Conduite à suivre pour régner en sûreté : Ne pas affaiblir ses sujets. — Que les forteresses peuvent être nuisibles dans un Etat. — L'amour du peuple est la base la plus solide du pouvoir. — Comment un prince se fait aimer. — « Le Prince » et les libertés individuelles. — Respect de l'honneur des sujets. — Propriété inviolable. — Machiavel n'a pas eu la conception des droits individuels. — César Borgia administrateur zélé. — Machiavel blâme la tyrannie. — Confusion sur le sens du terme tyran. — La sanction au bon gouvernement du prince. — Sa déposition.

On peut être, à première vue, fort perplexe sur la nature du mode de gouvernement préféré par Machiavel qui, martyr en fait de la liberté (1) et auteur des *Discours sur Tite-Live*, se fait pourtant, dans son *Traité des principautés*, l'apôtre

(1) V. *suprà*, chap. I, « La vie de Machiavel ».

du principat. Si notre auteur nous apparaissait comme ayant édifié une théorie politique, nous pourrions voir, dans les *Discours*, une étude purement scientifique sur un genre de gouvernement plutôt démocratique, et dans le *Prince* une étude sur un système monarchique (1) ; dans les uns, nous pourrions trouver des conseils propres à satisfaire un peuple ambitieux, dans l'autre des préceptes bons pour un homme désireux de s'élever au pouvoir. Mais Machiavel n'est pas théoricien ; il poursuit un but pratique très élevé. Comment expliquer dès lors que ses deux principaux ouvrages présentent des divergences, qui, si elles se réalisaient dans les faits, rendraient impossible le relèvement de l'Italie ? La solution de cette question, devant laquelle beaucoup d'auteurs échouèrent, devant laquelle s'arrêtent encore bien des critiques, nous paraît cependant simple.

Pour y parvenir, il ne faut pas continuer les errements de ceux qui voulurent toujours séparer rigoureusement les écrits du publiciste florentin, pour les étudier chacun isolément, sans essayer même de découvrir les points par où ils entrent en contact (2). Il ne faut pas faire des *Discours sur Tite-Live* un miroir que l'on présente sans cesse devant l'auteur du *Prince*, pour qu'il se voie rougir d'avoir écrit un tel livre. Les deux ouvrages, vraisemblablement écrits à la même époque (3), ne divergent qu'en apparence ; ils

(1) En ce sens, *Encyclop. Britann.*, vol. XV, p. 149.

(2) Fester, p. 138. « Jede Schrift ist zunächst isoliert unter die Lupe zu nehmen und in ihrer charakteristischen Besonderheit zu erfassen. Die Discorsi dürfen zunächst nicht durch den Principe oder die Arte della guerra, diese nicht durch jene erklärt werden.... » Macaulay.

(3) En ce sens, R. von Mohl, *Die Machiavelli Literatur*, p. 533 ; Nourrisson-Guinguéné. — La date à laquelle furent respectivement composés

s'inspirent du même esprit et se complètent. Un d'eux pris à part, ne saurait donner la juste mesure du génie politique de Machiavel, et le ferait mal juger (1). Nous allons essayer de montrer l'unité de l'œuvre machiavélique et nous rechercherons quel type de gouvernement y est considéré avec le plus de faveur.

Nous avons déjà été amené à noter cette idée de Machiavel, d'après laquelle les Etats parcourent un cycle fermé, où ils passent successivement par les divers modes d'organisation : monarchique, aristocratique et populaire (2), aucun de ces modes n'étant définitif, ni immuable, ni à l'abri de fautes ou d'abus capables de le faire délaisser au bout de quelque temps, et remplacer par un autre. Les gouvernements évoluent ; ils naissent, croissent, vieillissent et meurent nécessairement, lorsqu'ils ne répondent plus aux besoins du peuple, auquel ils doivent assurer l'état le plus heureux, le plus parfait possible. On peut préférer tel gouvernement à tel autre ; mais on ne peut dire absolument, *in abstracto*, qu'il est le meilleur. Le meilleur est, en fait, celui qui est le mieux adapté à la société qu'il régit, le plus apte à bien remplir la mission qui lui incombe. La forme constitutionnelle d'un pays devra donc se régler sur l'état de ce pays et changer lorsque cet état se modifiera (3). Ne nous étonnons pas dès lors, si, convaincu de cette vérité

les divers ouvrages de Machiavel, donne lieu à beaucoup d'hésitations et aux solutions les plus contradictoires. Il semble bien pourtant que *L'art de la guerre* fut écrit d'abord, et avant l'exil, le *Prince* et les *Discours* après, et presque simultanément. De ces deux ouvrages, les *Discours sur Tite-Live* sont premiers en date. — V. *Prince*, ch. II.

(1) Deltuf, ch. IX, p. 481 ; Gervinus, p. 426 ; Nourrisson, *Machiavel*, p. 140 et suiv.

(2) V. *Introd.*, p. 20-21.

(3) V. Duguît, *L'Etat*, t. II, p. 4.

politique, Machiavel, malgré ses aspirations libérales, prône, un moment, le principat. Il fait cette concession sur son idéal à la situation déplorable de sa patrie, descendue au dernier bas-fond de l'infortune et de la honte dans un régime d'excessive liberté (1) ; c'est le moment de passer de l'anarchie à la monarchie ; car, dans sa désunion, l'Italie ne se rend pas seulement malheureuse ; elle se dégrade et s'abaisse, puisque dans le rang des peuples, comme dans l'échelle des êtres, les premiers, les plus élevés, sont ceux chez qui l'unité est le plus fortement et le plus complètement réalisée.

Lorsque la monarchie aura fait son temps, le gouvernement démocratique s'établira naturellement ; et les *Discours sur Tite-Live* correspondent à cette période nouvelle.

Nous trouvons donc la solution du problème, que nous nous posions tout à l'heure, dans l'évolution nécessaire de l'Etat. L'anarchie est le point où le cycle se referme sur la monarchie, et le *Prince* répond à cette étape. Les *Discours* continuent la marche en avant, conduisant l'Etat italien à la liberté sous un gouvernement populaire. Nous allons tâcher de développer cette idée et de la rendre plus claire, en suivant Machiavel lui-même.

De l'anarchie, de la désunion, un peuple corrompu ne peut, de lui-même, passer à un état d'ordre et d'unité. Il y a là un effort que la masse populaire seule est incapable de fournir (2). Et, lorsque l'on voit une république perdue s'arrêter sur le penchant de sa ruine et se relever, ne fût-ce

(1) Gervinus, p. 142. « Wo, wie in Italien, die Demokratie bis auf die unterste Hefe erschöpft, wo der Adel das Hauptfindernisz aller Verbesserungen war, was blieb übrig als ein Prinzipat !... »

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XVII.

que pour un moment, on doit l'attribuer aux qualités, à la vertu de quelque homme rare qu'elle possède et non aux vertus de l'universalité des citoyens. Pour fonder un Etat ou pour le réformer, il faut, de toute nécessité, une tête unique (1), puissante (2), n'hésitant pas à agir violemment.

Constitutions ou lois, si bonnes soient-elles, ne sauraient, en effet, lutter efficacement contre la corruption extrême d'un peuple. Les lois sont utiles pour assurer le règne de la discipline, de la moralité ; mais discipline et moralité sont indispensables dans un pays pour que les lois soient observées ; si elles disparaissent, la législation devient impuissante. C'est ainsi qu'à Rome, avec le relâchement des mœurs, les règles servant à contenir les citoyens, lois somptuaires, lois sur l'adultère, etc., furent inopérantes et s'altérèrent. Telle constitution aussi, bonne pour un Etat intègre, ne convient plus à un Etat corrompu. « Le peuple Romain, rap-
 « porte Machiavel, ne donnait le consulat et les autres ma-
 « gistratures qu'à des candidats qui les demandaient. Cette
 « constitution fut bonne dans les premiers temps, où les
 « demandes n'étaient faites que par ceux qui s'en jugeaient
 « dignes, et où le refus était regardé comme un affront.
 « Aussi, pour être jugé digne, chaque citoyen s'efforçait
 « de bien faire. Mais quand les mœurs se corrompirent, ce
 « mode devint, au contraire, très pernicieux. En effet, ce ne
 « furent pas ceux qui eurent le plus de mérite, mais ceux
 « qui eurent le plus de crédit, qui demandèrent les magis-
 « tratures ; et la vertu, faute de crédit, s'en abstint, de peur
 « d'être refusée..... »

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. IX. « Qu'il faut être seul pour fonder une république ou pour la réformer en entier. » V. Schmidt, ch. IX. — Vorländer, p. 119 à 132.

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XVIII.

Les lois et les constitutions convenables à une nation saine, deviennent détestables pour la nation malade. Le régime d'indépendance des petits Etats, de liberté des villes, ne convenait plus à l'Italie. Pour qu'elle pût parvenir véritablement à la liberté, hors du joug de l'étranger ou des tyranneaux, il lui fallait une réforme unitaire et, pour la réaliser, il fallait « la réduire en un gouvernement qui pen-
« che plutôt vers l'état monarchique que vers l'état popu-
« laire, parce que les hommes, que leur insolence rend in-
« dociles au joug des lois, ne peuvent être en quelque sorte
« arrêtés que par le frein d'une autorité presque royale.
« Vouloir y réussir autrement serait une entreprise tout à
« fait cruelle, ou tout à fait impossible. On doit se rappeler
« ce que nous avons dit de Cléomène et de Romulus : si,
« pour être seul, le premier massacra les éphores et Romu-
« lus fit périr son frère et le Sabin Titus Tatius, et s'ils firent
« ensuite tous les deux bon usage de leur autorité, il faut
« bien dire qu'ils ne trouvèrent point leur peuple atteint
« de corruption au degré dont nous avons parlé dans ce
« chapitre ; en conséquence, ils purent vouloir le bien, et
« colorer ensuite les moyens qu'ils avaient employés pour
« l'opérer (1). »

L'exactitude de cette remarque est bien démontrée par l'histoire : l'unité des Etats se réalise, en règle générale, par l'ambition d'un homme, qui se fait l'âme des tendances à l'union, provoquées par la similitude des langues, ou la parenté des races. En France, par exemple, la marche vers l'unité nationale fut étroitement liée aux progrès du roi, s'élevant progressivement sur les ruines du régime féodal. Au sortir de la fermentation des ^{xv}^e et ^{xvi}^e siècles, le roi

(1) Chap. XVIII, *in fine*.

devait rassembler les morceaux épars de son royaume, où, depuis longtemps, il n'était qu'un puissant seigneur ; et de ce moment, soutenu des vœux de la nation reconstituée, il accroît sa puissance, ayant donné au pays la force militaire avec l'armée permanente, créant une administration royale, une justice royale. Il se fit le lien qui unit définitivement les diverses provinces. Avec les théories monarchistes, objet pour partie de notre étude, nous assistons à cette phase évolutive de l'Etat français : l'avènement de l'absolutisme, arrivant de degré en degré au point culminant, à l'apogée, où la puissance du monarque devient tyrannique, avant la chute inévitable (1).

Le *Prince* de Machiavel nous apparaît moins comme un monarque que comme une sorte de dictateur, un instrument pour franchir une période critique et pour préparer l'Italie à vivre normalement sous le régime le plus convenable (2). Il y a là un souvenir de ces anciennes dictatures, connues de Rome dans les moments de crise, où le peuple conférait pour un temps la toute puissance à un maître unique, capable de le sauver. C'est une sorte de puissance analogue, exceptionnelle et provisoire, dont le *Prince* jouirait. Nous voyons comment le livre, où il est traité de son établissement et de sa conduite, se rattache étroitement aux

(1) Dans un pays composé de divers Etats, un pays fédéral par exemple, il faut aussi, pour maintenir l'unité, un chef actif, à pouvoirs très étendus. Nous pouvons aujourd'hui le constater pour les Etats-Unis, où un président fort est le plus puissant instrument d'unification.

2) Bluntschli, *Deutsch. Worth.*, t. I ; Verbo, *Absolute Gewalt*, p. 42 : « Die Regel des zivilisirten Staats ist : Nirgends absolute Gewalt im Staate ; überall rechtlich geordnete d. h. beschränkte Staatsgewalt. Die Ausnahme aber ist : in wahrer Noth, steigert sich die oberste Gewalt, soweit das Bedürfnisz der Noth reicht, bis zur absoluten Gewalt. V. Fester, p. 453. *diktatorische Gewalt*.

chapitres XVII et XVIII du livre I des *Discours sur Tite-Live*, dont il n'est en somme que le développement (1).

Mais, a-t-on objecté à Machiavel, il est d'une imprudence impardonnable pour un libéral convaincu, d'employer un semblable moyen de salut ; car il est aisé de comprendre que le dictateur, après avoir sauvé l'Etat, après l'avoir réformé, lui imposera sa domination et très probablement sa tyrannie. Cet inconvénient, Machiavel l'a signalé lui-même (2), et il ne s'en est pas préoccupé autrement. Il sait qu'en matière sociale, comme en matière scientifique, comme en tout, les problèmes se succèdent et se résolvent peu à peu. Une difficulté résolue laisse apparaître maintes difficultés nouvelles, qui seront vaincues à leur tour ; et c'est ainsi que le monde s'achemine vers un progrès dont les limites sont impossibles à fixer. La libération de la patrie et sa réformation sont les questions primordiales, et le *prince* peut seul les résoudre. La libération à l'égard du maître devenu tyran est une nouvelle question, qui se résoudra en son temps, une tyrannie ne pouvant durer et devant faire place à une oligarchie ou au gouvernement populaire, comme l'anarchie a été remplacée par l'absolutisme.

De ce qui précède, nous retiendrons le lien étroit existant entre le *Prince* et les *Discours*. Ceux-ci nous apparaissent comme l'œuvre principale à laquelle l'autre ouvrage vient

(1) Fester, après avoir conseillé une étude nettement séparée du *Prince* et des *Discours*, admet cependant notre manière de voir. Dans son ouvrage, après avoir étudié les chapitres des *Discours*, où Machiavel affirme qu'un seul personnage doit fonder la République, « Wie aber musste dieser Fürst wohl beschaffen sein ? » écrit-il, p. 155 et il expose alors le *Prince*, établissant, par cette transition même, qu'il reconnaît la dépendance de ce dernier ouvrage à l'égard des *Discours sur Tite-Live*.

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XVIII.

s'adjoindre. De ce dernier on ne peut inférer une prédilection quelconque de l'auteur pour la tyrannie ; simple chapitre, il entre à sa place dans l'œuvre générale ; et c'est d'elle seulement que nous pourrons savoir quel type de gouvernement paraît le meilleur à Machiavel.

Dans les *Discours*, contrairement à ce qu'ont soutenu de nombreux critiques, l'auteur n'est pas ennemi d'une royauté bien exercée. La période monarchique, commencée dans la dictature, peut parfaitement durer, tant qu'elle est susceptible de rendre la nation forte et heureuse, si elle ne dégénère pas en despotisme (1). Que le prince se réfère aux exemples des bons empereurs ; il verra par eux comment il doit se conduire pour vivre en sûreté au milieu de citoyens sans alarme, confiants dans la paix et la justice établies. Partout règnent le calme et le bonheur ; licence, corruption, ambition, sont des maux inconnus. « C'est l'âge d'or où
« chacun peut avancer et soutenir son opinion ; le peuple
« est triomphant, le prince respecté et brillant de gloire,
« adoré de ses sujets heureux. » Les mauvais empereurs, au contraire, règnent dans le sang et au milieu des divisions. Avec eux l'Italie est désolée, ruinée ; Rome est en cendres ; les temples sont profanés, et partout on trouve des Romains exilés. Mis en présence d'un peuple, d'une ville corrompus, le prince peut, en les réformant, s'ouvrir un règne de bonheur et de gloire. « Que ceux que le ciel
« a placés dans ces heureuses circonstances réfléchissent
« que deux chemins s'ouvrent devant eux ; l'un les conduit
« à l'immortalité, après un règne heureux et tranquille,
« l'autre les fait vivre au milieu de mille inquiétudes, et
« les fait arriver, après leur mort, à une éternelle infamie. »

(1) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. X.

Cependant lorsque, l'unité réalisée et les mœurs devenues meilleures, l'Italie sera apte à se diriger par elle-même, Machiavel verrait d'un œil très favorable le passage du gouvernement monarchique au gouvernement populaire : car, malgré tout, l'intérêt du prince sera souvent différent de celui du peuple, sauf l'exception précédente d'une transformation indispensable à accomplir ; auquel cas, au contraire, intérêt du peuple et intérêt du prince sont confondus (1). Le gouvernement populaire est le plus désirable (2), parce qu'il vise plutôt à la satisfaction de l'intérêt général qu'à celle des intérêts particuliers ; parce que, entre ses mains, le dépôt fait par le peuple de sa liberté, est le plus en sûreté, comme étant confié à ceux qui ont le moins le désir de le violer. Le prince, et de même une aristocratie, ont forcément un grand désir de dominer. Le peuple, au contraire, désire seulement ne pas être dominé ; préposé à la garde de la liberté, il en aura plus de soin que tout autre et empêchera que personne n'y attente.

Un grand avantage des républiques est aussi de permettre l'avènement au pouvoir des sujets d'élite, toujours très nombreux dans une nation. Une monarchie les ignore ou les écarte ; par le système de l'élection, le peuple peut se donner comme dirigeants une longue succession d'hommes de génie (3), capables de porter l'Etat à son plus haut développement.

Nous indiquerons encore trois caractères par lesquels le gouvernement populaire prime tous autres : le peuple est d'abord moins ingrat (4) qu'un prince à l'égard de ses ser-

(1) V. Ebeling, maxime 23, p. 114.

(2) Cf. Ebeling, maximes 15-16.

(3) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XX.

(4) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XXIX.

viteurs. Si un de ceux-ci rend, en effet, un service considérable à l'Etat, un prince peut, par avarice, être poussé à ne pas le récompenser comme il le devrait, désirant profiter de l'avantage qui lui est procuré, sans faire en retour le moindre sacrifice. Au contraire, la peur peut l'engager à se conduire avec la dernière injustice, à chercher de mauvaises raisons pour perdre celui qui l'a bien servi, par crainte de voir le bienfaiteur de l'Etat acquérir une réputation susceptible de lui porter ombrage. Le peuple, au contraire, généralement plus généreux, ne songera qu'à glorifier de son mieux le mérite d'un de ses enfants.

Dans les relations de pays à pays, une République présente des garanties de fidélité aux engagements et de constance plus grandes que celles offertes par une monarchie, dont le chef, pouvant se décider seul, réfléchira moins que ne le ferait un gouvernement composé de plusieurs. En outre, un prince peut avoir à violer sa foi, des raisons d'intérêt particulier, sans rapport même avec l'intérêt de la nation, raisons que le peuple ne connaîtra pas. Si une République rompt un engagement pris, la nécessité d'Etat seule aura pu l'y décider (1).

Enfin, d'une façon générale, un peuple est plus sage qu'un prince (2), quoique Tite-Live prétende que rien n'est plus mobile et plus léger que la multitude. Ce jugement est exact seulement s'il porte sur une populace, affranchie des lois et exposée aux pires emportements. Mais, dans les mêmes conditions, les princes ne valent pas beaucoup mieux, et on compte le nombre des bons et des sages sur des milliers qui ont régné. Dégagés de tout frein, un peuple ou un prince possédant le pouvoir sont sujets aux

(1) Liv. I, ch. LIX.

(2) Ch. LVIII.

mêmes excès ; mais s'ils sont l'un et l'autre soumis à des lois, le peuple se conduira mieux qu'un prince, tenté de mettre en balance sa gloire, son intérêt et le bien public. Il sera plus prudent, plus prévoyant et meilleur juge. « Veut-on savoir alors d'où naît le préjugé défavorable « au peuple, généralement répandu ? C'est que tout le « monde a la liberté d'en dire ouvertement le plus grand « mal, même au moment où il domine avec le plus d'em- « pire ; au lieu que ce n'est qu'avec la plus grande circons- « pection et en tremblant qu'on parle mal d'un prince. »

Quoi qu'il en soit, Machiavel n'est hostile par principe à aucun système de gouvernement (1), chacun répondant à des besoins particuliers des Etats. Pour fonder, pour réformer, l'unité de pouvoir aux mains d'un prince, est nécessaire ; pour maintenir l'ordre établi, pour prospérer, la liberté est indispensable et la République vaut mieux. Mais si l'évolution est ainsi établie, conduisant l'Etat d'une forme constitutionnelle à une autre, ces modifications ne vont pas sans à-coups fâcheux. Aussi l'auteur du *Prince* met-il son idéal de gouvernement dans un système mixte (2), réunissant dans la même constitution un prince, des grands, et un pouvoir populaire (3). Ces trois puissances pourraient s'observer réciproquement. En outre, suivant les circonstances, la suprématie passerait tour à tour, au prince, à l'aristocratie, ou au peuple, de telle sorte que l'évolution inévitable de l'Etat se produirait, tout naturellement, d'a-

(1) V. Fester, p. 152.

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. II.

(3) Machiavel part de cette idée dans son projet de constitution pour Florence, projet d'ailleurs étrange et de nulle valeur. — V. *Fragments historiques*, VIII, *Œuvres*, t. I, p. 280 et suiv.

près ses besoins, dans le sein même du gouvernement établi, auquel une durée illimitée serait alors possible, pour le plus grand profit de la nation.

Dans le *Prince*, Machiavel s'occupe du monarque, pendant la période monarchique, qu'il espère voir bientôt s'ouvrir pour l'Italie. Pour notre étude comparative, c'est cette partie de l'œuvre qui nous intéresse plus particulièrement. Nous allons voir quelle ligne de conduite pratique notre auteur trace au prince pour gouverner les Etats sur lesquels il aura établi sa domination.

La question militaire préoccupe au plus haut point Machiavel (1) et il la signale comme étant de toute première importance (2). Une bonne armée est pour une nation un préservatif essentiel contre les dangers qui la menacent, une digue contre le flot débordant de l'étranger. La preuve en était bien faite pour la patrie de Machiavel à son époque. « Si vous considérez l'Italie, écrit-il (3), vous verrez « que c'est une campagne sans digues et sans chaussées ; « si elle était disposée avec les préparations convenables, « comme sont l'Allemagne, l'Espagne et la France, ou « cette inondation n'aurait pas fait les variations qu'elle « a causées ou elle ne serait pas survenue (4). » Le prince doit donc s'attacher à doter son Etat de bonnes troupes ; lui-même doit connaître l'art de les exercer, et être capable de se mettre à leur tête (5). Il doit savoir que la science

(1) Sur Machiavel écrivain militaire et bibliographie à ce sujet, V. Artaud, t. II, ch. L.

(2) *Prince*, ch. X.

(3) *Prince*, ch. XXV.

(4) V. Macaulay, p. 46.

(5) *Prince*, ch. XII.

de la guerre est essentielle pour ceux qui gouvernent (1). En la négligeant on perd ses Etats ; en la cultivant, on les conquiert ou on les augmente.

La chasse est la meilleure des préparations pour le prince guerrier ; « elle le rompra, mieux que toute autre chose, « à la fatigue et à toutes les intempéries de l'air. Cet exer-
« cice lui apprendra, en outre, à observer les sites et les
« positions, à connaître la nature des fleuves et des marais,
« à mesurer l'étendue des plaines et la pente des montagnes.
« C'est ainsi qu'il acquerra la connaissance de la topogra-
« phie du pays qu'il a à défendre, et qu'il s'habituerà à re-
« connaître facilement les lieux où la guerre pourra le
« porter... »

Mais il ne lui suffit pas d'être un général vaillant et habile ; il faut qu'il ait entre ses mains un bon instrument de combat. Or l'Italie ne connaît plus, depuis longtemps, que les soldats mercenaires, causes en partie de sa ruine, tant par leurs pillages en temps de paix, que par leur lâcheté devant l'ennemi ; lâcheté explicable, car ces hommes ne servent l'Etat que pour l'intérêt d'une paie, qui n'est jamais assez forte pour la leur faire acheter aux dépens de leur vie (2). Le prince ne doit plus les employer ; mais doit créer une armée nationale, recrutée parmi ses propres sujets.

C'était là une des idées maitresses de Machiavel (3), originale à l'époque. Les citoyens appelés par devoir à défen-

(1) Ch. XIV.

(2) V. *Art de la guerre*, liv. I, *Œuvres*, t. I, p. 318. « Qu'un honnête homme ne peut embrasser comme profession le métier des armes. » *Discours sur Tite Live*, liv. II, ch. XX ; *Prince*, ch. XII, XIII.

(3) V. Fester, p. 168. « Volk in Waffen ist der Punkt, von wo aus sich die Welt aus den Angeln heben lässt. » ; Gervinus, p. 108 ; *Discours sur Tite Live*, liv. I, ch. XXI ; *Art de la guerre*, liv. I.

dre leur patrie, conduits à l'ennemi par leur maître. lui paraissaient devoir être invincibles ; aussi ne se contenta-t-il pas, sur ce point, de formuler des conseils. Il essaya lui-même de réaliser son idée au profit de Florence.

Dès 1503, après les succès essayés par la République dans sa lutte contre Pise, il signale les inconvénients du système des *condotta* et émet ses idées sur un nouveau mode de recrutement de l'armée. Le gouvernement se laisse convaincre, et une administration spéciale, dite les « 9 de la milice », fut créée, en 1506, pour appliquer les plans du secrétaire des 10, qui fut nommé en même temps secrétaire des 9. Il fut chargé d'écrire une instruction spéciale pour la future milice (1) et envoyé ensuite lui-même dans plusieurs provinces, pour y organiser les enrôlements.

Convaincu que les soldats ne manquent jamais dans un pays, si l'on est assez adroit pour les former, Machiavel prit sa mission à cœur et voulut prouver le bien-fondé de ses projets. Il commença ses opérations à Ponte-a-Siève et tout de suite se heurta à des difficultés énormes. Il se trouva en présence d'hommes essentiellement désobéissants, qui lui refusèrent net tout engagement. Il dut vaincre, en outre, les haines que se portaient divers districts ; il y avait là un obstacle à la constitution d'une milice une. Pourtant, après beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, le secrétaire des 9 aboutit à un résultat : une troupe assez nombreuse fut équipée et commença bientôt à manœuvrer convenablement sur les places de Florence. Machiavel considérait son œuvre avec fierté et déjà il voyait le patriotisme entrer dans les cadres militaires et l'Italie brandir ce glaive invincible, trempé dans l'âme de la nation, avec lequel l'étranger se-

(1) « Provisione, per istituire milizie nazionali, nella repubblica Fiorentina. » Détails sur cette instruction dans Artaud, t. I. ch. XII.

rait refoulé. Il s'attache aux détails, abandonnant la cavalerie, seule considérée jusque-là, pour constituer une bonne infanterie (1). Le temps pris par les miliciens sur leurs occupations ordinaires pour s'exercer à la carrière des armes, suffisant à peine pour faire des fantassins, était beaucoup trop court pour faire des cavaliers. Machiavel s'occupe de l'armement et de la tactique.

Mais tout d'un coup, la jeune armée lancée à l'ennemi prouva à son créateur que, s'il avait réussi à la mettre sur pied et à l'instruire, il ne pouvait pas l'empêcher de fuir. La bravoure lui manquait totalement. Un peuple de chasseurs, de bergers, à la rigueur même d'agriculteurs, peut faire un peuple de soldats ; mais il en est bien autrement pour un peuple de commerçants ou d'industriels riches, absorbés par leurs affaires et amollis par le luxe. C'est pourquoi à Sparte, la nation militaire par excellence, les lois de Lycurgue proscrirent le commerce et l'industrie.

L'Italien n'a aucun goût pour le métier des armes ; il ne songe qu'à céder à son entraînement irrésistible vers les jouissances de l'esprit ou des sens. Au milieu du x^e siècle, Florence entière est la cliente de son seigneur, le riche commerçant Cosme de Médicis, protecteur des arts. Sous Laurent le Magnifique, elle possède de nombreuses soieries, des orfèvreries renommées ; ses banques drainent l'argent de toutes les nations ; ses artistes pullulent. Le peuple, dans l'abondance des biens nécessaires à la vie, passe son temps en fêtes, en spectacles, en jeux, en coquetterie. A Florence et à Venise, la recherche dans la toilette était telle, que l'on dut prescrire une tenue aux hommes et édicter

1. V. développements de l'*Art de la guerre*, liv. II.

des lois somptuaires contre l'abus des parfums, des fards et des perruques, auquel se livraient les femmes (1). Avec de telles mœurs, l'Italie peut être très raffinée, sa culture esthétique peut se développer, mais c'est au détriment de l'idée de nationalité, de force militaire. Pour l'Italien : « La patrie est le monde, et son maître est l'art » (2) ; aussi est-il inapte à faire un soldat ; il saurait bien ruser, mais il ne saura pas se battre.

Machiavel, désillusionné, juge fort bien la situation : il en fait porter la responsabilité sur les maîtres de l'Italie, qui ont permis, par leurs vices et leur luxueuse insouciance, l'abaissement moral et l'affaiblissement des énergies dont la nation pâtit. Il nous fait connaître son sentiment dans *l'art de la guerre*. Nous pourrions y voir combien l'enthousiasme de l'organisateur des milices florentines est tombé (3). « Il ne suffit pas aujourd'hui, en Italie, écrit-il, de « savoir
« commander une armée toute formée, il faut être en état
« de la créer avant d'entreprendre de la conduire. Mais ce
« succès n'est possible qu'aux souverains qui ont un Etat
« étendu et des sujets nombreux, et non pas à moi (4), qui
« n'ai jamais commandé d'armée, et qui ne puis jamais
« avoir sous mes ordres que des soldats soumis à une puis-
« sance étrangère, et indépendants de ma volonté.

1) V. Burckhardt, t. II, ch. II, p. 407 et suiv. *Les raffinements extérieurs de la vie*, 5^e partie : *La sociabilité et les fêtes*, p. 494 : *Le jeu en Italie*. — V. J. Zeller, *Italie et Renaissance*, t. II, ch. VII ; Léon X, *Le pontificat de Mécène*, 1513, 1521.

(2) Burckhardt, 2^e partie, appendice I.

(3) *Art de la guerre*, liv. VII, *in fine*, Œuvres, t. I, p. 401 et suiv. *L'Art de la guerre* fut certainement écrit bien après l'époque où Machiavel créa la milice. Il y est question, en effet, des troupes nationales organisées à Florence, V. p. 324.

(4) Fabrice Colonna, qui parle.

« Et je vous laisse à penser si c'est parmi de pareils hommes qu'on peut introduire une discipline telle que je vous l'ai proposée. Où sont donc les soldats qui consentiraient aujourd'hui à porter d'autres armes que leurs armes ordinaires, et, outre leurs armes, des vivres pour deux ou trois jours et des instruments de pionniers ?... qui pourrait les désaccoutumer de leurs débauches, de leurs jeux, de leurs blasphèmes et de leur insolence ?... De quoi leur ferais-je honte, lorsqu'ils sont nés et élevés sans aucune idée d'honneur ? Pourquoi me respecteraient-ils, puisqu'ils ne me connaissent pas ? Par quel Dieu ou par quel saint les ferais-je jurer ? Est-ce par ceux qu'ils adorent ou par ceux qu'ils blasphèment ? J'ignore s'il y en a quelques-uns qu'ils adorent ; mais je sais bien qu'ils les blasphèment tous. Lorsqu'ils méprisent Dieu même, respecteront-ils les hommes ? Vous me direz peut-être que les Suisses et les Espagnols sont cependant de bonnes troupes. J'avouerai qu'ils valent beaucoup mieux que les Italiens... ».

« Au reste, ce ne sont pas les peuples d'Italie qu'il faut ici accuser, mais seulement leurs souverains, qui d'ailleurs en ont été sévèrement châtiés et ont porté la juste peine de leur ignorance, en perdant ignominieusement leurs Etats, sans avoir donné la plus faible marque de vertu. Voulez-vous vous assurer de la vérité de ce que j'avance ? Repassez dans votre esprit toutes les guerres qui ont eu lieu en Italie, depuis l'invasion de Charles VIII jusqu'à nos jours : La guerre, ordinairement, rend les peuples plus braves et plus recommandables, mais chez nous, plus elle a été active et sanglante, plus elle a fait mépriser nos troupes et nos généraux. Quelle est la cause de ces désastres ? C'est que nos institutions militaires étaient et sont encore détestables et que personne n'a su

« adopter celles récemment établies chez d'autres peuples...

« Nos souverains d'Italie, avant qu'ils eussent ressenti
« les effets des guerres ultramontaines, s'imaginaient qu'il
« suffisait à un prince de savoir écrire une belle lettre,
« arranger une réponse artificieuse, montrer dans ses dis-
« cours de la subtilité et de la pénétration et préparer habi-
« lement une perfidie ; couverts d'or et de pierreries, ils
« voulaient surpasser tous les mortels par le luxe de leur
« table et de leur lit ; environnés de débauches, au sein
« d'une honteuse oisiveté, gouvernant leurs sujets avec
« orgueil et avarice, ils n'accordaient qu'à la faveur les
« grades de l'armée, dédaignaient tout homme qui aurait
« osé leur donner un conseil salutaire et prétendaient que
« leurs moindres paroles fussent regardées comme des
« oracles. Ils ne sentaient pas, les malheureux, qu'ils ne
« faisaient que se préparer à devenir la proie du premier
« assaillant !... De là vinrent, en 1494, les terreurs subites,
« les fuites précipitées et les plus inconcevables défaites.

« Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que nos princes
« actuels vivent dans les mêmes désordres, et persistent
« dans les mêmes erreurs. Je soutiens que celui de nos
« souverains qui, le premier, adoptera le système que je
« propose (armée nationale aguerrie, fera incontestable-
« ment la loi à l'Italie.

« Que les difficultés ne vous inspirent ni crainte ni dé-
« couragement : notre patrie semble destinée à faire revivre
« l'antiquité, comme l'ont prouvé nos poètes, nos sculp-
« teurs et nos peintres. Je ne puis concevoir pour moi de
« semblables espérances, étant déjà sur le déclin des ans ;
« mais si la fortune m'avait accordé un Etat assez puissant
« pour entreprendre ce grand dessein, je crois qu'en bien
« peu de temps, j'aurais montré au monde tout le prix des

« institutions des anciens ; et certes, j'aurais élevé mes
« Etats à un haut degré de splendeur, ou j'aurais du moins
« glorieusement succombé. »

Machiavel pense que le prince sera plus heureux que lui-même et imposera aux Italiens, réunis sous ses ordres, une discipline et un courage, qu'ils n'auront jamais seuls. Il devra se pénétrer de cette idée que le nerf de la guerre, c'est beaucoup moins l'argent que les soldats (1).

Après quoi il n'attendra pas de se laisser attaquer dans sa capitale par ses ennemis (2), mais au contraire, il les préviendra. La prévoyance est une qualité essentielle pour un chef d'Etat. Il ne doit pas s'apercevoir du danger lorsqu'il est tellement proche qu'il n'y peut plus remédier et compter alors sur le temps pour arranger les choses, notamment pour régler une difficulté avec un Etat ennemi et pour éviter une guerre. Rien ne serait plus funeste ; car une guerre ne s'évite pas ; et c'est toujours au grand avantage de l'ennemi qu'on la diffère (3). La guerre nécessite une grande puissance de décision, afin de tirer profit (4) de la moindre imprudence commise par l'adversaire.

Autant que possible, le prince doit se passer de tout auxiliaire dans les luttes qu'il entreprend ; les troupes alliées, auxquelles on a recours, peuvent être utiles à celui qui les prête ; mais elles sont bien souvent funestes à qui s'en sort ; car, si elles sont battues, c'est ce dernier qu

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. II, ch. X.

(2) *Prince*, ch. X.

(3) *Prince*, ch. III, *in medio*. V. *Discours sur Tite-Live*, liv. II, ch. XII.

(4) V. Botéro, p. 74. Sur la manière de conduire une guerre, V. *Discours sur Tite-Live*, presque tout le livre III.

supporte la perte, et si elles sont victorieuses, elles le tiennent à leur merci. Celui qui a cru voir un défenseur dans son allié, trouve en lui un maître, souvent plus dangereux que l'ennemi (1).

Enfin il ne faut jamais se désintéresser de ses voisins, faibles ou puissants, mais chercher à se concilier les uns pour rendre les autres moins redoutables. Les discordes qui peuvent éclater entre eux ne sont jamais indifférentes. A ce propos, le plus mauvais parti que le prince puisse choisir serait celui de garder la neutralité, et le meilleur consiste à intervenir en faveur du belligérant le plus faible. Il peut ainsi contribuer à l'abaissement d'un voisin puissant tout en gagnant la reconnaissance de son protégé. S'il ne se déclare pour personne, il court le risque de devenir la proie du vainqueur aux applaudissements du vaincu. Le premier ne peut, en effet, vouloir d'un ami douteux, qui l'abandonnerait au premier revers ; l'autre ne lui pardonne pas d'avoir été spectateur tranquille de sa défaite (2).

Le prince doit donner à son Etat de bonnes institutions, de bonnes lois qui, avec les bonnes troupes, sont le principal fondement des nations (3). Il doit prendre exemple sur la monarchie française, où les lois, bien établies et adaptées, sont assurées d'une juste application par une institution spéciale.

1 *Prince*, ch. XIII.

2 *Prince*, ch. XXI. Frederick II est du même avis : *Anti-Machiavel*, ch. XXI, p. 7. « L'expérience a démontré depuis longtemps qu'un prince neutre expose son pays aux injures des deux parties belligérantes ; que ses Etats deviennent le théâtre de la guerre et qu'il perd toujours par la neutralité, sans que jamais il n'y ait rien de solide à y gagner. »

3 *Prince*, ch. XII.

« Cette monarchie des lois et des institutions est, plus
 « que toute autre monarchie connue, soumise à l'empire. Les
 « parlements, et surtout celui de Paris, sont les gardiens de
 « ces institutions et de ces lois. Ils ont soin de les renouve-
 « ler de temps en temps par de grands exemples, contre
 « quelque grand du royaume, ou même par des arrêts abso-
 « lument en opposition à la volonté du roi (1) ... »

Il est essentiel que le Prince soit le premier à suivre les règles qu'il édicte, s'il veut qu'elles soient respectées par les sujets : 2). Faire une loi et ne pas l'observer soi-même est du plus pernicieux exemple. C'est aussi une des causes qui font perdre les trônes aux rois : « que les princes se
 « pénètrent de cette vérité : qu'ils commencent à perdre
 « le trône à l'instant même où ils violent les lois, où ils
 « s'écartent des anciennes institutions et où ils abolissent
 « les coutumes sous lesquelles les hommes ont vécu si
 « longtemps .. Si, privés de leur rang, ils devenaient assez
 « sages pour connaître avec quelle facilité les Etats se gou-
 « vernent, quand les princes les conduisent avec sagesse,
 « ils seraient bien plus douloureusement encore affectés
 « de leur chute et se condamneraient à des peines bien plus
 « sévères même que celles qu'ils ont subies. Il est bien plus
 « aisé de se faire aimer des bons que des mauvais, et
 « d'obéir aux lois que de leur commander.... Les peuples,
 « quand ils sont bien gouvernés, ne cherchent ni ne dési-
 « rent aucune autre liberté (3). »

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. I ; *Prince*, ch. XIX.

(2) V. *Dialogue de Machiavel et de Montesquieu aux enfers*, p. 19.

(3) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. V ; Gentillet, *Anti-Machiavel*, 1^{re} partie, p. 73. Comme les absolutistes, il accorde au prince un pouvoir bien moins limité : « Le prince ne peut enfreindre ni abolir la loi naturelle, approuvée par le sens commun de tous les hommes (lois contre inceste, larcins, meurtres, etc.) ; mais en toutes autres

Dans un pays nouvellement acquis, le prince doit, autant que possible, ne pas altérer les lois déjà existantes et les accommoder à la nouvelle situation ; car l'introduction de lois nouvelles est une entreprise difficile et d'exécution souvent dangereuse, parce qu'elle provoque le mécontentement de ceux que l'ancien état de choses satisfaisait. Quant à ceux qui doivent tirer avantage de l'innovation, sceptiques jusqu'à ce que cet avantage leur soit démontré par l'expérience, ils ne seront que de tièdes défenseurs (1).

La justice doit présider au gouvernement des Etats et se traduire par des récompenses accordées aux plus méritants, par des peines infligées aux coupables. Il ne faut pas laisser impunis les attentats commis à l'égard d'une nation étrangère, ou à l'égard des particuliers. On s'expose, en le faisant, à s'attirer la haine des victimes de l'attentat, à qui l'on n'a pas donné la satisfaction de la vengeance (2). Si le prince se trouve dans la nécessité de recourir à la peine de mort, il doit en exposer les motifs (3) ; mais dans sa justice, il doit faire preuve de la plus grande fermeté. Ses décisions, mûrement réfléchies, doivent être irrévocables. Personne n'osera alors se flatter de l'avoir induit en erreur ou de l'avoir fait changer d'opinion, et il n'encourra pas le mépris réservé à un chef irrésolu, inconstant et pusillanime (4).

choses s'étend la puissance absolue du prince, sans limitation, car il est par dessus les loix, lesquelles il peut faire et desfaire, et a puissance sur les corps et les biens de ses suiets, sans restriction, purement et simplement.... »

(1) V. *Prince*, ch. VI.

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. II, ch. XXVIII.

(3) *Prince*, ch. XVII.

(4) *Prince*, ch. XIX.

Il ne doit, en aucun cas, se laisser contraindre à agir contre son gré ; du reste les concessions qu'il ferait par force ne lui attireraient aucune reconnaissance. Il faudrait au moins qu'il paraisse accorder de lui même, gracieusement, ce qu'en réalité, il est obligé de donner (1).

Dans l'administration de son Etat, le Prince sera économe, ne cherchant pas, par des largesses exagérées, à s'attirer des partisans. Une réputation de prodigalité peut être favorable à sa popularité, s'il l'acquiert par sa façon de donner, plus que par l'importance des dons (2). Autrement cela ne pourra durer que jusqu'au jour où le peuple s'apercevra qu'il supporte tout le poids des générosités principières, et où alors la popularité fera place à la haine. Et ce moment ne saurait tarder à arriver ; car le prince, voulant paraître libéral, ne regarde pas à la dépense et se voit vite réduit, pour maintenir cette réputation, à surcharger ses sujets d'impôts, à recourir à toutes les ressources de la fiscalité, ce qui ne peut manquer de le rendre odieux (3). En

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. LI. — V. Gentillet, Max. XX. « Le peuple n'est point si spéculatif qu'il s'amuse à rechercher et examiner la cause impulsive qui a meu le prince à faire ou ordonner quelque chose, ains se contente de recueillir le bien et profit qui luy reviennent. »

(2) Botéro, p. 55. « Le prince doit adviser à ne donner à une fois tout ce qu'il veut donner ; mais peu à peu ; tant pource que celui qui reçoit demeure lié par l'espérance de recevoir davantage, que pource que tout ainsi que la pluye lente baigne mieux la terre, et la pénètre plus avant, ainsi la libéralité pratiquée de mesure et par raison est de plus grande efficace. et pour engendrer, et pour conserver la bienveillance de celui auquel l'on donne »

(3) *Prince*, ch. XVI ; Botéro, p. 54, verso. « L'autre considération est que l'on ne donne pas oultre mesure : pource que cela ne peut durer longtemps, sans que le prince estende la main où il ne doit, se tournant aux rapines et devenant de Roy, un tyran. »

outré, à une époque où l'on ne distingue pas entre la bourse du monarque et le trésor public, les ressources de la nation s'épuiseraient vite et le prince prodigue court le risque de s'acheminer vers la ruine de l'Etat, sans pouvoir s'arrêter sur la pente où il glisse, sous peine de se voir taxer de ladrerie, par ceux auxquels il a le plus donné, qui deviendraient alors ses plus grands ennemis

Ne pouvant être libéral qu'au prix de semblables dangers le prince doit se mettre peu en peine d'encourir le reproche de parcimonie et d'avarice (1), d'autant plus que « lorsqu'on « verra que ses revenus suffisent à sa dépense, qu'il est en « état de défendre ses Etats, et de faire même des entrepri- « ses utiles, sans établir de nouveaux impôts, ceux à qui il « n'ôte rien, et c'est le plus grand nombre, le trouveront « suffisamment libéral. Ceux qui seraient tentés de l'accu- « ser d'avarice, parce qu'il ne leur donne pas tout ce qu'ils « lui demandent, ne sont jamais très nombreux. » L'épargne est pour un chef d'Etat digne de ce nom, une qualité indispensable ; la prodigalité ne sied qu'au despote avide de retirer de son poste élevé toutes les satisfactions de sa vanité, au mépris de l'avenir de son pays ou même de son trône.

Mais, si le bon prince ne doit pas, pour lui-même, par son faste (2) ou par l'entretien d'une foule de courtisans,

(1) Il est curieux de remarquer que les adversaires de Machiavel lui ont fait grief des conseils contenus en ce chapitre XVI, qui s'inspirent pourtant de la plus grande sagesse. — Machiavel prenait peut-être pour exemple le roi de France Louis XII, *Le père du peuple*, qui avait coutume de dire : « J'aime mieux voir les seigneurs se moquer de mon avarice, que de voir le peuple pleurer de mes dépenses. » V. Voltaire, *La Henriade*, chant 7.

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. V. Dépenses folles de Tarquin le Superbe pour l'édification de ses palais.

entamer le trésor public, Machiavel n'aurait garde de l'engager à reculer devant une dépense, si forte soit-elle, si elle a en vue la bonne administration, le bien de l'Etat. Il a eu lui-même à souffrir de l'avarice des *Magnifiques Seigneurs* de Florence, au cours de ses légations ; et il sait quels résultats funestes elle eût parfois. Ainsi, par exemple, lors du siège de Pise, les Suisses à la solde de Florence se révoltent au bout de quelque temps, faute de paie, s'emparent du commissaire florentin, Degli Albizi, dont ils font une sorte d'otage, menaçant de lui faire un mauvais parti, au cas où l'on tarderait encore à leur donner ce qui leur est dû (1). Naturellement, les assiégés profitent du désordre pour faire lever le siège. De même, à l'égard du roi de France, son allié, Florence ne remplit ses obligations qu'avec de belles paroles, ne se résignant jamais à payer la part de dépenses des troupes amies, qui lui incombait et mécontentant ainsi très fort ceux qu'elle sait pourtant lui être utiles (2).

Machiavel s'élève contre une semblable conception de l'économie, qui, au lieu d'assurer la stabilité et la prospérité du gouvernement, peut l'entraîner à sa perte. Chaque fois d'ailleurs que, sans préjudice pour le peuple, le prince pourra se montrer généreux, il ne devra pas manquer de le faire. Pour être aimé de ses troupes, par exemple, il devra être prodigue des biens pris sur l'ennemi.

Le prince aura des ministres, des amis, des conseillers. Pour discerner, dans le nombre de ceux qui l'approchent,

(1) V. Artaud, t. I, p. 41-42, Lettre du commissaire Degli Albizi, prisonnier des mercenaires Suisses, suppliant d'envoyer l'arriéré des soldes.

(2) V. Artaud, t. I, p. 62, 66, 70, 71.

les bons des mauvais, les serviteurs dévoués des fourbes intéressés, il doit avoir une certaine connaissance des hommes, à laquelle Machiavel essaye de l'amener. Le choix des ministres est un des points les plus importants de l'art de gouverner (1), sur lequel on peut juger à peu près certainement, la sagesse du maître. Celui qui se sent incapable, en effet, de trouver par lui-même ce qu'il faut qu'il fasse, et de le faire ensuite, et qui sait s'en remettre alors à des hommes habiles et probes, sur lesquels il exercera seulement un contrôle facile, fait preuve d'un grand jugement. Le bon ministre se reconnaîtra à ce qu'il s'adonnera tout entier à la chose publique et n'entretiendra jamais le prince de son intérêt personnel, lui laissant le soin de reconnaître les services rendus à lui et à l'Etat par son dévouement et ses efforts, et de le récompenser comme il le doit, en le comblant de biens et d'honneurs. Le prince sage n'y faillira pas, et s'attachera par des bienfaits un auxiliaire précieux.

Il s'attachera de même les amis zélés pour son service et cherchera à tirer parti aussi des hommes de talent qui se tiennent à l'écart de son entourage, par faiblesse ou par timidité. Parmi ceux-là, il pourra trouver souvent les amis les plus sûrs, tandis que ses ennemis seront dissimulés parmi les flatteurs. La flatterie (2) est un mal des cours, dont il est bien difficile aux puissants de se garder. Ils le peuvent en déclarant et prouvant que la vérité ne saurait jamais les offenser. Mais que devient alors le respect dû à la majesté du souverain ? Le prince doit tenir un juste milieu désignant quelques hommes sages, auxquels seuls il permettra de lui dire, sur sa demande, leur avis, sur tout ce qui le touche. Il montrera ainsi son amour de la franchise. Enfin

(1) *Prince*, ch. XXII.

(2) *Prince*, ch. XXIII.

il ne devra pas hésiter à prendre conseil avant d'agir, exigeant de ceux qu'il questionnera, leur opinion véritable, dont il essayera de faire son profit. « C'est se tromper grossièrement que de croire qu'un prince sera moins estimé, parce qu'il prend conseil d'autrui et qu'on le jugera incapable de voir par lui-même ; car un prince qui manque de lumières ne saurait jamais être bien conseillé.... » Il devra seulement, tous conseils pris, se déterminer ensuite d'après sa propre opinion, que les avis recueillis auront servi à établir.

Nous avons déjà dit quelques mots quant à l'éducation corporelle, militaire du prince. En ce qui concerne l'instruction de son esprit, voici ce qu'écrit Machiavel (1) : « Le prince doit lire l'histoire et donner une attention particulière aux exploits des grands capitaines et aux causes de leurs victoires et de leurs défaites ; mais surtout, il doit suivre l'exemple de quelques grands hommes, qui, s'étant proposé un modèle, se sont attachés à marcher sur ses traces. C'est ainsi qu'Alexandre le Grand s'est immortalisé en s'efforçant d'imiter Achille ; César en imitant Alexandre, et Scipion en imitant Cyrus. Car si l'on se donne la peine de comparer la vie du héros romain avec celle de Cyrus, écrite par Xénophon, on verra que Scipion fut, comme son modèle, généreux, affable, humain et content.

« C'est ainsi qu'un prince sage doit se conduire, s'occuper en temps de paix, afin que, si la fortune vient à changer, il puisse se mettre en garde contre ses coups (2). »

(1) *Prince*, ch. XIV, *in fine*.

(2) Comparer avec le passage de Bossuet, *Politique*, liv. V, art. II, propos. VII.

Nous venons ainsi de recueillir succinctement, et presque par simple énumération, une série de sages et excellents conseils, soumis par Machiavel au prince pour la gestion de son Etat. Nous avons pu constater que les auteurs ont presque tous passé sans s'arrêter sur cette partie, cependant intéressante, de son œuvre. On a, d'une façon générale, relevé soigneusement dans les *Discours sur Tite-Live* comme dans le *Prince* les passages concernant la conduite anormale du chef d'Etat, agissant par raison d'Etat, soit pour les condamner, soit pour les justifier : mais on a laissé dans l'ombre ce qui a trait à son administration pacifique et normale. Peut-être l'a-t-on fait avec intention, considérant comme trop peu originaux, dans un ouvrage machiavélique, des préceptes émis communément par les publicistes et ne présentant aucun attrait d'horreur ni d'immoralité. Des exposés ainsi incomplets permettent souvent des commentaires trompeurs, ou tout au moins insuffisants, sur lesquels on appuie des jugements erronés.

Cette remarque faite, examinons par quel moyen le prince assurera le plus solidement son pouvoir dans ses possessions.

D'après les uns, ce sera en désarmant ses sujets ; d'après d'autres, en entretenant parmi eux, conflits et divisions ; d'après d'autres enfin, en édifiant, çà et là, dans le pays, des citadelles, bien garnies de troupes, qui maintiendront les habitants en respect et répondront de leur fidélité. Machiavel n'est partisan d'aucun de ces trois modes (1). D'après lui, le prince s'empressera, au contraire, d'armer

(1) *Prince*, ch. XX.

le plus grand nombre possible de ses sujets, s'il les trouve sans armes, de façon à s'attacher au moins ceux à qui il donne cette marque de confiance. Ils suffiront à le garantir de toute entreprise de la partie de la nation restée désarmée, et lui permettront de n'avoir pas recours à des troupes mercenaires contre ses ennemis.

Fomenteur, ou entretenir la discorde entre ses administrés, pour les affaiblir et se les rendre moins redoutables, est une mauvaise politique ; car elle les rend incapables, en même temps, de s'unir pour résister à un adversaire commun. D'autant que celui-ci pourra attirer à lui une des factions du pays, et aura ainsi un avantage considérable contre le prince, qui aura été assez peu habile pour voir son profit dans la désunion et le désordre de son Etat.

Quant au système des forteresses, permettant de résister soit à une attaque des ennemis du dehors, soit à une révolte des sujets au dedans, il semble avantageux dans certains cas (1). Cependant (2), contre l'étranger, une bonne armée suffit à protéger le pays ; mais les places fortes ne peuvent la remplacer. Aussi Spartiates et Romains se contentaient-ils d'avoir le courage de leurs soldats pour murailles. Sans troupes suffisantes, des citadelles ne peuvent qu'être nuisibles, parce que l'ennemi les prendra aisément et s'en servira contre le prince ; ou bien parce qu'elles ne serviront à rien, si l'ennemi, ne pouvant les prendre, s'avance dans le pays non défendu, sans s'embarrasser des places isolées qu'il est obligé de laisser.

(1) Botéro, p. 187. « Les forteresses sont utiles, de même que les espics et pointes qui y tiennent sont utiles pour préserver le bled et froment de la rapacité et injures des oiseaux... »

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. II, ch. XXIV.

En ce qui concerne la défense du prince contre ses propres sujets, elle n'a occasion de s'exercer que si ces derniers ont été portés, par de mauvais traitements, à haïr leur maître. Or ces mauvais traitements supposent chez le prince la certitude de pouvoir parer à un soulèvement, et le fait de posséder des citadelles menaçantes contribue beaucoup à faire naître cette confiance. A ce point de vue, ces citadelles sont d'un funeste effet, parce qu'elles rendent le souverain plus audacieux à offenser ses sujets. Elles ne présentent en retour aucun avantage : car, surtout depuis l'invention des canons, elles ne peuvent fournir au tyran détesté aucun moyen de résistance efficace. Aussi « un prince sage et bon, pour ne s'exposer jamais à cesser de l'être, pour ne pas donner à ses fils ni l'occasion ni l'audace de devenir coupables, ne bâtit point de forteresses, afin que ceux-ci, loin de placer leur confiance dans la force de leurs citadelles, la placent au contraire dans l'amour de leurs sujets..... »

Nous en arrivons ainsi au seul moyen sûr de régner paisiblement. Il consiste, d'après Machiavel, à s'attacher le peuple. « Un prince sage doit se conduire de manière que, dans tous les temps, et de quelque manière que ce soit que l'Etat ait besoin des citoyens, ceux-ci soient disposés à le servir avec zèle et fidélité » (1). « La meilleure forteresse c'est l'affection des peuples. Je le répète donc, les forteresses peuvent servir, aussi bien que nuire ; mais une chose qui ne sert jamais et nuit toujours, c'est de se faire haïr » (2). « Le prince, aimé de son peuple, n'a à re-

(1) *Prince*, ch. IX, *in fine*.

(2) *Prince*, ch. XX, *in fine*. — Cf. Fenelon, *Télémaque*, liv. III. « L'autorité seule ne fait jamais bien, la soumission des inférieurs ne suffit pas ; il faut gagner les cœurs... »

douter aucune entreprise contre son pouvoir et peut compter qu'il trouvera dans ses sujets l'appui le plus solide contre ses ennemis personnels ou contre les ennemis de son Etat (1). Si, par un ensemble de circonstances malheureuses, il vient à perdre l'affection et la confiance du pays, il ne doit pas essayer d'entreprendre contre le peuple mécontent une lutte impossible. En essayant de régner par la force, il s'affaiblirait toujours davantage. Il doit s'appliquer seulement à regagner l'amitié qu'il a perdue (2).

La faveur populaire est d'ailleurs facile à acquérir, le peuple demandant simplement à n'être pas opprimé (3). S'il se conduit mal et commet des fautes, le prince doit à coup sûr en voir la cause dans sa propre imprudence, sa négligence, ou ses mauvais exemples (4). Pour être aimé, il doit tempérer par la douceur une sévérité nécessaire, et ne pas oublier qu'un trait de clémence ou d'humanité produit souvent sur l'esprit des hommes une impression bien plus considérable, que ne pourrait le faire la plus horrible cruauté (5). Il ne doit d'ailleurs pas exagérer sa bonté au point de devenir débonnaire, au grand détriment du respect qu'il doit inspirer à la multitude. Un souverain doit être jaloux de la considération de ses sujets. Elle donne du poids à son autorité et lui permet d'en imposer au peuple par sa seule présence (6).

Le prince doit honorer les talents et protéger les arts,

(1) *Prince*, ch. X.

(2) V. Ebeling, *Maxime*, t. 1, p. 140.

(3) *Prince*, ch. IX.

(4) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. XXIX.

(5) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. XIX XX.

(6) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. LIV.

parmi lesquels le commerce et l'agriculture, deux précieuses sources de richesse pour les nations.

Enfin, il ne doit pas négliger de donner au peuple, en certain temps de l'année, des fêtes et des spectacles, comme aussi d'honorer de sa présence les assemblées des divers corps de métiers et de déployer, dans ces occasions, sa magnificence et sa bonté. Mais il évitera soigneusement tout ce qui pourrait compromettre la dignité de son rang (1)

Le prince ne doit pas croire qu'il a le droit de tout faire dans son Etat, et, s'il veut agir absolument à sa fantaisie, il court à sa ruine (2). Il est à la tête de la nation pour aménager le mieux possible la demeure de son peuple, pour le rendre heureux. Or le bonheur des individus comporte un certain nombre de libertés et de sûretés intangibles, en dehors des cas où l'intérêt commun de l'Etat, de la société, se trouve en jeu. Machiavel engage le souverain à en assurer le règne dans son Etat.

Les peuples sont très désireux d'être libres, de n'avoir pas de maître, parce qu'ils redoutent généralement de voir porter atteinte à la sûreté de leurs membres par une puissance trop supérieure. Ceux qui sont appelés à remplir le rôle de maître doivent les rassurer à cet égard, s'ils veulent pouvoir se concilier leur amitié. Pour cela, il faut que les princes consentent à réglementer leur pouvoir par un ensemble de lois ou d'institutions capables de rendre la tranquillité à leurs sujets. Dès que ceux-ci verront leur souverain fermement décidé à ne pas transgresser l'ordre ainsi établi pour les garantir, ils commenceront à vivre heureux

(1) *Prince*, ch. XXI, *in fine*

(2) *Prince*, ch. IX. — Un prince court à sa ruine en voulant devenir absolu,

et paisibles. « Le royaume de France en est un exemple. « Ce peuple ne vit assuré que parce que les rois se sont « liés par une infinité de lois, qui sont le fondement de sa « sûreté. Ceux qui ont organisé cet état, cet ordre, ont « voulu que les rois disposassent à leur gré des troupes et « des finances ; mais qu'ils ne pussent ordonner du reste « **que conformément aux lois...** » (1).

Il ne saurait être question, pour le prince, de s'occuper des croyances, de la conscience, de la pensée ou de la parole des sujets. L'œuvre de Machiavel garde complètement le silence sur ces matières. L'auteur les considère évidemment comme exorbitantes du domaine de l'action gouvernementale.

L'honneur des citoyens de l'Etat doit être sacré. Il ne faut jamais leur infliger la honte du mépris, et il faut se garder d'outrager leurs femmes (2). Mieux vaudrait les tuer, que de leur faire subir de ces injures inoubliables, causes des ressentiments les plus vifs. Morts, ils ne sont plus à craindre ; déshonorés, on peut être sûr que, tôt ou tard, la vengeance armera leur bras.

Le prince doit enfin considérer le droit de propriété de ses sujets comme strictement inviolable (3). Les atteintes faites à son patrimoine, soit par spoliation directe, soit par un excès d'impôts, sont en effet très sensibles à l'homme. Elles sont funestes à l'Etat, non seulement parce qu'elles peuvent provoquer des révoltes, mais encore parce qu'elles sont une cause de découragement de la pro-

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. I, ch. XVI.

(2) *Prince*, ch. XVII.

(3) *Prince*, ch. XVII-XIX.

duction dans le pays, l'homme hésitant à accroître sa richesse, ne sachant pas si elle ne lui sera pas bientôt confisquée, en tout ou en partie, et ne voulant pas travailler à rendre meilleures, par une bonne culture, des terres dont il court le risque de se voir dépouiller (1). A l'époque de Machiavel ces considérations sont très intéressantes ; car les exactions financières sont le grief principal imputé aux tyrans italiens.

Leurs ressources régulières provenaient généralement d'un impôt foncier, basé sur une sorte de cadastre, auquel s'ajoutaient quelques impôts sur la consommation, et des taxes à l'importation et à l'exportation de certains objets. La possibilité d'augmenter le rendement de ces sources de revenus était alors étroitement liée à un accroissement de richesse, de bien-être dans leur Etat. Or, à l'époque troublée du xvi^e siècle, l'Italie voit ses campagnes désolées par les guerres et son commerce subir des secousses fâcheuses. C'étaient là des raisons suffisantes pour que l'impôt rentrât mal. Cependant les princes n'avaient garde de réduire leurs dépenses personnelles, auxquelles s'ajoutaient souvent des tributs à payer aux envahisseurs et la solde des mercenaires.

On avait alors recours, pour remplir le Trésor, à des expédients criminels, dont certains se répétaient très fréquemment, comme, par exemple, la destitution des employés supérieurs des finances, suivie naturellement de spoliation. Le trafic des charges s'opérait sur une grande échelle ; au besoin même, pour disposer d'un titre, on supprimait le titulaire. A la cour de Rome c'est une simonie colossale ; surtout depuis Sixte IV, qui avait lui-même acheté la tiare.

✓ (1) *Prince*, ch. XXI, *in fine*.

le Saint-Siège vend toutes les grâces et dignités spirituelles.

Tous les genres de rapines étaient bons pour les petits seigneurs pauvres, mais fastueux. Entre autres moyens de s'enrichir, ils pratiquaient le suivant : ils promulguaient une loi prohibant l'entrée dans leur domaine d'une denrée quelconque. Ils s'employaient alors à favoriser la transgression de cette loi, laissant impunies toutes les infractions, jusqu'au jour où ils estimaient assez grand le nombre des coupables. Ils poursuivaient alors les infracteurs, espérant qu'ils se rachèteraient à prix d'argent de la peine, souvent très sévère, qu'ils avaient encourue.

Enfin la confiscation des biens d'un condamné était d'usage courant, soit à titre de peine principale, soit à titre de peine accessoire. Machiavel déconseille vivement cette odieuse pratique, qui faisait supporter à toute une famille la peine encourue par un seul et présentait le danger de pousser les intéressés à découvrir partout des coupables pour s'enrichir de leurs dépouilles. « Surtout, le prince ne doit pas toucher aux biens des condamnés, écrit-il (1). » Car les hommes, il faut l'avouer, oublient plutôt la mort de leurs parents, que la perte de leur patrimoine. D'ailleurs, il se présente tant de tentations de s'emparer des biens, lorsqu'une fois on a commencé à vivre de rapine ! Au lieu que les occasions de répandre le sang sont rares et manquent plutôt... » « On ne dépouille jamais assez un homme, pour qu'il ne lui reste un poignard pour se venger... (2). » L'auteur, dans ses conseils au prince, réagit donc contre les méthodes de tyrannie fiscale exercées un peu partout dans l'Italie de son temps. Artaud

(1) *Prince*, ch. XVII.

(2) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. VI.

en fait à maintes reprises la remarque dans son œuvre, et il loue grandement Machiavel à cette occasion.

Après avoir relevé chez Machiavel ces réserves au pouvoir du prince sur ses sujets, on peut se demander s'il n'a pas eu la conception des droits individuels, de ces droits naturels, que l'Etat doit garantir, mais qu'il ne fonde pas et qu'il ne saurait enfreindre ni supprimer (1). On peut en douter. Il paraît en effet, le plus souvent, voir, dans les limitations à la puissance du Prince, l'intérêt de celui-ci, plutôt que le droit des gouvernés ; et il ne faut pas s'en étonner, car la notion de droits inhérents à l'individu était inconnue à son époque. Imbu d'idées libérales, il découvre chez l'homme certains points délicats, que l'on ne peut toucher sans provoquer une réaction violente : ce sont les besoins de sûreté personnelle, de dignité, de propriété, auxquels il serait imprudent de ne pas donner satisfaction. Machiavel ne va pas jusqu'à fonder sur ces besoins des droits pour les sujets ; mais il fait un grand pas en ce sens, lorsqu'il les emploie à fixer des devoirs au prince.

César Borgia, le type du prince, nous a paru correspondre assez bien à l'idée que Machiavel se faisait de son rôle, en tant que conquérant, obéissant à la raison d'Etat. En

(1) Sauf naturellement les cas de force majeure, où les droits du plus grand nombre viennent balancer les droits de quelques individus. Il n'est pas de droit absolu, pour un individu, à raison même du droit des autres : chacun a droit à la vie ; il faut cependant que certains hommes marchent à la mort, pour la défense de la patrie et la sûreté de leurs concitoyens. Le droit de propriété ne saurait être non plus absolument inviolable ; s'il l'eût été, nous n'aurions ni routes, ni canaux, et la plus grande surface des divers pays serait occupée par des pierres tombales.

tant que gouverneur de son peuple, il en est de même : César, terrible pour ses adversaires, fut un parfait administrateur de ses Etats et sut se faire aimer de son peuple, à tel point que la Romagne et le duché d'Urbain firent de vifs efforts pour se conserver à lui, pendant toute la période où il resta à Rome, malade et dans l'impossibilité d'agir (1). Sur ce point, les historiens s'accordent à lui rendre justice. Constatant la fidélité de la Romagne à l'égard du duc de Valentinois, Sismondi écrit (2) : « Dans celle-ci, il avait « déjà eu le temps de faire goûter les avantages de son « gouvernement. Cet homme, si cruel et si faux dans sa « politique, savait fort bien ce qui pouvait procurer la fidélité de ses sujets : la justice était exercée scrupuleusement entre eux, et la sûreté publique était garantie d'une « manière inviolable. Toutes les factions avaient été comprimées : toutes les voleries des magistrats et des princes « avaient cessé ; une protection éclairée avait été accordée « à tous les hommes distingués..... l'Etat prospérait enfin, « et aucun Romagnol ne pouvait envisager sans crainte le « retour des anciens petits seigneurs..... » et ailleurs (3) : « Cet homme, que tant de forfaits ont illustré, n'était pas « aussi sans vertus ; vaillant, éloquent, adroit, prodigue de « ses bienfaits, sans jamais déranger ses finances : zélé pour « la conservation de la justice dans ses Etats, assez éclairé « pour leur avoir donné une administration qui les fit prospérer en peu de temps, il sut se rendre cher à ses sujets « comme à ses soldats, tandis qu'il était l'horreur et l'effroi « des princes ses voisins et des peuples qui ne lui étaient « pas soumis..... »

(1) V. *Prince*, ch. VII.

(2) T. VIII, ch. VII, p. 302.

(3) T. VIII, ch. IX, p. 388.

On ne saurait donner du prince un meilleur portrait : hardi et, au besoin, cruel et perfide avec ses ennemis et les ennemis de son Etat, bon, juste et vigilant à l'égard de son peuple, dont il s'assure la fidélité, en lui procurant le bonheur. Il nous paraît bien éloigné de ce que pourrait être le portrait d'un tyran (1).

Machiavel a d'ailleurs consacré un chapitre de ses *Discours sur Tite-Live* à faire l'éloge soit de la République, soit de la monarchie et à blâmer au contraire la tyrannie (2). On célèbre, dit-il, les fondateurs des religions et ceux des Etats, les grands capitaines sauveurs de leur patrie, les artistes et hommes de lettres remarquables. Tous les hommes reçoivent les éloges qu'ils méritent pour avoir bien exercé leur profession, quelle qu'elle soit. Mais on voue au contraire à la haine et à l'infamie les destructeurs des religions et des Etats, les ennemis du talent, du courage, des lettres et des arts, « toutes actions qui caractérisent l'impiété, la violence, l'ignorance, la paresse, la bassesse et la nullité. » Or les tyrans rentrent dans cette catégorie d'hommes méprisables.

« Ils ne s'aperçoivent pas combien de renommée, d'honneur, de sûreté, de paix et de repos d'esprit, ils échangent contre l'infamie, la honte, le blâme, le danger et l'inquiétude. »

(1) Nous ne comprenons pas sur quoi a pu se baser Guinguéné pour écrire, p. 107 : « Aristote a une autre supériorité (sur Machiavel), c'est de présenter en peu d'espace, un code de tyrannie tel que la plupart des peuples, qui sont soumis à un pouvoir absolu, s'accommoderaient fort bien d'être gouvernés de cette sorte, tandis qu'on ne voit, pour résultat des principes de Machiavel, qu'une tyrannie bassement astucieuse, dont une nation un peu éclairée ne serait pas dupe longtemps et une tyrannie violente qu'aucun peuple ne voudrait souffrir. »

(2) Livr. I, ch. X.

Comment expliquer que l'on ait accusé d'avoir créé un modèle de tyran, l'auteur qui s'exprime sur les tyrans en termes aussi peu favorables ? L'ignorance de son œuvre n'en est pas la seule cause ; on pourrait en trouver une autre dans l'acception prêtée par beaucoup de publicistes au mot tyran : Ce terme s'appliquerait à celui qui s'empare du pouvoir sans le consentement des citoyens ni de quiconque, et se fait prince de sa propre autorité (1), sans que l'on ait à savoir s'il a fait le malheur ou le bonheur du peuple, auquel il s'est imposé. En ce sens, le *Prince* de Machiavel est sans contredit un tyran ; mais lorsqu'on lui en fait le reproche, on prête évidemment au mot un autre sens plus défavorable, qui d'ailleurs est, de très longue date, le seul usité (2), et qui a trait beaucoup plus à la façon d'exercer la souveraineté, qu'à celle de l'acquérir.

Décrire le tyran, indiquer les sévices, les excès constitutifs de la tyrannie est une tâche assez malaisée ; on s'accorde cependant à dire que le tyran obéit à ses passions ou à sa fantaisie, le bon monarque prenant, au contraire, toujours pour règle la droite raison ; l'un ne connaît pas de bornes dans l'exercice de sa puissance, l'autre sait se limiter. Le tyran s'appuie sur des troupes étrangères ; il foule aux pieds lois et justice ; il vise à satisfaire son intérêt ou ses désirs de vengeance ; il appauvrit son peuple et édifie sa fortune sur sa ruine. Il triomphe de la honte des femmes

(1) Bodin, liv. II, ch. IV et V.

(2) J. Brutus, *De la puissance légit. du prince*..., p. 193. « D'autant que le royaume est plustost un droit qu'un héritage et une charge qu'une possession, celui qui s'acquitte mal de sa charge semble plus mériter le nom de tyran que celui qui n'est entré en ceste charge par telle porte qu'il falloit... il m'est trop meilleur d'estre guéri par un empirique qu'empoisonné par un médecin passé docteur et habile comme sa vocation le porte... »

qu'il offense et repousse la vertu. Il se réjouit des divisions entre ses sujets, qu'il considère comme ses ennemis. Il les déteste et est haï par eux. Son règne ne saurait être mieux comparé qu'à la domination d'un mauvais maître sur un malheureux troupeau d'esclaves (1).

La conduite du tyran étant ainsi comprise, on ne peut trouver aucun précepte de tyrannie dans l'œuvre de Machiavel (2). Son *Prince* est tout l'opposé d'un *mange-peuple* (3) et ses conseils tendent à en faire un monarque juste et modéré. Machiavel ne serait pas fâché de le voir s'entourer de lois, d'institutions capables de réglementer son pouvoir. La monarchie qu'il désire serait en quelque sorte constitutionnelle.

Ses vœux n'ont d'ailleurs pas une allure purement platonique et l'inobservation des règles proposées au prince comporte un châtiment. Ceci est à noter ; car un principe de gouvernement proposé à un souverain sans être accompagné de sanction n'a aucune valeur pratique. La sanction prévue par Machiavel est simple et efficace ; elle consiste dans la déposition du mauvais roi. Loin de le considérer comme inviolable, notre auteur lui montre sans cesse, suspendu sur sa tête, le glaive de la vengeance populaire (4). Il

(1) V. Bossuet, *Polit.*, liv. VIII, art. II. *Du gouvernement que l'on nomme arbitraire*, Bodin, liv. II, ch. IV ; J. Brutus, *op. cit.*, p. 134, 148, 158, 162, 164, 174.

(2) Cf. *Le Prince*, de Fra-Paolo Scarpi, conseiller secrétaire de la République de Venise. L'auteur y justifie tous les actes d'une aristocratie despotique et orgueilleuse.

(3) La Boétie, *Servitude volontaire*.

(4) V. opinion inexacte de l'auteur des *Dialogues de Machiavel et de Montesquieu aux enfers*, qui, dans son VI^e dialogue, prête à l'auteur du *Prince* les idées propres aux absolutistes et lui fait soutenir que le peuple ne peut renverser le prince, ce qui est complètement faux.

lui sera possible d'exercer despotiquement son pouvoir, et cela d'autant plus longtemps qu'il sera plus fort ; mais il ne doit pas croire qu'il est possible de régner véritablement sur un peuple dont on est détesté. Chacun a sa mission et celle du prince n'est pas de tyranniser ses sujets.

Pour ne l'avoir pas compris, la grande majorité des roitelets italiens jouirent d'une domination extrêmement instable, et ce n'est pas une telle domination qui pourrait suffire au conquérant dont le rôle est de créer le royaume d'Italie. Chaque possession acquise doit lui devenir indissolublement attachée, pour ne pas l'entraver dans sa marche en avant, mais au contraire pour l'aider dans cette marche, lui fournissant de bon gré, les bras et les ressources nécessaires. Il arrivera ainsi au but poursuivi, par étapes successives, qui lui auront donné chacune une force plus grande. Arrivé au terme de sa carrière, le pays entier, attaché à sa cause, province par province, lui sera acquis et il n'aura plus qu'à exercer, en bon monarque, un pouvoir solidement assis sur l'amour du peuple et bien défendu par une armée nationale.

Que le prince, au contraire, se rende impopulaire par son despotisme, ses injustices, son immoralité, ses folles dépenses, ses rapines, le poids écrasant de ses impôts, et il est probable qu'il ne pourra parvenir au but. S'il y parvient et veut continuer à provoquer des haines et à tenir la nation en esclavage, son nouveau royaume se soulèvera (1) ou bien il produira soit un homme, soit une faction qui entreprendra de libérer l'Etat du tyran (2).

(1) Déclaration des droits de l'homme, 23 juin 1793, art. 35. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

(2) V. *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. VI, *Prince*, ch. XIX.

Machiavel signalant ainsi au prince le danger qu'il court en s'aliénant la sympathie du peuple, et le menaçant des conspirations et du poignard vengeur, ses détracteurs ne pouvaient manquer de l'accuser d'avoir excité les peuples à la rébellion et les mécontents au complot. L'accusation de méchanceté, d'amour de la discorde, est ainsi complète : Non content d'avoir armé les rois contre leurs peuples, il arme les peuples contre le roi. Nous avons reconnu la fausseté de la première partie de cette proposition, la seconde est encore moins exacte.

Il est aisé de s'en rendre compte en lisant le début même du chapitre : « Des conjurations » (2). « Je n'ai pas cru « devoir laisser ce sujet sans le traiter, y est-il dit, tant les « conspirations sont dangereuses et pour les sujets et pour « les princes... Il faut convenir qu'il n'est pas d'entreprise « plus dangereuse et plus téméraire pour les hommes qui « s'y hasardent ; les périls les environnent de toutes parts. « Aussi arrive-t-il que bien peu réussissent, pour une « infinité qui sont formées. »

« Que les princes apprennent donc à se garantir des conjurations ; que les sujets s'y engagent avec plus de circonspection ; ou plutôt qu'ils sachent vivre contents sous les maîtres que le ciel leur a donnés. Je vais traiter ce sujet avec quelque étendue, afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à l'instruction des uns et des autres. »

« C'est une maxime admirable que celle de Tacite, qui dit « qu'il faut que les hommes révèrent le passé, et se

· Le prince a peu à craindre les conspirations, lorsque son peuple lui est affectionné ; mais aussi il ne lui reste aucune ressource, si cet appui vient à lui manquer. Contenter le peuple et ménager les grands, voilà la maxime de ceux qui savent gouverner. »

(1) *Discours sur Tite-Live*, liv. III, ch. VI.

« soumettent au présent : qu'ils désirent les bons princes et supportent les autres tels qu'ils sont ». Se conduire autrement, c'est souvent se perdre soi-même et perdre également son pays... « Si le prince se rend pourtant odieux à tel point que le pays ne puisse plus supporter son joug, le peuple le jettera à bas du trône. Tant pis pour lui s'il n'a pas su se conduire de telle façon que sa ruine ou sa mort ne soit désirée par personne.

En somme, le bonheur de l'Italie avec la liberté du peuple sont les deux idées dominantes dans l'œuvre de Machiavel. Le prince est nécessaire à leur réalisation, pour créer l'Italie d'abord, pour lui donner ensuite un gouvernement sage et libéral, s'il est adroit et s'il veut pouvoir se maintenir, si non, pour la préparer à vivre d'elle-même, heureuse et libre sous un régime démocratique, au sortir de sa tyrannie. Et le principat apparaît ainsi comme une voie détournée, mais sûre, pour donner l'indépendance, la tranquillité et le bien-être au peuple italien. Celui-ci vénère aujourd'hui en Machiavel un homme qui l'aimait sincèrement, qualité suffisante pour excuser ses fautes et ses erreurs (1).

(1) Bluntschli, *Deutsch. St. Wörtl.*, mot *Machiavelli*, in fine « Wie das Christenthum dem viele Sunden vergibt, der viel geliebt hat, so sind die Völker geneigt, auch dem viele Frevel zu verzeihen, welcher viel gethan hat, um ihre Freiheit und ihre nationale Erhebung zu fördern. »

CHAPITRE VII

LE GOUVERNEMENT DU MONARQUE ABSOLU.

Le pouvoir absolu. — Le dogme de l'absolutisme. — L'Etat confondu avec la personne du prince. — Le roi demi-dieu ; être parfait. — Le pouvoir militaire. — L'armée. — La guerre. — Les alliances. — Mauvais effets de la neutralité. — Le monarque législateur. — Qu'il n'est pas tenu au respect des lois. — Le roi doit respecter les lois divine et de nature. — Les lois fondamentales. — La ruine des institutions modératrices du pouvoir royal : les Parlements. — Le chancelier. — Les Etats Généraux. — La Justice. — Les dépenses. — Choix des ministres. — Etudes du Roi. — Conduite à suivre pour régner en sûreté : Ne pas affaiblir ses sujets. — Forteresses utiles parfois. — L'amour du peuple est la base la plus solide du pouvoir. — Le roi aimé du peuple, habitué au despotisme. — Le roi doit avoir la haute-main sur l'enseignement. — L'absolutisme et les libertés individuelles : Liberté d'enseignement. — Liberté de parole — Liberté d'écrire. — Liberté de conscience. — Le roi doit avoir la haute-main sur la religion. — Droit de vie et de mort sur les sujets. — Liberté physique. — La propriété individuelle. — Conception de l'impôt chez les absolutistes. — Le Roi intangible, quoi qu'il fasse. — Le monarque est responsable [seulement à l'égard de Dieu. — Le peuple doit supporter même le pire tyran.

Dans les Etats modernes, le pouvoir des souverains se heurte toujours à des bornes définies, telles que les droits du peuple, des particuliers isolés, des familles ou des groupements d'individus. Pour les absolutistes, le monarque jouit, dans l'Etat, d'une puissance *absolue* (1) au plein sens

1° Qualifiée par Merlat de *anarchisme*, p. 171.

du terme (1). puissance assez semblable à celle accordée, dans l'ancienne Rome, au *paterfamilias* dans sa maison. Bodin regrette amèrement la disparition dans la famille de cette autorité tyrannique d'autrefois, établie dans l'intérêt du père, auquel elle permettait de disposer à son gré de l'activité et de la vie de ses enfants (2) ; il la donne au roi sur ses sujets, en l'aggravant encore, si c'est possible.

Le monarque dispose du corps des hommes soumis à sa domination, de leurs vies, de leurs âmes, de leurs biens (3). Le temps même ne doit pas borner son pouvoir, rapproché en cela de la toute puissance divine, dont il découle. Par l'hérédité, il échappe aux limites humaines du commencement et de la fin. Le roi est alors l'*Herrscher*, dont parle Seydel (4), qui ne connaît d'entraves que celles à lui imposées par sa nature d'homme, par la force des éléments, ou le caractère fini de son Etat, opposant normalement ses frontières comme terme à son action. Sauf ces bornes, il peut faire tout ce qui ne lui semble pas désavantageux.

Le monarque pourrait ruiner l'Etat, dépouiller ses sujets ; mais son intérêt l'arrêtera dans cette voie. Ceci est un des principaux avantages invoqués par les monarchistes en faveur de l'absolutisme (5). Maître absolu du royaume, le

(1) V. Bodin, liv. I, ch. VIII.

(2) Liv. I, ch. IV.

(3) Catéchisme à l'usage de Louis XIV : « Que pense dire Votre Majesté quand elle dit que Dieu l'a créée et mise au monde ? — Je pense dire qu'il m'a fait de rien et qu'il m'a tiré du néant où j'étais, pour me donner l'être, la vie, mon royaume et tous les autres avantages que je possède. »

(4) *Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre*, 1873.

(5) Hobbes, *Léviathan*, ch. XIX, p. 93. « In monarchia autem Bonum Publicum et Privatum idem est. Regis enim Divitiæ, Potentia, et Honor a viribus et existimatione Civium proficiscuntur, Nam Rex cujus Subditi Pauperes, debiles aut viles sunt, neque Dives, neque

roi s'emploiera à améliorer, à développer et à enrichir un bien, dont ses enfants jouiront : et le bien-être des habitants, augmentant leurs qualités productives, sera aussi avantageux pour lui que le bien-être de l'esclave est avantageux pour le maître, qui bénéficie de son travail (1). Aussi devra-t-il se garder d'aller à l'encontre du bien de son Etat, auquel il est directement intéressé ; mais rien ne l'empêcherait d'agir autrement. S'il n'emploie pas son pouvoir à mal faire, il faut voir là un simple phénomène d'auto-limitation volontaire (2).

La monarchie absolue, ainsi basée essentiellement sur le pouvoir illimité du prince, naquit, nous l'avons vu, dans des circonstances où un tel mode de gouvernement était nécessaire et ses premiers défenseurs ont, en le soutenant, poursuivi le salut de la nation. Parmi ceux-ci, nous avons pu rencontrer des libéraux comme Bodin, à qui évidemment l'absolutisme paraît être un moyen d'amener en France un état de choses meilleur. Mais, la crise passée, le principe absolutiste devient un véritable dogme ; la puissance absolue du roi n'est plus un moyen, c'est une fin, désirable en soi. Ses partisans ne reconnaissent pas l'évolution de l'Etat, passant d'un régime à un autre, mieux approprié aux exigences du moment, ou plutôt ils considèrent que le terme définitif de cette évolution est atteint avec le règne du monarque tout puissant.

Ce régime est le plus parfait possible ; il est le plus con-

Magnus, neque securus esse potest... • Bossuet, *Polit.*, liv. II, art. I, propos. X, etc.

(1) V. Pufendorf, t. II, p. 362.

(2) Phénomènes d'auto-détermination, d'auto-limitation de la puissance étatique. — V. Duguit, *L'Etat*, p. 109 et suiv. ; Jellinek, *Gesetz und Verordnung*, 1887, p. 197 et suiv.

forme à la nature, s'inspirant de l'institution familiale et de l'empire paternel, et aussi le plus ancien (1). Il est le plus apte à réaliser l'union dans le corps de l'Etat, puisqu'il ramène tout à une seule tête, caractère excellent pour le commandement des armées. Le chef unique assure alors à son peuple une existence paisible (2), à l'abri de sa force. Grâce à l'hérédité enfin, la nature elle-même fait le roi, qui ne s'éteint jamais, car le mort saisit le vif (3).

Dès lors, point de briques ou de cabales pour la succession au trône. La plus grande stabilité est ainsi réalisée dans l'Etat par la monarchie successive, qui « dure et se perpétue par les mêmes causes qui font durer l'univers et qui perpétuent le genre humain » (4). Elle s'attache les peuples par son lustre et sa majesté et fait bénéficier la nation de son éclat (5).

Les absolutistes considèrent leur mode de gouvernement comme étant le meilleur en lui-même et non comme répondant à un certain état social. Il permet d'ailleurs, à leurs yeux, d'atteindre l'état social le plus parfait et le plus stable. Celui-ci ne se modifiant pas, le régime qui a contribué à le créer et qui s'harmonise avec lui, n'aura pas à changer non plus. Heureusement, car tout changement ne serait pas, comme le croyait Machiavel, un progrès, une marche en avant, mais un désordre et un commencement de décadence. L'apogée est atteint avec l'établissement du pouvoir

(1) Bossuet, *Polit.*, liv. II, art. I, propos. VII.

(2) Hobbes, *Leviathan*, cap. XIX.

(3) A. Loysel, *Institutes coutumières*, liv. I, tit. I, § 3. « Le roi ne meurt jamais, ou, le roi est mort, vive le roi. »

(4) Bossuet, liv. II, art. I, propos. X. — V. propos. VIII et IX.

(5) V. avantages de la monarchie absolue héréditaire et réponses aux objections contre ce mode de gouvernement dans Hobbes, *De Cive*, cap. X. — V. Bodin, liv. II, ch. III.

absolu du roi. Y modifier quoi que ce soit, c'est fatalement descendre. Les partisans de ce régime reconnaissent bien certains de ses défauts ; mais ils estiment que ce sont là des inconvénients inséparables des choses humaines, même les plus approchées de la perfection ; essayer de réagir contre eux serait provoquer un mal encore plus grand. La théorie monarchiste nous présente ainsi un type de gouvernement immuable, et cette immutabilité lui donne un caractère tout à fait irréel.

Pour elle, l'Etat se concentre dans le prince et est tout entier absorbé par lui ; confusion établie d'abord sur le domaine patrimonial, favorisée par les idées féodales permettant l'appropriation de la chose publique, non seulement au roi, mais encore aux particuliers. Développée sous la troisième race, lors de la reconstitution du *patrimoine royal* (1), elle dure jusqu'au décret du 22 novembre-1^{er} décembre 1790, après lequel la Constitution de 1791 écarte nettement toute idée de propriété du roi sur le royaume, qualifiant Louis XVI, non plus de *roi de France*, mais de *roi des Français*. Pour le monarque absolu la confusion est complète ; non seulement l'Etat est sa chose ; mais il est lui-même l'Homme-Etat, le Léviathan, qui pourra dire : « *l'État, c'est moi* » (2), pour lequel l'intérêt de l'Etat n'est autre que le sien propre.

Nous avons vu comment cela a pu être exact un moment en France, comment cela était exact aussi dans l'hypothèse du *Prince*, lorsque la raison d'Etat se confondait avec la

(1) V. Edit de 1607 ; Isambert, *Anc. lois*, XV, p. 328.

(2) Circonstances dans lesquelles ce mot célèbre fut prononcé, dans Chéruel, *Hist. de France sous le ministère de Mazarin*, t. II, p. 253 et suiv. — V. *Encycl. Brit.*, vol. XV, p. 130.

Raison du Roi ou avec la Raison du Prince. Mais, lorsque le temps où il fallait un maître tout puissant fût passé, lorsque l'ordre et la tranquillité ont été rétablis dans la nation, les abus dont ce maître peut se rendre coupable ne sont plus compensés par un avantage sérieux. Le monarque alors, cherchant à réaliser son intérêt, ne réalise plus nécessairement celui de son Etat ; et il n'est plus vrai de dire qu'il agit toujours par raison d'Etat ; le plus souvent ses actes sont motivés par la poursuite d'un avantage personnel ou d'une satisfaction de vanité. Pour les absolutistes il n'y a plus d'Etat, le roi en a pris la place ; son intérêt, sa grandeur et sa gloire sont tout, la nation n'est rien (1), et, si la raison du bien public paraît planer sur leur œuvre, à raison de l'origine primitive de leur doctrine, en réalité le bon plaisir est la seule règle de conduite de leur roi (2), dont la volonté tient lieu de toute raison : *Sit pro ratione voluntas* (3).

Sa formule de commandement ne peut laisser de doute à cet égard. « Nous voulons, entendons, commandons de notre « pleine Puissance et Autorité absolue » dit le roi. Dès son enfance, on le prépare à régner sans connaître d'autre règle

(1) Fénelon, *Examen de conscience, Œuvres*, t. XXII, p. 237. « N'avez-vous point appelé nécessité de l'Etat ce qui ne servait qu'à flatter votre ambition, comme une guerre pour faire des conquêtes et pour acquérir de la gloire ? N'avez-vous pas appelé besoin de l'Etat vos propres prétentions ?... » V. *Lettres de Fénelon à Louis XIV*, Renouard, 1825.

(2) V. contra : Fénelon, *Essai philosophique sur le gouvernement civil*, ch. XI.

(3) *Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas*, est une formule sur laquelle les pamphlétaires allemands se fondèrent pour soutenir que Louis XIV est disciple de Machiavel. Cette formule ne s'applique pourtant pas au gouvernement du Prince, réglé toujours sur le bien de l'Etat, alors qu'elle ouvre la porte au caprice, qui est essentiellement le contraire de la règle.

que sa volonté (1) ; il sait les nombreux et très anciens brocards, nés primitivement de l'intérêt public, qui lui donnent tout pouvoir, « *Tale est nostrum placitum* » peut avoir été mal traduit, « Tel est notre bon plaisir » et signifier « tel est l'avis de notre conseil » ; mais la maxime « *Quod principi placuit legis habet vigorem* » (2), ne peut avoir une signification douteuse. Monarchistes et monarques en sont imbus et ils se gardent d'ajouter à la formule cette réserve, si nécessaire pourtant : *pourvu que ce qui plaît au prince soit en rapport avec le bien de l'Etat.* »

Il faut d'ailleurs reconnaître que, pour les absolutistes en général, la puissance accordée au roi sans contrôle et sans limite, ne présente aucun inconvénient. Leur roi est parfait comme leur régime (3). Dans leur théorie, on peut se confier sans danger à cet être supérieur, si excellemment doué, bon et juste, que l'on ne peut plus voir en lui un homme. Un tel assemblage de qualités, s'ajoutant à l'énorme puissance du monarque, fait de lui un véritable demi-Dieu, auquel Dieu donne un royaume à gérer en pleine propriété (4). « Rois, vous êtes des Dieux ; c'est-à-dire, vous avez

(1) Modèle d'écriture donné au jeune Louis XIV : « L'hommage est dû aux roys, ils font ce qu'il leur plaist. » — V. Lacour-Gayet, *Educat. polit. de Louis XIV*, p. 137.

(2) Beaumanoir XXXV, p. 29. « Ce qui li plect a fere doit estre tenu por a loi » ; Loysel, *Instit. coutum.*, liv. I, tit. I, § 1. « Qui veut le Roi, si veut la loi. »

(3) V. Bossuet, *Conclusion de la Politique tirée de l'Ecriture*.

(4) J. Brutus, *Puissance légit. du prince*, p. 22. « Peut-estre que « les flatteurs de Cour repliqueront que Dieu a résigné toute puissance « aux rois, réservant le ciel pour soy et leur donnant la terre pour y « régner et gouverner à leur plaisir : brief que les grands du monde « ont fait partage d'empire avec Dieu. Voilà un propos convenable à « quelque vilain Cléon, impudent flatteur d'Alexandre... » Les abso-

dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin » dit Bossuet (1), après avoir soutenu déjà que le roi est à son royaume ce que Dieu est au monde ; et le R. P. Senault (2) s'exprime ainsi : « Les monarques ne
« sont ils pas des Dieux mortels, puisqu'ils sont les arbitres
« de la vie et de la mort de leurs sujets ? Ne sont-ils pas
« des Dieux, puisqu'ils tiennent entre leurs mains la desti-
« née des autres hommes ? Ne sont-ils pas des Dieux, puis,
« qu'ils abaissent les grands et qu'ils élèvent les petits-
« qu'après avoir fait des créatures, ils les anéantissent
« quand ils veulent, et que, donnant grâce dans leurs
« Estats, ils enlèvent les criminels à la rigueur des juge-
« ments et à la sévérité des peines ?... »

C'était là, peut-on dire, la croyance commune, qui devait donner naissance à la religion monarchique, au culte de la personne du roi, et à sa déification. Les rapprochements opérés entre le souverain et la divinité entraînerent, pour un temps, leur assimilation complète (3), favorisée par la pompe extérieure, par la conviction profonde chez le prince absolu lui-même de sa qualité d'être surnaturel. Le Roi-Etat se rend esclave de sa dignité et, du lever au coucher, revêt un caractère complètement public : le Roi Dieu doit, chaque jour, s'efforcer de jouer son rôle, au moins en cérémonies extérieures. Il faut qu'on l'adore. « Le Roy

utistes en arrivent là, ils prévoient seulement que le lieutenant de Dieu aura à lui rendre compte de sa gestion.

(1) *Polit.*, liv. V, art. IV, propos. I.

(2) p. 49.

(3) V. Dubois, *Mémoire fidèle des choses qui se sont passées à la mort de Louis XIII*, p. 328. « Je voyais de grosses larmes qui lui tombaient des yeux, avec des élévations d'esprit continuelles ; qui faisaient connaître évidemment un commerce d'amour entre Leurs Majestés divine et humaine. »

« Louis XIV s'est fait donner plus de faux encens que tous
 « les demi Dieux des payens n'en ont eu de véritable. Jamais
 « on ne poussa la flatterie à ce point. Jamais homme n'a
 « aimé les louanges et la vaine gloire au point que ce prince
 « l'a recherchée. Il nourrit dans sa cour et autour de lui une
 « foule de flatteurs qui enchérissent les uns sur les autres.
 « Non seulement il permet qu'on lui érige des statues, sur
 « le pié desquelles on grave des blasphèmes à son honneur,
 « et au bas desquelles on attache toutes les nations du monde
 « enchaînées ; mais lui-même se fait mettre, en or, en argent,
 « en bronze, en cuivre, en marbre, en toile, en tableaux, en
 « peinture, en arcs de triomphe, en inscriptions. Il remplit
 « tout Paris, tous ses palais et tout le royaume de son nom
 « et de ses faits... (1) »

Le grand roi se préoccupe, en effet, par-dessus tout de sa grandeur et pousse son siècle à s'élever au ton continu de la louange et de l'admiration (2). Il vit dans une apothéose, comme le comporte sa majesté divine et éblouit ses contemporains en extase.

Toute la théorie absolutiste repose en somme sur ce point de départ (3) du monarque d'essence supérieure : mais si, abandonnant l'idéal, nous voyons dans le roi non plus un Dieu, mais un homme, le pouvoir que nous lui aurions accordé sans hésiter, comme à un être parfait, nous paraîtra funeste et effrayant, s'il se trouve aux mains d'un être soumis à tous les entraînements de la nature humaine.

(1) Jurieu, *Soupers de la France*, p. 31.

(2) L'Académie des inscriptions et belles-lettres fut créée bien plutôt en vue d'accroître l'éclat du règne, de redire à la postérité victoires et exploits, que dans le but de servir les progrès de l'esprit humain.

(3) Dans Hobbes, quoique le monarque n'ait rien de divin, les avantages de la monarchie absolue sont liés presque tous à la supériorité personnelle du monarque.

Pour que la doctrine de la souveraineté du roi et du bon plaisir soit acceptable, il faudrait que le roi ne puisse pas vouloir être mauvais. Or, manifestement, il le peut (1). Il faudrait qu'il soit à l'abri de la vanité : or l'adoration, dont il est l'objet, développe en lui un orgueil étonnant (2). Il faudrait enfin qu'il possède une réelle supériorité : or il peut être un homme très ordinaire, l'origine royale ne devant pas nécessairement lui donner le génie. Les monarchistes s'aperçoivent bien parfois de leur illusion et ils semblent alors, nous le verrons, apporter quelques faibles restrictions à leur règle générale de soumission absolue : mais, finalement, ils s'abandonnent, corps, âme et biens, à leur maître tout puissant, quel qu'il soit.

Le rôle de chef militaire est un des principaux du monarque et celui qu'il peut remplir le mieux, à raison du pouvoir dont il jouit sans partage. L'unité et la rapidité de décision sont essentielles dans le commandement ; et il est incontestable qu'elles ne sont jamais aussi complètement réalisées que sous un régime monarchique (3). La place du prince, en campagne, est à la tête de ses troupes, que sa présence excitera à la bravoure ; il ne devrait rester en arrière

(1) La Boétie, *Servit. volunt.* « A parler à bon escient, c'est un extrême malheur d'estre subiect à un maistre, duquel on ne peult estre jamais asseuré qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'estre mauvais, quand il rouldra... » Machiavel admettait seulement qu'il soit mauvais quand il faudra.

(2) Le valet de chambre Dubois rapporte dans son journal que le Dauphin, pénétré de la Majesté royale, n'admet pas que l'on tourne le dos, même à un portrait du roi son père. Les Mémoires de Louis XIV sont remplis de l'esprit d'infatuation de lui-même, très apparent chez le roi. V. p. 129, 423, etc.

(3) V. Hobbes, *De Cive*, cap. X, § XVII. « Monarchia omnium optimum in castris regimen est ».

que s'il craignait de donner un déplorable exemple par son manque de courage. Il doit être vaillant, fort et intrépide (1), et s'appliquer à aguerrir ses sujets (2) pour trouver en eux au besoin de bons soldats.

« Pourvu qu'un prince ait des sujets, dit Louis XIV (3), il « doit avoir des soldats, et quiconque, ayant un Etat bien « peuplé, manque d'avoir de bonnes troupes, ne se doit « plaindre que de sa paresse ou de son peu d'applica- « tion (4). » Quant à ses lieutenants, il les trouvera aisément dans les rangs de la noblesse, pour qui la guerre, la défense du roi et de la nation doivent être la mission principale (5).

Le fait d'avoir à son service des compagnies d'étrangers soldés contribue à donner au monarque un caractère tyrannique. Recrutant son armée, ou plus particulièrement, ses gardes en dehors de ses sujets, il paraît, en effet, tenir ces derniers en défiance, et se donner des armes contre eux (6).

Le roi possède le *gladium belli*, le pouvoir de décider

(1) Bodin, liv. V, p. 772 ; Bossuet, *Polit.*, liv. IX, art. V, propos. IX et suiv.

(2) Bodin, p. 751 ; Bossuet, liv. IX, art. IV, propos. III.

(3) *Memoires*, t. II, p. 115.

(4) Richelieu, *Testament*, t. II, p. 11, 12. Il faut avoir un corps de gens d'armes toujours bien entretenu : « Qui a la force a souvent la raison en matière d'Etat, et celui qui est faible peut difficilement s'excuser d'avoir tort, au jugement de la plus grande partie du monde. »

(5) Richelieu, t. I, p. 167. « Il est certain que la noblesse qui ne sert point à la guerre, n'est pas seulement inutile, mais à charge à l'Etat, qui peut en ce cas être comparé au corps qui supporte le bras paralytique, comme un faix qui le charge, au lieu de le soulager. »

(6) Bodin, liv. II, ch. IV, p. 290 ; J. Brutus, *op. cit.*, p. 201 et suiv. « Le tyran remplit les garnisons de soldats étrangers, bastit des citadelles contre ses sujets, désarme le peuple et ne luy laisse fortteresse queleconque, est accompagné de gardes composées d'étrangers... »

de la paix ou de la guerre (1), mais il ne doit rechercher ni l'une, ni l'autre, demeurant avec joie dans le calme, mais n'hésitant pas à entreprendre une lutte qu'il croit nécessaire (2). Il ne s'y résoudra d'ailleurs qu'après de sérieuses réflexions ; commencer une guerre est très facile, en effet ; mais on doit songer que la finir est autrement difficile. Un peu d'ambition et d'audace suffisent pour attaquer un voisin, pour entrer dans son Etat et y semer la ruine à l'improviste. Mais une fois engagé, on ne peut plus se dédire et il faut soutenir à grand'peine des hostilités imprudemment entreprises. Les princes les plus forts sont d'ailleurs le plus souvent très circonspects à prendre les armes, ne voulant pas user inutilement leurs forces. On ne doit en venir aux mains que pour des motifs justes, tels que provocations de la part de l'ennemi, violation par lui de droits reconnus, etc. ; mais un prince sage ne fera pas la guerre pour dépouiller ses voisins, pour contenter son ambition, acquérir la gloire des armes, ou pour satisfaire sa jalousie. De telles raisons ne sauraient la justifier (3). La guerre, raisonnablement entreprise, sera conduite avec énergie, bravoure, diligence et précautions (4). Elle présente, en outre de la réalisation du but auquel elle tend immédiatement, certains avantages accessoires : elle entretient en effet les sujets en bonne amitié, en présence de l'ennemi, et garantit ainsi pour un temps l'Etat des rébellions et des séditions. La guerre, en outre, est un excellent moyen d'épurer les nations, en envoyant à la mort bon nombre de coquins. Bodin

(1) V. Hobbes, *Léviathan*, cap. 30, p. 157, cap. 18, p. 89.

(2) Bodin, liv. V, p. 768 et suiv.

(3) V. Bossuet, *Polit.*, liv. IX, art. II en entier, ou *fine* : « Deux paroles du fils de Dieu qui anéantissent la basse gloire et éloignent l'amour des conquêtes. »

(4) V. art. V.

nous présente cette considération curieuse, sans s'inquiéter des honnêtes gens qui accompagnent les mauvais sujets (1).

En dépit de ces règles excellentes, le monarque cherche surtout dans la guerre à satisfaire sa soif de gloire (2) ; il veut accomplir des exploits, augmenter sa puissance, avec son domaine. Il s'inspire tantôt d'une politique de convenances, tantôt d'une politique de famille. C'est ainsi que les Bourbons luttèrent longtemps pour faire entrer dans leur Maison le plus grand nombre possible de trônes. Ils occupèrent ceux de France, d'Espagne, de Parme, de Naples, lorsque Choiseul les réunit par le *pacte de famille*. Les nations gouvernées par ces princes sont ainsi entraînées, pour leur malheur, dans des aventures périlleuses, d'où elles ne peuvent retirer d'autre bénéfice que celui d'avoir pour maître un guerrier éclatant, comptant dans sa parenté nombre

(1) Bodin, liv. V, p. 762. « Encores il y a un autre poinct bien considérable, pour monstrier qu'il faut entretenir la discipline militaire et faire la guerre, c'est qu'il y a tousiours eu et n'y aura iamais faute de larrons, meurtriers, fai-néants, vagabonds, mutins, voleurs en toute république, qui gastent la simplicité des bons subiects, et n'y a loix, ny magistrats, qui en puissent avoir la raison, et mesmes on dit en proverbe, que les gibets ne sont dressés que pour les bélistres : car les édicts et ordonnances en plusieurs lieux ressemblent aux toiles des araignes, comme disait Anacharsis à Solon, d'autant qu'il n'y a que les mousches qui s'y prennent, et les grosses bestes s'en jouient. Il n'y a donc moyen de nettoyer les Républiques de telle ordure, que de les envoyer en guerre, qui est comme une médecine purgative, et fort nécessaire pour chasser les humeurs corrompus du corps universel de la République... »

2) *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 293. « Au rang ou nous sommes nés, ce nous doit être une confusion extrême de cesser d'être sans avoir pu laisser aux siècles à venir de quoi remarquer que nous avons été... », p. 397. « Mon activité naturelle, la chaleur de mon âge, et le désir violent que j'avais d'augmenter ma réputation me donnaient une forte impatience d'agir... ».

de têtes couronnées, mais d'où elles sortent presque sûrement épuisées et amoindries.

Quant à la politique à suivre en matière d'alliances, Bodin, met en garde le monarque contre les alliés trop puissants, comme le faisait Machiavel. « O, que souvent, dit-il, « on a vu les estrangers se voyans les plus forts, se faire « seigneurs absolus de ceux qui les avoyent appellés (1) ! » Il lui signale aussi les inconvénients de la neutralité, dangereuse (2), à moins d'être neutre allié avec les deux adversaires. Un prince puissant peut alors se rendre très utile, se posant en ami des belligérants pour être leur arbitre. Ce genre de neutralité active est le seul bon et honorable.

Le monarque peut seul faire les lois dans son royaume, les modifier ou les interpréter (3). C'est là un attribut essentiel de sa souveraineté (4), et celui sur lequel se fonde évidemment sa puissance. Aussi devra-t-il remplir avec le plus grand soin et la plus grande justice cette partie de sa mission. D'après Hobbes, d'ailleurs, il ne saurait être ques-

(1) Liv. V, ch. V, p. 778. — V. aussi ch. VI — Bossuet, dans sa *Politique*, ne consacre à la question des alliances qu'un passage insignifiant, liv. IX, art. V, propos. XVII.

(2) p. 793 et suiv.

(3) V. Beaumanoir, *Coutumes de Beauvoisis*, XXXIV, 41. « Li rois est sovrains par desor tous, et a, de son droit, le général garde de son roiaume, par quoi il pot fere tel estableissement comme il li plect por le commun profit et ce qu'il establir doit estre tenu. . . » — Boutillier, *Somme rurale*, t. II, tit. I, p. 646. « Si sachez que le roy de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. » — Loyseau, *Inst. cout.*, I, 1.1 ; Le Bret, liv. I, chap. IX ; Bossuet, *Polit.*, liv. I, art. IV, propos. I et suiv., etc.

(4) V. Bodin, liv. I, chap. II.

tion d'injustice dans la loi, puisque celle-ci est, par essence, une règle juste (1). N'est injuste que ce qui va à l'encontre du droit civil, c'est-à-dire des lois. Il en résulte que le prince ne peut rien faire d'injuste, puisqu'il fait lui-même le droit civil, la loi, et détermine ainsi à son gré ce qui est bien et ce qui est mal (2).

Il paraît pourtant bien exister, à côté de la volonté du souverain, une autre source des lois, résidant dans le peuple lui-même. Cette source est la coutume, adhésion lente des individus à telle règle, qui, à la longue, prend force de loi. Il n'y a là qu'une apparence : car la Coutume présente avec la loi une différence essentielle. La loi peut, en effet, casser les Coutumes, tandis que la Coutume ne peut déroger aux lois. Dès lors, si la Coutume devient loi, c'est uniquement parce que le souverain l'a tacitement admise, en ne s'opposant pas à son établissement par décision de sa volonté « Pour le faire court, la Coustume n'a force que *par souffrance* et tant qu'il plaist au prince souverain, qui « peut faire une loy, y adioustant son homologation. Et par « ainsi, toute la force des loix civiles et coustumes gist au « pouvoir du prince souverain (3)... ». De même, le conquérant, qui acquiert le pouvoir sur un pays et lui laisse

(1) *Leviathan*, cap. 18. « Injusta enim non potest esse lex, ut quae sit unuscujusque civis consensu in seipsum. »

(2) *Leviathan*, cap. 26, p. 129. « Legem civilem sic definio : Lex Civilis unicuique civi est Regula, qua civitas verbo vel scripto, vel alioquocunque voluntatis signo idoneo, ad distinctionem Boni et Mali, uti imperat... »

(3) Bodin, liv. I, chap. X, p. 222. Dans le même sens, V. Hobbes, *Leviathan*, cap. 26, p. 129. « Tertio, quando consuetudo longa vim obtinuit Legis, non a longitudine temporis vim Legis habet, sed a voluntate ejus, qui Summan habet Potestatem, per silentium ejus significata; voluntatis enim signum aliquando etiam est silentium. Neque diutius vim Legis consuetudo habet, quam silentium illud durat... »

ses lois, est législateur de ce pays, dont il a fait la législation sienne, en l'acceptant (1). Le roi nouveau est aussi, de la même façon, l'auteur des ordonnances de son prédécesseur, s'il les adopte.

Il est indispensable pour un prince absolu d'être seul à faire la loi ; car, sans cela, il aurait comme supérieur celui qui la ferait et ne se dirigerait plus entièrement d'après sa seule volonté. Législateur, il n'obéit qu'à son propre vouloir, cristallisé dans les règles de droit auxquelles il consent à se conformer. Ceci ne veut pas dire d'ailleurs qu'il soit soumis aux lois, même émanant de sa volonté. Précisément, parce qu'elles en émanent, elles ne sauraient l'obliger, puisqu'il lui suffit de vouloir pour les modifier. Une obligation ainsi conditionnée par une décision volontaire du prétendu obligé est inexistante : 2. « *Nulla obligatio consistere potest quæ a voluntate promittentis statum capit.* »

Le monarque est donc au-dessus des lois ; elles ne sont pas faites pour lui ; tout ce que l'on peut désirer, c'est qu'il se conforme à la ligne de conduite qu'il a édictée pour ses sujets ; ce faisant, il leur donne un excellent exemple. Mais, s'il ne le fait pas, les sanctions prévues ne lui sont pas applicables. Il peut être soumis aux lois « quant à la puissance « *directive* ; jamais quant à la puissance *coactive* (3) ». Il peut les abroger, les changer à son gré ; mais il ne doit le faire qu'avec prudence et peu à peu, sous peine d'apporter dans son Etat un grand désordre (4).

(1) *Leviathan*, p. 130.

(2) Bodin, liv. I, chap. VIII, p. 132. *Leviathan*, p. 129 : « *Liberi enim sunt, qui quando volunt esse possunt, nec potest quisquam sibi ipsi obligari ; quia qui obligare, idem liberare potest.* »

(3) Bossuet, *Polit.*, liv. IV, art. I, propos. IV.

(4) Bodin, liv. IV, chap. III ; Le Bret, passage cité.

En dehors des lois civiles, il existe cependant certaines lois auxquelles tous les princes sont assujettis ; ce sont les lois divines et naturelles, qui ne dépendent pas d'eux et qu'ils ne peuvent violer sans se rendre coupables de lèse-majesté divine (1) ou humaine ; s'ils donnent un ordre qui les enfreint, les sujets pourront désobéir. C'est d'ailleurs le seul cas où la désobéissance au commandement royal soit admise par les absolutistes (2). Cette limite (3) à la toute puissance du roi est assez imprécise. Qu'est ce, en effet, que la loi divine ? Beaucoup paraissent la confondre avec la loi de nature. Mais nous ne sommes pas davantage renseignés sur celle-ci ; et Bodin nous éclaire assez peu à ce sujet, lorsqu'il écrit qu'elle est « la justice naturelle qui se void et fait congnoistre aussi claire et luisante que la splendeur du soleil » (4). D'après ses développements, il semble pourtant que la loi de Dieu ou de nature détermine les devoirs à remplir à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Elle englobe ainsi toute la morale, et constitue une limitation au pouvoir du monarque aussi vaste que platonique (5).

(1) V. J. Brutus, *op. cit.*, 1^{re} question. « Si les sujets sont tenus d'obéir aux princes, s'ils commandent quelque chose contre la loi de Dieu. » — V. Bodin, p. 133 et liv. II, ch. III et IV ; Le Bret, liv. I, ch. X ; liv. II, ch. VI ; Hobbes, *De Cive*, cap. XIV, § X ; Pufendorf, t. II, p. 442.

(2) Bossuet, *Polit.*, liv. VI, art. II, propos. II. « Ainsi doit-on obéir aux ordres du roi, s'il n'y paraît rien de contraire aux ordres de Dieu. » Cette réserve ne vaut du reste aux yeux de Bossuet, que pour les ordres du Dieu des catholiques. Les atteintes portées aux ordres du Dieu d'une autre religion, ne légitimeraient pas la désobéissance des membres de cette religion aux ordres royaux.

(3) Non admise par Hobbes.

(4) p. 280.

(5) Hobbes fournit un critérium permettant de reconnaître si on agit ou non suivant la loi de nature. Il le trouve dans cet adage :

Quant aux lois fondamentales du royaume, qui doivent, en principe, opposer à la volonté du roi une barrière infranchissable, elles ne furent jamais bien précisées (1) ; et les absolutistes s'en préoccupent assez peu. Bossuet dit seulement (2) qu'il y a des lois fondamentales : « C'est principalement de ces lois fondamentales qu'il est écrit, qu'en les violant, on ébranle tous les fondements de la terre. » Louis XIV n'en parle jamais, et ne songe à les invoquer que contre les prétentions des coalisés, lorsqu'il est réduit aux expédients (3). La seule loi fondamentale, admise en réalité par l'absolutisme, est celle de l'obéissance illimitée des sujets à l'égard du souverain (4).

« *Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Quæcumque vultis facere vobis homines, id facite illis* », *Leviathan*, cap. 15, p. 78.

(1) Parmi les monarchistes on s'accorde généralement à reconnaître trois lois fondamentales de la Couronne souveraine de France. Ce sont : la règle de succession au trône (la couronne se transmet par succession, à l'ainé mâle, à l'exclusion des femmes) ; l'inaliénabilité du domaine ; l'indépendance vis-à-vis du Saint-Siège et de l'Empire. Mais, suivant les circonstances, on invoque des lois fondamentales nouvelles. Ainsi, lors de la candidature de Henri IV au trône, on soutint que les lois du royaume exigeaient pour le roi la qualité de catholique. Naturellement, pour les libéraux le nombre de ces lois est plus considérable que pour les absolutistes. Les parlementaires soutiennent par exemple qu'elles doivent comprendre le libre enregistrement des édits. — V. *Actions et traités oratoires. Œuvres de Guill. du Vair*, Paris 1618. Sur les lois fondamentales, cf. Loiseau, *Des Seigneuries*, ch. II n° 9 ; Gentillet, *Anti-Machiavel*, p. 80 et suiv. ; Le Bret, liv. I, ch. IV ; Senault, 7^e discours ; Fénelon, *Examen de conscience*, *Œuvres*, t. 22, p. 231. « Avez-vous étudié les lois fondamentales et les coutumes constantes qui ont force de loi pour le gouvernement général de votre nation particulière ?... » — V. A. Lemaire, *Les lois fondamentales de la Monarchie française*. Thèse Paris, 1907.

(2) *Polit.*, liv. I, art. IV, propos. VIII.

(3) V. Ch. Giraud, *Le traité d'Utrecht*, Paris, 1847, p. 92.

(4) *Leviathan*, cap. 26. p. 137. « *Lex Fundamentalís in unaquaque civitate illa est, qua sublata civitas dissolvitur. Lex autem unica fundamentalis est, ut singuli cives personæ civitatis, id est Summam habenti potestatem, obedientiam præsentent...* »

La monarchie absolue, se délivrant de toutes les entraves légales qui faisaient l'admiration de Machiavel dans le royaume de France, devait aussi se libérer des institutions destinées à jouer un rôle, soit dans la confection, soit dans l'application des lois. Dorénavant la seule autorité du roi suffira à faire la loi et il l'appliquera à sa guise. Les lois et ordonnances devaient régulièrement être enregistrées au Parlement, organe modérateur, destiné à empêcher l'arbitraire du roi, par ses remontrances (1). Le droit de remontrance, fort gênant pour le monarque, fut continuellement battu en brèche par lui (2), et finalement réduit à néant, ainsi que l'enregistrement des édits, lorsqu'il acquit la puissance absolue. Il est souverain et la souveraineté est indivisible ; il doit donc légiférer sans le secours ou la confirmation de quiconque (3). Imbus de cette idée, les rois

(1) Guy Coquille, *Du droit de royauté*. « Les loix et ordonnances des rois doivent être publiées et vérifiées en Parlement ; ou en autre cour souveraine, selon le sujet de l'affaire ; autrement les sujets n'en sont liez. Et quand la Cour ajoute à l'acte de publication que ç'a été de l'express mandement du Roy, c'est une marque que la Cour n'a pas trouvé l'édit raisonnable ». Loysel, *Inst. coutum.*, livre préliminaire, *Droit public*, tit. I. « La France est une monarchie héréditaire, tempérée par les lois » ; tit. II, 2. « Les lois doivent être librement vérifiées en Parlement. » Claude Seyssel, *Grant Monarchie de France*, p. 5.

(2) Ordonnance de Moulins interdisant les *itératives remontrances*, 1566 ; Isambert, XIV, p. 189. Principe de l'enregistrement préalable à toute observation ; Isambert, XIX, p. 72, ordonnance 24 février 1673.

(3) G. de la Perrière, *Miroir politique*, fol. 7 et suiv. « les parlements ne brident pas nos rois ; mais nos rois les brident, réforment et, en cas de coup, punissent, cassent et annulent leurs arrêts quand bon leur semble et par leurs édits et ordonnances les règlent... » — V. Bodin, p. 224 ; Le Bret, p. 71 ; Bossuet, *Polit.*, liv. IV, art. 1, propos. I ; Vorländer, *J. Bodinus*, p. 149. « Gewalt darin liegt, den Unterthanen im allgemeinen Gesetze ohne ihre Beistimmung zu geben. »

s'efforcent de réduire les parlements au rôle d'instruments, leur imposant, au besoin par la force, la vérification de toutes leurs décisions quelles qu'elles soient. Ils s'y emploient avec d'autant plus d'énergie que ces cours souveraines avaient émis la prétention de traiter d'égal à égal avec la royauté (1), et résistaient désespérément aux atteintes portées à leur action.

Le Parlement de Paris, en particulier, prétendait à un véritable rôle politique, se considérant comme une émanation des Etats représentants de la nation, destinée à assurer de façon permanente, entre les convocations, la mission de ceux-ci (2). Le monarque absolu devait s'opposer à son ambition et le réduire strictement à sa fonction de Cour de justice (3). Louis XIV en faisait une question primordiale. « L'élévation des parlements, en général, dit-il (4), avait été « dangereuse à tout le royaume durant ma minorité (5) ; il « fallait les abaisser, moins pour le mal qu'ils avaient fait,

(1) Cette prétention était d'ailleurs explicable, la royauté elle-même donnant au Parlement le rôle d'arbitre de l'Etat, lorsque cela lui était nécessaire : Aide demandée au Parlement par la régente Anne d'Autriche pour avoir l'autorité absolue, contrairement à la volonté du défunt roi Louis XIII. — Arrêt du 2 septembre 1715 (Isambert, XXI, 24) cassant le testament de Louis XIV, à la demande du duc d'Orléans, régent du royaume.

(2) V. Jurieu, *Soupirs*, Mémoire VIII.

(3) Sous Charles IX, le parlement parisien reçoit du roi, à peine devenu majeur, une verte réprimande. — V. Weill, p. 59. « Ainsi je vous veux dire, dit le roi, afin que ne continuiez plus à faire comme avez accoutumé en ma minorité, de vous mêler de ce qui ne vous appartient et ne devez, et qu'à cette heure que je suis en ma majorité, je ne veux plus que vous vous mêliez que de faire bonne et brève justice à mes sujets ». — V. Richelieu, *Testament*, t. I, p. 91.

(4) *Mémoires*, t. II, p. 442.

(5) Les parlements avaient évidemment commis des abus pendant la Fronde. Louis XIV se défend du reste d'avoir cédé contre eux à un esprit de vengeance en les rabrouant.

« que pour celui qu'ils pourraient faire à l'avenir. Leur au-
 « torité, tant qu'on la regardait comme opposée à la mienne,
 « quelque bonnes que fussent leurs intentions, produisait
 « de très méchants effets dans l'Etat, et traversait tout ce
 « que je pouvais entreprendre de plus grand et de plus utile.
 « Il était juste que cette utilité l'emportât sur tout le reste,
 « et de réduire toutes choses dans leur ordre légitime et na-
 « turel, quand même, ce que j'ai évité néanmoins, il eût
 « fallu ôter à ces corps une partie de ce qui leur avait été
 « donné autrefois... (1) »

Le roi triomphe des résistances et s'en fait gloire (2). Les
 « édits, que je venais de faire publier, et principalement celui
 « qui regardait la modération du prix des charges ne plai-
 « sant à pas un des officiers, les Enquêtes demandèrent l'as-
 « semblée des Chambres, dans laquelle ils s'étaient promis
 « de pouvoir indirectement, sous quelque prétexte, rentrer
 « en délibération sur ce sujet, et je sus que le président,
 « pensant me faire un grand service, pratiquait avec soin
 « divers délais, comme si les assemblées des Chambres eus-
 « sent eu encore quelque chose de dangereux.

« Mais pour faire voir qu'en mon esprit, elles passaient
 « pour fort peu de chose, je lui ordonnai moi-même d'as-
 « sembler le Parlement, et lui dire que je ne voulais plus
 « que l'on parlât des édits vérités en ma présence et de voir
 « si l'on oserait me désobéir. Car enfin je voulais me servir
 « de cette rencontre pour faire un exemple éclatant ou de
 « l'entier assujettissement de cette compagnie, ou de ma
 « juste sévérité à la punir.

(1) En 1669, le roi alla lui-même au parlement pour révoquer les privilèges de noblesse qu'il avait accordés en 1644, pendant sa minorité, à toutes les Cours supérieures. — V. Voltaire, *Siecle de Louis XIV*, ch. XXX.

(2) V. *Mémoires*, t. I, p. 123.

« Et, en effet, l'obéissance qu'elle témoigna en se séparant sans rien entreprendre, fut imitée bientôt après par les parlements les plus éloignés et fit voir que ces sortes de corps ne sont fâcheux que pour ceux qui les redoutent (1)... » Effectivement les parlements étaient domptés. Lorsque, dans les règnes suivants, ils reprirent la lutte, le roi tout puissant ne supporta jamais leur résistance à sa volonté (2).

Avec la monarchie modérée, le Chancelier, garde du sceau de France, pouvait refuser d'apposer ce sceau sur certains actes du monarque, contraires aux principes du royaume (3). Il y avait là un élément de contrôle, que l'absolutisme rendit absolument illusoire.

Les Etats généraux, si cette institution avait fonctionné régulièrement, auraient pu avoir une grande influence sur le gouvernement de la nation. Leur rôle était, en effet, très vaste : conseils, demandes de réformes, vote de l'impôt (jusqu'à l'établissement définitif de l'impôt permanent, admis par les Etats à Tours, en 1435, sous la forme des *aides*, à Orléans, en 1439, sous la forme de la *taille*) (4), politique extérieure (5), ratification de traités, aliénation ou cession du domaine, organisation des régence pendant la minorité des rois (6). Représentants de la nation, les Etats

(1) V. dans le même sens, t. II, p. 437 et suiv.

(2) Coup d'Etat du chancelier Maupeou, janvier 1771.

(3) V. Le Bret, p. 201.

(4) Sous Charles VII, quelques impôts permanents avaient été établis, auxquels le roi dut renoncer peu après.

(5) Etats de 1302 convoqués par Philippe le Bel à l'occasion de ses démêlés avec le pape.

(6) Etats généraux de la minorité de Charles IX.

devaient enfin pourvoir à l'élection d'un roi, au cas de vacance du trône (1). Les absolutistes ne pouvaient accorder à la nation, en présence du prince, d'aussi considérables pouvoirs. Pour eux, les Etats généraux peuvent seulement adresser au roi de très respectueuses suppliques, sans prétendre à s'immiscer d'une façon quelconque dans le gouvernement (2).

En fait, les rois avaient réussi à éluder la nécessité de prendre parfois l'avis de l'Assemblée nationale (3) ; quand ils la consultaient, ils ne tenaient aucun compte de son opinion ; s'ils lui demandaient quelque chose, ils passaient outre à son refus. Pourtant les Etats, même très insignifiants, inspiraient au monarque absolu une certaine défiance. Dès la fin de la monarchie modérée, on peut dire que cette institution n'existe plus ; car les réunions d'Etats, qui eurent lieu dans la période de l'absolutisme, même encore mal établi comme en 1614, ne sont plus une véritable émanation du pays, mais un groupement savamment combiné de partisans du trône.

Voici ce que nous apprend Mattéo Bartolini, résident flo-

(1) Etats de la Ligue, 1593. — V. Picot, *Hist. des États généraux*, Paris, 1888.

2 Bodin, liv. I, ch. VIII ; liv. II, ch. I, p. 263 : Le Bret, liv. IV, ch. XI. « Outre plus l'on n'entend en ces assemblées de la part des députez, que des actions de grâces, que des protestations d'obéissance, de submission et de respect envers leurs Maiestez. Et l'on n'y propose rien d'importance, que par forme de requestes et d'humbles supplications, sans s'attribuer le pouvoir de n'en résoudre... ». — V. Cabot, *Les Politiques*, liv. XII, ch. II IV. « Si les convocations d'Estats ou autres assemblées générales sont utiles ou au contraire dommageables à l'Estat » ; ch. V. « De la puissance des Estats en un Estat royal ».

(3) Aux Etats de Tours, 1468, Louis XI obtint un blanc-seing général pour la guerre et pour l'impôt.

rentin à la Cour de France, sur la convocation des États généraux, le 27 octobre 1614 (1). « Ainsi cette assemblée
 « générale devant se faire et tant de monde se réunir pour
 « examiner et rajuster ce qu'il pouvait y avoir de déréglé,
 « pour retrancher les dépenses superflues et principalement
 « pour trouver moyen que la justice fût administrée et dis-
 « tribuée en général et en particulier par des personnes
 « honnêtes, Sa Majesté la reine régente prit la précaution
 « de tenir la main à ce que fussent élus des sujets capables
 « par dessus tous, et particulièrement au sein des États,
 « d'exécuter leurs commissions : qui fussent désintéressés
 « et aussi peu *indépendants* que possible des gouverneurs
 « et lieutenants de leurs provinces : mais avant tout *servi-*
 « *teurs de leur roi*, parce que, avec ces qualités requises, il
 « ne leur arriverait pas de sortir des matières qu'ils avaient à
 « traiter et ne cesseraient de s'attacher au service de Sa Ma-
 « jesté, lequel consistait uniquement dans le bien et le repos
 « de ses sujets..... » La reine était ainsi assurée de la ma-
 jorité et même de l'unanimité des votes. Si une question est
 discutée dans les Chambres des ordres, qui ne plaise pas à
 Leurs Majestés, elles n'ont qu'à le leur faire savoir, pour
 qu'on l'abandonne incontinent. La régente eut seulement
 à contenir le zèle de ses partisans, désireux de devancer
 même ses désirs.

Quant aux États de 1649, les derniers dont il soit question
 avant la Révolution, ils ne furent même pas réunis : et c'est
 très justement que Louis XIV peut dire au dauphin : « Il est
 « constant que, dans l'État où vous devez régner après moi,
 « vous ne trouverez point d'autorité, qui ne se fasse honneur
 « de tenir de vous son origine et son caractère ; point de

1) V. B. Zeller, *Louis XIII*, t. 1, p. 3.

« corps de qui les suffrages osent s'écarter des termes du
 « respect, point de compagnie qui ne se croie obligée de
 « mettre sa principale grandeur dans le bien de votre
 « service et son unique sûreté dans son humble soumis-
 « sion (1). »

Le monarque compte parmi ses fonctions essentielles la fonction de juge. « Faites-nous des rois qui nous jugent, comme en ont les autres nations », disaient les peuples, lorsqu'ils demandaient des rois à Samuel (2). C'est à eux, en personne, qu'incombe la justice (3), au moins en dernier ressort (4), pour vérifier les jugements des tribunaux créés par eux pour les aider dans leur mission. Le sujet prête en personne sa foi, ses services au prince ; celui-ci doit, réciproquement, lui prêter en personne l'aide de son jugement. Et ceci est d'un grand intérêt : car un tel juge présente des garanties d'impartialité et de désintéressement que n'offrent pas des magistrats ordinaires (5), parfois mauvais et alors vrais *loups ravissants* (6), contre lesquels les individus ont besoin d'être protégés. Le monarque est donc la source de toute justice en son royaume. S'il délègue son pouvoir à des officiers spéciaux, il garde toujours sur eux la haute main (7), soit directement, soit par

(1) *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 9.

(2) Bossuet, *Polit.*, liv. VIII, art. III, propos. IV.

(3) Bodin, liv. IV, ch. VI ; Hobbes, *Léviathan*, cap. 18, p. 89.

(4) V. Le Bret, liv. IV, ch. II.

(5) Bodin, p. 611 ; Hobbes, *De Cive*, cap. 13, § XVII, « Civibus contra judices corruptos jus reddendum. »

(6) Bossuet, *Polit.*, liv. VIII, art. IV, propos. II.

(7) 1770, procès du duc d'Aiguillon devant le parlement de Paris. Quoique le parlement fût ici dans son rôle d'organe judiciaire, le roi intervint, annula la procédure et déchargea le duc de toute accusation.

ses intendants, dans les provinces. Conformément aux principes des absolutistes (1), il intervient au premier rang des juges et au-dessus des organes judiciaires ordinaires, suspendant des procès en cours, accordant des lettres de grâce et de justice. Dominant Cours et tribunaux, le Conseil du roi tranche directement tel litige qu'il lui plaît d'évoquer : et des commissions extraordinaires sont chargées de se prononcer souverainement, pour le roi, sur certaines affaires déterminées (2), ou bien des *lettres de committimus* viennent donner à certaines personnes un privilège de juridiction. De telle sorte que le monarque peut, lorsqu'il le veut, rendre la justice absolument à son gré. Dans les causes jugées par ses cours souveraines, il a toujours pouvoir de casser leurs décisions.

La toute puissance, le caractère quasi divin, nécessitent pour le roi une pompe extérieure et une magnificence en rapport avec sa grandeur (3). Se montrant seulement à quelques privilégiés, et très rarement au peuple, lorsqu'il lui apparaîtra, il doit l'éblouir : sa demeure doit être somp-

(1) V. Richelieu, *Testament*, t. I, p. 96, 102, 103, 136.

(2) Les jugements par commissaires auraient pu avoir de bons effets, s'ils s'étaient bornés à assainir la justice dans les provinces, les commissions présentant une sérieuse garantie d'indépendance. — V. Richelieu, *Testament*, p. 201. « On ne sçauroit rien faire de plus à propos, que d'envoyer de tems en tems dans les provinces des chambres de justice, composées de conseillers d'Etat, et de maitres des requêtes, bien choisis pour éviter les épines des parlemens, qui fomentent des difficultés sur toutes choses, afin que cette Compagnie, recevant les plaintes qui pourroient être faites contre toutes sortes de personnes, sans exception d'aucune qualité, elle y pourvoie en meme tems. » En fait, les jugements par commissaires s'appliquèrent surtout aux procès politiques. Louis XIV chargea ainsi une commission extraordinaire de perdre Fouquet.

(3) Bodin, liv. II, ch. III, p. 285.

tueuse, semblable à ce : « chateau superbe et magnifique, « environné de trois hautes murailles » où résidait le grand Roy de Perse 1), et, par ses « grandes faveurs, largesses et « bontés infinies », il doit se faire aimer ardemment des hommes. Bossuet donne pour exemple à son élève le faste grandiose de Salomon : il lui vante son palais 2, que l'on mit treize ans entiers à bâtir : « avec les bois, les pierres, « les marbres, et les matériaux les plus précieux, comme « avec la plus belle et la plus riche architecture qu'on « eût jamais vue. On l'appelait le Liban, à cause de la multitude de cèdres qu'on y posa, en hautes colonnes comme une forêt, dans de vastes et longues galeries et avec un « ordre merveilleux.

« On y admirait, en particulier, le trône royal, où tout « resplendissait d'or, avec la superbe galerie où il était « érigé. Le siège en était d'ivoire, revêtu de l'or le plus « pur ; les six degrés par où l'on montait au trône et les « escabeaux où posaient les pieds, étaient du même métal : « les ornements qui l'environnaient étaient aussi d'or massif. « Le palais de la reine, étincelant de pierreries, n'était pas moins magnifique. Les équipages étaient innombrables : la table somptueuse et ouverte à tous, ne portait que de la vaisselle d'or. Salomon éblouissait par la richesse extraordinaire de ses présents, autant que par ses grands ouvrages destinés « non seulement à la commodité publique, « mais encore à l'ornement du palais et du royaume ». « Dieu défendait l'ostentation que la vanité inspire, et la « folle enflure d'un cœur enivré de ses richesses ; mais il « voulait cependant que la Cour des rois fût éclatante et

(1) Bodin, liv. IV, ch. VI, p. 617.

(2) Bossuet, *Polit.*, liv. X, art. 1^{er}, propos. I.

« magnifique, pour imprimer aux peuples un certain respect... »

« De toutes les vertus du prince, écrit le R. P. Senault (1), la libéralité est celle qui reçoit le plus de louanges. Tous les historiens sont ses pensionnaires ; tous les orateurs ses panégyristes ; et parce qu'elle étend ses grâces sur toutes sortes de conditions, il n'y en a pas une qui ne lui donne de l'encens, pour en recevoir de l'or. » Cette façon de s'attirer la louange peut être bonne : elle n'en est pas moins ruineuse pour le peuple, qui en fait tous les frais, et, après ce que nous venons de lire, les théoriciens monarchistes sont assez mal venus à soutenir que le prince, par ses largesses, rend entièrement à ses sujets, en services, ou en nature, ce que ceux-ci ont dû lui donner (2). Il rend, en grande partie à certains, à ceux précisément qui l'entourent d'encens, ce que d'autres lui ont péniblement fourni ; ce qui est tout à fait différent. Prenant une comparaison chère à Hobbes, nous pouvons assimiler le monarque généreux pour ses admirateurs, au cœur qui, recevant le sang de toutes les parties du corps, en garderait une grande part pour sa nourriture propre et renverrait le reste seulement à quelques organes, les plus voisins de lui. On peut s'imaginer les bons effets d'un tel système circulatoire (3).

(1) p. 290.

(2) V. R. P. Senault, p. 293 et suiv.

(3) *Léviathan*, cap. 24, p. 124. « Public ihujus sanguinis ductus duplex est, alter ad exteriora alter versus interiora, id est Exitus et Reditus. Reditus sit per Collectores, Receptores ad Thesaurarios ; Exitus sit per thesaurarios ad Ministros illos, qui pecuniam publicam erogant, et ab illis ad cives privatos. Atque in hoc quoque hominis artificialis apparet similitudo cum Naturali ; cujus Vena Sanguinem a partibus corporis exterioribus recipientes ferunt ad Cor ; unde rursus per Arterias fertur, membra vivificans, et singulis motum tribuens... »

En fait, le roi des absolutistes s'accompagne d'un superbe appareil : le Louvre, Fontainebleau ne sont pas pour lui des abris suffisants ; il lui faut Versailles et son parc, où l'on emmène à grands frais l'eau de l'Eure, de 50 lieues de distance, par l'aqueduc de Maintenon, alimenté par la fameuse machine de Marly. Sa Maison est en rapport avec son logis. Les officiers, les favoris, les maîtresses et leurs familles sont enrichis en moins d'un an par la magnificence royale, qui se traduit par d'innombrables pensions, souvent énormes (1). Elles encombrement les pages du fameux *Livre rouge*, enfermé chez le roi, dans une armoire de fer, où le secret de sa prodigalité est soigneusement gardé.

Ajoutons à cela les ballets, les fêtes et la guerre, ce luxe le plus ruineux de tous ; et nous comprendrons la dérision de déclarations telles que celles ci, relevées dans les *Mémoires de Louis XIV* (2). « Les souverains, dit il, que
« le ciel a faits dépositaires de la fortune publique, font as-
« surément contre leurs devoirs, quand ils dissipent la subs-
« tance de leurs sujets en des dépenses inutiles ; mais ils font
« peut être un plus grand mal encore, quand, par un mé-

(1) A. Rambaud, *Hist. de la civilisation française*, Paris, 1887, t. II, p. 169. « Les dépenses de la Cour étaient un gouffre où disparaissait la meilleure partie des revenus publics : il s'y gaspillait 200 millions par an. Un autre gouffre, c'étaient les pensions. Pas une des grandes familles de la Cour, parmi les mieux rentées et les mieux pourvues de sinécures, n'était capable de vivre de son revenu. Elles comptaient donc sur les bienfaits du roi pour les aider à faire figure à la Cour. » Fénelon, *Examen de conscience*, Œuvres, t. 22, p. 236. « ... Maintenant, chacun ne peut plus se passer d'appartements vastes et d'enfilades ; chacun veut avoir des jardins où l'on renverse toute la terre, des jets d'eau, des statues, des parcs sans borne, des maisons dont l'entretien surpasse le revenu des terres où elles sont situées. D où tout cela vient-il ? De l'exemple d'un seul... »

(2) T. I, p. 177. — T. II, p. 181

« nage hors de propos, ils refusent de déboursier ce qui peut
 « servir à la gloire de leur nation ou à la défense de leurs
 « provinces... » et encore, il faut : « préférer les dépenses
 « utiles à celles qui ne sont qu'agréables, et, entre les utiles,
 « celles qui sont utiles à plusieurs, à celles qui ne sont utiles
 « qu'à nous... »

Le régime des absolutistes comportant à la tête de l'Etat un prince splendide, les essais tendant à l'économie ne réussirent pas. Bodin, qui, nous l'avons vu, conseille au roi la magnificence, se reprend à un autre endroit de son œuvre pour faire une réserve (1). Le roi ne devra se livrer à des entreprises de luxe et par exemple bâtir des palais, que si ses dettes sont payées et si le domaine n'est pas engagé ; autrement « il laisse un signal de sa tyrannie et un
 « perpétuel témoignage à la postérité qu'il a maçonné du
 « sang des subiects... si la magnificence est digne d'un
 « grand et riche monarque, aussi est-elle mal séante à un
 « prince indigent : car il faut escorcher les subiects et les
 « ronger iusques aux os... (2) ». Il est bon en outre de limiter la somme dont le prince peut disposer à sa volonté.

Richelieu aurait voulu supprimer ou réduire les dépenses sans utilité pour l'Etat (3), limitant à un million d'or, par an, les *comptans* ou dépenses secrètes (4). Le cardinal reconnaît d'ailleurs qu'il ne put réaliser lui-même cette réforme (5). Il

(1) Liv. VI, ch. II, p. 901.

(2) p. 905.

(3) *Testament*, t. II, p. 95. « La France serait trop riche et le peuple trop abondant, si elle ne souffrait point la dissipation des deniers publics, que les autres Etats dépensent avec règle. Elle perd plus, à mon avis, que des royaumes qui prétendent quelque égalité avec elle, ne dépensent à leur ordinaire. »

(4) V. *Mémoires de Louis XIV*. Ordonnances de comptant, t. II, p. 528 et s.

(5) p. 99.

aurait voulu encore diminuer les impôts, qui, causant le renchérissement des choses dans le pays, accroissent par là les dépenses de l'Etat ; supprimer les frais de garnison, payés aux gouverneurs particuliers, qui reçoivent de quoi entretenir des troupes de 100 hommes et en ont réellement à peine 10 ; supprimer aussi la moitié des pensions. Pour y arriver, il faudrait, à son avis, soulager la noblesse en diminuant beaucoup le luxe de la Cour. La diminution de leurs dépenses enrichirait plus alors les nobles, que les énormes pensions ne peuvent le faire, tant qu'ils ont d'énormes frais. Enfin la concession gratuite, par le roi, à ses courtisans, des charges militaires ou de la Maison du Roi, permettrait à ceux-ci de ne pas se ruiner pour acquérir ces charges, et ils n'auraient pas alors besoin des pensions pour se refaire (1).

Le régime ne permettait pas l'application de ces excellentes idées : loin d'être limitées, les dépenses ne firent qu'augmenter, nécessitant toujours plus d'argent. Les impôts rendaient trop peu : le domaine était inaliénable (2) ; mais les profits et honneurs ne l'étaient pas. On les aliène ou bien on les donne en paiement (3). Au besoin, les charges vendues sont supprimées, et si, sur la plainte des intéressés, on les rétablit, il faut qu'ils paient encore pour cela une

1 *Testament*, t. I, p. 169 et suiv.

(2) A. Froumenteau, *Secret des puissances de France*, 1581 ; Le Bret, liv. IV, ch. VIII. — V. Voltaire, *Le siècle de Louis XIV*, ch. XXX, p. 390. « Il restait au roi très peu d'anciens domaines de la Couronne. « Ils sont déclarés inaliénables par tous les parlements du royaume, « et cependant, ils sont presque tous aliénés... ».

(3) Guy Coquille, *Du droit de royauté*, p. 3. Domaine de la couronne, sa composition, son inaliénabilité. « Toutefois, selon mon « avis que l'événement de plusieurs inconvénients m'ont fait prendre, « les gens du Roy ont été trop exacts observateurs en ce point de Do- « maine non aliénable. La vérité est que le droit de souveraineté, qui

part du prix de leur charge. Les ministres (1) s'ingénient à créer des ressources, soit négatives, en escamotant des dettes et des arrérages de rentes, soit positives, au moyen d'altérations de monnaies, de logement de troupes chez les particuliers, destiné à provoquer le rachat par ceux-ci de cette servitude ; enfin au moyen de la création et de la mise en vente d'une multitude d'offices inutiles. C'est ainsi qu'en 1707 est créée la dignité de *conseiller du roi rouleur et courtier de vin*, qui produit 180.000 livres. On inventa encore les fonctions de *conseillers du roi contrôleurs aux empilements des bois* ; charges de *barbiers-perruquiers* ; *contrôleurs-visiteurs de beurre frais, essayeurs de beurre salé*, etc. C'était là un indice certain de la ruine du Trésor, conséquence des folles dépenses.

Le monarque ne gouvernera pas seul : il aura des ministres et des conseillers choisis avec soin (2), qui lui donne-

« représente la Majesté Royale et est le vray droit de la couronne est
 « non aliénable. Mais ce qui est de la seigneurie utile pour les profits
 « et honneurs, semble être aliénable, pourvu que la directe seigneurie,
 « la souveraineté et le ressort demeurent au Roy. Et il est plus à pro-
 « pos que les rois, par cet expédient, récompensent les grands et
 « excellens services des princes et grands seigneurs, que par deniers.
 « Car les deniers ne se lèvent sans l'oppression du peuple et n'étan-
 « chent jamais la soif d'un avaricieux et le bénéfice n'apparoit pas à
 « la veuë de tous, pour semondre tous gentils cœurs à faire service à
 « leur Roy ; ains tels bienfaits, demeurent couverts et ordinairement
 « font peu de profit à ceux qui les reçoivent.... ».

(1) Ex. Desmarets, à la fin du règne de Louis XIV. Abbé Terray, à la fin du règne de Louis XV.

(2) Choix des ministres et qualités qu'ils doivent remplir. — V. G. Naudé, *Sciences des Princes*, ..., chap. V : Conditions à remplir par le conseiller d'Etat ; Balzac, *Aristippe ou de la Cour*, disc. I. — Richelieu, *Testament*, t. I, p. 261 et suiv. ; Bossuet, *Polit.*, liv. X, art. II, III et IV. Divers caractères de ministres, de conseillers et d'hommes, pour l'instruction du prince.

ront des avis, dont il pèsera lui-même la valeur. Ministres ou Conseils ne sauraient avoir naturellement sur le prince aucune autorité ; ils sont ses humbles serviteurs (1), auxquels il ne doit pas se livrer, quelque confiance qu'il ait en eux.

La royauté ne peut dès lors admettre qu'un ministre puissant la tienne en tutelle, comme cela se produisit sous les ministères de Richelieu et de Mazarin. Louis XIV se montre, en effet, opposé à l'institution d'un premier ministre. Seul chef dans l'Etat, il n'admet à ses côtés dans le gouvernement que des subalternes (2).

Le roi absolu, placé à la tête de la nation, doit avoir, en outre des dons de la nature, que lui accordent par hypothèse les théories absolutistes, une solide instruction le rendant apte à assumer la charge énorme de la direction d'un peuple : « *Maintenant, ô rois*, écrit Bossuet (3), *entendez, soyez instruits, juges de la terre*. Tous les hommes « sont faits pour entendre, mais vous principalement, sur « qui tout un grand peuple se repose, qui devez être l'âme « et l'intelligence d'un Etat, en qui se doit trouver la raison « première de tous ses mouvemens : moins vous avez à « rendre de raison aux autres, plus vous devez avoir de raison et d'intelligence en vous-mêmes. » Le roi doit connaître les hommes de façon à écarter de lui les menteurs, les flatteurs, « ce vice des Cours et cette peste de la vie humaine », les fanfarons, les paresseux, et à utiliser ensuite ceux qu'il attachera à son service dans les emplois qui conviennent le mieux à leur nature. Il doit surtout apprendre

(1) Bodin, liv. III, ch. I, ch. IV ; Hobbes, *Léviathan*, cap. 23 et 25.

(2) V. *Mémoires*, t. II, p. 269 et suiv.

(3) *Polit.*, liv. V, art. I, propos. I.

à être sage : « Dieu donne la sagesse ; mais il la donne à « ceux qui la cherchent. » « J'aime ceux qui m'aiment, dit « la Sagesse elle-même ; et qui me cherche du matin, me « trouve... (1). » Le prince trouvera la sagesse en étudiant la loi, les affaires de son royaume, en observant avec attention ce qui se passe autour de lui, et ce qui s'est passé avant lui.

Pour assurer sa domination à l'intérieur de l'Etat, il semble que le roi devrait s'appliquer à affaiblir ses sujets, de façon à les rendre incapables de s'opposer à sa volonté. Il n'en est rien. Cette manière d'agir serait néfaste, exposant le royaume désarmé aux pires calamités. A l'égard de ses ennemis de l'extérieur, ou à l'égard de ses adversaires éventuels dans le royaume, la meilleure protection du monarque consiste dans une bonne armée (2), grâce à laquelle il sera toujours le plus fort ; ce qui est le plus sûr moyen de n'être pas inquiété.

A ce sujet, que penser des places fortifiées ? Sur ce point nous remarquerons la similitude à peu près complète entre la façon de voir de Machiavel et celle de Bodin. Pour ce dernier, les forteresses présentent de multiples inconvénients : elles amollissent d'abord le courage des citoyens : « Pour bien aguerrir les subiects, il n'y a rien plus contraire que fortifier les villes. veu que la fortification d'icelles « rend les habitants lasches et couiards ; tesmoing Gléomènes, Roy de Lacédémone, lequel voyant les hautes forteresses d'une ville, ô, dit-il, la belle retraite pour les

(1) Bossuet, *Polit.*, liv. V, art. I, propos. VII.

(2) Bodin, liv. V, ch. V ; Bossuet, *Polit.*, liv. IX, art. II, propos. V ; art. VI, propos. XII.

« femmes (1). » En outre, les citadelles peuvent inciter les princes à se conduire en tyrans, ce qui leur a valu les noms de *Nids de tyrannie* de la part des sujets, et de *Chastivillains* de la part des despotes. Inversement elles peuvent aussi engager leurs habitants à se révolter, à l'abri de leurs murailles.

Finalement Bodin conclut malgré tout à l'utilité des forteresses, au moins sur les frontières de l'Etat (2). Mais la plus sûre défense du monarque est sans contredit dans l'amour de ses sujets (3), qu'il se conciliera en se montrant bon et juste envers eux (4), en leur distribuant équitablement honneurs et récompenses (5). Il devra enfin faire preuve d'une moralité irréprochable (6).

Les conseils de bonne conduite abondent dans les ouvrages des absolutistes. En réalité, les monarques en tinrent assez peu compte. Ils furent cependant adorés du peuple, surtout du peuple de Paris (7), dans les moments mêmes où ils

(1) Bodin, p. 751.

(2) p. 756 et suiv. — En ce sens, V. Bossuet, *Polit.*, liv. IX, art. II, propos. VI et art. VI, propos. VI.

(3) Bodin, p. 752 ; Hobbes, *Léviathan*, cap. 30, *in fine* ; Bossuet, liv. III, art. III, propos. XIII.

(4) V. Pufendorf, liv. VII, ch. IX.

(5) Bodin, liv. V, ch. IV ; Hobbes, *Léviathan*, cap. 18, p. 91. — Qui « Potestatem habet Summam Honorum et Dignitatum omnium fons est, et sicut coram Domino familie servi filique omnes inter se æquales et sine Honore sunt ; ita et Cives coram eo qui gerit Personam Civitatis omnes inter se æquales sunt, quanquam extra præsentiam illius alii aliis magis splendeant ; nam coram illo non amplius splendent quam stellæ présente sole..... », cap. 30, p. 164.

(6) Bodin, liv. IV, ch. I, p. 517. « Pourquoi la paillardise a plus ruiné de princes que la cruauté. — *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 310 et suiv. « Conseils en ce qui concerne les maîtresses. »

(7) Voltaire, *Le siècle de Louis XIV*, ch. XXVII, prières publiques de 1686.

firent le plus lourdement sentir au pays le poids de leur despotisme. Le peuple est malheureux ; mais il est bien dressé. La France a vu grandir son roi peu à peu ; il lui a rendu de grands services, dont elle lui est reconnaissante. Lorsque la puissance royale arrive à son apogée, les sujets, préparés de longue date, trouvent naturels les actes de pire tyrannie ; convaincus du bon droit de leur maître, ils souffrent avec résignation, et lui restent attachés.

La monarchie méprisait le peuple (1) ; mais elle avait besoin de l'entretenir dans des sentiments favorables à son égard. Aussi devait-elle se préoccuper de l'éducation des individus, en vue de développer leur admiration pour le régime despotique et leur soumission au maître. Les absolutistes apprécient cette question à sa juste importance ; ils signalent au prince la nécessité de conserver toujours la direction de l'enseignement dans ses Etats (2), de façon à indiquer au peuple ce qu'il doit faire, ce qu'il doit éviter ; quels actes, quelles idées constituent des fautes graves. Le prince apprendra à ses sujets d'où il tient son pouvoir illimité et combien il est légitime et avantageux pour eux (3).

D'ailleurs les monarchistes sont peu partisans d'un trop grand développement de l'instruction dans le royaume. Ils en redoutent les effets. Richelieu nous exprime son opinion sur ce point (4) : « Comme la connoissance des Lettres, « écrit-il, est tout à fait nécessaire en une République, il « est certain qu'elles ne doivent pas être indifféremment « enseignées à tout le monde », parce que, explique le car-

(1) Bodin, liv. IV, ch. VII, p. 649.

(2) V. Le Bret, liv. IV, ch. XII, p. 658 et suiv.

(3) Hobbes, *Léviathan*, cap. 30, p. 161, *De Cive*, cap. XIII, § IX.

(4) *Testament*, t. I, p. 147 et suiv. Enseignement des Lettres dans le royaume.

dinal, un pays où tout le monde serait savant, serait aussi monstrueux qu'un animal qui aurait des yeux par tout le corps, parce que la culture littéraire nuirait à la pratique des affaires, au commerce et à la force militaire ; car les soldats s'élèvent plutôt dans la rudesse de l'ignorance que dans la politesse des sciences ; et surtout, et ceci est le vrai motif, parce que une instruction, trop répandue dans le peuple, nuirait à l'obéissance passive, pourrait susciter des chicanes susceptibles de troubler le repos public, en discutant l'oppression du monarque : « C'est en cette considération « que les politiques veulent, en un Etat bien réglé, plus de « maîtres ès arts mécaniques, que de maîtres ès arts libé-
« raux pour enseigner les Lettres (1) ».

L'attachement du peuple à son roi, malgré les abus commis dans son gouvernement, s'explique par cette ignorance, et les idées fausses dans lesquelles on l'entretient. Il s'explique encore par les succès des princes aux armées, par le reflet glorieux de leurs victoires, qui éclaire le pays et lui fait oublier ses souffrances. Le prince gagnant une bataille, prenant une province, le plus petit particulier se figure s'être lui-même élevé, en même temps que son roi a grandi. Il pardonne alors bien des fautes à celui qui lui procure cette satisfaction de vanité. Viennent les revers ou seulement un arrêt dans les exploits, et la popularité du roi disparaîtra.

L'absolutisme ne peut reconnaître aucun droit aux individus, pas plus qu'elle n'en reconnaît à la nation. La notion de droit, opposable par les sujets au monarque, est en effet incompatible avec la conception de la souveraineté trouvée

1) p. 149.

chez Bodin ; elle ne peut pas non plus avoir sa place en présence du prince de Hobbes ou de Bossuet, aux mains duquel les sujets ont abdiqué tout pouvoir. Comment concevoir qu'un homme, dépourvu de sa volonté, incapable de vouloir autrement que par la volonté du prince, puisse opposer à celui-ci une prétention quelconque (1) ?

Le monarque est un maître, présidant aux destinées d'un groupe d'esclaves (2), moins que cela même, d'un troupeau d'animaux, car les esclaves sont encore susceptibles de vouloir, tandis que les sujets en sont incapables. Si le maître consent à les bien traiter, ce n'est jamais en considération d'eux-mêmes et de leurs besoins essentiels ; mais uniquement en considération de son salut spirituel ou de son intérêt. Si une théorie peut faire abstraction de ces besoins, elle ne peut dans la réalité les faire disparaître ; la monarchie se refusa à les reconnaître et à leur donner satisfaction, en consacrant la liberté. Elle provoqua ainsi dans la nation des souffrances qui devinrent bientôt intolérables. La *Déclaration des Droits* fut l'expression abstraite de ces souffrances.

Les libertés fondamentales essentielles à la vie de l'homme en société sont méconnues par l'absolutisme. Les principales d'entre elles paraissent funestes aux théoriciens de ce régime. Nous venons de voir condamner la liberté d'enseignement ; Hobbes la classe parmi les causes de maladie grave du Léviathan, la lecture des historiens grecs et romains, par exemple, équivalant à une morsure de chien enragé, si on n'a pas la précaution de la réglementer soigneusement (3). De même la liberté de parole ne saurait

(1) V. Hobbes, *Léviathan*, cap. XVIII, p. 87.

(2) V. Hobbes, *De Cive*, cap. VIII, § I.

(3) Hobbes, *Léviathan*, cap. XXIX. « Morbum hunc compare libet cum hydrophobia nempe morbo qui oritur à morsu canis rabidi. »

être admise. l'éloquence, qui n'est pas au service du prince, pouvant lui être néfaste (1). « Outre les causes de séditions
 « que j'ay dit cy dessus, écrit Bodin (2), il y en a une qui
 « dépend de la licence qu'on donne aux harangueurs, qui
 « guident les cœurs et volontés du peuple où bon leur sem-
 « ble... les armées et puissance des Rois et monarques ne
 « sont pas si fortes que la véhémence et ardeur d'un homme
 « éloquent... Ce que je ne dy pas pour la louage d'éloquence ;
 « mais pour la force qu'elle a, qu'on employe plus souvent
 « à mal qu'à bien. Car, puisque ce n'est autre chose qu'un
 « desguisement de la vérité et un artifice de faire trouver
 « bon ce qui est mauvais, et droit ce qui est tort, et faire
 « une chose grande de rien et du formi faire un éléphant,
 « c'est-à-dire l'art de bien mentir, il ne faut pas douter,
 « que, pour un qui use bien de cest art, cinquante en abu-
 « sent, aussi est-il malaisé, entre cinquante orateurs en
 « remarquer un homme de bien... »

Quant à la liberté d'écrire, elle est inconnue sous la monarchie, où l'autorisation préalable et la censure s'appliquent sévèrement. De graves peines sont prévues contre les auteurs de libelles ; et la correspondance même des particuliers n'est pas libre, les lettres étant souvent arrêtées et ouvertes dans le *Cabinet noir* (3).

La liberté même de penser et de croire n'existe pas. Nous en arrivons ainsi à étudier la question de la liberté de conscience dans l'absolutisme.

Dans cette doctrine, le roi doit évidemment être le chef

(1) V. Hobbes, *De Cive*, cap. XII, § XIII.

(2) Liv. IV, ch. VII, p. 660.

3. Opération de la *perustration*, faite par les *interceptes*.

de la religion dans son royaume. Il ne saurait, en effet admettre, à côté de son pouvoir temporel, un pouvoir spirituel dont il ne disposerait pas. Il y aurait là un conflit d'influences capable de causer dans l'État les troubles les plus graves (1). Il faut donc que le prince ait la haute main sur la religion, dont il est le principal officiant (2). En fait, il est le premier évêque du royaume. Les libertés de l'Eglise gallicane à l'égard du pape, sont pour l'Eglise autant de servitudes à l'égard du Roi de France. Celui-ci, dispensateur des bénéfices ecclésiastiques depuis le concordat de 1516, nomme aux grandes abbayes ; et les abbés inspirent naturellement à leurs moines l'esprit de soumission aveugle au trône. Les évêques, grands seigneurs, sont à sa dévotion. Le monarque est ainsi maître de l'Eglise. Pieux seulement en apparence (3), il s'arroge le droit de diriger les maisons religieuses, de désigner leurs chefs (4), et il intervient activement dans les questions de dogme (5).

(1) V. Hobbes, *Leviathan*, cap. 29, p. 155. « Cum enim potestas spiritalis jus declarandi quid sit peccatum sibi vindicat, vindicat per consequentiam jus declarandi quae sint leges ; quia peccatum nihil aliud est, praeter transgressionem legis..., qui sufficiat ad turbandum si non ad destruendam Civitatem, propterea quod magis metuuntur spiritus quam homines... »

(2) V. Le Bret, liv. I, ch. X, XI ; Bossuet, *Polit.*, liv. VII, art. III, propos. XII, XIII, XIV.

(3) V. Correspondance générale de Mme de Maintenon, publiée par Lavallée, Paris, 1866, t. IV, p. 308, lettre LXXII. — « La religion est peu connue à la Cour : on (le roi) veut l'accommoder à soi et non pas s'accommoder à elle ; on en veut toutes les pratiques extérieures ; mais non pas l'esprit... ».

(4) V. *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 297. « Règlement pour les couvents ».

5. Division du clergé français sur la constitution *Unigenitus*. Le roi intervint et fit agir pour la constitution, tous les ressorts de la politique, comme en l'affaire la plus profane : « Ces ressorts furent em-

A la tête d'une religion, le roi ne doit pas en tolérer d'autres, sur lesquelles il n'aurait aucun pouvoir. Il n'y aura donc dans l'Etat qu'un seul culte public, uniforme, auquel devront se soumettre tous les individus, quitte, pour ceux qui le voudront, à exercer en secret, de façon privée, un culte différent (1). « Le monarque, dit le R. P. « Senault (2), ne doit point souffrir de nouveauté dans la « religion ; car outre qu'elle est une semence de désordres, « elle est encore un prétexte de révoltes, estant certain « que les peuples se divisent plus souvent par les disputes « de la religion, que par les intérêts de l'Etat : et ce n'est « pas sans raison que Platon a dit qu'il ne devoit estre per- « mis à personne d'avoir une religion particulière, ni « d'adorer même le vrai Dieu selon son caprice, parce que « ce grand homme jugeoit bien qu'il n'y avoit rien qui pust « exciter plus de tempestes dans un royaume... »

La monarchie absolue n'admet donc, dans le royaume, que la religion choisie par le roi (3). Ce sera du reste la

« ployés pour faire accepter la constitution par la Sorbonne. La plu-
« ralité des suffrages ne fut pas pour elle ; et cependant elle y fut
« enregistrée. Le ministère avait peine à suffire aux lettres de cachet
« qui envoyaient en prison, ou en exil les opposants... ». Voltaire,
Siècle de Louis XIV, ch. XXXVII.

(1) V. Hobbes, *De Cive*, cap XV, § XVII, *Léviath*, cap. 31 ; G. Naudé, *Coups d'Etat*, éd., 1679, p. 212.

(2) p. 135.

(3) V. *contra*, Vauban, *Mémoire sur les mauvais effets de la Révocation de l'Edit de Nantes*. « Les rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance et Dieu seul peut les diriger comme il lui plaît. » — Turgot, *Œuvres*, éd. Guillaumin, Paris, 1844, t. II, p. 673, *Lettres sur la tolérance*. « Aucune religion n'a droit d'exiger d'autre protection que la liberté... L'Etat, la société, les hommes en corps ne sont rien par rapport au choix d'une religion ; ils n'ont pas le droit d'en adopter une arbitrairement ». Une

vraie (1). Cette intolérance entraîne comme conséquence la nécessité de convertir tous les sujets à la religion d'Etat. Il y a pour cela deux moyens indiqués par les absolutistes.

Les uns conseillent l'emploi de la persuasion (2), considérant que tout homme, qui a réellement à cœur une croyance, doit se tenir ferme, non seulement à la vérité, s'il la connaît : mais même à l'erreur qu'il conçoit comme une vérité, jusqu'à ce que sa conscience soit convaincue de sa méprise. Menaces et supplices ne l'ébranleraient pas. C'est là l'opinion de Richelieu ; il s'adresse ainsi à Louis XIII (3) : « Que mes adversaires ne pensent pas que, « parlant de leur conversion, je veuille inciter Votre Ma-
« jesté à les y porter par force ; je lui dirai que les voies les
« plus douces sont celles que j'estime le plus convenables
« pour retirer les âmes de l'erreur, l'expérience nous fai-
« sant connoître que, souvent, aux maladies de l'esprit, les
« remèdes violents ne servent qu'à les aggraver davantage... »

Contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après les faits de son règne, Louis XIV est, en théorie, du même avis. « Il me semble, mon fils, écrit-il (4), que ceux qui
« voulaient employer des remèdes violents ne connaissaient
« pas la nature de ce mal, causé en partie par la chaleur des
« esprits, qu'il faut laisser passer et s'éteindre insensible-
« ment, au lieu de l'exciter de nouveau par des contradic-

religion peut être dominante en fait, si elle a plus de sectateurs que les autres ; mais il ne doit pas y avoir une religion d'Etat.

(1) V. Bodin, liv. IV, p. 654 ; Bossuet, *Polit.*, liv. VII, art. II, propos. IV et art. III.

(2) V. Bodin, passage cité.

(3) Dans : *Les principaux points de la Foi de l'Eglise catholique*, Paris, 1629.

(4) Ce passage est tiré des *Mémoires de 1661*. — V. *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 454.

« tions aussi fortes, toujours inutiles d'ailleurs, quand la
« corruption n'est pas bornée à un certain nombre connu ;
« mais répandue dans tout l'Etat. » Dès lors, pour amener
les dissidents au culte d'Etat, la meilleure ligne de conduite
à suivre paraît être, pour le prince, de donner d'abord
l'exemple d'une piété parfaite, d'avoir ensuite de bons coo-
pérateurs capables de rassembler les brebis égarées (1).

D'autres monarchistes n'hésitent pas à conseiller la con-
trainte pour réaliser l'unité de foi et l'unité de culte néces-
saires au monarque absolu. Parmi ceux-ci, le plus important
est sans contredit Bossuet. Partisan de la conversion par la
douceur, au cas d'insuccès, il prône la politique du *com-
pelle intrare*. « Le prince est ministre de Dieu, dit-il (2) ; ce
« n'est pas en vain qu'il porte l'épée : quiconque fait le mal
« le doit craindre comme le vengeur de son crime. Il est
« le protecteur du repos public, qui est appuyé sur la reli-
« gion ; et il doit soutenir son trône, dont elle est le fonde-
« ment, comme on a vu. Ceux qui ne veulent pas souffrir
« que le prince use de rigueur en matière de religion, parce
« que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie.
« Autrement, il faudrait souffrir dans tous les sujets et dans
« tout l'Etat, l'idolâtrie, le mahométisme, le judaïsme,
« toute fausse religion, le blasphème, l'athéisme même ; et
« les plus grands crimes seraient les plus impunis... » Ce
passage visant les protestants du royaume, Bossuet paraît
chercher une excuse à sa doctrine dans une sorte de réci-
procité, les protestants ayant admis, eux aussi, à leur profit
le *compelle intrare*, et Luther et Calvin ayant fait des livres
exprès pour établir sur ce point le droit et le devoir du ma-
gistrat (3).

(1) Cf. Botéro, *Des infidèles et hérétiques*, p. 158, verso.

(2) Liv. VII, art. III, propos. X.

3 V. *Histoire des variations*, liv. X, 56.

En effet Luther, après s'être élevé contre l'emploi de la force en matière de foi, tant qu'il était simple hérétique lui-même, changea d'avis lorsqu'il fut à la tête d'un puissant parti. Les hérésies étant nées dans le parti réformé même, Calvin appliqua la violence (1), approuvé formellement en cela par Melancthon, le plus modéré pourtant des protestants. Mais, de ce que l'intolérance calviniste ou luthérienne égale l'intolérance catholique, il ne s'en suit pas que l'une ou l'autre soit bonne.

Quoi qu'il en soit, l'absolutisme n'admet pas la liberté de conscience. Le roi doit être le maître de l'esprit des sujets, et il peut les contraindre à croire ce qu'il veut, s'il ne peut les persuader. En fait, ne pouvant convaincre, il voulut imposer la foi ; et nous assistons alors aux mesures brutales contre les Jansénistes de Port-Royal (2), aux déplorable violences qui suivirent la Révocation de l'Edit de Nantes. On donnait huit jours à toute une population pour se convertir ; après quoi on employait la prison, le gibet, ou le sabre (3). On dragonnait les esprits et les croyances, on écharpait les idées. Et cela suffisait, croyait-on, à extirper la foi protestante. Aussi proclamait-on, après quelques massacres, la conversion accomplie ; et le monarque tout puissant déclarait que, de par sa volonté, il n'y avait plus en France que des catholiques. Dès lors le mariage, interdit d'abord entre catholiques et protestants, devenait impossible entre protestants, le prêtre catholique étant seul sus-

(1) Supplice de Servet. V. à ce sujet note de M. Ferd. Buisson dans Janet, *op. cit.*, t. II, p. 51.

(2) 1709, destruction de Port-Royal-des-Champs ;

(3) On employait aussi l'argent. En 1677, il existe une *Caisse des Conversions*, tenue par le protestant renégat Pellisson. On y paie les conversions à bureau ouvert : en moyenne 6 liv. la conscience.

ceptible d'unir valablement deux époux et se refusant à procéder à la célébration du mariage de deux prétendus convertis, qui lui paraissaient insuffisamment convaincus. Le résultat de cette politique n'est que trop connu ; ce fut l'exode en masse de France de l'élément le plus actif de la nation.

Quant à ses causes, on ne pouvait plus, à l'époque de Louis XIV, les trouver dans la Raison d'Etat. Les protestants étaient alors soumis ; on leur reprochait seulement d'avoir tenu quelques assemblées (1). Les traités de Munster et des Pyrénées avaient mis les frontières à l'abri d'une attaque. Au dedans comme au dehors, rien ne légitimait donc cette répression déloyale et violente contre des citoyens inoffensifs, si ce n'est le besoin de domination absolue du despote et son indignation devant toute résistance, indignation aggravée encore, en la circonstance, par les exhortations de ses conseillers religieux (2) et favorisée par le fanatisme développé dans le pays à cette époque.

La souveraineté du roi comporte un pouvoir d'action illimité sur ses sujets ; le couronnement de ce pouvoir est la puissance de vie et de mort (3) *le droit du glaive* (4).

(1) *Mémoires de Louis XIV*, t. II, p. 418 et suiv.

(2) V. Merlat, p. 332. « S'il y a quelque raison politique qui doive obliger le roy de France à maltraiter les protestants de son royaume, elle se réduit aux intérêts de sa personne... » par exemple se réconcilier avec le Saint Siège.

(3) V. Bodin, liv. III, ch. V, p. 431 : « Le dernier degré est la puissance de la vie et de la mort, c'est-à-dire puissance de condamner à mort et donner la vie à celui qui a mérité la mort : qui est la plus haute marque de souveraineté et propre à la Majesté... ». — Pufendorf, liv. VII, ch. VI, *Caractères de la souveraineté*. « Y a-t-il rien de plus auguste et de plus relevé que de commander à des gens à qui l'on « prescrit, comme on le juge à propos, de quelle manière ils doivent « faire usage de leurs forces et de leurs biens, pour le salut et l'avantage commun, et sur lesquels on a droit de vie et de mort?... »

(4) Le Bret, liv. IV, ch. II ; Hobbes, *De Cive*, cap. VI, § 6.

D'après Hobbes, le prince, détenteur de l'autorité suprême, peut disposer à son gré, en dehors de toute utilité pour le bien de l'Etat, de l'existence des individus qui lui sont soumis (1), de sorte que ceux-ci pourraient être dans l'attente continuelle de la mort, s'ils n'avaient sujet d'espérer que leur prince usera bien de son pouvoir. La seule limitation admise par l'auteur du *Léviathan* au droit du monarque sur la personne du sujet est fort curieuse. Elle consiste à dire que, si l'individu a concédé au prince le droit de le tuer, celui-ci ne peut pourtant l'obliger à se suicider. On ne peut, en effet, être tenu d'obligations, qui ne peuvent découler d'aucun pacte ; l'homme ne saurait alors prendre l'engagement de se tuer, de s'accuser lui-même ou d'accuser des personnes chères, de ne pas résister à de mauvais traitements (2). Un tel engagement serait nul.

Le roi, pouvant faire mourir ses sujets ou pouvant leur sauver la vie (3), peut *a fortiori* disposer de leur personne de toutes autres façons (4) : il peut notamment les exiler ou les emprisonner.

(1) V. *contrà* : Bossuet, *Polit.*, liv. VIII, art. II, propos. I. Le droit de disposer sans condition de la vie des sujets est un des traits du gouvernement arbitraire. Jurieu, *XVI^e Lettre pastorale*, § 5. « Ceux qui attribuent un tel droit aux souverains ne font pas tant d'outrage aux peuples comme ils en font aux rois mêmes... »

(2) V. Hobbes, *Léviathan*, cap. 21, p. 108. « *Præterea submissio civis continetur his verbis, Author sum omnium actionum ejus cui Summam tribuimus potestatem. Sed in his verbis Libertatis naturalis restrictio nulla est. Etsi enim ut me occidat concedam, non obligor ut jussu ejus occidam meipsum. Aliud enim est dicere occide me, vel concivem meum, si vis ; aliud autem dicere occidam me aut concivem meum. . . »*

(3) Lettres d'abolition et de pardon.

(4) Où en arrive la conception absolutiste : V. Merlat, p. 78. « Nous ne lisons pas, écrit-il, que Bath-Scheba, avec qui David commit

La liberté physique individuelle, permettant à chacun d'aller et de venir, sans crainte d'être arbitrairement arrêté, nous paraît être un droit essentiel de l'homme. Sous le monarque absolu, cette liberté n'est qu'un leurre. La lettre de cachet, organe des ordres personnels du roi, est un instrument terrible (1), qui répond bien au mode de gouvernement, tel que le conçoivent les absolutistes. Par simple missive, sans possibilité de recours quelconque, la volonté du maître s'accomplit. Les honnêtes gens, les plus paisibles, ne sont pas à l'abri d'une arrestation. Un homme peut vivre dans le plus grand calme au fond de sa province : cela n'empêche pas qu'il peut tout à coup se voir traîner de prison en prison, pour un simple soupçon, un rapport, une relation quelconque d'amitié ou de parenté avec une personne désagréable à la Cour, pour une parole un peu libre contre le gouvernement. Il n'en faut pas plus pour être déclaré coupable de lèse-majesté. En 1648, la *Chambre de St-Louis* essaye bien de restreindre le droit d'internement (2), mais en vain. Louis XIV est un soleil, auquel il ne faut pas s'aviser de découvrir des taches, si on redoute la Bastille (3).

« adultère, ait été considérée comme coupable dans cette action, ni « qu'elle en ait été punie, comme fut David ; parce que l'autorité « royale qui l'assujettit à ce péché fut une couverture pour elle, par « l'obéissance à laquelle elle fut forcée... », p. 89. — Ex. d'Esther, sainte et pieuse personne, livrée à Assuerus, roi idolâtre. « Dieu, dit Mer- « lat, a cédé aux souverains, pareils à Assuérus, un empire despoti- « que sur les biens temporels, sur l'honneur, sur les personnes de « leurs sujets. Esther, par le gouvernement de Perse, était esclave du « roy Assuérus ; ce prince avait le pouvoir de la prendre en cette « qualité ; elle eût commis une rébellion contre son autorité, en se « dérochant à ses poursuites... »

(1) V. Funck-Brentano, *ouv. cit.* ; Brissaud, *Histoire du droit*, p. 344. Lettres de cachet supprimées par la Constituante, 16 mars 1790.

(2) V. Isambert, XVII, 78.

(3) Arrestations de Bassompierre, du masque de fer, du comte de

Louis XV se montre aussi le maître de la liberté de ses sujets (1), à tel point qu'il en trafique. Sous son règne, on peut en effet acheter des lettres de cachet.

L'absolutisme, refusant aux individus l'inviolabilité de leur personne, ne pouvait leur accorder l'inviolabilité de leurs biens. Ici surgit la question de la propriété individuelle, la plus délicate à laquelle puisse se heurter le pouvoir absolu.

La puissance du roi n'est pas illimitée, comme le veulent les monarchistes, s'il trouve sur sa route la barrière du droit de propriété, derrière laquelle ses sujets peuvent se retrancher contre son bon plaisir. D'autre part, reconnaître au monarque le droit de propriété absolu sur tout le royaume, c'est aller beaucoup plus loin encore que de lui donner tout pouvoir sur les habitants. Ceux-ci peuvent, à la rigueur, être considérés comme abdiquant leur liberté aux mains du prince ; en le faisant, ils n'engagent qu'eux-mêmes ; en cédant au roi la libre disposition de tous leurs biens, ils engageraient toutes les générations qui viendront après eux.

Bussy, enfermé à la Bastille pour avoir écrit à propos de Mlle de La Vallière ces quelques vers ;

« Que Deodatus est heureux
« De baiser ce bec amoureux
« Qui d'une oreille à l'autre va !
« Alleluia.

Comte de Lauzun, enfermé 10 ans au château de Pignerol pour avoir déplu.

(1) Latude, enfermé à la Bastille pour offense à Mme de Pompadour. Les lettres de cachet ne fixant pas la plupart du temps la durée de l'internement, il arrive qu'on oublie des prisonniers. Ce fut le cas de Latude, qui resta 35 ans enfermé, bien que la Pompadour et Louis XV même fussent morts.

Aussi de nombreux auteurs soutiennent-ils, dès le xvi^e siècle, que la propriété du domaine de la couronne, récemment reconstitué et englobant alors le royaume entier, ne saurait appartenir au roi. Après l'avoir conférée à la couronne, être fictif, on l'attribua à son véritable titulaire, qui est la nation. Le roi n'est plus alors qu'usager ou administrateur du domaine national. Ce fut le fondement juridique le plus solide que l'on pût donner au principe de l'inaliénabilité du domaine, principe créé à l'origine tout en faveur du trône, à fin de lui assurer l'intégrité de ses possessions au fur et à mesure de leur conquête sur la féodalité (1).

Le rôle d'usufruitier ou de simple usager du royaume, la propriété demeurant à la nation, c'est à-dire au groupe passé, présent et futur des sujets, ne pouvait convenir au monarque absolu. La doctrine monarchiste s'efforça dès lors de renverser l'ordre naturel des choses, pour faire du roi le propriétaire, et des sujets les usagers. Voici, en quelques mots, quel fut son raisonnement : Avant l'établissement de l'autorité souveraine, les hommes se trouvaient à l'état de nature, dans lequel la propriété des biens n'existait pas, tout étant commun à tous. La souveraineté établie, la propriété de tous les biens est acquise au souverain. C'est lui qui en distribue une part, à son gré, aux membres du groupe social, leur indiquant ce qui leur appartiendra désormais, pour chacun en jouir sans être molesté par autrui. Tout sujet

(1) V. Bodin, liv. VI, chap. II, p. 857 et suiv. « Le domaine public de sa nature inaliénable », p. 260. — « Aussi n'est-il pas licite aux princes souverains d'abuser des fruits et revenus du domaine, ores que la République soit en bonne paix et qu'elle envers tous : attendu qu'ils ne sont pas usufruitiers, ains usagers seulement, qui doyvent, la République et leur maison entretenue, garder le surplus pour la nécessité publique. . . » V. Le Bret, liv. III, chap. II, p. 338.

tient alors son droit de propriété de la volonté du prince (1). Mais celui-ci ne confère qu'un droit de propriété restreint, une sorte d'usufruit, conservant par devers lui le domaine éminent, la véritable propriété (2). *Omnia sunt principis*. C'est là le principe de la *directe royale universelle*, principe gros de conséquences, confondant souveraineté et propriété.

D'après Hobbes, on doit classer parmi les idées les plus pernicieuses pour l'Etat, l'idée d'un droit de propriété absolu, appartenant aux particuliers sur leurs biens (3). Ils en ont seulement la jouissance ; et Hobbes va jusqu'à dire que le prince doit intervenir dans leurs actes de disposition, tels que ventes, achats, locations, dons, etc., pour rendre ces actes valables. Sans aller aussi loin, la plupart des monarchistes affirment le droit supérieur du roi sur les biens de ses sujets, ceux-ci ne les détenant qu'à titre précaire et par un effet de sa complaisance. Cette théorie est soutenue ouvertement à la Cour d'Anne d'Autriche (4) et adoptée par Louis XIV, mais après quelques hésitations (5). Elle entraîne tout naturellement le droit pour le monarque de reprendre, en tout ou en partie, le patrimoine des sujets, en révoquant la concession de jouissance qu'il leur avait consentie. S'il ne le fait pas, c'est par pure faveur.

Une pareille doctrine, niant la propriété pour tout autre

(1) V. Hobbes, *Leviathan*, cap. 18, p. 89 ; cap. 29, p. 153 ; Bossuet, *Polit.*, liv. I, art. III, propos. IV. Même idée chez Rousseau, pour qui la communauté change la jouissance des biens en propriété.

(2) V. Bodin, liv. I, chap. VIII, p. 128, liv. VI, ch. V, p. 977.

(3) *De Cive*, cap. XII, § 7. « Civibus singulis esse rerum suarum proprietatem, sive dominium absolutum, seditiosa opinio. »

(4) V. Lacour-Gayet, *op. cit.*, p. 428.

(5) V. *Mémoires*, t. I, p. 209. « Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des ecclésiastiques, pour en user comme sages économes, c'est-à-dire selon les besoins de leur Etat... »

que le roi, ne pouvait évidemment pas être admise sans hésitation, même par les absolutistes ; et nous voyons Bodin d'abord (1), Bossuet ensuite (2), considérer les violations de la propriété des individus comme une marque de tyrannie. De même que Machiavel, ils signalent aussi les déplorables effets que pourrait avoir, sur l'activité productive des hommes, la crainte d'une confiscation pouvant survenir à tout instant (3). Mais, malgré tout, l'idée d'un droit de propriété supérieur et général, appartenant au roi et planant sur tout le royaume, domine dans l'esprit des monarchistes. Nous la verrons influencer profondément sur leur notion de l'impôt.

Le prince des absolutistes pratiquera la peine de la confiscation des biens, la plus susceptible d'arrêter les méchants dans la mauvaise voie, faisant supporter le châtiment, non seulement à eux-mêmes, mais encore à leur famille cependant innocente (4). Bodin met le prince en garde contre le danger de ce genre de punition qui peut conduire à la tyrannie. « Car celui qui n'a point d'occasion de faire mourir son subiect, s'il espère avoir son bien le faisant mourir, il n'aura iamais faute de crime, ny d'accusateur, ny de flatteurs... » (5). Par l'accusation de lèse-majesté, et la confiscation s'appliquant à son profit, le roi pourrait incontinent faire devenir sien, tout ce qui est à ses sujets. Il devra éviter une tentation qui pourrait avoir des suites funestes, en s'interdisant tout enrichissement par voie d'amendes et en consacrant les biens confisqués à des œuvres charitables, après salaire payé aux accusateurs et délateurs.

(1) Liv. II, ch. II, p. 273, ch. III, p. 279.

(2) *Polit.*, liv. VIII, art. II, propos. I.

(3) Bossuet, propos. III.

(4) Bodin, liv. V, ch. III ; Le Bret, liv. III, ch. XIII.

(5) Bodin, p. 726.

A la question du droit de propriété se relie étroitement la question de l'impôt. Pendant très longtemps, la contribution des sujets aux charges publiques, par prélèvement direct sur leur patrimoine, est considérée comme tout à fait anormale. L'impôt fournit au prince des *finances extraordinaires*, alors que ses *finances ordinaires* proviennent exclusivement des revenus du domaine, parmi lesquels figurent diverses taxes indirectes et au premier rang les *traictes foraines* (1). Ces ressources ordinaires doivent suffire aux besoins du roi et de l'Etat et c'est seulement dans des cas exceptionnels que l'on pourra avoir recours *directement* à une imposition sur les sujets. « Le septième moyen de « faire fonds aux finances, dit Bodin (2), est sur les subiects, « auquel il ne faut jamais venir, si tous les autres moyens « ne défont, et que la nécessité presse de pourvoir à la « République : auquel cas, puis que la tuition et défense « des particuliers dépend de la conservation du public, « c'est bien la raison que chacun s'y employe : alors les « charges et impositions sur les subiects sont très iustes ; « car il n'y a rien plus iuste que ce qui est nécessaire, « comme disoit un ancien Sénateur romain.... »

L'impôt est donc une ressource anormale, une *aide* exceptionnelle et gracieuse consentie par les sujets à leur souverain. C'est là le caractère essentiel de l'impôt dans l'ancienne France. Il comporte évidemment l'assentiment des individus à contribuer de leurs deniers aux besoins momentanés de l'Etat ; et, de fait, cet assentiment est apporté par les Etats généraux, représentants de la nation (3). Mais les

(1) V. Bodin, liv. VI, ch. II, *Des finances* ; Le Bret, liv. III.

(2) p. 877.

(3) Guy-Coquille, *op. cit.*, p. 7 : « D'ancienneté nos bons rois ne « mettoient sus les subsides sans le consentement du peuple, que le

charges de l'Etat s'accroissant sans cesse, notamment depuis l'établissement de l'armée permanente, ce qui n'était qu'une ressource exceptionnelle devint vite une ressource permanente, dont le roi usa de plus en plus (1).

Celui-ci, devenant de plus en plus puissant, devait fatalement se refuser à considérer cette partie de son revenu comme un secours volontaire de son peuple. Cette conception était blessante pour son autorité ; elle ne pouvait s'accorder avec sa *directe universelle* sur le royaume.

Il est assez difficile de dégager des monarchistes une notion nette de ce qu'est l'impôt. La conception de l'impôt, contribution des sujets aux charges publiques, se mêle toujours, en effet, dans leurs ouvrages à la conception bien différente, de l'impôt, tribut exigé par le prince en vertu uniquement de son autorité. D'après la première, qui est la conception vraie, le roi, qui perçoit l'impôt, et le peuple, qui le paie, sont en quelque sorte des associés, unissant leurs efforts dans l'intérêt de l'Etat ; dans la deuxième, le roi est un maître, le peuple est l'esclave, obligé de donner ce qu'on lui demande. Sans doute, le maître devra employer

« Roy assembloit par forme d'Estats généraux et en iceux proposoit la
« nécessité des affaires du Royaume. Et, en cette ancienneté lesdits
« subsides n'étoient ordinaires, comme ils sont de présent. . . et sou-
« loient en cette ancienneté les Rois promettre à leur peuple si tôt que
« le besoin seroit cessé de faire cesser lesdits subsides. . . Le peuple de
« France, qui toujours a été bien obéissant a facilement enduré la con-
« tinuation et les Rois se sont avancez à mettre et à croître tous ces
« subsides, selon qu'il leur a plu et jusques à ce que le peuple accablé
« n'a plus moyen de fournir. . . » — Bodin, liv. I, ch. VIII, p. 140 ;
liv. VI, ch. II, p. 863. — « Car les monarques qui n'ont revenu plus
« assuré que du domaine et qui n'ont droit de mettre imposts sur les
« subiects, sinon de leur consentement. . . »

(1) Le Bret, liv. III, ch. VII ; Bossuet, *Polit.*, liv. X, art. I, prop. VI, considèrent évidemment l'impôt comme source de revenus normale.

les subsides fournis au bien commun ; mais ce n'est pas en considération de cette fin que les sujets les fourniront. L'impôt constitue le signe matériel de leur sujétion (1).

De ces deux façons d'envisager l'impôt, les absolutistes adoptent de préférence la deuxième. Le tribut est dû au prince, en reconnaissance de son domaine éminent sur le royaume et comme prix de la tolérance royale par laquelle tout individu détient son patrimoine (2). Cette dernière acception de l'impôt permet évidemment au prince de dépouiller entièrement ses sujets en reprenant simplement ce qui lui appartient. Le père Tellier eut recours à elle pour lever les scrupules qui agitérent l'âme de Louis XIV, mal

(1) V. Loysel, *Instit. coutum.*, liv. I, tit. I, § 5 : « Au roi seul appartient de prendre tribut sur les personnes ». — Bossuet, *Polit.*, liv. VI, art. II, propos III : « Ainsi les tributs qu'on paie au prince sont une reconnaissance de l'autorité suprême et on ne les peut refuser sans rébellion... Vous obéissez à César... s'il est votre souverain, reconnaissez sa souveraineté en lui payant le tribut qu'il impose... » Richelieu, *Testament*, t. I, p. 211. « Tous les politiques sont d'accord « que si les peuples étoient trop à leur aise, il seroit impossible de les « contenir dans les règles de leur devoir ; leur fondement est, qu'ayant « moins de connoissance que les autres ordres de l'Etat beaucoup « plus cultivés ou plus instruits, s'ils n'étoient retenus par quelque « nécessité, difficilement demeureroient ils dans les règles qui leur « sont prescrites par la raison et par les loix. La raison ne permet « pas de les exempter de toutes charges, parce qu'en perdant en tel « cas la marque de leur sujétion, ils perdroient aussi la mémoire de « leur condition, et que, s'ils étoient libres de tributs, ils penseroient « l'être de l'obéissance. Il les faut comparer aux mulets, qui étant « accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos, plus que par « le travail ; mais ainsi que ce travail doit être modéré et qu'il faut « que la charge de ces animaux soit proportionnée à leurs forces, « il en est de même des subsides à l'égard des peuples ; s'ils n'étoient « modérés, lors même qu'ils seroient utiles au public, ils ne laisseroient « pas d'être injustes. »

(2) Cf. Dopping, *Correspondance administrative de Louis XIV*, t. II, p. 870.

assuré de son droit général de propriété sur le royaume, lors de l'établissement du *dirigé*.

Dans la conception absolutiste, puisque l'impôt n'est pas une contribution consentie, mais bien plutôt un tribut imposé, il ne saurait être question du consentement des tributaires à s'en acquitter. Aussi ne s'en préoccupe-t-on plus dès le *xvii^e* siècle (1), et, avec Louis XIV, le *don gratuit* des pays d'Etat, dernier vestige de l'impôt consenti, n'existe plus du tout. Le chiffre du don est fixé par le roi à l'avance et plus haut que le chiffre désiré ; le vote en est accéléré par les gratifications données par l'intendant aux députés favorables et par la crainte des lettres de cachet, dont il dispose, et où il lui suffit d'écrire le nom des opposants.

Le *don gratuit* du clergé n'est pas davantage libre, et Louis XIV nous le dit lui-même formellement (2 : « Si
« l'on a permis jusqu'à présent, écrit-il, aux ecclésiastiques
« de délibérer dans leurs assemblées sur la somme qu'ils
« doivent fournir, ils ne sauraient attribuer cet usage à

1 Dans la théorie de Hobbes il ne peut y avoir consentement des sujets à payer l'impôt. Le prince qui les impose agit en effet comme eux-mêmes, et tout ce qu'il fait est présumé fait par eux, en vertu du contrat constitutif de l'Etat. — V. Le Bret, liv. III, ch. VII, p. 396.
« Bien que le Royaume de France ayt tousiours esté pleinement monarchique, néantmoins nos anciens Roys se gouvernèrent du commencement avec tant de modération, qu'ils levoient fort peu de chose sur leurs subjects, parce que les revenus de leur couronne estoient alors suffisans pour entretenir leur despense. Mais depuis que la guerre, comme un feu dévorant, a consummé la pluspart du fond de leur domaine, ils ont esté contraints d'user absolument de leur autorité et de lever sur leurs peuples des tailles et des subsides ;
« mesmes sans leur consentement : qui est un des droits plus remarquables de la souveraineté des Roys... ». — Contrà : Fénelon, *Essai philosoph. sur le gouv. civ.*, p. 371. Ne pas lever d'impôts extraordinaires ou nouveaux, sans le consentement du peuple par les Etats.

(2) *Mémoires*, t. I, p. 210.

« aucun privilège particulier, parce que la même liberté est
 « encore laissée aux peuples de plusieurs provinces, com-
 « me une ancienne marque de la probité des premiers siè-
 « cles, où la justice excitait suffisamment chaque particulier
 « à faire ce qu'il devait selon ses forces ; et cependant cela
 « n'a jamais empêché que l'on ait contraint et les laïques et
 « les ecclésiastiques, lorsqu'ils ont refusé de s'acquitter
 « volontairement de leur devoir (1)... »

Le monarque est donc maître absolu d'imposer ses sujets à sa guise (2). Les absolutistes lui conseillent de ne pas mésuser de son droit : « il faut qu'un Roy de ceste condition
 « use discrettement de sa puissance », dit Le Bret (3). Presque tous sont aussi partisans de faire payer à chacun un tribut proportionné à ses facultés ; exigeant plus du riche, de façon à peser moins sur le pauvre (4).

En fait, le roi abusa de sa toute puissance pour imposer à ses sujets des charges écrasantes, dont ils ne s'acquittaient qu'à grand peine, malgré la solidarité, établie à l'égard du Trésor, entre tous les habitants aisés de chaque village. Cette solidarité, abolie par Turgot en 1775, avait le déplorable effet de chasser les petites fortunes vers les villes. Quant aux

(1) *Contrà* : V. Bossuet, *Polit.*, liv. VII, art. V, propos. IX. « Réflexions que doivent faire les rois, à l'exemple de David, sur leurs libéralités envers les églises ; et combien il est dangereux de mettre la main dessus. »

(2) Jurien, *Soupirs de la France*, p. 24. « Le gouvernement de France est monté à cet excès de tyrannie qu'aujourd'hui le prince regarde tout comme lui appartenant en propre. Il impose des tributs et tels qu'il lui plaît, sans consulter ni peuples, ni grands, ni Etats, ni Parlements... »

(3) p. 399. En ce sens V. Bossuet, *Polit.*, liv. III, art. III, propos. V ; liv. X, art. I, propos. VII.

(4) Bodin, liv. VI, ch. I, p. 841 ; Hobbes, *De Cive*, cap. XIII, s. 10-11 ; Le Bret, liv. III, ch. VIII, p. 415.

paysans, la crainte du fisc les poussait à dissimuler, sous une existence sordide, une petite aisance. La grande majorité, très misérable, n'avait d'ailleurs rien à cacher. Dans ces conditions, l'impôt rentrait mal, et l'on devait avoir recours à l'envoi de *garnisaires* en maints endroits du pays. A force de vexations et de souffrances de toute nature, les malheureux opprimés se dépouillaient pour payer le tribut. C'était tout ce que l'on demandait d'eux.

Mais cela n'allait pas sans secousse. Le règne de Louis XIV est ainsi marqué de quelques émeutes importantes, provoquées toutes par des exactions fiscales. En voici quelques exemples : En 1660, le Boulonnais paie mal : on lui impose le logement de troupes. Pour s'affranchir, la province paie 40.000 livres. Les troupes sont retirées : mais une taxe permanente de 30.000 livres est établie en remplacement. Le Boulonnais réclame contre cette injustice. Le roi maintient la taxe. Le pays se soulève : une petite armée est envoyée et une répression sauvage commence : environ 400 insurgés sont condamnés aux galères à perpétuité : plusieurs sont roués vifs ou pendus. En 1664, ce sont les Landes, auxquelles on impose la taxe du sel, jusqu'alors inconnue dans cette région : la population se soulève contre les *gabelous*. Même agitation, la même année, en Berry, à cause d'une taxe sur les vins. Ici et là de nombreuses têtes tombent et la révolte s'apaise. Par le même moyen, on ramène à l'ordre : le Roussillon (1668-1670), qui se plaint de la manière dont est perçue la gabelle ; le Bordelais (1673), soulevé à propos de nouveaux droits sur le tabac, le papier timbré, la marque de la vaisselle d'argent. La Bretagne s'est rachetée de ces mêmes taxes : on les perçoit quand même et, comme elle se plaint, 6.000 hommes de troupes royales reçoivent mission de ramener cette province à un sentiment exact des droits du roi.

Ce bref aperçu nous montre de quelle manière le monarque absolu conçoit son pouvoir et l'applique pour faire donner toujours davantage à son peuple épuisé (1), de son aveu même : « De toutes les choses que j'observai dans « cette revue particulière, écrit en effet Louis XIV (2), il « n'y en eût point qui me touchât si puissamment l'esprit et « le cœur que la connaissance de l'épuisement où étaient « alors mes peuples, après les charges immenses qu'ils « avaient portées... »

Nous venons d'examiner succinctement les immenses pouvoirs donnés par les absolutistes à leur monarque ; leurs ouvrages sont pleins d'excellents conseils pour l'engager à faire de sa puissance un sage emploi ; en réalité, le roi en a cependant très mal usé. Que prévoient les absolutistes comme remède à ce danger ? Rien.

Nous touchons ici au caractère intangible, sacro-saint, de l'autorité royale, par où les absolutistes diffèrent profondément de Machiavel, dans leur conception du pouvoir du prince. Pour eux l'obéissance passive est évidemment le lot du peuple, quelle que soit la conduite du roi. « Le « prince voit de plus loin et de plus haut, dit Bossuet (3) ; « on doit croire qu'il voit mieux ; et il faut obéir sans mur- « mure, puisque le murmure est une disposition à la sédi- « tion... »

« Voici le droit du roi qui régnera sur vous, dit le Sei-

(1) Cf. Vauban, *La Dame Royale*.

(2) *Mémoires*, t. II, p. 397.

(3) *Polit.*, liv. VI, art. 1, propos. II. — V. Hobbes, *De Cive*, cap. XIV, § 21. La désobéissance au prince est un crime de lèse-majesté, portant atteinte à la loi naturelle du respect du au pacte primitif.

« gneur (1) : il prendra vos enfans et les mettra à son « service : il se saisira de vos terres et de ce que vous aurez « de meilleur, pour le donner à ses serviteurs et le reste (2). »

Il fera cela impunément à l'égard de la justice humaine ; car les hommes ne peuvent opposer aucune résistance au monarque, devant qui tout doit s'incliner (3). Les monarchistes voient bien le danger d'une pareille passivité en regard d'un homme tout puissant (4) ; mais ils ne s'y arrêtent pas et, confians dans la bonté du prince, ils permettent la pire des tyrannies sans chercher à lui opposer une barrière quelconque.

Dans leur régime, le despotisme doit fatalement surve-

(1) Bossuet, *Polit.*, liv. IV, art. I, propos. III.

(2) V. J. Brutus, *Puissance légitime du prince*, p. 180. Ce passage de l'Ecriture ne dépeint pas le pouvoir du roi ; mais l'abus de ce pouvoir. Le 17^e chapitre du Deutéronome, où Dieu donne la loi aux rois, contient des idées complètement opposées.

(3) La Boétie s'indignait de cette soumission servile à l'un seul, dans son *Disc. de la Servit. volont.* « Quel malheureux vice peult estre « cela ? s'écriait-il, veoir un nombre infiny, non pas obéir ; mais « servir : non pas estre gouvernez ; mais tyrannisez ; n'ayant ny « biens, ny parents, ni enfans, ny leur vie mesme qui soit à eulx ! « Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une « armée non pas d'un camp barbare contre lequel il faudroit des- « pendre son sang et sa vie devant : mais d'un seul ! non pas d'un « Hercules, ne d'un Samson ; mais d'un seul hommeau et le plus sou- « vent du plus lasche et femenin de la nation.. »

(4) V. Bossuet, *Polit.*, liv. X, art. VI, propos. I. « On découvre les « inconvéniens de la puissance souveraine et la cause des tentations « attachées aux grandes fortunes. » — Senault, p. 184. « La première « qualité que doit avoir un souverain, et sans laquelle il ne peut et « ne doit aspirer à la monarchie, c'est la bonté. Car, comme la puis- « sance des rois est absolue et qu'elle n'a point d'autres bornes que « leur bon plaisir ; elle est funeste aux Estats, si elle n'est modérée « par la bonté ; et il y a danger de vivre sous un monarque qui n'est « pas aussi bon qu'il est puissant.. »

nir (1) ; et rien ne peut le faire cesser, hors la ruine de l'Etat et la destitution du tyran par l'ennemi étranger. Quant au peuple, il doit l'accepter comme un châtement du ciel. Les bons princes sont des présents de Dieu ; les autres sont ses verges, auxquelles il faut prêter l'échine. Les sujets opprimés peuvent se retourner vers Dieu, pour essayer de le fléchir de leurs larmes ; mais c'est là le seul moyen d'action à eux permis (2) : Rousseau le juge assez peu efficace (3).

Irresponsable devant les hommes, quoi qu'il fasse, le monarque aura à rendre des comptes à l'Etre Suprême, le seul qui lui soit supérieur. « Bien que nous ayons montré
« par tous les discours de cet ouvrage, écrit Le Bret (4),
« que les Roys ont une souveraine autorité sur les hom-
« mes, sur la terre, sur la mer, et sur toutes les choses qui
« sont en cette plus basse partie de l'univers, néanmoins,
« ils ne laissent pas de dépendre de Dieu et d'estre subjects
« à sa souveraine puissance comme tous les autres mor-
« tels.... »

« Les princes sont des Dieux, dit Bossuet (5), et partici-
« pent en quelque façon à l'indépendance divine. « J'ai dit :
« Vous êtes des Dieux et vous êtes tous enfans du Très-
« Haut. » « Il n'y a que Dieu qui puisse juger de leurs
« jugemens et de leurs personnes. « Dieu a pris sa séance
« dans l'assemblée des Dieux et, assis au milieu, il juge les
« Dieux. »

(1) Assimilation de la monarchie française à la tyrannie du Turc. Jurieu, *Soupirs de la France*, p. 4-42. — Le jurisconsulte Blackstone est du même avis

(2) V. Merlat, p. 16.

(3) *Contrat social*, ch. VI, p. 294.

(4) Liv. IV, ch. XV et dernier.

(5) Liv. IV., art. I. propos. II.

« Pour établir solidement le repos public et affermir un
 « Etat, nous avons vu que le prince a dû recevoir une puis-
 sance indépendante de toute autre puissance qui soit sur
 « la terre. Mais il ne faut pas pour cela qu'il oublie ni qu'il
 « s'emporte, puisque, moins il a de comptes à rendre aux
 « hommes, plus il a de comptes à rendre à Dieu... Dieu
 « traite les rois avec les mêmes rigueurs. L'impunité à
 « l'égard des hommes les soumet à des peines plus terri-
 « bles devant Dieu (1)... »

On ne peut relever chez les absolutistes d'autre sanction à la bonne conduite des rois que la menace du châtimement divin. Encore n'existe-t-elle pas chez les athées comme Bodin (2) ou Hobbes. En fait, cette sanction est complètement illusoire ; car le prince le plus pieux ne craindra jamais la colère céleste. Il ne l'encourra pas, dans ses actes les plus abominables, pourvu qu'il ait agi avec l'assentiment de son confesseur (3), ou qu'il ait effacé sa faute.

(1) Bossuet, *Polit.*, liv. IV, art. II, propos. IV : liv. X, art. VI, propos. III. — V. Richelieu *Testament*, t. II, p. 103. « Si le
 « prince outrepassé les bornes, tirant plus de ses sujets qu'il ne doit,
 « bien qu'en ce cas ils lui doivent obéissance, il en sera responsable
 « devant Dieu, qui lui en demandera un compte exact... » Merlat,
 p. 59. « Les souverains n'ont d'autre loi que leur seule volonté Dieu
 « leur demandera un jour des comptes ; mais l'impunité leur est as-
 « surée parmi les hommes. Dieu seul pourra les venger. » Louis XIV,
Mémoires, t. II, p. 285 etc... »

(2) Chez Bodin nous relèverons une allusion assez vague au pouvoir divin, supérieur à tous. Liv. I, ch. VIII, p. 133 « Quant aux lois
 « divines et naturelles, écrit-il, tous les princes de la terre y sont sub-
 « ieets, et n'est pas en leur puissance d'y contrevenir, s'ils ne veu-
 « lent estre coupables de lèse-majesté divine, faisant guerre à Dieu,
 « sous la grandeur duquel tous les monarques du monde doyvent faire
 « ioug et baisser la teste en toute crainte et révérence... »

(3) Cf. Richelieu, *Testament*, t. I, p. 225. « La dévotion qui est né-
 cessaire aux rois, doit être exempte de scrupule ; je le dis, Sire, parce
 que la délicatesse de la conscience de Votre Majesté, lui fait souvent

une fois commise, par une aumône à l'Eglise, la fondation d'un couvent ou la dorure d'une chapelle. La perspective d'une peine aussi simple à éviter ne saurait être un obstacle aux exactions et à la tyrannie d'un monarque.

En aucun cas, le peuple ne doit résister au souverain. A plus forte raison ne doit-il pas le déposer, quels que soient ses méfaits. Toute la doctrine de l'absolutisme aboutit là. Les exhortations à la vertu, les restrictions apparentes au pouvoir sont évidemment accessoires et s'effacent devant le principe fondamental, facile à résumer : le monarque fait ce qu'il veut ; sans que personne ait le droit de s'élever contre sa fantaisie, fût-elle criminelle.

Bodin semble parfois admettre la déposition du mauvais roi. Nous donnant le roi des Tartares comme type de souverain absolu, il nous indique, par exemple, en paraissant l'adopter, cette restriction à sa toute puissance : « Si « tu gouvernes bien, disent les princes au monarque, qu'ils « viennent de désigner, tu auras tout à souhait ; autrement, « tu seras mis aussi bas et despoillé de telle sorte que « *mesme cest aix où tu sieds ne te restera pas*. Cela dit, il « *est eslevé en haut et crié Roy des Tartares* (1)... » Mais nous devons nous détromper : Bodin est bien absolutiste quant à l'intangibilité du tyran : « Il n'appartient à pas un « des subiects en particulier, écrit-il (2), n'y à tous en gé-

craindre d'offenser Dieu, en faisant certaines choses, dont assurément, elle ne sçauroit s'abstenir sans péché.... Je la supplie, en cette considération, de vouloir se fortifier de plus en plus contre les scrupules, se remettant devant les yeux *qu'elle ne peut être coupable devant Dieu*, si elle suit (aux occasions qui se présenteront de difficile discussion pour ce qui regarde sa conscience), l'avis de son Conseil, confirmé par celui de quelques bons théologiens, non suspects au fait dont il s'agira.... »

(1) Liv. I, ch. VIII, p. 129.

(2) Liv. II, ch. V, p. 302.

« néral, d'attenter à l'honneur, ni à la vie du monarque soit
 « par voye de faict, soit par voye de iustice, ores qu'il eust
 « commis toutes les meschancetés, impiétés et cruautés
 « qu'on pourroit dire... »

Hobbes seul permet au peuple de se détacher de son maître, dans le cas extraordinaire où il a été supplanté par un ennemi vainqueur (1). Ayant perdu le pouvoir, il n'est plus souverain. Mais la majorité des absolutistes n'admet pas cette idée : nous ne l'indiquons que comme tout à fait exceptionnelle dans la doctrine monarchiste. A ce sujet, voici ce que dit Bossuet (2). — « On les (les rois) doit tous
 « jours respecter, toujours servir, quels qu'ils soient, bons ou
 « méchans..... Les bons sujets ne se tenoient pas quittes
 « du respect qu'ils devoient à leur roi, après même que son
 « royaume fût renversé et qu'il fût emmené comme un
 « captif avec tout son peuple. Ils respectoient jusque dans
 « les fers et après la ruine de son royaume, le caractère
 « sacré de l'autorité royale. »

La rébellion contre le roi n'est jamais permise, même s'il agit contre Dieu (3). S'il ordonne pourtant d'agir contre la loi divine, on ne peut lui obéir : les sujets doivent alors courber la tête, et mourir sans résister. Souffrir pour sa religion est d'ailleurs un titre devant Dieu (4).

(1) *Léviathan*, cap. 22, *in fine*.

(2) *Polit.*, liv. VI, art. II, propos. IV. « Le respect, la fidélité et
 « l'obéissance qu'on doit aux rois, ne doivent être altérés par aucun
 « prétexte. »

(3) Bossuet, *Polit.*, liv. VI, art. II, propos. V. « L'impieeté déclarée
 « et même la persécution, n'exemptent pas les sujets de l'obéissance
 « qu'ils doivent aux princes. »

(4) V. Merlat. — *Contre* : Brutus, *De la puissance légitime du prince*,
 2^e question. « Si l'on peut résister à un prince qui veut enfreindre la
 « loy de Dieu, ou qui ruine l'Eglise ? » On doit lui résister, dit Brutus ;
 car il y a entre le roi et le peuple une sorte d'engagement solidaire

De même, si le prince ordonne de faire le mal, il ne faut pas s'insurger, quoique l'on ne puisse pas obéir.

Si le monarque ruine l'Etat, le peuple ne peut l'empêcher : « D'avantage, c'est un droit qui est uny à la Majesté royale, que quand bien le prince deviendrait ennemy de la patrie, néanmoins on ne doit jamais attenter à sa personne, non pas mesme par la voye de justice (1)... »

Enfin à la violence et aux cruautés du maître, les sujets n'ont à opposer que des remontrances respectueuses et des prières, sans mutinerie et sans murmure (2). Assurément le tyran est très blâmable, c'est une bête féroce, un lion rugissant et un ours affamé ; mais ce n'est pas à dire qu'il soit permis d'attenter contre lui, à Dieu ne plaise ! s'écrie Bossuet (3). Il n'est pas au pouvoir des hommes de secouer le joug du monarque, si écrasant soit-il. « Je dirai toujours avec Narbal, dans *Télémaque* (4), en parlant de Pygmalion, dont le portrait nous représente le plus exécration des tyrans : « Pour moi, je crains les Dieux ; quoi qu'il m'en coûte, je serai fidèle au roi qu'ils m'ont donné ; j'aimerais mieux qu'il me fit mourir que de lui ôter la vie et même de manquer à le défendre. » Rien n'est plus affreux que la tyrannie, quand on n'envisage que les tyrans ; mais cette difformité disparaît, quand on regarde la suprême providence, qui se sert de leurs désordres passagers pour accomplir son ordre éternel. Ce serait donc

de respecter la loi divine. Si le roi ne la respecte pas, le peuple peut être appelé à en rendre compte à sa place. — V. p. 58.

(1) Le Bret, liv. II, ch. XV, p. 315. — V. Brutus, *op. cit.*, 3^e question. « S'il est loisible de résister au prince qui opprime ou ruine l'Etat ? »

(2) Bossuet, *Polit.*, liv. VI, art. II, propos. VI.

(3) Liv. III, art. III, propos. XIV.

(4) Liv. III.

« se révolter contre Dieu même que de se révolter contre les
« puissances qu'il a établies, quand même elles abusent de
« leur autorité..... (1) »

Les absolutistes ont la religion de l'esclavage (2).

(1) Fénelon, *Essai philosoph. sur le gouv. civ.*, p. 322.

(2) Cf. Belleforest, fol. 113 ; Grégoire de Toulouse, liv. IX. ch. I ; Hobbes, *Léviathan*, cap. 18. « Non potest qui Summam habet potestatem a civibus occidi, aut quomodocunque jure puniri... ». *De Cive*, cap. XII, § 3 ; Fénelon, *Essai sur le gouv. civ.*, ch. X ; Louis XIV, *Mémoires*, t. II, p. 285. — *Contrà* : V. Pufendorf, t. II, liv. VII, ch. VIII, p. 398 et suiv. ; Cf. Joly, *Recueil des Maximes*, ch. II ; Suarez, etc.

CONCLUSION

Le *Prince* de Machiavel et les doctrines de l'absolutisme sont nés d'un même sentiment profond de patriotisme, à des époques et dans des pays où un souverain puissant était nécessaire pour faire cesser, sous sa domination, les désordres et la désunion, causes de la détresse nationale.

Un prince italien devait surmonter d'énormes difficultés pour acquérir cette domination salutaire, destinée à constituer en Italie un Etat régénéré et indépendant. *La raison d'Etat*, aux yeux de Machiavel, autorise ce prince à agir par tous les moyens pour réussir. Il ne doit pas hésiter à tromper ou à tuer les ennemis, qui tenteraient d'entraver les progrès de sa puissance. Ses actes, pouvant aider au salut public, ne doivent pas être jugés d'après leur nature intrinsèque, mais d'après leur opportunité et leur chance de réussite. Ils sont bons, s'ils sont avantageux pour l'Etat. Cette idée est primordiale et fait le fond de l'œuvre de Machiavel. Elle présente dans cette œuvre un aspect de rudesse et de barbarie, qui tient surtout aux mœurs de l'Italie à l'époque où l'auteur écrivait.

Chez les absolutistes, nous retrouvons la même idée. Eux aussi doivent admettre que le chef d'Etat peut, au besoin, agir autrement que les particuliers et régler sa conduite surtout d'après la morale du succès. Ce principe n'occupe dans l'œuvre absolutiste qu'une place secondaire. La monarchie absolue répond à une *Raison d'Etat*, seulement à l'origine. Lorsqu'elle n'est plus utile au bien public, ses partisans la

défendent comme un véritable dogme. Ils exposent en théorie l'excellence du pouvoir royal illimité. Dans la doctrine monarchique, théorique et idéaliste, l'idée d'amoralité dans la politique n'est admise que comme une concession inévitable faite à la réalité des choses, à la pratique du gouvernement.

De tout temps et dans tous les pays, on a dû reconnaître la légitimité des agissements des gouvernants, quels qu'ils soient, s'ils ont en vue de procurer à l'Etat un sérieux avantage. A ce propos les monarchistes ont trop souvent confondu l'intérêt de l'Etat avec l'intérêt du monarque, alors que cependant ils n'avaient rien de commun. Ils ont admis ainsi, sous couleur de raison d'Etat, des actes blâmables, inspirés uniquement par le caprice et la fantaisie du roi, ce qui est insuffisant pour les rendre acceptables.

Machiavel traite surtout, dans son œuvre politique, d'une période critique dans la vie de l'Etat, période où des besoins extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires. Les théoriciens de l'absolutisme s'occupent principalement d'organiser un régime de gouvernement en période normale.

On a trop peu observé que cette organisation n'est pas négligée par Machiavel. Il présente, dans son œuvre, un mode normal de gouvernement, pour l'application duquel il donne une série de conseils. Cette partie des ouvrages politiques de Machiavel paraissant accessoire, on n'a tenu compte généralement que de la partie principale, celle où il expose des mesures de salut public et des préceptes inspirés de la raison de l'Etat en danger. Les critiques ont confondu le tout et fait des mesures extraordinaires, anormales, le système ordinaire de gouvernement prôné par Machiavel. Négligeant les bons conseils contenus dans son

œuvre, on lui a attribué l'invention d'un régime politique normal, tout de meurtres et de fourberie. Cette confusion a été la cause initiale de nombreux faux jugements portés sur le secrétaire florentin.

Nous avons distingué dans l'œuvre machiavélique, ce qui concerne la ligne de conduite à suivre pour sauver l'Etat d'une situation exceptionnelle et difficile, de ce qui touche à la direction et à l'administration normales de cet Etat.

Si nous rapprochons la conception gouvernementale de Machiavel de celle des absolutistes, il résulte de ce rapprochement que, là où les absolutistes considèrent la monarchie comme un régime politique idéal, Machiavel admet ce régime seulement parce qu'il paraît, à un certain moment, approprié à un certain état social. La souveraineté absolue d'un seul ne lui paraît pas être le meilleur type de gouvernement.

Le mode de gouvernement monarchique admis, les théoriciens de l'absolutisme s'attachent à bien conseiller le roi. Mais, le considérant comme un être parfait, ils ne prévoient aucun contrôle à son pouvoir, dont la caractéristique est d'être illimité. Machiavel donne aussi à son prince d'excellents conseils. Il n'est pas aveuglé, comme les monarchistes, par un respect sans borne du souverain. Il est partisan d'une monarchie, modérée par les lois et par des institutions chargées de surveiller l'exercice du pouvoir. Pour les absolutistes, le monarque est intangible. On doit le supporter même au prix des pires souffrances. Pour Machiavel un monarque n'est pas sacré ; il peut être nécessaire à une nation, dans certaines circonstances, et il sera bon, tant qu'il sera utile. S'il devient mauvais et nuisible, on ne saurait le tolérer.

Machiavel nous apparaît comme un patriote, sans scrupule lorsqu'il s'agit de sauver l'Etat. Dans sa conception du gouvernement il se révèle à nous comme un politique soucieux du bonheur du peuple et respectueux de sa liberté.

Les absolutistes sont animés aussi d'un grand patriotisme, surtout à l'origine de leur doctrine. Dans leur conception du gouvernement, le caractère absolu du pouvoir royal les fascine. Pour rester fidèles à l'idée de souveraineté illimitée, ils sacrifient tout au monarque, dont la puissance n'est plus pour eux un moyen de réaliser le bien public, mais la fin à laquelle aboutit toute leur politique.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
BIBLIOGRAPHIE	1
AVANT-PROPOS	XVII
INTRODUCTION. — La Forme et la matière des ouvrages à comparer	1
<i>Ampleur respective des ouvrages. — Le style. — La méthode.</i> <i>— Caractère spécial de chaque ouvrage, d'après l'intention particulière dans laquelle il fut écrit. — Les sujets traités. Importance des développements attribués à chacun dans l'œuvre de Machiavel et dans les ouvrages absolutistes : L'homme, l'origine de la Société, la famille, théorie de la souveraineté. Origine et source du pouvoir (Droit divin. — Contrat social. — La prescription. — Origine du pouvoir dans l'œuvre de Machiavel). Divers modes de gouvernement. Apologie du régime monarchique. — Machiavel ne fait l'apologie d'aucun régime politique en particulier. — Exercice du pouvoir. — Conseils au prince. — Machiavel praticien et non théoricien de la politique.</i>	
CHAPITRE PREMIER. -- Les jugements sur Machiavel et sur son œuvre politique.	26
<i>Opinion commune. — Ignorance de certains critiques. — L'Eglise et les Jésuites contre Machiavel. — Anti-Machiavel de Frédéric II. — Machiavel accusé d'ignorance. — Machiavel éducateur des tyrans. — Machiavel flatteur des Médicis. — La vie de Machiavel. — Machiavel misanthrope. — Machiavel élève des anciens Romains. — Machiavel républicain. « Le Prince » satire contre les despotes. — Machiavel décrit les princes italiens de son époque. — Machiavel patriote et champion de l'unité italienne.</i>	

CARTE D'ITALIE.	59
CHAPITRE II. — « Le Prince » et les théories absolutistes procèdent, dans l'histoire, de causes inspiratrices ana- logues.	60
§ 1. — CAUSES ORIGINAIRES DU « PRINCE » DANS L'HISTOIRE DE L'ITA- LIE DU MOYEN-ÂGE AU XVI ^e SIÈCLE.	60
<i>Division de l'Italie en Etats indépendants. — L'Italie et l'Em- pereur. — L'Italie et le pape. — L'Italie et les Turcs. — Lut- tes entre les divers Etats italiens. — L'anarchie. — Le danger couru par la nation italienne compris par Machiavel. — Les craintes de Machiavel se réalisent. — L'Italie incapable de ré- sister à l'invasion. Sa ruine définitive.</i>	
§ 2. — CAUSES ORIGINAIRES DES THÉORIES ABSOLUTISTES EN FRANCE, A LA FIN DU XVI ^e SIÈCLE ET AU COMMENCEMENT DU XVII ^e	84
<i>L'agitation en France. — Dépendance du Roi à l'égard du pape, à l'égard de l'Empereur, à l'égard du peuple. — Les Monar- chomaques. — Faiblesse du Roi. — Reaction monarchiste. — Le Roi affranchi de la tutelle du pape. — Indépendance du Roi de France à l'égard de l'Empereur. — Le Roi soustrait au contrôle du peuple. — Bons effets attendus de la Monarchie absolue. — Les libéraux absolutistes par nécessité nationale. Bodin. — Le Cardinal de Richelieu artisan de la discipline na- tionale en France. — Situation extérieure de la France. La Révolution d'Angleterre et la doctrine absolutiste de Hobbes.</i>	
CHAPITRE III. — La Raison d'Etat. — Dans quelle mesure la politique est-elle assujettie aux règles de la morale ?	118
<i>Diverses acceptions du terme Raison d'Etat. — Sens trop exten- sif donné au terme par l'école italienne. — La Raison d'Etat prétexte aux pires fantaisies des gouvernants. — Significa- tion exacte du terme Raison d'Etat. — La politique est étroite- ment subordonnée à la morale. Le Platonisme. — La po- litique absolument indépendante de la Morale. Aristote. — Quel rapport doit exister entre la politique et la morale.</i>	
CHAPITRE IV. — « Le Prince » et la Raison d'Etat.	151
<i>L'intérêt du prince étroitement uni à l'intérêt de l'Etat italien. — Les mesures inspirées de la Raison d'Etat ne constituent pas</i>	

la tyrannie . — De quelles façons le prince peut arriver au pouvoir : L'achat — La faveur. — L'élection. — L'usurpation. — Annexion d'États nouveaux. — La conquête. — Facilité plus ou moins grande de conserver le pouvoir suivant la façon dont on l'a acquis. — Moyens que le prince nouveau doit employer pour affermir sa puissance. — Pouvoir acquis par l'achat. — Pouvoir acquis par la faveur. — Pouvoir acquis par l'élection. — Pouvoir acquis par l'usurpation. — Comment le conquérant doit agir pour conserver sa conquête : Le pays conquis était déjà sous la domination d'un prince. — Le pays conquis était libre. — Qu'il est plus sûr pour le prince d'être craint que d'être aimé. — Le prince doit conformer sa conduite aux circonstances. — Le prince doit, en apparence, avoir toutes les vertus. — Intérêt qu'a le prince à entretenir, chez ses sujets, les croyances religieuses. — Le Prince doit être courageux. — Rusé. — Fidèle à ses engagements, quand l'intérêt de l'Etat le permet. — Remarque.

César Borgia type idéal du prince. — Son avènement au pouvoir, par la faveur. — César veut s'affermir dans ses possessions, les étendre, s'affranchir de la tutelle de ses protecteurs. — Machiavel et César Borgia. — Que Machiavel nous présente un Borgia en grande partie imaginaire. — La prudence de Borgia. — Sa diplomatie. — Sa force. — Sa conduite à l'égard de ses ennemis. Le coup de filet de Sinigaglia. — Rétablissement de l'ordre en Romagne. Ramiro d'Orco. — La chute de César Borgia.

CHAPITRE V. — **La Raison d'Etat et l'absolutisme. — De l'influence attribuée à Machiavel sur les monarques** . . . 194

La raison d'Etat admise par les absolutistes : G. Naudé, Hobbes, Fénelon, Balzac, R.P. Senault, Louis XIV. — Déviation de la Raison d'Etat chez les absolutistes. — Les mesures extraordinaires indiquées par Machiavel, acceptées par les absolutistes : Suppression des ennemis. — Quelques événements inspirés de la Raison d'Etat, d'après les monarchistes. — La Saint-Barthélemy légitimée par la Raison d'Etat. — Le monarque doit être craint. — De la fidélité aux engagements pris. — Ruse et dissimulation. — De la religion utile au gouvernement. — Les expédients financiers et la raison d'Etat.

Machiavel accusé d'avoir perverti les Rois. — Que Machiavel n'a rien appris aux princes. — Les moyens d'action indiqués

par Machiavel au prince sont accessoires dans l'œuvre. — Ils tiennent leur caractère barbare de l'époque à laquelle écrivait l'auteur.

APPENDICE. — Machiavel et les temps modernes. 232

Objection de M. Artaud. — Le principe Machiavélique observé par Catour pour créer l'Italie, par Bismarck pour créer l'Allemagne.

CHAPITRE VI. — Le gouvernement du Prince 240

Que l'ouvrage du « Prince » n'est pas en contradiction avec les « Discours sur Tite Live, » ni en opposition avec les idées libérales de Machiavel. — Un peuple ne peut sortir de l'anarchie que par la monarchie. — Machiavel, l'ordre rétabli, n'est pas adversaire d'une sage monarchie. — Préférence de Machiavel, en temps normal, pour le gouvernement populaire. — Les avantages de ce gouvernement. — Idéal du gouvernement dans un système mixte, réunissant monarchie, aristocratie et démocratie. — Comment un prince doit gouverner. — Pouvoir militaire. — L'armée : L'armée doit être nationale et non mercenaire. — L'Italien de la Renaissance impropre au métier des armes. — La guerre. — Danger des troupes étrangères auxiliaires. — Mauvais effets de la neutralité. — Le Prince législateur. — Respect des lois. — La justice. — Fermeté du prince. — Economie dans le gouvernement. — L'économie n'est pas l'avarice. — Choix des ministres, amis et conseillers. — Etudes du prince. — Conduite à suivre pour régner en sûreté : Ne pas affaiblir ses sujets. — Que les forteresses peuvent être nuisibles dans un Etat. — L'amour du peuple est la base la plus solide du pouvoir. — Comment un prince se fait aimer. — « Le Prince » et les libertés individuelles. — Respect de l'honneur des sujets. — Propriété inviolable. — Machiavel n'a pas eu la conception des droits individuels. — César Borgia administrateur zélé. — Machiavel blâme la tyrannie. — Confusion sur le sens du terme tyran. — La sanction au bon gouvernement du prince. — Sa déposition.

CHAPITRE VII. — Le gouvernement du monarque absolu. 284

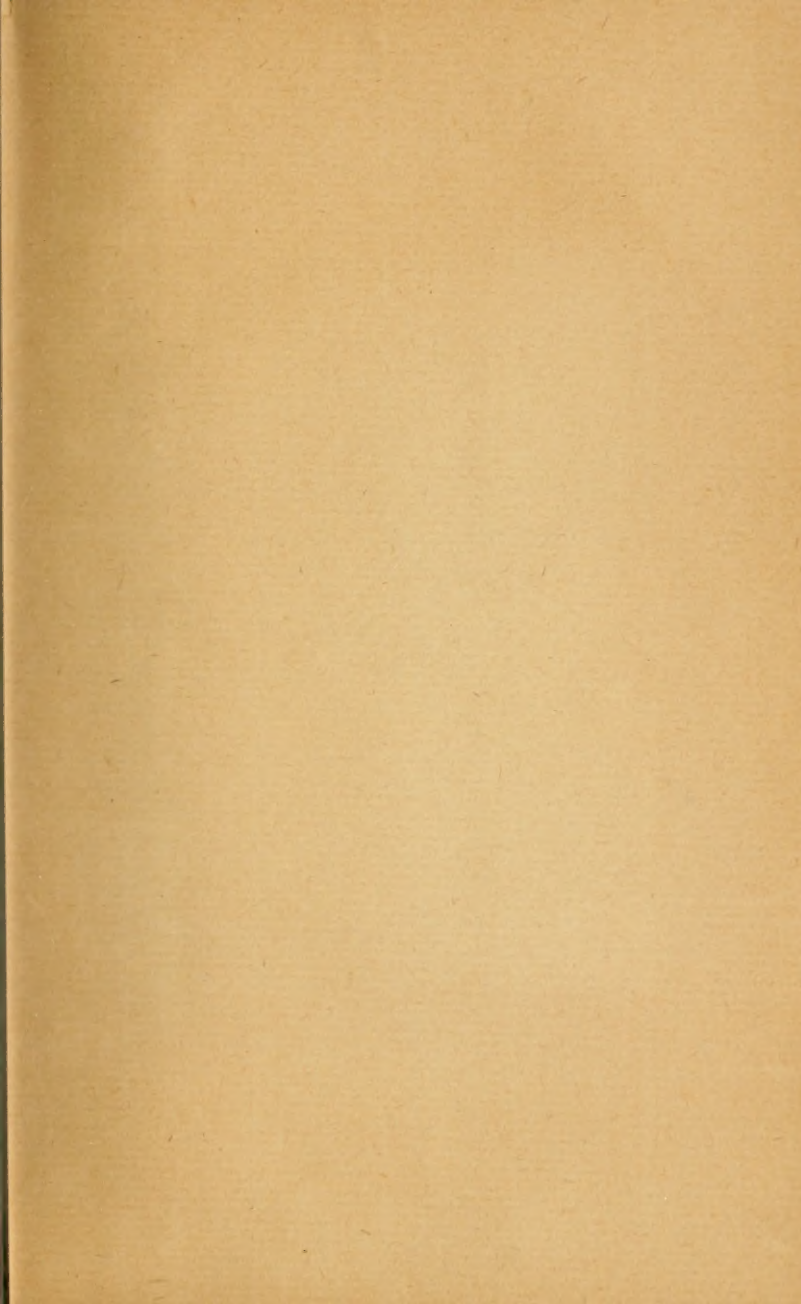
Le pouvoir absolu. — Le dogme de l'absolutisme. — L'Etat confondu avec la personne du Prince. — Le Roi demi-dieu,

être parfait. — *Le pouvoir militaire.* — *L'armée.* — *La guerre.*
 — *Les alliances.* — *Mauvais effets de la neutralité.* — *Le monarque législateur. Qu'il n'est pas tenu au respect des lois.*
 — *Le roi doit respecter les lois divine et de nature.* —
Les lois fondamentales. — *La ruine des institutions modératrices du pouvoir royal :* Les Parlements. — Le Chancelier.
 — Les Etats généraux. — *La justice.* — *Les dépenses.* —
Choix des ministres. — *Etudes du Roi.* — *Conduite à suivre pour régner en sûreté :* Ne pas affaiblir ses sujets. — *Fortesses utiles parfois.* — *L'amour du peuple* est la base la plus solide du pouvoir. — *Le Roi aimé du peuple habitué au despotisme.* — *Le Roi doit avoir la haute main sur l'enseignement.* — *L'absolutisme et les libertés individuelles :* Liberté d'enseignement, liberté de parole, liberté d'écrire, liberté de conscience. — *Le roi doit avoir la haute main sur la religion.* — *Droit de vie et de mort sur les sujets.* — *Liberté physique.* — *La propriété individuelle.* — *Conception de l'impôt chez les absolutistes.* — *Le Roi intangible quoi qu'il fasse.* — *Le monarque est responsable seulement à l'égard de Dieu.* — *Le peuple doit supporter même le pire tyran.*









Machiavelli, Niccolò

219309

Pol.Sci

Author Couzinet, L.

ML495p

.Yc

Title "Le Prince" de Machiaevel...

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

J. Palquet



UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 28 12 12 002 4